

Yargı Kararları Işığında
İmar Hukuku

2020

**gelecek öngörendere
doğru ve yararlı işler yapsınlar diye...**

ÖNSÖZ

İnsanlık üç büyük devrimin sonucunda doğaya ve Dünya'ya hakim oldu. İlki Noelitik çağa girişimiz, ateşi buluşumuz ve taştan, demirden, bronzdan aletler yapmamız idi. Ateş ve bu aletler sayesinde avcı- toplayıcı insan toplulukları aynı düzlemde yaşadığı diğer hayvanlara hakim olmuşlardı. İkinci devrim tarım toplumuna geçiş idi. Tarım ile avcı- toplayıcı insan hayvanları evcilleştirip, her türlü ekini ve sebzeyi yetiştirip, evler yapmış; bir yandan yaşamını uzatmış, ölüm oranını azaltmış, yazıyı, bilimi, hukuku bulmuş ve önce bir arada köyleri, kentleri kurup birlikte yaşamı, ticareti öğrenmişti. Aradan geçen binlerce yılda tarım toplumu insanının kendini geliştirip, doğaya ve Dünya'ya hakim olmasını izledik. Üçüncüsü sanayi devrimi idi. Buharın bulunuşu ile makine çağı başladı, petrolün kullanımı ile sanayi gelişti. Tarım toplumundan bu yana gelişen kentlerden özellikle deniz ve kara ulaşımına yakın bölgelerdeki kentlere sanayide işçilik yapmak göçen nüfus ile kentlerin çevresi hızla büyüdü ve bugünkü şehir dokusuna ulaştık.

Şehircilik, ortaya ilk toplu yerleşimlerin ve sonrasında ilk kentlerin kurulduğu tarım devrimi ile çıktı ama sanayi devrimi nedeniyle göç eden insanların kenti ve kent çevresini yaşanmaz hale getirmesiyle oluşan sorunları ortadan kaldırma amacıyla yapılan yoğun çalışmalar ile önemli bir bilimsel alan haline geldi. İnsanın doğaya hakimiyetini doğayı yok etme yönünde kullanması sonucu özellikle sanayi devriminden sonra bozulan doğal yaşam döngüsünü yeniden oluşturmak ve şehirde yaşayanların mutlu edilmesini sağlayacak olan kent yaşam kalitesini yükseltmek şehircilik bilimiyle uğraşanların iki ana konusudur.

Tarihçeye yine dönelim. Önce ilk toplu yerleşim merkezlerinde klan ve kabile yönetimlerinin kurulması, bunların askeri gücü ile diğer şehirleri de hakimiyeti altına almasıyla yavaş yavaş bir tür bölgesel yönetimine geçildi. Önce askeri gücü etkin yönetme sonra gelir elde etme amacıyla oluşan bürokratik kurumsallaşma, toprak yönetiminin oluşması ile ciddi gelirlere ulaşp, klan ve kabilenin dışındaki diğer yetkin insanlardan da yararlanarak ilk devletleri oluşturdu. İlk aşamada en güçlü kişi veya ailenin krallığında oluşan despotik yönetim şekilleri zamanla yerel halkın seçkinlerinin ve kralın (despotun) yakın çevresinin katıldığı meclislerin devreye girmesi ile daha katılımcı bir hal aldı. Meclislerden önce mutlakiyet adıyla kral ve hanın emirleriyle şekillenen yönetim, meclislerin devreye girmesi ile meşrutiyet şeklinde kurumsallaştı. 12. Yüzyılda Magna Carta ile İngilterede başlayan katılımcı devlet görüşleri özellikle Fransız Devriminden etkilenecek, 18. Yüzyıldan itibaren halkın katıldığı meclislerle bugünkü cumhuriyet yönetimlerine dönüştü. Devletin, halkın kolayca örgütlendiği yerel yönetimlerin gücünü kabul edip yetki vermesi sonucu merkezi yönetim ve yerel yönetim

şeklinde ikili bir yapı gelişti. Özellikle 20. Yüzyıldan sonra merkezi yönetimin hakimiyet gücünü önemli biçimde yerel yönetimlere aktarmasıyla şehircilik denilen bir çalışma alanı dikkat çekmeye başladı. Ülkesel eşitlik ve aynı düzeyi yakalamak amacıyla merkezi yönetimler temel kararları alıyorlar ancak bu kararların yanı sıra ikincil kararları almak ve tüm alınan kararları uygulamak yerel yönetimlerin işi olmaktadır. Yönetimsel olarak; gelişmiş ülkelerde merkezde başkanlık, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlıklar olarak sıralanan şehircilikteki kurumsal yapı yerelde belediyeler ile oluşmakta ve bu sıraladığımız karar vericilere topluca “**Yürütme**” veya “**İdare**” adını veriyoruz.

İktidarın sahibi olan merkezi ve yerel yönetim, şehirlerin nüfusunu, nerelere doğru ve nasıl gelişeceğini ve gelişirken hangi işlevlerin öne çıkacağını da belirlemektedir. Şehirde bulunan arazilerin tarım, sanayi, ticaret, konut, park, okul, hastane için mi kullanılacağı, konut veya işyeri binalarının nasıl olacağı ve yükseklikleri de kamu yöneticileri tarafından karara bağlanmaktadır. Merkezi yönetim ve yerel yönetimdeki kamu yöneticileri, bu kararları verirken eskiden kralın ve devlet yöneticisinin yakın çevresindeki seçkinlerden etkilenirken şimdide arazi sahipleri ya da işadamları tarafından kişisel çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmektedir. Ancak gelişmiş dünyanın modern devlet yönetiminde kamu yöneticilerinin şehircilik hakkındaki kararları arazi sahiplerinin değil orada yaşayan halkın daha mutlu olmasına yönelik olarak yani “**kamu yararı**” için verilmelidir. Kamu yararı amacı şehirciliğin ana ilkesidir.

Teorik olarak, ülkeyi ve yerelde bölgelerini idare edenler; şehrin nasıl ve ne yöne gelişeceği, işlevi ve halkın yaşam kalitesini yükseltme yönünde kararlarını verirken ilk olarak “**doğa**”yı göz önüne almalıdır. Deprem, volkanların durumu, akarsuların, denizlerin iklim değişikliği sonucu hareketleri, rüzgar, sis gibi birçok doğa olayı şehirleşme ve şehirde yaşayanları etkileyen ana unsurlardır. Şehir hakkındaki kararları verirken doğayı temel alıp, var olan doğayı korumak kamu yararı adına yapılacak ilk iştir.

Şehire yön veren önemli diğer unsur, ekonomik anlamda şehre yüklenecek işlevlerdir. Şehirlerin sanayi üretimine mi, turizme mi veya hizmet üretimine mi ortam oluşturacağı ya da emeklilerin yaşayacağı bir rehabilitasyon alanı olarak mı kullanılacağı veya bölgesel ticaret merkezi mi olacağı merkezi ve yerel yönetimler tarafından belirlenirken, bu belirleme binalar ile boş araziler kullanılarak ve nüfusun yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Yine hangi arazilerin çalışanlar için konut veya okul, cami, hastane, park, gösteri alanı, rehabilitasyon alanı olacağı halkın yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Günümüzde merkezi veya yerel yönetimler yani İdare; şehirlerle, araziler ve binalar hakkında kararlarını verirken, asıl olarak orada yaşayanların mutlu olmalarını, esenlik içinde olmalarını ve ekonomik açıdan refah içinde olmalarını amaçlayan kamu yararını hedeflerken demokrasi gereği, orada yaşayan halkın da sürece katılımını sağlamak zorundadır.

İdare, yerleşim yerlerinin konumunu, gelişimini, iyileştirilmesini, geleceğin insan yaşamının gereklerini karşılayacak şekilde hazırlanmasını; “imar planlaması” yoluyla yapmaktadır. İmar planlaması sadece mekansal olarak araziye konut alanı, sanayi alanı, okul alanı olarak fonksiyonlara ayırma işi değildir. O bölgenin ve şehrin ekonomisini, ulaşımını, ve sosyal yaşamını da 20-30 yıl boyunca planlamaktır. Bu süreç ülke ve bölge bazında mekansal

strateji planları ile başlamakta, sonrasında mekansal strateji planına uygun olarak il il, ilçe ilçe imar planlarının yapılması ile gerçekleşmektedir.

Mülkiyet ilişkisi, çoğu zaman şehirleşmeye yönelik planlamalara sınırlar koymaktadır. Bireysel mülkiyetin olmadığı eski zamanlarda ve arazi mülkiyetinin Devlet'te olduğu sistemlerde şehrin imar planlarının yapılması çok kolaydı, ama şimdi hem arazi ve bina sahiplerinin mülkiyet hakkının sınırlanmasına yönelik insan hakları ilkeleri ve hem de pahalı olan arsa ve arazi maliyetleri İdarenin şehirlerin 20-30 yıllık geleceğini belirleyen “**imar planları**”nı sınırlamaktadır.

İyi şehirlerin oluşumunu ve sürdürülebilirliğini, geleceğin ekonomisini, ulaşımını, sosyal yaşamını, nüfus hareketlerini belirleyen imar planlarına uygun arazi (mekan) kullanımını ve yapılaşmayı sağlamak da kamu yöneticilerinin yönlendirmesi ve denetimi ile gerçekleşmektedir. Devleti oluşturan kamu yöneticileri arazi kullanımı ve yapılaşma konusundaki bu görevini ihmal ettiğinde ortaya “**çarpık kentleşme**” adı verilen kötü bir sonuç çıkmaktadır. Çarpık kentleşmede kent; düzensiz, sağlıksız ve estetiğe aykırı oluşarak içinde yaşayanları mutsuz eden hastalıklı bir ortamdır.

Biz elinizde tuttuğunuz bu çalışmada; kısaca “**imar**” adı verilen, ekonomik ve sosyal stratejilerin ışığında şehirleşmeyi oluşturan arazi ve yapılaşmanın planlanması ve planların uygulanmasına yönelik bilimsel ve teknik ilkelerin hukuk kuralları ile kesişme noktasını aydınlatmaya çalışacağız. Bilimsel ve teknik ilkeler; şehrin konumunu, ekonomisini, ulaşımını, binaların ve arazilerin en doğru kullanımını belirlerken, “**Hukuk**”, bu belirlemelere ilişkin sınırları yani çerçeveyi çizmektedir. Bu sebeple “imar” ile “hukuk” hangi noktada kesişiyor, bunun, hem merkezi ve yerel yönetimin yöneticileri, hem yatırımcılar ve hem de halkımız tarafından bilinmesi gerekmektedir.

Ekonomik ve sosyal hedefler doğrultusunda şehri oluşturan arazi üzerinde nerelere hangi tür çalışma alanlarının konumlanacağı, kamu hizmetleri için hangi alanların kullanılacağı, hangi arazilerin halkın ortak kullanımı için boş bırakılacağı, hangi arazilere halkın barınması konut binaları yapılacağı, binaların ne büyüklükte olacağı ve ne kadar yükseğe çıkacağına ilişkin şehircilik ve hukuk kuralları “**İmar Hukuku**”nun ve çalışmamızın özünü teşkil etmektedir. Boş veya üzerinde eski bir bina olan arazilerde geleceğe ilişkin yeni yaşam alanlarının nasıl ve ne biçimde yapılacağını gösteren imar planları; ülkenin geleceğini kurgulayan kalkınma planları, mekansal strateji planları doğrultusunda kimi zaman merkezi idarenin bir parçası olan bakanlıklarca ama çoğunlukla yerel yönetim olan belediyelerce belirlenmektedir. Bu alanda **bakanlıklar ve belediyeler ile vatandaşlar arasındaki uyuşmazlık ve davalarda çözümü gösteren yargılama kuralları da sizlere bu çalışmada sunulmaktadır.**

İmar planları yapılırken; kamu yararının esas alındığı hukuk ve şehircilik ile ilgili kurallara uyulmazsa arazilerine inşaat yapmak ve ruhsat almak isteyenler bu planlara iptal davaları açarak, yürütmenin durdurulması kararları ile planlı şehirleşme sürecini durduracaklardır. Öte yandan yapılan hatalı imar değişiklikleri sonucu çıkarları etkilenenler, açacakları iptal davaları ile imar değişikliğinden yararlanan yatırımcıları engelleyebileceklerdir. Böyle durumlarda uzun mahkeme süreçleri sonunda, yeni bir imar planı

sürecine girilecek, maalesef emek ve zaman kaybı olacak, kamu yararına ulaşamayacaktır. Halkın beklentilerine uymayan imar planlaması ve uygulamasının şüphesiz siyasal sonuçları da olacaktır.

Çalışmamızın amacı, bir yöneticinin veya yatırımcının gereksinim duyacağı şekilde Şehircilik Biliminin ana unsurlarından biri olan “İmar Hukuku” ile ilgili bilgileri mahkeme kararları ışığında özetleyerek size sunmaktadır. Daha geniş bilgilere gereksinim duyarsanız; bu alandaki tecrübelerimizle her zaman yardıma hazır olacağız.

İyilik dileklerimle...

Prof. Dr. Gürsel Öngören

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

DEVLETİN PLANLAMA GÖREVİ VE İMAR PLANLARI 12

I-PLANLAMANIN ANAYASAL TEMELİ 12

II-DEVLETİN PLANLAMA FAALİYETLERİ 14

1- Devletin Faaliyet Alanı Olarak Planlama

2- Kalkınma Planları ile İmar Planları İlişkisi

III-İMAR PLANLAMASI VE İMAR HUKUKU 17

1- İmar Planlarının Önemi

2- İmar Planlamasının Hukuki Boyutu

3- İmar Hukukunun Kaynakları

İKİNCİ BÖLÜM

İMAR PLANLARINDA YAPIM İLKELERİ 22

I-İMAR PLANLAMASI TEMEL İLKELERİ 22

1- Genellik İlkesi

2- Açıklık İlkesi

3- Kamu Yararı İlkesi

4- Zorunluluk İlkesi

5- Plan Hiyerarşisi İlkesi

6- Esneklik İlkesi

7- Geniş Kapsamlılık İlkesi

8- Sürelilik İlkesi

9- Bütüncüllük İlkesi

II- İMAR PLANLARI YAPIM İLKELERİ 39

III- İMAR PLANI YAPIMINDA YÖNTEM 43

1- Araştırma ve Analiz

2- Plan Raporu

- 3- Gösterim (Lejand) Teknikleri
- 4- Standartlar
- 5- Yürüme Mesafeleri
- 6- Eşik Analizi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İMAR PLANI TÜRLERİ VE YETKİLİ KURUMLAR	54
I- MEKANSAL STRATEJİ PLANLARI	55
II- ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI	58
III- NAZIM İMAR PLANI	64
IV- UYGULAMA İMAR PLANI	69
V- KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI	73
1- Sit Alanları ve Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları	
2- Koruma Amaçlı Planlarda Yetki	
3- Koruma Amaçlı Planlarda Yöntem ve İlkeler	
4- Koruma Amaçlı Planlara Göre İnşai Faaliyetler	
VI- BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI	92
VII- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN PLAN YAPMA YETKİSİ	93
VIII- PLAN YAPMA YETKİSİ OLAN DİĞER KURUMLAR	96
IX- KENTSEL TASARIMLAR	99

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İMAR PLANLARININ DEĞİŞİKLİĞİ	102
I- GENEL OLARAK	102
II- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK İLKELERİ	108

BEŞİNCİ BÖLÜM

İMAR PLANLARININ UYGULANMASI VE İMAR PROGRAMLARI	112
I- İMAR PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ	112
II- İMAR PROGRAMLARI	114
III- İMAR PLANLARININ İZLENMESİ VE DENETİMİ	118

ALTINCI BÖLÜM

İMAR PLANININ GERÇEKLEŞME ARACI OLARAK	121
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ	
I- PARSELASYON KAVRAMI VE AMACI	124

II- PARSELASYON TRLERİ	128
1- İsteęe Baęlı Parselasyon	
2- Zorunlu Parselasyon	
III- PARSELASYON İLKELERİ VE SRECİ	129
IV- DZENLEME ORTAKLIK PAYIYLA İLGİLİ İLKELER	136
V- PARSELASYON İŞLEMLERİ	139
1- İfraz	
2- Tevhit	
3- Tahsis	
YEDİNCİ BLM	
İMAR DURUMU VE YAPILAŞMA HAKKINDA BAZI KAVRAMLAR	154
I- GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE YAPILAŞMA İLİŞKİSİ	154
II- İMAR DURUMU VE YAPILAŞMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR	157
SEKİZİNCİ BLM	
YAPI RUHSATI VE RUHSATSIZ YAPI	175
I- YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ)	175
1- Ruhsat Kavramı	
2- Ruhsat Alma Zorunluluęu ve Yetkili İdare	
3- Yapı Ruhsatının Sresi	
4- Ruhsata Tabi Olmayan veya Farklı Ruhsat Usulne Baęlı Yapılaşmalar	
A- Farklı Ruhsat Usulne Baęlı Yapılaşmalar	
B- Ruhsat Gerektirmeyen Yapılaşmalar	
C- Ruhsat Gerektirmeyen Deęişiklikler	
D- Ruhsat Gerektiren Deęişiklikler ve Tadilat Ruhsatı	
5- Yapı Ruhsatının Hukuki Nitelięi	
II- İSKAN (YAPI KULLANMA İZNİ)	194
III – YAPI RUHSATI OLMAYAN YAPILAR VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR	198
1- Ruhsatsız Yapılaşma	
2- Ruhsata Aykırı Yapılaşma	

3- Hukuka Aykırı Yapılaşmanın Sonuçları

- A- Tespit ve Yapı Tatil Tutanağı
- B- Aykırılığın Giderilmesi veya Ruhsata Bağlanması
- C- Yapının Yıkılması
- D- Para Cezası
- E- Meslekten Yasaklama Cezası
- F- İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
- G- Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK madde 257)
 - a- Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullanması (TCK madde 257/1)
 - b- Kamu Görevlisinin Görevini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstermesi (TCK madde 257/2)
 - c- Fail
 - d- Manevi Unsur
 - e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri
 - f- Soruşturma ve Kovuşturma Usulü
- H- Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları
 - a- 3194 Sayılı İmar Kanunu Açısından
 - b- 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Açısından

IV- İMAR BARIŞI VE KAÇAK YAPILAŞMAYA AF 224

V- RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILAŞMA AÇISINDAN YIKIM
KARARLARININ İPTALİ DAVALARI 229

DOKUZUNCU BÖLÜM

İMAR PLANLARINA İLİŞKİN DAVALAR 234

I-İMAR PLANLARININ İPTALİ VE TAM YARGI DAVALARI 235

1- İmar Planlarının İptali Davaları

2- İmar Planlama Faaliyetlerinden Doğan Zararların Tazminine Yönelik Tam Yargı Davaları ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

II-İDARE TARAFINDAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE YAPI
İNŞAATININ DURUMU VE YAPI RUHSATINA ETKİSİ 249

III- İMAR PLANININ YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ HALİNDE YAPI
İNŞAATININ DURUMU VE YAPI RUHSATINA ETKİSİ 258

SONUÇ 270

KAYNAKÇA 272

BİRİNCİ BÖLÜM

DEVLETİN PLANLAMA GÖREVİ VE İMAR PLANLARI

I- PLANLAMANIN ANAYASAL TEMELİ

“Anayasa’da, doğrudan doğruya imar planının yapılmasını öngörmeyen ve fakat dolaylı da olsa imar planına anayasal dayanak oluşturan kimi hükümler yer almaktadır.”¹

Anayasa’nın planlamayı ilgilendiren çeşitli maddelerini baktığımızda karşımıza Anayasa’nın 5, 23, 35, 43, 44, 56, 57, 63, 118, 166, 169 ve 170. maddeleri çıkmaktadır². Bu maddelerden özellikle 5. ve 166. maddelerin üzerinde durmak istiyoruz.

1982 Anayasası’nın, “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5. maddesi şöyledir: “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

Bu maddede düzenlenmiş olan hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması adına Devlet’e planlı olarak hareket etme sorumluluğu verilmiştir ve Devlet’in kendisine verilmiş olan bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesi planlama faaliyetini gerektirir.³

1982 Anayasası’nın, “Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey” başlıklı 166. maddesi ise şu şekildedir:

“Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir.

¹ Elif Orta, İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışması, İstanbul, 2006, s. 14.

² Bu maddeler hakkında bkz. Denizler Şanlı, Planlama Yetkisinin Analizi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 3, Yaz 2009, s. 48 vd. ; Nusret İlker Çolak, İmar Hukuku, İstanbul, 2014, s. 84-89.

³ Çolak, a.g.e., s. 85-86.

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.”

Devletin planlama faaliyetini doğrudan ve açık bir biçimde belirleyen⁴, üst ölçekli ve ülke düzeyinde yürütülen planlama çalışmalarını düzenleyen bu hüküm, diğer planlama çalışmalarının anayasal temeli olarak karşımıza çıkmaktadır⁵.

Anayasa’nın 23, 35, 43, 56 ve 57. maddeleri de İmar Hukuku'nun ve İdarenin planlama yetkisi hakkında düzenlemelerdir. Bunları bilginize sunuyoruz:

MADDE 23 – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak... amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

MADDE 35 – Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

MADDE 43 – Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.

Yine Anayasa’nın 56. maddesi ülkeyi imar etmenin ve bu amaçla imar planlamasının temel hedefi olan "*sağlıklı bir çevre*" yaratmayı şu cümlelerle ifade etmektedir: "**Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir**".

Anayasa’nın 57. maddesi de, Devlet’in, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözetken bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alacağını, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekleyeceğini düzenlemektedir.

“Anayasa’da İmar Hukuku alanında idarenin yetkisini belirlemeye veya imar planlarına ilişkin açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nokta doktrinde de tartışmalara neden olmuştur: Bazı yazarlar, imar planlarının, temel hak ve özgürlüklere etki edebilecek bir takım sonuçlar doğurabilmesi, bu hakların kullanımını kısıtlayabilmesi nedeniyle, imar planlarına ilişkin açık bir hükmün bulunmamasının isabetli olacağını ileri sürmektedirler.”⁶

⁴ Şanlı, a.g.e., s. 48.

⁵ Çolak, a.g.e., s. 88.

⁶ Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, Ankara, 2009, s. 30’dan naklen: Şanlı, a.g.e., s. 53.

II- DEVLETİN PLANLAMA FAALİYETLERİ

1- Devletin Faaliyet Alanı Olarak Planlama

Devlet; yasama, yürütme ve yargı kuvvet ve örgütlerinden oluşmaktadır. Yasama, ülkeyi yöneten kanunları çıkaran ve seçimle gelen milletvekillerinden oluşan *meclis* veya *parlemento*dur. Yargı, ülkede yaygın olarak bulunan mahkemelerde halkın birbiriyle veya kamu kurumlarıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklarını çözen hakim, savcı, avukat ve idari personelden oluşan bir başka örgüttür. Yürütme ise ülkede yaşayan insanların ortak ve genel ihtiyaçlarını merkezi düzeyde cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla; yerel düzeyde gereksinimlerini bölgelerdeki belediyeler ve köyler aracılığıyla karşılayan bir güç ve organizasyondur. İdare dediğimiz örgüt, Yürütme'nin bir parçasıdır.

İdare adı verilen merkezi ve yerel düzeydeki kamu kurumları üstlendiği görevleri idari faaliyetleri ile yürütürler. Danıştay'ın bir kararında “*idari faaliyet*” kavramı kullanılarak bir tanımlama yapılmıştır⁷: “...*İdari makam ya da mercilerin, idare hukuku alanında gördüğü idari faaliyetlerle ilgili olarak, kamu hukuku kurallarını uygulayarak kamusal alanda tesis ettikleri tek taraflı, doğrudan uygulanabilir nitelikteki hukuki tasarruflar ...*”.

Yürütme organının bir parçası olan idare örgütünün yetkilerini, görevlerini, sorumluluklarını, organizasyonunu ve çalışma şartlarını belirleyen kurallar bütününe “*İdare Hukuku*” adı verilmekteyiz. “İdare Hukukuna göre bütün idari işlemlerin nihai amacı kamu yararadır.”⁸ Bir idari işlem olan imar planlarının amacı da toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kamu yararadır.

İdare elindeki sınırlı kaynakları ülkede yaşayanların sınırsız ihtiyaçları için kullanırken dikkatli olmak zorundadır. Devlet yönetimi elindeki para, binalar, toprak, mal ve insan şeklindeki sınırlı kaynaklarını öncelik sıralaması yaparak ülke ihtiyaçları için kullanmak üzere “planlama” yapmalıdır.

İdare elindeki parayı ve diğer kaynakları kalkınma planı yapıp, bu plan doğrultusunda kullanarak; ülke insanların sağlık, eğitim, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yine İdare, sınırlı olan ülke topraklarını da planlı kullanarak halkın tarımda gıda üretmesini, hayvancılık yapmasını, fabrikalar yaparak mal üretmesini, ticaret alanları oluşturarak alım-satım yapmasını, okullar yaparak eğitim almasını, konut alanları belirleyerek barınmasını ve yeşil alanlar oluşturarak onların esenlik içinde yaşamasını sağlamalıdır. Ülkenin topraklarının üzerinde tarım, sanayi, turizm gibi hangi fonksiyonların nasıl konumlanacağını, nerelere yeşil alanlar, okullar, fabrikalar, konutlar yapılacağını, göçü, gelecek nüfusu İdare “imar planları” ile planlamaktadır.

Devlet vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılarken eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerini, güvenlik gibi kolluk faaliyetlerini yerine getirirken; bunlar gibi planlamayı da bir idari faaliyet olarak yapar.

⁷ Danıştay 10. Daire E. 2007/6407, K. 2008/3039, T. 30.04.2008, Danıştay Dergisi 119, s. 359’dan naklen: Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara, 2016, s. 427.

⁸ Cafer Ergen, İmar Planları, Ankara, 2006, s. 140.

“... İdare tarafından yapılan imar da dahil her türlü planlama çalışmalarında toplumun sahip olduğu kaynakların verimli kullanılması, diğer bir ifade ile kamu yararına uygun şekilde gelecek hedeflerinin belirlenmesi ön plana çıkmaktadır.”⁹

2- Kalkınma Planları ile İmar Planları İlişkisi

Anayasa’nın 166. maddesi gereğince ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devlet’in görevidir.

Anayasa gereğince kalkınma planında, millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir.

13 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesinin (a) ve (b) fıkraları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel, hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programları ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak, bu plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde değişiklik yapmak görevi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na vermiştir.

Kararnamenin, 2. maddesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın kalkınma planları hakkındaki diğer görevleri şu şekilde düzenlenmiştir:

“...c) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve orta vadeli programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, uygulamasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurullarının görüşünü de alarak yapmak.

d) Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapmak...

ğ) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, stratejik

⁹ Mustafa Genç, İmar Hukuku, Ankara, 2015, s. 15.

planlar, performans programları ile bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğunu sağlamak. ..

k) Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlamak...

m) Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program kapsamında belirlenen öncelikler çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yıllık kamu yatırım programını hazırlamak.

n) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırım projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu projelerin etkili, etkin, ekonomik ve verimli olmasını ve zamanında tamamlanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alarak uygulamayı yönlendirmek, uygulamayı izlemek, yıl içinde gerekli değişiklik işlemlerini yapmak.”

13 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 16. maddesine göre; Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilir.

Bu Kararname’nin 17. maddesi gereğince, Başkanlık görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde bulunur ve 18. maddesine göre de, Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

Kalkınma planının gerçekleşmesi orta vadeli program ve yıllık programlara bağlıdır.

Orta Vadeli Program; Başkanlık tarafından stratejik planlar, kalkınma planları ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda gelecek üç yıla ilişkin olarak makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde hazırlanır.

Yıllık Programlar da, Başkanlıkça hazırlanır. Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından önce hazırlanır. Bütçelerle iş programlarının hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslar dikkate alınır.

Kalkınma planlarının Cumhurbaşkanınca imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesinden sonra kalkınma planları Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülür. Bu görüşme sırasında, birden fazla yılı kapsayan ve Kalkınma Planı ve yıllık programların bütünlüğünü ilgilendiren yatırım projelerinin programa ilave edilmesinde, 3067 sayılı “Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanun”un 2. maddesinde yer alan esas ve usullere uyulur. Yıllık programlarda yer alan makro politikaların

uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına değerlendirme raporları sunulur.

Yukarıda özetlediğimiz şekilde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan kalkınma planlarındaki ekonomik ve sosyal hedefler esas alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mekansal strateji planları yapılır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 5. bendine göre mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları hazırlanırken kalkınma planı ile ortaya konulan ekonomik ve sosyal hedefler dikkate alınır. Eğer ülke çapında bölgeler ve iller bazında mekansal strateji planı hazırlanıyorsa, kalkınma planının hedefleri doğrultusunda ilgili bölge ve ilde sanayinin, tarımın, hayvancılığın, turizmin, ticaret merkezlerinin gelişme hedefleri –doğayı da korumayı ihmal etmeksizin- ilgili mekana arazi bazında uygulanır ve tahmini yerleşik nüfus da planlanarak o şehrin veya bölgenin nasıl şekilleneceği ortaya çıkar.

Yönetmeliğin 6. maddesine göre mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları olarak hazırlanır. Buna göre planlama kademeleri, üst kademedен alt kademeye doğru sırasıyla; mekânsal strateji planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planından oluşur. Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, -planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca- yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.

Aynı Yönetmeliğin 4 (ı) maddesi gereğince ülkenin kalkınma politikasını ve dolayısıyla kalkınma planını mekansal düzeylerle ilişkilendiren mekansal strateji planı yapılır. “*Altındaki uygulama planı, imar planına; imar planı, çevre düzeni planına; çevre düzeni planı üstte bulunan mekansal strateji planına uygun hazırlanır*” şeklindeki genel “**planlar arasındaki hiyerarşi**” kuralı gereğince kalkınma planında bulunan tüm ekonomik ve sosyal ilkeler sırayla en sondaki 1/1000 ölçekli belediye imar uygulama planına kadar arazi kullanımı açısından tüm imar planlarını etkiler.

Özellikle imar planlarında bir veri veya altlık olarak kullanılan master planları, temel kalkınma ilkeleri doğrultusunda sanayiye, turizmi, tarımı ve hizmet sektörlerini hedefleriyle birlikte planı yapılacak mekan ile ilişkilendirir.

III- İMAR PLANLAMASI VE İMAR HUKUKU

“**İmar planlaması**; yerleşim yerlerinin şekli ve alanı, toprak yapısı gibi fiziksel ve coğrafi; nüfus, geçim kaynağı, ulaşım, barınma gibi toplumsal ve ekonomik özelliklerinin, bu yerleri çevreleyen tüm şartlarla birlikte belirlenerek, gelecekteki yönelimlerine ilişkin tahminlerde bulunma ve yürütülmesi gereken hizmetleri bu tahminlere göre ayarlama eylemidir.”¹⁰

İmar planlaması, imar planları ile gerçekleşir.

¹⁰ Halil Kalabalık, İmar Hukuku, C. 1, Ankara, 2012, s. 41’den naklen: Hüseyin Ergun, İmar Planlarının Değiştirilmesi ve Revizyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s. 3.

“İmar planlanmasının temelini hukuk oluşturur. İmar hukuku, bir yandan kamu hukukunun, diğer yandan da özel hukukun ilkelerinden yararlanan bir hukuk dalıdır. Başta anayasa hukuku olmak üzere, idare hukuku, ceza hukuku, borçlar hukuku, yargılama hukuku ve çevre hukuku "*imar hukuku*" ile yakından ilgili hukuk dallarındandır.”¹¹

“**İmar hukuku**, yerleşmelerin biçim ve fonksiyon itibarıyla düzenlenerek iktisadi, sosyal, kültürel, toplumsal ve doğal şartlarla uyumlandırılması; insanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşmaları için tasarım, kaynak sağlama ve kullanma, donatım, altyapı, yapım vb. çalışmalarının çıkardığı ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.”¹²

İmar Hukuku; yasa, yönetmelik ve genelge gibi hukuki düzenlemeler ile mahkeme kararlarından oluşan hukuk uygulamaları sonucu imar planının yapımı, uygulaması ve değiştirilmesi hakkındaki kuralları ortaya koyar. Özellikle imar planları, düzenleyici işlemler olarak bireylerin mülkiyet ve mesleki temel haklarını etkilediğinden hukuki kurallarla çerçevelendirilmelidir.

1- İmar Planlarının Önemi

“Gerek kamu gerekse birey yönünden oldukça önemli olan imar planlarının kamu yönünden başlıca önemi; kent veya kent çevresine yapılabilecek yatırımları etkileyebilmesi veya özendirme yoluyla ekonomiyi geliştirmesi ek olarak yeşil alan, park gibi yapılacak düzenlemelerle sağlıklı ve güzel bir çevre oluşturması, birey yönünden önemi ise; maliki olduğu veya yararlandığı taşınmaz malın değerini olumlu veya olumsuz etkilemesi açısından. Bu nedenle bu planlar yapılırken ve uygulanırken, kamu yararı ve bireyin başta mülkiyet hakkına ilişkin çatışan menfaatlerinin mümkün olduğunca bağdaştırılması gerekmektedir.”¹³

Belirtmek gerekir ki, “imar planlamasının başlangıç noktasını imar planı teşkil eder.”¹⁴

İmar planları, ilişkilendirildiği mekanın stratejisi ve büyüklüğü doğrultusunda mekansal strateji planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak sıralanmakla birlikte, koruma amaçlı imar planını ve bütünleşik kıyı alanları planını da bu sıralamaya ekleyebiliriz.

İmar planı yerleşimin ilk döneminde yani nüfus 500 kişinin altında iken yapılırsa, bölgenin nasıl gelişmesi gerektiğinin kesin sınırlarını çizerek şehircilik açısından büyümeyi yönlendirir. Plan gereği nüfus ve yapılaşma artarken buna paralel olarak; yollar, yeşil alanlar, okul ve sağlık alanları da yapılarak o beldedeki insanların esenlik içinde, düzenli ve sağlıklı

¹¹ Ayşegül Mengi, Ruşen Keleş, İmar Hukukuna Giriş, Ankara, 2003, s. 14-15’den naklen: Bayram Öz, İdari İşlemin Bir Parçası Olarak İmar Planlarının Yargısal Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011, s. 7.

¹² Celal Karavelioğlu, Erdem Cemil Karavelioğlu, Açıklamalı, Uygulamalı, İçtihatlı İmar Kanunu, Ankara, 2010, s. 54’den naklen: Murat Ulusoy, İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda İlk İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012, s. 57.

¹³ Oğuz Sancakdar, Belediyenin İmar Planı Yapması- Değiştirmesi ve İptal Davası, Ankara, 1996, s.17’den naklen: Burçak Bal, İdari Bir İşlem Türü Olarak İmar Planı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010, s. 7.

¹⁴ Yıldızhan Yayla, Şehir Planlamasının Başlıca Hukuki Meseleleri ve İstanbul Örneği, Doçentlik Tezi, İstanbul, 1974, s. 11’den naklen: Orta, a.g.e., s. 23.

yaşaması sağlanır. Yine yapılaşmaya bina büyüklükleri, kat adedi, dış cepheleri, renkleri gibi sınırlar koyulmasıyla estetik ve güzellik de oluşturulur.

Ayrıca imar planlaması henüz küçük bir yerleşim yerinde daha baştan yapılırsa bireylerin ve Devletin paralarının da verimli kullanılmasını sağlar. Gelişme doğrultusunda yolların ve yeşil alanlar, parklar, okullar, ibadethaneler gibi sosyal donatıların yapılması için bireylerin binalarının Devlet veya belediyeler tarafından kamulaştırılması sebebiyle para ödenmesini engeller. Bireylerin binalarının ekonomik ömrünün tamamlanmadan yıkılmasını önler. Özellikle plandaki plan notları şeklindeki ek kararlarla binaların 100-200 yıl uzun ömürlü yapı malzemeleri kullanılarak yapılması, yine binaların enerji ve su verimliliği ilkeleri doğrultusunda yapılması ülkenin sınırlı olan maddi kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını da sağlar. Kamunun veya özel sektörün elindeki kaynakların israf edilmesini önler.

2- İmar Planlamasının Hukuki Boyutu

“Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, kamu gücünün her günkü görünüşü olan İdarenin hukuka uygun kurulması ve faaliyette bulunması zorunludur. İşte bu ilke gereğince, imar planları ve bunların uygulanması amacıyla İdarece yapılan düzenlemeler keyfi olmamalı, Anayasa ve kanunlarca belirlenen usuller takip edilmelidir. İdare, imar planları ve bunları uygulamak amacıyla idari işlemler yaparken Anayasamızda yer alan temel hak ve hürriyetlerle uyumlu, özellikle Anayasamızın 35’inci maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına saygılı olmalıdır.”¹⁵ Mülkiyet haklarına ve kanunlarla belirlenen idari usullere aykırı yapılan imar planları; bireyler tarafından Yargıya başvurularak iptal edilirse imar planları için harcamalar boşa gideceği gibi, ilgili alanda yeni plan yapıncaya kadar yapılaşma faaliyetleri aksar. Bu aksamadan ötürü ekonomik verimlilik azalır, beklenen gelirlerde kayıp yaşanır, maliyetler artar ve netice olarak kaynaklar israf edilmiş olur.

“Planlama topluma yönelik bir fonksiyonu yerine getirdiğinden, kent, çevre, kıyı, turizm vb. her ayrı planlama alanı için planlama süreç ve aşamalarına yönelik olarak hukuksal çerçevenin çizilmesi gerekir. Hukuksal çerçeve genelde imar hareketlerine yöneliktir.”¹⁶ Bu hukuksal çerçevenin uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya uygun çizilmesi ile planların iptaline engel olunacağından idari faaliyetler ve yapılaşma açısından güven ve istikrar sağlanmış olur.

İmar planlaması; uluslararası sözleşmeler, Anayasa, başta İmar Kanunu olmak üzere kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler gibi hukuk kurallarına hiyerarşik bir yapıda uygun olarak yapılmalıdır. Planların yapımı için yetkili idareler mevzuatla belirlenmiştir. Yine imar planlaması yapılırken uyulması gereken temel ilkeler mevzuatta gösterilmiştir. İmar planlaması yapılırken kullanılacak mekansal ölçekler, toplanacak veriler, yapılacak analizler, yararlanılacak teknikler mevzuatta ve kurumsal idari kararlarda düzenlenmiştir. Ek olarak imar

¹⁵ Bal, a.g.e., s. 18.

¹⁶ Mustafa Genç, Planlama, Ankara Büyükşehir Belediye ve İdari Yargı İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2005, s. 7’den naklen: Öz, a.g.e., s. 5.

planı yapıldıktan sonra ilan ve askı süreleri ile itiraz ve dava açma sürelerini mevzuatta bulabilmekteyiz.

3- İmar Hukukunun Kaynakları

İmar Hukukunun kaynaklarını normlar hiyerarşisi içerisinde yukarıdan aşağıya kısaca şöyle sıralayabiliriz:¹⁷

Evrensel hukuk ilkeleri, Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanunlar (örneğin İmar Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kıyı Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu gibi), kanun gücünde metinler (Osmanlı Devleti'nin bazı hukuk metinleri, kanun hükmünde kararname), idari düzenlemeler (tüzükler, yönetmelikler, plan hükümleri ve notları), öğreti, yargı içtihatları ile idari geleneklerdir.

İmar Hukukunda İmar Kanunu'ndan sonra en fazla kullanılan kaynaklar bazı yönetmeliklerdir. Bunları Meksansal Planlar Yapım Yönetmeliği¹⁸, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği¹⁹ ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği²⁰ olarak sıralayabiliriz.

İmar planları yapılırken yukarıda sayılan imar hukuku kaynaklarına, bu kaynakların hiyerarşisi doğrultusunda uyulması gerekir. Hiyerarşik olarak imar planlaması esnasında en üstte uluslararası sözleşmelerle getirilen kurallar bulunmaktadır. Daha sonra Anayasa'mız ve sonra ilgili kanunlar imar planlamasının kurallarını belirler. Anayasa'nın 90. maddesi gereği TBMM tarafından onaylanan uluslararası veya ikili sözleşmeler kanun hükmündedir. Ancak temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşma hükümleri, TBMM tarafından yapılan İmar Kanunu gibi kanun hükümlerinden üstündür. Bu yüzden mülkiyet hakkına ilişkin olan imar planları hakkında var olan kanunlardan önce imzaladığımız uluslararası sözleşme hükümlerine uymak zorundayız. Hem uluslararası hukuk ve hem de iç hukuk kuralları ile belirlenmiş hukuksal çerçeveye (mülkiyet hakları ve idari süreçler açısından) uyularak yapılan imar planları, bir taraftan Devlete güven sağlarken diğer yanda kentleşmenin düzenli, sağlıklı ve estetik olmasını gerçekleştirir.

¹⁷ Çolak, a.g.e., s. 46 -63.

¹⁸ Resmi Gazete Tarih 14.06.2014 ve Sayı 29030

¹⁹ Resmi Gazete Tarih 03.07.2017 ve Sayı 30113

²⁰ Resmi Gazete Tarih 02.11.1985 ve Sayı 18916

İKİNCİ BÖLÜM

İMAR PLANLARINDA YAPIM İLKELERİ

I-İMAR PLANLAMASI TEMEL İLKELERİ

İmar planları yapılırken bireysel mülkiyet hakkı sınırlandırılacağından planın yapılacağı alanda kamunun yararının ön plana çıkarılarak, sağlıklı, düzenli ve estetik kentlerin oluşturulması için bazı temel ilkelerin ortaya konulması zorunluluktur.

“Gerek doktrinde ve gerekse de uygulamada imar planlarına hâkim birtakım ilkelere bahsedildiği görülmektedir. Söz konusu ilkelerin içeriği, özellikle uygulamada imar planlarına ilişkin olarak idari yargı yerlerinde açılan iptal davalarında kararların belirli bir sistematik ve istikrar içinde verilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu ilkelerin önemli bir diğer boyutu da, imar hukukunda bireyler bakımından kazanılmış hak kuramının geçerli olup olamayacağı tartışmasında saklıdır.”²¹

İmar planları genel düzenleyici işlemler olduklarından bazı genel ve objektif ilkelere sahip olmalıdırlar. Bunlar teorik ve hukuki değeri olan ilkelerdir. Bu ilkelere bazıları plan yapımı sürecinde dikkate alınmazsa planın yargı organları tarafından iptaline yol açar, bazı ilkeler ise imar planı yapma sürecinin sağlıklı gelişmesine yardım eden ve daha çok teorik tartışmalara konu olacak niteliktedir.²²

1- Genellik İlkesi

Genellik ilkesi, özel amaçlı imar planlaması yapılamaması anlamına gelir. Bunun sonucunda, ayrıcalıklı taşınmaz maliki ortaya çıkaracak parsel bazında imar planı yapılamayacaktır.²³

Ancak bu ilke uygulamada çokça ihmal edilmektedir. Gerek turizm amaçlı ve gerekse özelleştirme amaçlı uygulamalar bu kuralın ana istisnaları olarak ortaya çıkmaktadır. Yine Emlak Konut veya toplu konut yapma amacıyla TOKİ tarafından yapılan projelerin kârlılığa veya hak sahiplerine yeterli m² verip ilaveten yatırımcı inşaat şirketlerine de inşaat karşılığı m² çıkarmaya yönelmesi sonucu özel amaçlara odaklanma bu ilkenin ihmal edilmesiyle sonuçlanmaktadır. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı özel proje uygulamaları da bu ilkenin uygulanmadığı hallerdir. Yine bazı kişilerin mülklerinin değerini artırmaya yönelik kişisel kayırma amaçlı, parsel bazlı imar yapımı da genellik ilkesine aykırıdır.

2- Açıklık İlkesi

“İmar planları da tıpkı tapu sicilleri gibi alenidir. Gerçekten bir kimsenin taşınmazı üzerinde yapacağı, yatırım ve faaliyetler yönünden imar planını bilmesinde zorunluluk vardır.

²¹ Kerem Canbazoğlu, Dilhun Ayaydın, İmar Planlarının Yargısal Denetimi – I, TBB Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 93, s. 245.

²² Hasan Nuri Yaşar, İmar Hukuku, İstanbul, 2008, s. 104.

²³ Yaşar, a.g.e., s. 105.

Ayrıca bir taşınmazı devralmak isteyen kişinin de imar planında o taşınmazın nasıl gösterildiğini ve niteliklerini bilmeye ona göre akit yapmaya hakkı bulunmaktadır.”²⁴

Toplumu oluşturan halk tarafından uyulması zorunlu olan imar planlarının bilinmesi “kent planlarına açıklık kazandırmakla olur. Kent planlarının açıklığı, bir yandan plan hazırlama aşamasında halkın katkısını almakla, öte yandan onaylanmış bir kent planını halkın bilgisine sunmakla sağlanır. Onaylanıp kesinleşen kent planlarının belediyelerde (internet sitelerinde), herkesin görebileceği yerlerde belli sürelerle asılmasının (yayınının) başlıca amacı, planı halka tanıtmak, açıklık sağlamak, planlama sürecini demokratlaştırmaktır.”²⁵

İmar düzenlemeleri ve planları yapılırken önce bu kararların alımı aşamasında ve sonrasında alınan kararların herkesçe bilinirliğinin sağlanması açıklık ilkesidir.²⁶

“Açıklık ilkesi, hazırlanan planların aleniyetinin sağlanması boyutuyla ele alınırsa, açıklık ilkesinin ana temelini, Kıta Avrupası sistemi yine “*Hukuk Devleti*” ilkesinin asli unsurlarından olan hukuki güvenlik, kesinlik ve öngörülebilirlik ile açıklamaktadır²⁷. Zira bir devlette yaşayan kişiler kendilerine uygulanacak kuralları kesin olarak öngörebiliyorsa, uygulanacak hukukun sınırları belli ise, burada açıklık ilkesi tesis edilmektedir. İmar hukukunda bu anlamda bir açıklığın sağlanması, imar düzenlemelerinin bulunması ve ayrıntılı olarak düzenlenmiş imar planlarının hazırlanmış olması ile mümkündür²⁸. ... Türkiye’de de bu anlayış imar hukukuna hâkimdir²⁹.”

İmar Kanunu’nun 8. maddesi 4. bendine göre, “*İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.*”

Özellikle plan hazırlanması aşamasında çevredeki sivil toplum kuruluşlarının, o bölgede oturanların katılımının sağlanması, düşüncelerinin alınması için; planların bu ilgililere ulaştırılması, hatta mahalle muhtarlıklarında ve plan değişikliği konusu yerlerde büyük panolarla ilan edilmesi gereklidir. Bu görüşümüz doğrultusunda 2020 yılında yapılan bir değişiklikle İmar Kanunu’nun 8 maddesinde “*Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir... İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır*”denilerek planlardan hem ilgili mülk sahiplerinin hem de

²⁴ Eraslan Özkaya, Açıklamalı ve İçtihatlı İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı, Ankara, 2000, s. 79.

²⁵ Keleş, a.g.e., s. 295-296.

²⁶ Zeynep Akkaş Çağlar, Karşılaştırmalı Hukukta İmar Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 7, s. 338.

²⁷ Philip Booth, Controlling Development; Certainty and Discretion in Europe, in USA and Hong Kong, Routledge, London, 1996, s. 71 vd.’den naklen: Çağlar, a.g.e., s. 338.

²⁸ Philip Booth, a.g.e., s. 71 vd.; Philip Booth; Planning by Consent: The Origins and Nature of British Development Control, Routledge, London, 2003, s. 7’den naklen: Çağlar, a.g.e., s. 338.

²⁹ Çağlar, a.g.e., s. 338.

orada oturanların bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Böylece açıklık ilkesi, planın hazırlık aşamasında demokrasinin ve halkın katılımının gerçekleştirilmesini de sağlamıştır.

Bu yönde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 7/1. maddesindeki “*planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır*” kuralının getirilmiş olması da önemlidir.

3- Kamu Yararı İlkesi

“İdare hukukuna göre bütün idari işlemlerin nihai amacı kamu yararadır. Bu açıdan bakıldığında kamu yararı çok geniş kavramdır. İmar planlarının da amacı kamu yararadır.”³⁰ Kamu yararının tersi planlama açısından özel çıkarı hedeflemek veya başka bir kişinin zararını hedeflemektir. Eğer ortada özel bir kişinin veya kuruluşun çıkarına yapılmış bir plan varsa veya plan yaparken özellikle muhalif bir kesimin zararına hareket ediliyorsa kamu yararına uygun olmayan bir imar planlaması söz konusu olmaktadır.

“İmar hukukunda sürdürülebilir kalkınma, çevre, nüfusun dağıtımı ve istihdam, trafik ve ulaşım, şehirlerin etrafında yeşil kuşak hatları yaratma, ekonomik rekabet, ihracat ve madenciliğin teşviki ve diğer ekonomik ihtiyaçlar, iklim değişikliği ve karbon salınımı da göz önüne alınmalıdır.”³¹ İşte tüm bu önemsenmesi gereken olgular imar hukukundaki kamu yararını ortaya koymaktadır.³²

“İnsan, toplum ve çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma, kullanma dengesini en akılcı şekilde şehircilik ilkelerine uygun olarak belirlemek amacıyla düzenlenen imar planlarının yapılmasında ve imar planında belirtilen şekilde davranılmasında kamu yararı vardır. Zira, bu imkanlar sağlandığında o belde insanların maddi ve manevi varlıklarının kolaylıkla gelişeceği kuşkusuzdur.”³³

“Kuşkusuz ki imar hukuku, “*mülkiyetin*” özüne dokunduğu için, sınırları belirgin olarak çizmeli ve imar planlarının yapılmasındaki kamu yararı açıkça ortaya konmalıdır. Bu anlayış, Kıta Avrupası sisteminin de temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla ...Türkiye’deki kamu yararı anlayışı da benzer kriterlere oturmaktadır.”³⁴

İmar planlarının özel mülkiyet üzerinde derin etkisinin olmasının nedeni, imar planlarının kamu yararını içkin olduklarının hukuki gerçek olarak kabul edilmesidir. Diğer bir

³⁰ Ergen, a.g.e., s. 140.

³¹ Robert Duxbury; Telling&Duxbury’s Planing, Law and Procedure, 14 th Edition, Oxford Universty Press, New York, 2009, s. 44 vd.’den naklen: Çağlar, a.g.e., s. 335.

³² Çağlar, a.g.e., s. 335.

³³ AMK., 21.06.1989, E. 1988/34, K. 1989/26, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareleri İlgilendiren Anayasa Mahkemesi Kararları (1963-1997), İBMİGM Yayını No: 19, Ankara, 1997, s. 498’den naklen: Halil Kalabalık, İmar Hukuku, C: 1, Ankara, 2012, s. 273-274.

³⁴ Çağlar, a.g.e., s. 335.

söyleyişle, bir yargı organınca usulüne uygun olarak açılmış dava sonucunda aksine karar verilmediği sürece, yürürlükteki imar planlarının kamu yararı içerdiğinin kabul edilmesinin nedeni, imar planlarının yapımında uyulması gereken esas ve usullerin kamu yararını tespit etmeye elverişli biçimde düzenlenmiş olduğuna inanılmasıdır.³⁵

“İmar planlarının kamu yararı içermesinin en açık göstergesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’dur. Zira Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesi kamulaştırma işlemi için öncelikle bir “kamu yararı kararı” zorunlu kıldığı halde, Kanunun 6. maddesinin son fıkrası, “onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınır” demek suretiyle bu tür kamulaştırma işlemlerini kamu yararı kararı bulunma zorunluluğundan, imar planlarının zorunlu kamu yararı içerdikleri düşüncesiyle, uzak tutmuştur.”³⁶ Bu durumlarda sadece kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir kararın alınması yeterlidir.³⁷ Ancak kesinleşmemiş ve onaylanmamış imar planları için kamu yararı kararının alınması gerekmektedir³⁸. Eğer taşınmazın imar planında belirtilen amaç dışında başka bir amaç için kullanılması düşünülüyorsa, imar planında değişiklik yapılması zorunludur. Zira, imar planındaki amaç dışında kamulaştırma yapılması iptal nedenidir.³⁹

“Kamu yararı soyut bir kavram olup, hukukileşmesi için öncelikle, anayasa koyucu tarafından anayasal kurallara bağlanmak suretiyle somutlaşmaktadır. Bu noktadan sonra kamu yararının takdiri ve gerçekleştirilme araçları yasama organı tarafından gerçekleştirilecektir. Her iki aşamada da kamu yararının tespit ve takdiri politik bir sorundur. Buna karşılık, İdare ise daha sınırlı olarak ve kanun koyucunun münhasır yetkisine bırakılmamış konularda ve ancak kanuna ve hukukun genel ilkelerine aykırı olmamak şartıyla, kamu yararını tespit edebilecektir. İşte imar planı yapım aşamasında, ilgili idarelerin kamu yararını takdir yetkisinin sınırı kanun ve hukukun genel ilkeleri olmak zorundadır. Kamu yararının doğru tespiti önemli bir noktadır. İdari işlemin kamu yararına uygun olmadığıнын ortaya çıkması iptalini gerektirir.”⁴⁰

“Planlamada “*kamu yararı*” kavramı, farklı bakış açıları ile farklı anlamlara bürünen, durulan noktaya göre anlamı değişen veya değiştirilen, üzerinde uzlaşılmış bir tanımı ve anlamı olmayan, ancak netlik kazanması sosyal (toplumsal) adalet, eşitlik vb. gibi şehircilik ilkelerinin uygulanabilirliği ve demokratik süreçlerin geliştirilmesi anlamında zorunlu olan bir kavram

³⁵ Yaşar, a.g.e., s. 116.

³⁶ Yaşar, a.g.e., s. 116.

³⁷ Kalabalık, a.g.e., s. 274.

³⁸ Meltem Kutlu, İdari Bir İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, DEÜHF Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No:24, Ankara, 1992, s. 78’den naklen: Kalabalık, a.g.e., s. 274.

³⁹ Danıştay 6. D., 7.2.1983 gün ve E. 1982/31, K. 1983/554, Ali Haydar Karahacıoğlu/Yavuz Nazaroğlu, İdari ve Adli Yargıda Kamulaştırma, Ankara, 1984, s. 153; Danıştay 6. D., E. 1990/149, K. 1990/1203, Danıştay Dergisi, Y: 21, S. 81, 1991, s. 223’den naklen: Kalabalık, a.g.e., s. 274.

⁴⁰ “L’interet general apparaitainsicomme le premierfondementtheoriquedusursis”, Jean-Paul Gleizal, “Le sursis a executiondesdecisionadministrative: theorie et politiquejurisprudentielle” in A.J.D.A., 1975, s. 388’den naklen: Yaşar, a.g.e., s. 118.

olarak karşımızda durmaktadır. Friedmann⁴¹ plancıların, kamu yararının savunucuları olduğunu ifade ederken, günümüzde bu durumu korumanın zor olup olmadığını sorgulamakta ve “*plancılar, Dünya’da kendi mesleki uygulamalarına taban oluşturacak değer-temelli bir felsefe geliştirebilirler mi?*” sorusunu sormaktadır. Bu soruya verdiği kişisel cevapta ise, ... materyalist, bireyci ve doğal çevre üzerindeki insan etkilerine duyarsız bir dünyaya meydan okumanın asıl mesele olduğunu belirtmektedir. Kamuya ait değer ve hizmetlerin her geçen gün özelleştirme politikaları ile sermaye lehine el değiştirdiği, toplumun tümünün yararı yerine ayrıcalıklı kesimlerin çıkarları doğrultusunda planlama kararlarının verildiği, eşitlik yerine güçlü olanın yararını ve rantı gözetken bir işleyişin devam ettiği, doğal/tarihi/ kültürel değerlerin yatırım aracı olarak görüldüğü neoliberal süreçte kamu yararını savunmak her zaman olduğundan daha önemlidir. Ekonominin, kentlerin, planlamanın, yaşamın işleyişinin derinden değiştiği günümüz koşullarında temel evrensel insan haklarına saygılı, “*barışçıl bir toplum düzeninin korunması, insan onuruna yaraşır bir yaşamın sağlanması, eğitim ve kültürün geliştirilmesi, çevrenin korunması, ekonomik ve sosyal fırsat eşitliğinin güvence altında tutulması gibi toplumsal değerleri*”⁴² içeren bir kamu yararı anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Şehirciliğin temel ilkesi olan kamu yararına verilen değer artması ve içeriğinin kentsel müdahaleler çerçevesinde netleştirilmesinin planlama alanının geleceği açısından belirleyici nitelikte olduğu kabul edilmelidir. İstanbul’da geçtiğimiz 30–35 yıllık süre zarfında yürütülen kentsel müdahalelerin kamu yararı perspektifiyle incelenmesinin “*kamu yararının ne olmadığını*” anlaşılması açısından bir çerçeve sunabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, öncelikle neoliberal süreçle birlikte Türkiye’de planlama alanını ilgilendiren yasalarda yapılan düzenlemelerin kamu yararı bağlamında ele alınması ve İstanbul’da gerçekleştirilen kentsel müdahalelerle ilişkilendirilmesi yerinde olacaktır”⁴³.

4- Zorunluluk İlkesi

İmar hukukunda zorunluluk kavramı “imar planı yapma ve uygulanma mecburiyeti” ve “imar planlarında değişiklik yapılmasının ancak ‘zorunluluk’ halinde mümkün olması” olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır.⁴⁴

Birinci anlamıyla zorunluluk kavramının iki unsuru bulunmaktadır. İlk unsur İmar Kanunu’nun 7/b maddesinde düzenlenen nüfusu on bini aşan yerlerde imar planı yapma zorunluluğudur⁴⁵. İmar Kanunu’nun 10/1. maddesinde planların yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde beş yıllık imar programının hazırlanacağı ve belediye meclisince kabul edilerek

⁴¹ Friedmann, J., The Uses of Planning Theory A Bibliographic Essay. Journal of Planning Education and Research, 2008, 28, s.247-257’den naklen Seçil Özalp/ Gülden Erkut, Kamu Yararı Perspektifinden İstanbul’da Kentsel Müdahaleler, https://www.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN_26_3_234_250.pdf

⁴² Ali Ülkü Azrak, Kamu Yararı Kavramı ve Planlama, Ulusal Fiziki Planlama Semineri, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, 18-19 Ocak 2002, s. 57-62’den naklen Seçil Özalp/ Gülden Erkut, Kamu Yararı Perspektifinden İstanbul’da Kentsel Müdahaleler, https://www.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN_26_3_234_250.pdf.

⁴³Seçil Özalp/ Gülden Erkut, Kamu Yararı Perspektifinden İstanbul’da Kentsel Müdahaleler, https://www.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN_26_3_234_250.pdf.

⁴⁴ Yaşar, a.g.e., s. 119.

⁴⁵ Tabii ki nüfusu onbin olan bir yerde artık imar planlaması için gecikilmiştir. Onbin kişilik nüfus ölçeği planlama için çok zararlı sonuçlara neden olur. Bu yüzden daha nüfus 500 veya 1000 kişi iken o yerleşme yerine imar planı yapılarak gelişmeye yön verilmelidir. Bu düşünceler ışığında İmar Kanunundaki bu rakamın değişmesi gerekmektedir.

kesinleştirileceğine dair hükmü de bu zorunluluğun bir parçasıdır. Bu zorunluluk, “bir imar programı yapma” ve “imar programlarının kabul edilmesiyle belediye için yükümlülük haline gelen imar uygulama sürecine başlama yani imar planını uygulama” mecburiyetleri olarak ortaya çıkar. İkinci unsur ise, İmar Kanunu m. 3’de yer alan “*herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz*” kuralıdır. Bu kuraldan, yürürlükteki imar planına uymanın bireyler kadar idarelerin de temel görevi olduğu sonucu çıkmaktadır.⁴⁶ “Bu planlar, herkes için uyulması zorunlu olan belgelerdir. Sadece, taşınmaz mal sahipleri, ya da bir kentte yaşayan herkes değil, planı hazırlayanlar da (belediyeler), onaylayanlar da (devlet ya da belediye) bu planlara uymak zorundadırlar.”⁴⁷

“Zorunluluk kavramının ikinci anlamı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26/3. maddesinde belirtildiği üzere “*İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz*” biçiminde hükümle belirginleşmektedir. Buna göre, imar planları keyfi biçimde değiştirilemez. İmar planlarında değişiklik yapılabilmesi için, bu değişiklik ihtiyacının, plan yapımını zorunlu kılan ihtiyaca denk olması gerekir. Bu düzenleme ...bireysel amaçlı, parsel bazlı imar planı yapılamayacağı kuralının doğal bir sonucudur.”⁴⁸

Zorunluluk ilkesi gereği, parsel bazlı planlama yapılamaması kuralı ancak üstün bir kamu yararı olması halinde uygulanmayabilir. Turizm ve özelleştirme amaçlı parsel bazındaki imar düzenlemeleri bir istisna olarak yapılabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kuruluş ve görevlerine ilişkin 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97/ (ğ) maddesindeki “*şehirlerin marka değerini arttırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına*” Bakanlığın imar planı yapabilmesi de zorunluluk ilkesinin bir istisnası olarak düzenlenmiştir. Parsel bazlı olmamasına rağmen özel kişi olan arsa sahiplerinin talebiyle İmar Kanunu’nun Ek Madde 8 hükmündeki değer artış payı alınarak ada bazlı plan değişikliği yapılması bu kurala bir istisnadır.

5- Plan Hiyerarşisi İlkesi:

Hiyerarşi⁴⁹ kelimesinin sözlük anlamı; sıralanma, kademelenme, derecelenmedir. Hiyerarşi (silsile-i meratip), hukuk düzeninde ise ast-üst durumunu belirleyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

“İdare hukuku bağlamında hiyerarşi, her bir tüzel kişi içerisinde çeşitli kademelerde yer alan görevlileri astlık-üstlük ilişkisi çerçevesinde birbirine bağlayan ve böylece idarenin bütünlüğünü sağlamaya yönelik olan hukuki bir araçtır. Hiyerarşinin özelliği, tek bir tüzel

⁴⁶ Yaşar, a.g.e., s. 119.

⁴⁷ Keleş, a.g.e., s. 295.

⁴⁸ Yaşar, a.g.e., s. 119-120.

⁴⁹ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bati&arama=kelime&guid=TDK.BATI.5830f32e9044e7.26175294

kişilik bünyesinde söz konusu olması ve bu tüzel kişinin örgüt ya da birimlerindeki “görevliler arasında kurulan” ilişki sistemini ifade etmesidir.”⁵⁰

İdare hukukunun bir alt disiplini olan “imar hukukundaki plan hiyerarşisi de bir altlık-üstlük ilişkisidir; ancak, buradaki ilişki – idare hukukundaki teknik anlamıyla hiyerarşide olduğu gibi – bir kamu tüzel kişisi bünyesinde yer alan görevliler arasında kurulan ilişkiden farklı olarak, planlar arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. İmar planlamasında ülke çapında bütünlüğün sağlanması amacıyla getirilmiş olan bu ilke gereğince bölge, il veya ilçe gibi farklı kademelerde yer alan planlar da bir zincirin halkaları olarak düşünülebilir ve bu halkaları birbirine bağlayan, bir diğer deyişle birlikte uygulanmasını sağlayan da hiyerarşi olmaktadır.”⁵¹

“Planlar arası hiyerarşik ilişkiden amaç, en üst düzeyde alınan plan kararlarının, en alt düzeydeki planlara kadar inebilmesinin sağlanması, dolayısıyla, üst düzey kararların çeşitli düzeylerden geçerek mekana indirilmesi aşamasında, hem her düzeydeki planlar arasında ülke düzeyinde bir eşgüdümün sağlanması, hem de alt düzeydeki bir planın kendisinden bir üst düzeydeki plana uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının denetim altına alınmasıdır.”⁵²

Plan hiyerarşisiyle ilgili olarak, İmar Kanunu’nun 5., 6., 8. ve 9. maddelerinin ilgili hükümlerine değineceğiz:

Planlar arasında hiyerarşinin bulunduğu yönündeki temel düzenlemenin yer aldığı İmar Kanunu’nun 6. maddesine⁵³ göre, “planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; mekansal strateji planlarına uygun olarak "Çevre Düzeni Planları" ve "İmar Planları", imar planları ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir.”

İmar Kanunu madde 5’de mekansal strateji planı, nazım imar planı, uygulama imar planı ve çevre düzeni planlarının tanımları yapılmıştır. Bu maddedeki tanımlara göre;

Mekânsal Strateji Planı: ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plandır.

Çevre Düzeni Planı: varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlerle ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır.

*Nazım İmar Planı: varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve **arazi parçalarının; genel kullanım biçimlerini, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, nüfus yoğunlukları ve eşiklerini, ulaşım sistemlerini***

⁵⁰ Orta, a.g.e., s. 100.

⁵¹ Orta, a.g.e., s. 100-101.

⁵² Yücel Ünal, Türk Şehir Planlama Hukuku, Ankara, 2003, s. 26-27.

⁵³ Çolak, a.g.e., s. 121.

göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, plan hükümleri ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

*Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve **çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini**, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.”*

İmar Kanunu’nun mekansal strateji planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı tanımlarından çıkarılacak sonuca göre; en üstte mekansal strateji planları olmak üzere bölge planları, havza planları ve il çevre düzeni planları nazım imar planları üzerinde, nazım imar planı da uygulama imar planı üzerinde bir hukuki metindir ve alt metni bağlamaktadır.⁵⁴

İmar Kanunu’nun 9. maddesinde, metropolitan imar planı; mevzuattaki diğer planlarla ilişkilendirilmeksizin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın) yetkisine giren planlardan biri olarak gösterilmiştir.⁵⁵

“İmar Kanunu’nun değindiğimiz bu düzenlemelerinden yola çıkarak bir tanıma varmak gerekirse, **plan hiyerarşisi**, en alt kademede yer alan imar planlarının ve bu planları yönlendiren üst ölçekli planların her birinin, bir öncekine uygunluk arzedecek şekilde yapılması gerekliliğini ifade eder. “*Planların kademeli birlikteliği*” olarak da tanımlanan plan hiyerarşisine göre, üst ölçekli planlarla alınan kararlar, alt ölçekli planlarla ayrıntılandırılır ve bu kararların uygulamaya nasıl yansıtılacağına tespiti, bir başka deyişle somutlaştırılması sağlanır.”⁵⁶

“...Plan hiyerarşisinden anlaşılması gerekenin, üst ölçekli plan kararlarının hiçbir değişiklik ve geliştirmeye tabi tutulmaksızın alt ölçekli planlara bire bir yansıtılması olmadığı, üst ölçekli planda yer alan arazi kullanımına ilişkin kararların genel arazi kullanımı şeklinde belirlenerek alt ölçeklere aktarılmasının ardından alt ölçekli planlarda daha fazla ve çeşitli arazi kullanımına yer verilebileceği hususu olduğu kabul edilmektedir.

Fakat bu husustan, alt ölçekli plan kararları ile getirilen farklı arazi kullanım kararlarının üst ölçekli planlarda öngörülen kullanım kararlarını tamamen değiştirecek, etkisiz ve işlevsiz hale getirecek değişikliklere izin verdiği anlamı da çıkartılmamalıdır. Örneğin; üst ölçekli

⁵⁴ Çolak, a.g.e., s. 121. Danıştay 6. Daire E. 2009/7442 K. 2011/879 T. 18.4.2011: “Dava, taşınmazları da kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planının iptali istemiyle açılmıştır. Davacı tarafından uyumsuzluk konusu plan değişikliği ile daha önce yol ve yeşil alan olarak terk ettikleri taşınmazların imara açıldığı iddiasıyla bakılan davanın açıldığı, terk edilen taşınmazların daha önceki uygulama imar planında 10 metrelik yol ve yeşil alan olarak öngörüldüğü, taşınmazın bulunduğu alanda mevcut nazım imar planında yeşil alan olduğu belirtilen alanın ticaret ve konut alanı olarak gösterildiği, davacının nazım imar planının iptali istemiyle dava açmadığı, bu açıdan uygulama imar planının nazım imar planına uygun olduğu, ancak üst ölçekli plana uygunluk yönünden 10 metrelik yolun değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda dosyada bulunan nazım imar planı örneğinde en az 12 metrelik yolların gösterildiği, 10 metrelik yolların ise gösterilmediğinin görüldüğü, dolayısıyla bu büyüklükteki yolların uygulama imar planı üzerinden incelenmesinin zorunluluk arz ettiği, bu anlamda uygulama imar planının nazım imar planına uygun olmadığı kabul edilmelidir.” (www.kazanci.com).

⁵⁵ Orta, a.g.e., s. 101.

⁵⁶ Orta, a.g.e., s. 101-102.

planda konut alanı olarak belirlenen alanda alt ölçekli plan ile yeşil alanlar, spor tesisleri, yaya yolları gibi farklı arazi kullanımları ihdas edilebilir fakat bu çeşitlilik üst ölçekle belirlenen konut alanı kararını ikinci, üçüncü sıraya geriletecek nitelik ve nicelikte de yer bulamaz.”⁵⁷

İmar planları arasındaki hiyerarşi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6. maddesi ile şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları olarak hazırlanır. Buna göre planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekânsal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından oluşur.

(2) Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. **Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademede planı yönlendirmek zorundadır.**

(3) Arazi kullanım ve yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları kararlarına uyulur.

(4) Plan kademelenmesi uyarınca il bütününde yapılan çevre düzeni planları, yürürlükteki bölge veya havza düzeyindeki çevre düzeni planının genel kararlarına aykırı olmamak kaydıyla hazırlanır.

(5) Mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları hazırlanırken kalkınma planı, bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgeleri ile ortaya konulan hedefler dikkate alınır.”

Yine Yönetmeliğin 7/1. maddesi gereği “planlar, kademesine ve ölçeğine göre ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı düzeyinde kalmak koşuluyla alt kademede planları yönlendirir” ve “üst kademe planlar, alt kademesindeki planlara mekânsal nitelikte hedef koyan, yol gösteren ve ilke belirleyen plandır.”

Üst derecedeki planlardan anlaşılması gereken, en başta mekansal strateji planı, bölge, havza ve il çevre düzeni planlarıdır⁵⁸. İmar planlarının öncelikle bu planlara uygun olması gerekir. Başka bir deyişle nasıl ki hukuk düzenindeki normlar hiyerarşisinde, alt basamakta yer

⁵⁷ Abdulkadir Özdemir, İmar Planlarında Hiyerarşi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2011, s. 94.

⁵⁸ Danıştay 6. Daire E. 2006/4510 K. 2007/5180 T. 26.9.2007: “Dava, Nazım İmar Planının iptali istemiyle açılmıştır. Dosyanın incelenmesinden, uyumsuzluğa konu taşınmazların 1/50.000 ölçekli bölge planında ağaçlandırılacak alan olarak ayrıldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise bu plana aykırı olarak, kısmen açık otopark ve spor alanı, kısmen kentsel özel sosyal altyapı alanları lejantında "A" sembolü alanda kaldığı ve bu alanlarda kentsel kullanıma yönelik özel spor tesisleri, su oyunları parkı, eğlence parkları, özel botanik bahçesi, sera alanları, açık hava konser ve sinema alanları vb. fonksiyonların yapılabileceğinin plan notunda belirtildiği anlaşılmıştır. 1/5000 ölçekli plan 1/50.000 ölçekli plana aykırı olduğundan; 1/50.000 ölçekli planın amacından hareket edilerek, 1/5000 ölçekli planın 1/50.000 ölçekli plana aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde, hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com); Danıştay 6. Daire E. 1987/752 K. 1988/244 T. 22.02.1988: “1/50.000 ölçekli metropoliten imar planı ile 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında hal yerine tahsisli alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile otogar yeri olarak belirlenemeyeceği hakkında” (www.legalbank.net)

alan bir norm (örneğin yönetmelik) üst basamakta yer alan norma (örneğin kanuna) uygun düzenleme (yani aykırı olmama) içermesi gerekiyor ise, plan hiyerarşisinde de alt düzeydeki imar planının üst düzey imar planına uygun olması gerekmektedir. Çünkü planlamanın bütüncül bir planlama anlayışı içinde yapılması zorunludur.⁵⁹

Plan hiyerarşisine göre üst ölçekli planlarla alınan kararlar, alt ölçekli planlarla ayrıntılandırılır. Her plan bir üst kademede yer alan plana göre daha somut, bir alt kademede yer alan plana göre ise daha soyuttur⁶⁰.

İmar planları kendi içinde 1/1000 ölçekli, 1/2000 ölçekli, 1/5000 ölçekli, 1/25000 ölçekli, 1/50000 ölçekli, 1/100000 ölçekli olmak üzere çeşitli ölçeklere ayrılır ve ölçek miktarı büyüdükçe kapsadığı alan da büyür. Ölçek miktarı küçüldükçe kapsadığı alan azalır ancak ayrıntılara yer verilir.⁶¹

Uygulamada, çoğunlukla 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı yapımlarında hiyerarşi konusunda uyumsuzluklar çıkmaktadır. Plan hiyerarşisine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olmak zorundadır. Uygulama imar planının nazım imar planına aykırı olduğu gerekçesiyle imar planının iptaline karar verilen pek çok yargı kararları mevcuttur.⁶² Yine 1/5000 ölçekli nazım imar planı varsa 1/25000 ölçekli çevre düzen planına uygun olmak zorundadır. Aksi halde üst ölçeğe uygun olmayan plan mahkeme tarafından bu gerekçe ile iptal edilmektedir.⁶³

Planlar konusunda en üst yargı organı olan Danıştay da verdiği kararlarda, planlar arasında hiyerarşi olduğunu, alt planın hiyerarşik üstü olan plana uygun olmak zorunda olduğunu vurgulamıştır.⁶⁴ Konuya ilişkin Danıştay kararlarından bazı örnekleri sunalım:

Bu kararlarda, “...alt ölçekli imar planlarının, üst ölçekli imar planlarına uygun olması gerekir, 1/1000 ölçekli plan 1/5000 ölçekli plana aykırı düzenleme getiremeyeceği...”⁶⁵; “...1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olduğundan dava konusu imar planının iptali gerektiği...”⁶⁶ ve “...alt ölçekli imar planının üst ölçekli imar planına aykırı düzenleme getiremeyeceği...”⁶⁷ belirtilmektedir.

Fakat bir kararda “...taşınmazın kullanılış biçimini düzenleyen plan kararları arasında ölçek ayrımı yapılmaksızın ve her iki planın bir bütün olduğu göz önünde bulundurularak

⁵⁹ Kalabalık, a.g.e., s. 191.

⁶⁰ Danıştay, 6. Daire, 30/9/2009, E. 2007/7095, K. 2009/8894: “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantına göre 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalan taşınmazın, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu belirlenmesi plan hiyerarşisine aykırı bulunduğundan, dava konusu 1/1000 ölçekli imar planına ve bu plan uyarınca verilen yapı ruhsatına yönelik olarak davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.” (www.kazanci.com).

⁶¹ Hüseyin Bilgin, Yasin Sezer, İmar Kanunu Uygulama Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.

⁶² Danıştay, 6. Daire, 07/05/2008, 2006/3758 E., 2008/2782 K.

⁶³ Danıştay, 6. Daire, 22/05/2000, 1999/1663 E., 2000/3194 K.

⁶⁴ Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15/12/2005, 2005/2477 E.-2005/2822 K.

⁶⁵ Danıştay, 6. Daire, 05/06/2003, 2002/853 E. <http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasilstemciWeb/>

⁶⁶ Danıştay, 6. Daire, 07/05/2008, 2008/2782 sayılı kararı.

<http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasilstemciWeb/>

⁶⁷ Danıştay, 6. Daire, 05/06/2003, 2002/853 E., 2003/3482 K.

*konuya açıklık getirilmesi gerektiğinden, mahkemece üst ölçek kararlarını bir vaka olarak kabul edip alt ölçekteki plan kararlarını sadece üst ölçeğe uygun olup olmaması açısından değerlendiren bilirkişi raporuna istinaden karar verilmesinde isabet bulunmadığı...*⁶⁸ yönünde genel kararlara aykırı bir hüküm verilmiştir.

Planlar arasındaki hiyerarşi (planların kademelenmesi) ilkesi gereği şayet mahkemece üst ölçekli bir plan iptal edilmişse, iptal gerekçesine göre planı yapan kamu kurumunca alt ölçekli planlarda da bir değişiklik yapılması veya bu planların tamamıyla yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.

3194 sayılı Kanun'un 8. maddesinin (b) bendinde, nazım imar planı ve uygulama imar planının mevcut ise çevre düzeni planına uygun olacağı belirtilmektedir⁶⁹. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının bulunmadığı durumlarda bile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar yapılabilir. Çevre düzeni planının mahkemece iptal edilmesi durumunda ise, idarelerin üst ölçekli imar planı yapma yetkisi bulunduğundan, iptal kararındaki gerekçelerin değerlendirilmesi ve plan yapımına ilişkin ilkelere uyulması suretiyle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yapılması gerekir.

Mahkemelerin parsel bazındaki imar planları değişiklikleri için verdiği iptal veya yürütmenin durdurulması kararları, imar planlarının tümünün yürürlüğünü durdurmayacağı gibi planın tamamının iptali anlamına da gelmeyecektir. Davaların çoğu ilgili parsel (davacının arsası) açısından açıldığından, planın tamamında yetki veya yapılma usulü açısından bir sorun bulunmuyorsa, mahkeme imar planını sadece o parsel açısından hukuka aykırı olduğu için iptal etmekte, imar planının dava açılmayan diğer kısımları yürürlüğüne devam etmektedir. Plan yapan kamu kurumları da, idare mahkeme kararı gerekçesi doğrultusunda dava açılmış olan parsel veya parsellere ilişkin iptal edilen bölümler hakkında yeniden düzenleme yapmaktadırlar.

Danıştay 1. Dairesinin bir kararında⁷⁰ üst ölçekli (1/5000) planların mahkemelerce yürürlüğünün durdurulmasının veya iptalinin, alt ölçekli (1/1000) planların yürürlüğünü ayrıca bir yargı kararına gerek olmaksızın durdurup durdurmayacağı veya iptalini gerektirip gerektirmeyeceği veya bu alt ölçekli planlarda revizyon yapıp yapılmayacağı; bu mahkeme kararı karşısında İdarenin, planının diğer bölümlerinde revizyon yapıp yapamayacağı hususlarında düşülen duraksamanın giderilmesi amacıyla şu görüşlere yer verilmiştir:

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde yer alan "Danıştay, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin

⁶⁸ Kalabalık, a.g.e., s. 196.

⁶⁹ Danıştay 6. Daire E. 2007/8912 K. 2009/11390 T. 24.11.2009: “Nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere hazırlanan çevre düzeni planında ana ulaşım yolları gösterilmekte olup, ara bağlantı yolları ve ada içinde yer alan yollara yer verilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla nazım imar planında yer alan uyumsuzluk konusu yol ara bağlantı yolu niteliğinde olduğundan, bu yolun çevre düzeni planında gösterilmemesi dava konusu nazım imar planını planlama ilkeleri açısından sakatlamamakla birlikte, bilirkişilerce düzenlenen raporda yer alan ve mahkemece karara esas alınan diğer hususlar dikkate alındığında; dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir.” (www.kazanci.com).

⁷⁰ Danıştay, 1. Daire, 05/07/2007, 2006/765 E., 2007/79 K.
<http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasilstemciWeb>

kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur" hükmüne göre, idarenin, yürütmenin durdurulması veya iptal kararının gerekçesi doğrultusunda ve kararın icaplarına göre yeni bir işlem tesis etmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer yandan, 3194 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı ve Çevre Düzeni Planı kavramları tanımlanmış, Planlama Kademeleri başlıklı 6 ncı maddesinde, planların kapsadıkları alan ve amaçları açısından "Bölge Planları" ve "İmar Planları", imar planlarının ise "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanacağı hükme bağlanmış, 8 inci maddesinde ise, planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında uyulacak esaslar belirlenerek, (b) bendinde, imar planlarının, nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana geleceği, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği açıklanmıştır.

3194 sayılı Yasanın 5 inci maddesinde Nazım İmar Planının varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanım biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan olduğu, Uygulama İmar Planının, tasdiki halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olduğu, Çevre Düzeni Planının ise, ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan olduğu hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde, çevre düzeni planı sınırlarının belirlenmesine ve yapımına ilişkin esaslara yer verildikten sonra 7 nci maddesinde, çevre düzeni planı ilke, esas ve kararlarına aykırı imar planı yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümlere göre;

3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca imar planları arasında hiyerarşik bir ilişki olması nedeniyle alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması gerekmektedir. Bu ilke dikkate alındığında üst ölçekli bir planın mahkemece iptal edilmesi halinde iptal gerekçesinin icaplarına göre alt ölçekli planlarda da bir değişiklik yapılmasının veya tamamiyle yürürlükten kaldırılmasının ... İdare tarafından belirlenmesi gereken bir husus olduğu, gerekli görülüyor ise İdarenin alt ölçekli planları da iptal ederek bu planlarda yargı kararının gereklerine ve plan yapımı ilkelerine uygun revizyon yapabileceği;

3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde, nazım imar planı ve uygulama imar planının mevcut ise çevre düzeni planına uygun olacağı belirtildiğinden, 1/25.000 ölçekli

çevre düzeni planının bulunmadığı durumlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yapılabilmesi, çevre düzeni planının mahkemece iptal edilmesi durumunda ise, üst ölçekli imar planı bulunmasa dahi idarelerin nazım imar planı ve uygulama imar planı yapma yetkisi bulunduğu, yukarıda açıklandığı üzere iptal kararındaki gerekçelerin de değerlendirilmesi ve plan yapımına ilişkin ilkelere uyulması suretiyle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yapılabilmesi,

Mahkemelerin imar planları hakkında parsel bazında verdiği iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarının, imar planının tümünün yürürlüğünü durdurmayaacağı veya planın tamamının iptali sonucunu doğurmayacağı, yukarıda açıklandığı üzere mahkeme kararının gerekçesi doğrultusunda kamu yararı ve planlama ilkeleri açısından İdarece yapılacak değerlendirme sonucunda, planın iptal edilen bölümlerinde revizyon yapılabilmesi, sonucuna varılarak, dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına 5.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Danıştay 6. Dairesi 24/10/2007 tarih 2007/5774 sayılı kararında⁷¹; 1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin, idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin, üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiğinden, dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemeyeceğini belirtmiştir.

Danıştay 6. Dairesi 26/03/2003 tarih 2003/2093 sayılı kararında⁷²; “1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiği dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemez; dosyanın incelenmesinden, bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yargı kararıyla iptal edilmiş ise de 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlükte olduğu ve idarece iptal edilmediği gibi dava konusu da edilmediği anlaşılmaktadır” diyerek, bu durumda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca davacının isteminin değerlendirilerek inşaat ruhsatının verilip verilemeyeceği konusunda idarece bir işlem tesis edilmesi gerekeceğini belirtmiştir.

Bu bölümde imar planları, imar yönetmeliği ve plan notları arasındaki hiyerarşiye değinmekte yarar görüyoruz:

Kısaca söylemek gerekirse; imar planları, yönetmelik ve inşaat ruhsatından önce uygulanması gereken kurallardır.

İmar Kanunu içinde bu yönde bir kural yoktur. Ancak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 3. fıkrasındaki “İdarelerin imar yönetmeliklerinde, uygulama imar planı ile belirlenen alan kullanımlarının işlevini değiştirecek düzenleme getirilemez” ve 69. maddesindeki “ilgili idarelerin imar yönetmelikleri uygulama imar planında aksine bir

⁷¹ Danıştay, 6. Daire, 24/10/2007, 2007/5774 sayılı karar.

<http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasilstemciWeb>

⁷² Danıştay, 6. Daire, 26/03/2003, 2003/2093 sayılı karar.

<http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasilstemciWeb>

hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır” hükümleri imar planlarını ve bununla bir bütün olan plan notları ve plan raporunu İmar Yönetmeliklerinden hiyerarşik olarak üstte konumlandırmıştır. Bu genel kurala bir istisna aynı maddede 2 nolu bentte “Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19’uncu ve 20’nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler uygulanamaz” şeklinde bir kural getirilerek tanınmıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda; Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 ve 20’nci maddelerinde yer alan hükümleri dışında, imar planları ve eklerinin imarla ilgili yönetmeliklerden önce geleceği ve önce uygulanacağını söyleyebiliriz.

İmar Kanunu’nun temel düzenlemeleri karşısında yönetmeliklerde (yukarıda belirttiğimiz hükümlerdeki gibi) imar planlarına öncelik tanınmasa bile, imar planlarının öncelikle uygulanacağı kabul edilmektedir⁷³. Kaldı ki imar planları belli bir coğrafi alanı ilgilendirmeleri nedeniyle eşit hukuki geçerliliğe sahip (yönetmelik gibi) bir düzenleyici işlem karşısında da öncelikle uygulanmalıdır⁷⁴.

6- Esneklik İlkesi

Kent planları, yerel yönetim birimlerinin yetkili organlarınca benimsenince, çok önemli nedenler olmadan değiştirilmemelidir. Yoksa, türlü nedenlerle planlar yozlaştırılmış olur. Bu nedenle, imar planlarının değiştirilmesi güç koşullara, karmaşık işlemlere bağlanmıştır. Kent planlarının katılığı, gerçekte, taşınmaz mal sahipliği ve ekonomik yaşamdaki istikrarın vazgeçilmez koşulu olmakla birlikte, imar planlarını kutsal kitaplar gibi değişmez varsaymak; ekonomik, sosyal ve teknolojik açıdan hızlı bir değişime uğrayan toplumların kentlerinin gerçek yapısına aykırı düşer. Kentler, bağlı oldukları ülkelerin toplumsal ve ekonomik yapısındaki değişimlere koşut olarak değiştikçe, onlar için hazırlanmış planların da yeni koşullara uyarlanmasına olanak sağlanmalıdır. İşte buna “*esneklik ilkesi*” denmektedir.⁷⁵

İmar planları her ne kadar imara elverişsiz alanları uygulamaya müsait hale getirerek çevreye bir dinamizm katıyorsa da, kesin ve kolaylıkla değiştirilemez süreç ve kurallara bağlı olmalarından statik bir içerikleri vardır. İşte esneklik ilkesi, planların kapsadıkları alanın ihtiyaç ve koşullarına göre değiştirilebilmelerini ifade eder. Nitekim plan değişikliği yasaklanmamıştır. Bir değişiklik ihtiyacının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin sözünü ettiği hususlar bakımından zorunlu olduğunun ortaya çıkması durumunda, planlar kamu yararının gerektirdiği yönde değiştirilebilecektir. Yönetmeliğin 26. maddesindeki düzenlemelerle imar planlarının esnekliği ilkesinin özel şart ve koşullara bağlandığı, bu ilkeyi imar planlarının zorunluluğu ilkesiyle paralel düşündüğü görülmektedir.⁷⁶

⁷³ Danıştay 6. Daire E. 1993/1302 K. 1994/97 T. 18.1.1994: “İmar planları İmar Yönetmeliklerinden önce uygulanması gereken temel düzenleyici işlem niteliğinde olduklarından, imar planında yapılaşma ile ilgili kuralların bulunması halinde, bu konuda yönetmelik hükümlerine göre karar verilemez.” (www.kazanci.com).

⁷⁴ M. Ayhan Tekinsoy, İmar Planlarının Hukusal Niteliği, İmar Planının İptalinin Bu Plana Dayanılarak Verilmiş Ruhsatlar Üzerindeki Etkisi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 2, s. 50.

⁷⁵ Keleş, a.g.e., s. 296.

⁷⁶ Yaşar, a.g.e., s. 120.

Bu doğrultuda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 20, 25 ve 26. maddelerinde imar planlarının değiştirilmesine yönelik düzenlemeler ve koşullar yer almaktadır.

“... Kent planları, ne hiç değiştirilemeyecek biçimde hazırlanmış katı belgeler, ne de sık sık değiştirilerek, gerekçesiz bir biçimde yaz-boz tahtasına çevrilebilecek belgeler olmalıdır. Esneklik, planı tümüyle ortadan kaldırmayan, haklı gerekçelere dayanan, planın kendisini, özyapısını tamamlayıcı nitelikler taşımalıdır.”⁷⁷

İmar planları başlangıçta planlama alanındaki 30-40 yıllık ekonomik gelişmeler ve nüfus hareketleri düşünülerek yapılırsa bile günümüzdeki yaşam hızı, bu planların bu kadar uzun süre hiçbir biçimde değiştirilmeden uygulanmasına izin vermemektedir. İnsan yaşamı ve o bölgenin yaşamındaki ekonomik veya nüfus odaklı değişiklikler doğrultusunda plandaki bazı kararlarda değişiklikler yapılması gerekebilir. Eskiden planlar kağıt üzerinde ve iki boyutlu olarak yapılıyordu. Günümüzdeki yazılımlar doğrultusunda planlar üç boyutlu olarak yapıldığı ve üç boyutlu olarak ilgili bölge sürekli gözlenebildiği, veriler bilgisayara aktarıldığı için yıllar içinde ortaya çıkan gelişmeler ve gereksinimler doğrultusunda bir yazılım üzerinde imar planlarını çok kısa bir sürede yeniden yapmak ve iltiyaç olan kısımlarda hızlı değişiklikler yapılması kolaylaşmıştır. Bu yüzden uzun dönemli amaç açısından plana bağlı kalınmakla beraber; eğer ortaya kamu yararına uygun bir değişiklik durumu çıkmışsa, planlamadaki esneklik ilkesi doğrultusunda gerekli değişiklikler hızla yapılmalıdır.

7- Geniş Kapsamlılık İlkesi

Geniş kapsamlılık ilkesinin iki anlamı vardır. Birinci anlamı, özel amaçlı, bireysel ve parsel bazlı imar planı yapılamayacağını⁷⁸ belirtir; yani, idareler imar planı yapma yetkilerini özel çıkarları korumak (veya özel olarak birilerine zarar vermek) için kullanamazlar. İkinci anlamı ise, plan kapsamında kalan bütün unsurların birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılmasıdır.⁷⁹

Geniş kapsamlı planlamanın özelliklerinden ilki, plancıların planlamayı, bir “*toprak kullanma planı*” (land use plan) olarak değil, kentin tüm alanlarda gelişmesinin bir aracı olarak görmeleridir. Dolayısıyla, bu anlamdaki planların kapsamına fiziksel, toplumsal, ekonomik ve yönetsel konular girer. Kent planlamasında geniş kapsamlılık; planlamanın işlevleri, konuları ve çeşitli disiplinlerle olan ilişkileri bakımından geniş kapsamlılıktır. İkinci olarak; kent, belli yönetsel sınırlar içinde kalan bir yerleşme olarak ele alınmaz, arbtölgesi de (hinterland) hesaba katılmalıdır. Şu halde, bu anlamdaki geniş kapsamlılık, planları, kentin küçük kesimlerini kapsayan dar sınırlı planlardan ve kenti kendi sınırları içine kapalı bir sistem olarak gören klasik imar planlarından ayırmaya yararmıştır. Son olarak, geniş kapsamlı planlamanın işlev ve alan

⁷⁷ Keleş, a.g.e., s. 296.

⁷⁸ Parsel bazlı plan yapımı yasaklanmakla birlikte İmar Kanununda 2020 yılında yapılan değişiklikle Ek Madde 8 doğrultusunda arsa sahiplerinin talebiyle ada bazlı özel kişilerin yararına plan değişikliği yapılmakta, ancak ortaya çıkan yeni değer tamamı Devlet tarafından değer artış payı olarak alınmaktadır.

⁷⁹ Yaşar, a.g.e., s. 121.

genişlemesi dışında, eşgüdümün tek elden sağlanması nedeniyle biraz özekselleşmeyi⁸⁰ özendirme özelliği de vardır.⁸¹

8- Sürelilik İlkesi

“Bilindiği üzere bütün planlama türleri, ülkenin insan ve toprak unsuru bakımından ileriye dönük projeksiyonlar yansıtır. Nüfus artışları, artan nüfusun doğuracağı taleplerin neler olduğu ve nasıl karşılanacağı, toplumsal kalkınma ve gelişmenin evreleri bazı varsayımsal uzun vadelere göre ele alınmakta analiz edilmektedir. Bu çerçevede imar planları da benzer veri ve endişelere dayanılarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle uzun süreli olmak için bir yandan toplumun gelişim ve ihtiyaçlarını gerçekçi biçimde saptarken diğer yandan zorunlu olmadıkça değiştirilmeme ilkesine göre uzun soluklu olmak imar planlarının doğasında bulunmaktadır.”⁸²

Normalde ülke veya şehir bazında planlar uzun dönemli hazırlıklar sonucu, ekonominin ve nüfusun 30-40 yıllık projeksiyonlarıyla yapılmaktadır. “Kent planlarının (bu) süresi zamanla ve ülkeden ülkeye değişmektedir. Yeryüzündeki teknolojik ilerlemeler ve toplumsal-ekonomik gelişmeler; özellikle hızla kentleşen ve gelişen ülkelerde kent planlarının süresini kısaltıcı etkilerde bulunmuştur. ... Kimi batı ülkelerinde, planların 15 yıllık süreler için yapılması ve ayrıca, 3-5 yıllık kısa sürelerle yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğu konmuştur.”⁸³

“Ancak mevzuatımızda imar planlarının hangi süre için yapılacağı veya ne kadar aralıklarla gözden geçirileceğine dair bir düzenleme bulunmadığından, imar planları süreye bağlı olarak yürürlüğe girmemektedir. İmar planlamasına ilişkin en somut süre, planların beş yıl içinde uygulanarak tamamlanması amacıyla belediyelere planın onayından itibaren üç ay içinde imar programlarının hazırlama zorunluluğuna ilişkin süredir.”⁸⁴

Sürelilik ilkesi doğrultusunda planlar uzun bir süreyi kapsamalı; ancak kamu yararı söz konusuysa esneklik ilkesi doğrultusunda ortaya çıkan gelişmeler ışığında üç boyutlu teknolojilerin de yardımıyla hızla değiştirilebilmelidir.

9- Bütüncüllük İlkesi

İmar planlarının bütüncül olma ilkesi, ait olduğu il ve ilçe gibi mekanın bir bütün olarak değerlendirilerek planlanması amacındadır. İmar planları yapılırken o yerleşim yerinde tarım, sanayi, turizm, ticaret merkezi ve konut yerleşim alanları şehircilik ilkelerine göre plana yerleştirilir. Bu yerleşime uygun olarak yeşil alanlar, okul, sağlık tesisi, ibadethane, çocuk bakım evleri, çocuk parkları, kültür merkezleri gibi sosyal ve kültürel donatı alanları hedeflenen nüfus durumuna göre konumlanır. Bu fonksiyonlar doğrultusunda ulaşım, su, elektrik, doğalgaz

⁸⁰ Özek: 1. Bir kentin, tecim ve işgörü etkinliklerinin toplandığı çekirdek kesimi, bk. özbölge, iş özeği, kent özeği. 2. Kentsel işlevlerin ve etkinlerin yoğunlaştığı irili ufaklı yerleşim yerler, kentler. Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1980'den naklen: www.tdk.gov.tr

⁸¹ Keleş, a.g.e., s. 148-149.

⁸² Yaşar, a.g.e., s. 121.

⁸³ Keleş, a.g.e., s. 295.

⁸⁴ Yaşar, a.g.e., s. 121.

ve kanalizasyon gibi temel altyapısı oluşturulur. Bütünlük ilkesi doğrultusunda planlamanın sonucu olarak; il veya ilçe ölçeğinde düzenli, sağlıklı ve estetik bir kent oluşturulup, orada yaşayan ve çalışan insanların mutlu olması sağlanır.

Eğer bütüncül bir planlama sonrasında, ada veya parsel ya da mahalle yahut semt ölçeğinde keyfi olarak planlarda parçacıl değişiklikler yapılırsa, baştan yapılmış bütünlük bozulur. Sanayii alanının yanına altyapısı hazırlanmadan bir konut alanı yapılırsa o yoğunluğa yönelik sosyal donatılar veya alt yapı hazır olmadığı için halkın yaşam kalitesi düşer. Yahut belirli bir nüfusa göre planlanmış olan konut alanına bireysel çıkarlar doğrultusunda ek imar verilerek yoğun ölçekli konutlar yapılırsa, kat yükseklikleri arttırılırsa; sosyal ve kültürel donatı alanları yetersiz kalır. Bu halde hem buraya yeni yerleşenler ve hem de burada eskiden beri mutlu bir yaşam süren halk yoğunluktan kaynaklanan sağlıksızlığa ve düzensizliğe katlanmak zorunda kalır.

Bütüncüllük ilkesi imar plancıları veya imar hukukçuları açısından derinlemesine değerlendirilip, ana unsurları ortaya koyulan bir kavram değildir. Üst planların alt planlara şekil vermesi olan plan hiyerarşisi ile de ilgili bir kavramdır. Bütüncüllük ilkesi çok genel bir yaklaşım olarak hemen herkes tarafından kabul görmektedir.

İmar davaları ile ilgili bilirkişi raporlarında ve mahkeme kararlarında imar planının iptal nedenleri arasında “*bütüncüllük ilkesi*” çoğunlukla kullanılmaktadır. Özellikle plan değişikliklerinin iptalinde bu ilkeye dayanılmaktadır.

Danıştay, kentsel dönüşüm planlaması ile ilgili bir kararında bütüncüllük ilkesini şu şekilde vurgulamaktadır: “...*planlama kararları kent bütününe yönelik kararlarla olan uyumu, kentsel dönüşümün üst ölçekli plan kararlarına aykırı uygulamalardan kaçınılarak başta ulaşım kararları olmak üzere, olası çevresel ve mekânsal etkileri analiz edilerek, **kent planı ile bütünleşik ve eşgüdümlü olarak ele alınması** noktasında, kentsel dönüşümün tüm tarihsel birikimin ve kültürel zenginliği ortadan kaldıracak yıkım ile yaşanabilirlik ve mekan kalitesi ölçütlerini ve sosyal yaşamı etkileyecek yeniden yapma dışındaki seçeneklerin; yani koruma, iyileştirme, güçlendirme, canlandırma ve yenileme seçeneklerinin öncelikle araştırılması yönünde, dönüşümde yerel kimliği ortadan kaldıran tek tip mekan üretiminden, kentsel mekanı parçalayan ve ayırtıran uygulamalardan kaçınılması, yerelin özellikleri ve özgünlüklerinin korunması, toplumsal yaşam ve kültürel değerlerinin dikkate alınması, dönüşümde doğal, tarihi ve kültürel değerlere zarar, korunması gerekli doğal varlıklar ve korunan alanlar (kültür ve tabiat varlıklarının oluşturduğu korunan alanlar) ile kentsel mekanda yeşil alan sisteminin ayrılmaz parçası olan ve kente nefes aldırان açık-yeşil alanlara olan hassasiyet, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasının nasıl yapılacağı, kentsel dönüşümle **parçacılıktan öte kent ile bütünleşik, bütüncül bir planlama yaklaşımı ile kent ve kullanıcıları için yeni sorunların oluşması yönlerinden tereddütler (oluşturan planlamadan kaçınılmalıdır)***”⁸⁵.

Ülkemizde belediyelerin kendi yaptıkları veya yaptırdıkları planların bütüncüllüğü ilkesinden vazgeçerek, siyasi veya ekonomik baskılarla parçacıl plan yapmaları ve ayrıca plan

⁸⁵ Danıştay, 6. Daire, 2012/4044 E., 2015/6627 K.

yapma yetkileri olan bakanlıklar, TOKİ veya Özelleştirme İdaresi gibi kurumların ana planı yapan belediyeleri devre dışı bırakarak parçacıl planlar yapmaları sonucu, şehirlerdeki yeşil alanlar ve planlarda ayrılan sosyal ve kültürel donatı alanları yok edilmiş, yoğunluklar altyapı ile uyumsuz olarak arttırılmış, böylesine 40-50 yıllık bir uygulamayla çarpık kentleşme enkazı yaratılmıştır. Bu kötü durum yapılan tüm bilimsel çalışmalarda ve mahkemelerin açılan davalarda verdikleri kararlar ile ortaya konmuşken, hala arsa ve bina sahiplerinden gelen baskılarla belediyelerin ve Devlet'e gelir sağlamak amacıyla Özelleştirme İdaresi, TOKİ gibi kamu kurumlarının parçacıl olarak plan değişiklikleri yapmayı devam ettirmeleri “*bindiğimiz dalı kesme*” yani şehirleri yaşanmaz hale getirme sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

II- İMAR PLANLARI YAPIM İLKELERİ

Ülke, bölge ve yerel nazım planlar genel ilke ve kararlar içerirler. Ayrıntılar imar programları ve uygulama imar planlarının kapsamı içinde olmaktadır ve birçok ayrıntı da, imar yönetmeliklerinde gösterilmektedir.⁸⁶

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plan yapım sürecinde gerekli olan ilke ve kuralları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (MPYY) kapsamında düzenlemiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği madde 7/1’de bu ilkelerle ilgili yer alan hükme göre, “*Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak her tür ve ölçekteki mekânsal planlar aşağıda yer alan planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır.*”

MPYY madde 7/1’in bentlerinde yer alan bu ilkeleri, biz de bentlerdeki aynı sıralamayla değerlendireceğiz:

a) *Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.*

Planlamanın ana amacı genel kamu yararı olmakla birlikte, bunun dışında, özel olarak kanunlarda belirlenmiş yararların gerçekleştirilerek kamu yararının sağlanmasıdır⁸⁷.

b) *Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.*

Plan üç temel parçası olan plan raporu, paftaları ve notlarından oluşur. Gösterim (lejand) plan paftalarının üzerindeki çizim, şekil, renk, rakam, işaret ve benzeri anlatım araçları paftaları oluşturur, ayrı bir parça olarak plan kararları bütününde yer almaz. Bununla birlikte, Yönetmelik ekinde yer alan lejand/gösterimlerin plan kararlarının bütünleyeni olduğu yönündeki ilke tam olarak doğru değildir.⁸⁸

c) *Planlar, kademesine ve ölçeğine göre ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı düzeyinde kalmak koşuluyla alt kademedeki planları yönlendirir.*

⁸⁶ Yaşar, a.g.e., s. 105-106; Bkz.: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, Ankara, 2016, s. 294.

⁸⁷ Çolak, a.g.e., s. 105.

⁸⁸ Çolak, a.g.e., s. 106.

Plan hiyerarşisinin doğal sonucu olan, alt kademe planlarının şekillendirilmesinin üst ölçekli planda öngörülmesi ilkesi, planlamanın başarısı için gereklidir.⁸⁹

ç) *Üst kademe planlar, alt kademesindeki planlara mekânsal nitelikte hedef koyan, yol gösteren ve ilke belirleyen plandır.*

Üst ölçekli planların alt kademe planlara yol gösterici olması, alt kademe planlarının hedeflerinin, ilkelerinin yol gösterilerek belirlenmesiyle sağlanır.⁹⁰

d) *Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ile nazım imar planları üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılamaz.*

Belli bir coğrafi arazinin planlanması çalışmalarında, plan çalışmalarının adı, Yönetmelik düzenlemesinde mekânsal strateji planları olarak isimlendirilmiş olup isimlendirme Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevlerini düzenleyen 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, yapılan çalışmaları tanımlar niteliktedir⁹¹.

e) *Planlar, diğer kademedeki planların büyütülmesi veya küçültülmesi yolu ile elde edilemez.*

Her kademe planın konusu, kapsamı ve ölçeği birbirinden farklıdır. İçeriğini düzenlemeden, mevcut bir planı sadece ölçeğiyle oynayarak alt ya da üst kademe plan olarak kullanmak, planlama sürecinden beklenen faydaların elde edilmesini önleyecek, planlama faaliyetlerinin genel ilkelerine ve planlamanın amacına aykırı olacaktır.⁹²

f) *Doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması esastır.*

1982 Anayasasının 63. maddesiyle koruma altına alınan, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ilkesi, koruma amaçlı imar planlar dışındaki diğer planlar bakımından da getirilmiş bir kural olup koruma amaçlı imar planlarında çok daha detaylı koruma tedbirleri ya da öncelikleri öngörülmektedir.⁹³

g) *Yapıların ve çevrenin kalitesinin artırılması için planlarda gerekli sağlıklılaştırma ile ilgili kararlara yer verilir.*

Plan çalışmaları sadece yeni yapılaşma ve kurulumları düzenlemez ve düzenlememelidir. Zorunlu olanlar dışında mevcut yapılaşmalar korunmalıdır. Var olan ve yasal olarak şekillenmiş ya da yasallık kazandırılmış yapılar ihtiyaç olmamasına rağmen yıkılırsa ya da korunmazsa, malikler veya faydalananlar zarar görebilecek, ülke ekonomisi için değerli taşınmazlar korunabilecekken korunmaması anlamlı olmayacaktır. Ancak zorunlu olan yapıların yıkılması ya da ortadan kaldırılması yönünde bir ilkenin getirilmesi kamu yararına

⁸⁹ Çolak, a.g.e., s. 106.

⁹⁰ Çolak, a.g.e., s. 106.

⁹¹ Çolak, a.g.e., s. 107.

⁹² Çolak, a.g.e., s. 107.

⁹³ Çolak, a.g.e., s. 107.

uygundur. Plan çalışmaları sırasında, korunması gereken, korunabilir durumdaki yasal ya da yasal hale getirilebilir yapıların korunması kararlarıyla birlikte çevrenin de sağlıklı hale getirilmesi tedbirlerinin alınması önemlidir.⁹⁴

ğ) *Planlarda afet, jeolojik ve doğal veriler esas alınır.*

Geriye dönük olarak, planlama alanında yaşanan doğal afetler/olaylar, arazinin jeolojik durumları bilinirse, arazilerin hassasiyetleri belirlenebilecek ve hassasiyeti belirlenen arazide gerçekleştirilecek inşai faaliyetlerin beklentileri karşılaması noktasında edinilen veriler üzerinden plan kararları oluşturulacaktır.⁹⁵

h) *Planlarda, varsa mevcut geleneksel dokunun korunması esastır.*

Geleneksel dokunun korunması, kentlerin kimliğinin ve hafızasının korunması bakımından önemlidir. Kentlerin tarihsel süreçte geleneksel olarak yapılaşma modelleri ve yapı tipleri takip edilerek tabii çevre ve arazi yapısı bakımından doğru yapılaşmanın ilk örnekleri ortaya konulabilir. Korunacak olan doku esas alınarak yeni yapılaşmaya modeller oluşturulması da doğru bir yaklaşımdır.⁹⁶

ı) *Ülke ve bölge düzeyinde karar gerektiren büyük projelerin mekânsal strateji planı veya çevre düzeni planında değerlendirilmesi esastır.*

Birden çok ili ya da bölgeyi ilgilendiren bir proje üst ölçekli plan kararlarıyla planlama alanına dahil edilmelidir, aksi takdirde bu ölçekteki bir yatırım ve inşaat faaliyetinin etkileri öngörülemez ve kontrol edilemeyecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yönetmelikte getirdiği bu ilkeyle, büyük ölçekli altyapı ve yapılaşma projelerinin planlanmasında kamu yararının sağlanmasını amaçlamıştır.⁹⁷

i) *Planlama süreci; araştırmaların yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi toplama ile ilgili analiz aşaması; bilgilerin biraraya getirilmesi, birleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması aşamalarından oluşur.*

İdare tarafından, Yönetmeliğin bu ilkesiyle, plan yapım süreçlerinin ana aşamaları; araştırmalar, verilerin toplanması ve ihtiyaçların belirlenmesinin bilimsel ve teknik yöntemlerle yapılması anlamında hazırlık süreci, elde edilen veri ve bilgilerin bağdaştırılması ve işlenmesi aşaması süreci ve plan kararlarının oluşturulması süreci şeklinde üç aşamalı olarak düzenlenmiştir.⁹⁸

j) *Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır.*

⁹⁴ Çolak, a.g.e., s. 108.

⁹⁵ Çolak, a.g.e., s. 109.

⁹⁶ Çolak, a.g.e., s. 109.

⁹⁷ Çolak, a.g.e., s. 110.

⁹⁸ Çolak, a.g.e., s. 110.

Kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde, “*Hukuk Devleti*” ilkesi gereği katılımcı bir süreç sağlanmalıdır. Egemenliğin sahibi halktan yetkinin demokratik olarak alınması kadar, bu yetkinin kullanılması sürecinde de demokratik yöntemlerin devreye konulması hukuk devletinin temel gereklerindendir. Yönetilme sürecinde idarenin ortaya koyacağı irade açıklamasından, hak ve özgürlükleri etkilenecek kişilerin sürece katılımı, hukuk güvenliğinin görünümünden biridir. Yönetmelik, planlama faaliyetlerinde muhatap kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel hukuk kişilerinin de sürece katılabilmelerinin sağlanmasını ilke olarak benimsemiştir.⁹⁹

k) *Planların iptal edilmesi halinde, daha önce alınan kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte yapılan analiz ve sentez çalışmaları yeni plan hazırlanmasında bu Yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilir.*

Yönetmelik, bir plan çalışmasının iptal edilmesi durumunda mevcut araştırma, veri, tespit, analiz ve değerlendirmelerin dikkate alınmasını ilke olarak benimsemekle birlikte, var olan veri, tespit, değerlendirme ve analizlerin değişen koşullara göre yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğine de vurgu yaparak, planlamanın ihtiyaca uygunluk açısından başarısını önemsemektedir.¹⁰⁰

l) *Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır. Korunacak alanların çevresinde yapılan planlar ise bu alanların hassasiyeti dikkate alınarak hazırlanır.*

Plan çalışmaları, bütünlük içinde, birbirini tamamlayan, belli standartları sağlaması gereken idari faaliyetler olup başarılı olabilmeleri için sınırdaş olan plan çalışmalarında uyum sağlanmalıdır. İdare plan çalışmalarında planlı alana ilave planlamalar yaparken, mevcut planın yapılma koşullarında yaşanan değişiklikleri ve arazinin farklı özelliklerini dikkate alarak hareket eder. İki plan arasında açık tezat oluşturan plan kararlarından ise kaçınılmalıdır. Yönetmelikle Bakanlık, bu yöndeki iradelerin önlenmesi için bir standart oluşturmak istemiştir.¹⁰¹

Koruma alanlarında yapılacak plan çalışmaları koruma gereklerini dikkate almalıdır. Buna uymayan bir plan; koruma, kullanma ve sürdürülebilirlik dengesi açısından sorunludur. İdare, planlama sürecine hakim olan ilkeler arasında, planlama süreçlerinde önceliğin koruma gereklerine bağlı kalmak olması gerektiğini vurgulamıştır.¹⁰²

Bu ilkeler dışında Yönetmeliğin 14. maddesinde mekansal strateji planlarının yapımı için; 19. maddesinde çevre düzeni planlarının yapımı için ve 21. maddesinde nazım imar planları ve uygulama imar planlarının yapımı için diğer yapım ilkeleri düzenlenmiştir. Bu ilkeleri ilgili plan türlerini tek tek inceleyeceğimiz kısımlarda irdedeceğiz.

⁹⁹ Çolak, a.g.e., s. 111.

¹⁰⁰ Çolak, a.g.e., s. 112.

¹⁰¹ Çolak, a.g.e., s. 112-113.

¹⁰² Çolak, a.g.e., s. 112-113.

III- İMAR PLANI YAPIMINDA YÖNTEM

Kentlerimizin içinde bulunduğu sorunların çözümü için klasik planlama ve yönetim anlayışı dışında birtakım anlayışlara gereksinim açıkça ortaya çıkmaktadır. Son dönemler de yapılan yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanma çabaları bunun en önemli işaretlerini vermektedir. Kentlerimizi, içinde bulunduğu yaşayanların yaşam kalitesini bozan kötü durumundan çıkarmak istiyorsak, bütüncül bir planlama ve yönetim anlayışı çerçevesinde, **aşağıdan yukarı** ve **yukarıdan aşağı** örgütlenme sistematüğini devreye sokmak zorundayız. Bu sistematik, halkın planlamadaki karar süreçlerine katılma yöntemlerinin belirlenmesini zorunlu kılarken, halkın yaşam alanlarının yeniden tasarlanmasında söz sahibi olmalarını da beraberinde getirecektir¹⁰³.

Yeni planlama ve yönetim anlayışı çerçevesinde;

- insan ve vizyon odaklı kentsel gelişme,
 - kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm,
 - yerel ekonominin canlandırılması,
 - çevre ve kültür değerlerinin korunması,
 - planlama ve altyapı ilişki sistemi,
 - kamu-özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği,
 - eşitlik fırsatlarının yaratılması,
 - disiplinler arası çalışma ortamlarının sağlanması,
 - proje yönetimi,
- gibi konulara yönelik çalışmalar önem kazanacaktır¹⁰⁴.

Yerel yönetimlerinin seçimden itibaren ilk altı ay içinde kurumsal stratejik plan hazırlama zorunlulukları, bir politika ve ilkeler demeti olan stratejik planlama anlayışının, yaygınlaşacağını ortaya çıkarmaktadır. Kentlerin artık küresel yarışabilirlik içinde, farklı vizyonu ve misyonu üstlendiği günümüzde, stratejik planların farklılığı yaratma becerisini göstermesi zorunlu hale gelmektedir. Bu kapsamda;

- kurumsal odaklı stratejik planının yanı sıra, kentsel ve kültürel odaklı stratejik plan yaklaşımlarının da ele alınması.
 - ortak vizyona bağlı bir Entegre Stratejik Plana gereksinim olması,
 - farklılık ve yarışabilirlik sağlama,
 - planların, paydaşlar ve planı uygulayacak kurum içi yöneticiler tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi,
- konuları büyük önem kazanmaktadır¹⁰⁵.

Klasik imar plan anlayışı, mevzuatlar ve keyfi uygulamalar sonucunda biçimlenen kentlerimizin, içinde bulunduğu sorunların çözümü için planlama ve yönetim anlayışının değişme zorunluluğunun gereğinin yerine getirilme zamanı geçmektedir. Bu değişimin hızla sağlanması için başta üniversiteler ve meslek kuruluşları olmak üzere kamu, özel sektör ve

¹⁰³ A. Faruk Göksu, Planlamada Stratejik Yaklaşımlar; Klasik Planlama Anlayışı Temelli Askıya mı Çıkıyor?, Kent Gündemi (Dergi), 7. Sayı, s. 8.

¹⁰⁴ Göksu, a.g.e., s. 8.

¹⁰⁵ Göksu, a.g.e., s. 9.

sivil örgütlerin işbirliği içinde konuyu baş gündem maddesi olarak ele almaları gerekmektedir¹⁰⁶.

Planlamanın, kuram, teori ve uygulama arasındaki ilişki sistemi yeniden ele alınmalı ve kentsel düzenin yeniden kurulması için klasik planlama ve yönetim anlayışı değişmelidir. Bu da özellikle planlama da yeni birtakım stratejik yaklaşımların ortaya konulmasını zorunlu hale getirmektedir. Stratejik yaklaşımlar çerçevesinde;

- Bütüncül planlama,
- İnsan ve vizyon odaklı gelişme,
- Ekonomi, Eşitlik ve Ekoloji (3E)
- Plan, Program ve Proje (3P),
- Kentsel, Kültürel ve Kurumsal (3K),
- Stratejik İletişim Yönetimi,
- Stratejik Ortaklık,
- Katılım,
- Koordinasyon,
- Süreklilik,
- Entegrasyon,
- Ekip çalışması,
- Farklılık,
- Yarışabilirlik

ve benzer anahtar kavramlar dikkatle ele alınmalıdır¹⁰⁷.

İmar planlarının yapımına geçmeden önce Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 5. maddesinde gösterilen imar planlamasında mekansal kullanım tanımlarını paylaşmak istiyoruz:

Belediye Hizmet Alanı: Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşımaya yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarından fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alandır.

Çalışma Alanları: Planlarda, merkezi iş alanı, ticaret, hizmet, turizm, sanayi, toplu işyerleri, endüstriyel gelişme bölgesi, lojistik bölgeler gibi kullanımlar için belirlenen alanlardır.

Endüstri Bölgesi: Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye'de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulacak üretim bölgeleridir.

¹⁰⁶ Göksu, a.g.e., s. 9.

¹⁰⁷ Göksu, a.g.e., s. 10.

Endüstriyel Gelişme Bölgesi: Şehirlerin, bölgenin veya ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemek üzere; uluslararası ve yerel unsurlar dikkate alınarak, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan veya yeni üretim sistemine dayalı sanayi, hizmet ile lojistiğin bir arada yer aldığı, bu faaliyetlerin gerektirdiği ticari ünitelerin bulunduğu, ihracata yönelik ve gerektiğinde gümrük işlemlerinin de yapıldığı alanlardır.

Gar ve İstasyon Alanı: Demiryolu ve yüksek hızlı tren işletmeciliği ile bu işletmeciliği destekleyen nitelikteki teknik, idari ve sosyal birimler, satış, hizmet ve yeme-içme üniteleri, konaklama tesisleri gibi kullanımın yer aldığı alanlardır.

Küçük Sanayi Alanı: Şehirde yaşayanların günlük bakım, tamir, servis ve küçük ölçekli imalat ihtiyaçlarının karşılanabileceği, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan atölye, imalathane ile depoların yerleşmelere yakın veya kolay ulaşılabilir yerlerinde yapılabildiği alanlardır.

Kültürel Tesis Alanı: Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer aldığı kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır.

Lojistik Bölge: Kara, demir, deniz ve hava yollarıyla taşımacılık faaliyetlerine yönelik tüm depolama, dağıtım ve destek hizmetlerinin yürütüldüğü alanlardır. Bu alanlarda; konteynır alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma gibi tüm lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların yönetim birimleri ile konaklamayı da içeren lojistik faaliyetleri destekleyici hizmetler yer alabilir.

Otogar: İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımının sağlandığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari üniteler, araç parkı, bakım, servis ile uygulama imar planında gösterilmek kaydıyla konaklama ve yakıt ikmaline ilişkin fonksiyonların yer aldığı, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile birden fazla bağımsız bölüm oluşturulamayan alanlardır.

Resmi Kurum Alanı: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kuruluşlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerin yapıldığı alanlardır.

Sanayi Alanı: İçerisinde sanayi tesisleri ile sanayiye hizmet vermek üzere diğer yapı ve tesislerin de yapılabileceği alanlardır.

Sosyal Altyapı Alanları: Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isimdir.

Sosyal Tesis Alanı: Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere ayrılan kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır.

Teknik Altyapı Alanları: Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

Toplu İşyerleri: Büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi, oto galeri, tarımsal üretim pazarlama, nakliyat ambarı, toptancı hali, toptan ticaret, pazarlama ve depolama alanları, tır ve kamyon parkı ve benzeri tesisler ile çevre sağlığı yönünden gerekli tedbirler alınmak kaydıyla mermer, hurda, teneke, kağıt, plastik gibi maddelerin organize bir şekilde depolanması ve işlenmesine yönelik faaliyetler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı tesislerinin de yer aldığı alanlardır.

İmar planlarının genel yapım ilkeleri Yönetmelikte 6. ve 7. maddelerde belirlendikten sonra diğer maddelerde; araştırma ve analiz, plan raporu, gösterim (lejang) teknikleri, standartlar ve yürüme mesafeleri başlıkları altında imar planı yapımındaki yöntem ortaya konulmuştur. Şimdi bunların her birini tek tek inceleyelim.

1- Araştırma ve Analiz

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 8. maddesinde çevre düzeni planı, imar planı veya uygulama imar planı gibi mekansal planların yapımında öncelikle araştırma ve analiz çalışmasının yapılması şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Mekânsal planların, plan değişikliklerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.

(2) Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.

(3) Kurum ve kuruluşların plan yapım aşamasında plan alanına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesis, emniyet ve güvenlik vb. hizmet alanları ile bu alanlara ilişkin standartları bildirmeleri esastır. Bu amaçla nazım imar planı yapım aşamasında kurumların görüşü alınır.

(4) Nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması sürecinde birlikte veya eş zamanlı görüş istenebilir. Ancak, nazım imar planı hazırlanırken kurum ve kuruluş görüşlerinin veya verilerin uygulama imar planı ayrıntısında elde edilmesi halinde, bu görüş ve güncel veriler

temin edilmek suretiyle plan onaylayan idareler farklı da olsa ayrıca uygulama imar planı için görüş veya veri istenmeyebilir.

(5) Kurum ve kuruluşlar planlama çalışmasında kullanılacak bilgi ve belgeleri, açık ve kapsamlı görüşüyle birlikte planlamaya veri teşkil edecek şekilde basılı belge olarak ve sayısal ortamda sağlamakla sorumludur.

(6) Verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalından temini esastır. Kurum ve kuruluşlar verilerini Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalından Bakanlıkça belirlenen standartlarda sunar.

(7) Planlama alanına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan, uydu görüntülerinden veya hava fotoğraflarından ve arazi çalışmalarından sayısal veri seti oluşturularak planla birlikte idareye sunulur.

(8) Planlama alanının statüsüne, alanın büyüklüğüne ve kapsamına, yerleşik alan veya gelişme alanı olmasına, planın temellendiği sorunun niteliğine göre; sorun veya ihtiyaç analizine yönelik sektörel ve tematik raporlar, nüfus analizi ve projeksiyonu, yapı ve doku analizi, kentsel risk analizi gibi çalışmalar yapılabilir.

(9) Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu belirlemek üzere; eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere dayalı, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar ile sorunlar ve potansiyel analizi yapılır. Ayrıca yürürlükteki planla ilgili gerekli çalışma ve değerlendirmeler de yapılır. Gerekğinde güçlü, zayıf yönler ile fırsatları ve tehditleri içeren analiz yöntemi kullanılır. Bu çalışmalar araştırma raporunda yer alır.

(10) Afet ve diğer kentsel risklerin yüksek olduğu yerleşmeler veya yapılı kentsel çevre için, gerekli görülmesi halinde kentsel risk analizleri veya sakinim planlaması çalışmaları yapılır. Afet ve diğer kentsel riskler için yapılmış risk azaltıcı tedbirler planlarda esas alınır.

(11) Planlı ve sağlıklı gelişimin sağlanması için, alışveriş merkezleri, sanayi, depolama, lojistik bölgeler gibi büyük alan kullanımına sahip alanların yer seçiminde, yerleşmelerin gelişme yönü, nüfus ve yapı yoğunlukları, ulaşım sistemi gibi özellikleri dikkate alınarak gerekli analiz çalışmaları yapılır; bu çalışmalar değerlendirilerek planlar hazırlanır.

(12) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında; tarihi çevre ve geleneksel doku, kültürel ve doğal miras, sosyal ve ekonomik yapı, mülkiyet durumu, kentsel, sosyal ve teknik altyapı, yapı ve sokak dokusu, ulaşım-dolaşım sistemi, örgütlenme biçimi ve benzeri etütler kent bütünü ile ilişkilendirilerek yapılır.”

2- Plan Raporu

Yönetmeliğin 9. maddesinde mekansal planlar yapılırken planın yapılış amacını gösteren plan raporunda aynı zamanda uygulamaya yönelik alan kullanım oranları, otopark, yeşil alan ve benzeri sosyal ve teknik altyapı kullanımlarına ilişkin detaylar ile gerektiğinde bağımsız bölüm sayısının yer alması gerektiği şu düzenlemelerle açıklanmıştır:

“(1) Mekânsal planlara ilişkin, kendi kademesine göre ve yapılış amacının gerektirdiği açıklamaları içeren bir plan raporu hazırlanır.

(2) Plan raporunda, planın türü, ölçeği, kapsamı ve özelliğine göre; vizyon, amaç, hedefler ve stratejiler belirlenerek, koruma-kullanma esasları, alan kullanım kararları, yoğunluk ve yapılaşmaya ilişkin konularda planlama esasları ve uygulama ilkeleri, eylem planları, açık ve yeşil alan sistemi, ulaşım, erişilebilirlik ve mekânın etkin kullanılması, gerektiğinde koruma, sağlıklaştırma ve yenileme program, alan ve projelerinin etaplama esasları, alan kullanım dağılımı tablosu gibi hususlarda açıklamalara yer verilir.

(3) Planların araştırma aşamasında yapılan çalışmalarda elde edilen bilgi, belge ve sonuçlar ayrı raporlar halinde sunulabilir.

(4) Plan değişikliklerinde, değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı açıklayan plan raporu hazırlanması zorunludur.

(5) İmar planlarında, bu Yönetmelikte tanımlanan veya plan gösteriminde bulunan kullanımlardan birden fazla mekânsal kullanımın aynı alanda bir arada bulunması durumunda uygulamaya yönelik alan kullanım oranları, otopark, yeşil alan ve benzeri sosyal ve teknik altyapı kullanımlarına ilişkin detaylar ile gerektiğinde bağımsız bölüm sayısı, plan raporu ve plan notlarında ayrıntılı olarak açıklanır.”

3- Gösterim (Lejand) Teknikleri

Mekansal planların yapımında plan alanındaki arsaların bölümler halinde nasıl kullanılacağı ve sosyal ve kültürel donatı alanlarının nasıl yerleştirileceği lejand adı verilen işaretler ile anlatılmaktadır. Yönetmeliğin 10. maddesi konuyu şu şekilde düzenlemektedir:

“(1) Her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin ve yapılış amacının gerektirdiği çizim ve gösterim tekniğine göre hazırlanır.

(2) Planlar, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 Gösterimler başlığı altında yer alan EK-1a Ortak Gösterimler, EK-1b Mekânsal Strateji Planları Gösterimleri, EK-1c Çevre Düzeni Planı Gösterimleri, EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri ve EK-1e Detay Kataloğuna uygun olarak hazırlanır.

(3) Gösterim listesine ilişkin teklif niteliğinde olan, öznitelikler ve kodlamalar ile planların özelliği gereği ihtiyaç duyulacak gösterim tür ve tipi Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen gösterimler, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bakanlıkça ilan edilmeyen gösterim planlarda uygulanamaz.”

İmar planı veya harita hazırlama aşamasında, harita içeriğinde mutlaka bulunması gereken işaret şeklindeki unsurlar bulunmaktadır. Lejand, haritalarda veya imar planlarında bulunan özel işaretlerin ne ifade ettiğini açıklayan bölümüne deniyor. Lejand işaretleri, her haritanın ve plan türünün kullanım amacına göre farklıdır. Fransızca kökenli bir kelime olan lejand, harita anahtarı, haritanın dili ya da harita işaret anahtarı olarak da ifade ediliyor. Genellikle imar planlarının sağ alt köşesinde bulunan lejand bölümünde planlar üzerindeki

renklerin, simgelerin, terimlerin kısaca açıklanıp, aynı zamanda kuzey işareti ve ölçek gibi ayrıntılar da belirtiliyor.

Lejandlara şunları örnek verebiliriz: Köy sınırı, mahalle sınırı, kentsel tasarım projesi sınırı, gecekondü önleme bölgesi sınırı, kıyı kenar çizgisi, ayrık düzen, bitişik düzen, TAKS, KAKS, kat adedi, bina yüksekliği (yençok), ön bahçe mesafesi, ifraz hattı, kademe hattı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, endüstriyel gelişme bölgesi, Pazar alanı, beton santrali, pansiyon alanı, termal turizm alanı, tescilli bina, sit etkileşim geçiş alanı sınırı, jeotermal kaynak, mania planı, karayolları yol kenarı koruma kuşağı, anaokul alanı, lise alanı, sağlık tesisi alanı, açık spor tesisi alanı, cami, park, rekreasyon alanı, hipodrom, ağaçlandırılacak alan, yapı yasaklı alan, heyelan alanı, bölünmüş taşıt yolu, genel otopark alanı, bisiklet yolu, raylı toplu taşıma hattı, akaryakıt boru hattı, 1. derecede doğal sit alanı, mesire alanı, üniversite alanı.

4- Standartlar

Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Bakanlık içinde de Mekansal Planlar Genel Müdürlüğüne 97. Maddenin (ç) fıkrası ile her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak ve (d) fıkrası ile, mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek görevi verilmiştir.

İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (f) fıkrasına göre, kentsel asgari standartlar, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda çevre düzeni planı ile belirlenebilir. Uygulamaya ilişkin kararlar, yörenin koşulları, parselin bulunduğu bölgenin genel özellikleri, yapının niteliği ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevreye etkisi dikkate alınarak ve ölçüleri verilerek Bakanlıkça belirlenen esaslara göre uygulama imar planında belirlenir.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin 11. maddesinde çevre düzeni planları, imar planları veya uygulama imar planları yapılırken uyulması gereken asgari standartlar şöyle düzenlenmiştir:

“(1) İmar planlarının yapımı ve değişikliklerinde planlanan alanın veya bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarında bu Yönetmeliğin EK-2 Tablosunda belirtilen asgari standartlara ve alan büyüklüklerine uyulur.

(2) Kentsel asgari standartlar, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda çevre düzeni planı ile belirlenebilir.

(3) Planda yerleşik alan olarak belirlenen alanlarda yapılacak imar planı revizyon ve değişikliklerinde, bu Yönetmelikte belirtilen eğitim, sağlık ve ibadet kullanımlarına ilişkin asgari alan büyüklüğünün karşılanamaması durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşunun teklifi doğrultusunda veya görüşü alınarak alan büyüklüğü plan ile belirlenir.

(4) Sit alanlarında; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının fiziksel ve mülkiyet dokusu özellikleri, mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan alanın şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya ve taşıt yolları genişlikleri koruma amaçlı imar planı kararları ile belirlenir.

(5) Planlarda, turizm merkez ve bölgelerinde yılın belirli dönemlerinde ikamet edilen konut alanlarında nüfusun gelecekte sürekli yerleşeceği varsayılarak gerekli kentsel, sosyal ve

teknik altyapı alanları ile ihtiyaca karşılık gelecek otopark alanlarının ayrılması zorunludur. Bu alanlar, ayrıldığı amaca uygun yapılaşma gerçekleşinceye kadar park, çocuk bahçesi veya spor alanı olarak kullanılabilir.

(6) İmar planları hazırlanırken varsa ulaşım planı dikkate alınarak otopark düzenlemesi yapılır. İmar planında otopark alanı ayrılırken, alan kullanım kararına bağlı olarak yerleşik ve hareketli nüfusun oluşturacağı trafik yoğunluğu dikkate alınarak semt veya bölge otoparkı düzenlenir. İmar planlarında otopark alanları ayrılırken otoparkın hizmet vereceği bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu ile kalıcı ve hareketli nüfusun oluşturacağı trafik yoğunluğu dikkate alınır. Bu bölgelerde ulaşım planlarının yapılması esastır. Bölgesel otopark alanları ayrılırken ulaşım planları dikkate alınır.”

5- Yürüme Mesafeleri

İmar planlarının yapımında yapıların eğitim, sağlık ve yeşil alanlara yakınlığı için yürüme mesafeleri de Yönetmeliğin 12. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) İmar planlarında yürüme mesafeleri; eğitim, sağlık ile yeşil alanların hizmet etki alanındaki nüfusun erişme mesafesi topoğrafya, yapılaşma, yoğunluk, mevcut doku, doğal ve yapay eşikler dikkate alınarak planlanır. Bu fıkra da belirtilen hususlar uygun olması halinde ikinci ve üçüncü fıkralardaki asgari yürüme mesafelerine uyulur.

(2) İmar planlarında; çocuk bahçesi, oyun alanı, açık semt spor alanı, aile sağlık merkezi, kreş, anaokulu ve ilkokul fonksiyonları takriben 500 metre, ortaokullar takriben 1.000 metre, liseler ise takriben 2.500 metre mesafe dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken hizmet etki alanında planlanabilir.

(3) Ayrıca imar planlarında; dini tesislerden küçük cami takriben 250 metre, orta (semt) cami takriben 400 metre mesafe dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken hizmet etki alanında planlanabilir. Mescitler ise yerleşik veya hareketli nüfusa göre takriben 150 metre hizmet etki alanında yapılabilir.

(4) Brüt nüfus yoğunluğu 100 kişi/ha ve daha az olan yerleşim bölgelerinde, dağınık kırsal nitelikli yerleşmelerde veya yerleşik alanlarda uygun büyüklük ve nitelikte alan bulunamaması halinde veya bu fonksiyonlara ulaşımı zorlaştıran doğal ya da yapay eşikler olması nedeniyle yürüme mesafeleri artırılabilir”.

6- Eşik Analizi

Özellikle nazım imar planları ve uygulama imar planları için yöntem olarak eşik analizleri kullanılmaktadır. Yönetmeliğin 22. maddesinde konu şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Planların hazırlanması sürecinde yerleşilebilir alanların belirlenmesi amacıyla, kurum ve kuruluşlardan alana ilişkin toplanan doğal ve fiziki bilgilerin, alana özgü yapılan etütler ile diğer tüm veriler birlikte değerlendirilmek suretiyle, gerek duyulan ölçeklerde halihazır haritalar üzerinde üst üste çakıştırılması ile eşik analizi hazırlanır.

(2) Eşik analizinde; topografik, jeolojik-jeoteknik, hidrojeolojik yapı özellikleri ile arazi kullanımı, tarım ve orman alanları, içme suyu havzaları, sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, kıyı, altyapı, doğal ve fiziki veriler ile afet tehlikeleri analiz edilerek bir arada değerlendirilir.

(3) İmar planlarının hazırlanması sürecinde eşik analizinin yapılması zorunlu olup, plan kararlarının oluşturulmasında temel plan altlığı olarak kullanılır”.

Eşik analizi yöntemi doğrudan doğruya bir alanın yerleşilebilir, yerleşilemez veya önlem almak koşulu ile yerleşilebilir olma özelliğini saptamaya çalışan analiz yöntemidir. Bu bakımdan; çok farklı kullanım alanlarına yönelik olmak üzere uygulanan bu yöntem ile yer seçiminin doğru ve yerinde belirlenmesi amaçlanmaktadır. *Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği*’nde “eşik analizi; “OSB kurulabilecek alternatif alanların belirlenmesi amacıyla, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar üzerinde çeşitli bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen analizdir” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin madde 13, 14 ve 15 de eşik analizinin hazırlanmasındaki esaslar, izlenen süreç ve alternatif alanların belirlenmesi yer almaktadır¹⁰⁸.

Kentlerin planlanması süreci içinde analiz aşaması en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Analiz aşaması içinde yer seçiminin belirlenmesi sırasında jeolojik etüd (zemin özelliklerinin saptanması) zemin davranışlarının ortaya konması bakımından jeofizik ve jeo teknik etüdlere dönük sondaj çalışmalarının yapılması, aktif diri fay hat zonu ve depremsellik durumu ile beraber topoğrafik durum ve doğal çevreyi betimleyen flora-fauna özellikleri ayrıntılı bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu analizler çerçevesinde planlamaya bir girdi oluşturmak açısından bütün verilerin bir araya gelerek çakıştırılması sonucunda eşik analizi yöntemi elde edilmektedir. Bu analiz yöntemi ile yerleşilebilir, yerleşilemeyen ve önlem alınmak koşulu ile yerleşilebilir alanlar tanımlanmakta; böylelikle doğal çevrenin yer aldığı bölgeler ile yapılaşmaya açılacak bölgeler birbirinden ayrılmaktadır¹⁰⁹.

Eşik analizi, fiziki planlamaya akılcı bir yaklaşım getirmekle beraber, üç grup analizin (doğal veriler/eşikler, kamusal altyapı kullanımı ve arazi kullanımı) parçacı sonuçlarını birleştiren önemli bir role sahip analiz tekniğidir. Eşik analizi işlemi şu aşamalardan oluşmaktadır.

1- Kentin gelişim yönünün ve gelişim miktarının belirlenmesi,

2- Gelişme alanı/alanlarının eşik analizinde ele alınan faktörler açısından değerlendirilmesi. Bu aşamada, gelişme alanları karelere bölünerek, her karenin değişik faktörler açısından yerleşilebilirlik durumu saptanmaktadır. Bununla birlikte farklı faktörlerin gerektirdiği ek maliyetler de hesaplanmaktadır.

3- Eşiklerin belirlenmesi.

¹⁰⁸ Bkz. Asım Mustafa Ayten / Okan Murat Dede / Kadir Hakan Yazar, “Kentsel Yerleşimlerde Yeni Gelişen Konut Alanlarının Yer Seçiminde Eşik Analizinin Uygulanması ve Sonuçları”, Kocaeli Üniversitesi, Deprem Sempozyumu, Bildiri, 2005.

¹⁰⁹ Ayten / Dede / Yazar, a.g.e., s. 7.

Bu aşamada her faktör için yapılan analiz karşılaştırılarak; yeni gelişme alanları içinde kolayca yerleşilebilir alanlar, belli bir maliyete katlanılarak yerleşilebilir alanlar ve hiç yerleşilmemesi daha uygun olan alanlar belirlenmektedir.

4- Bu analiz ışığında yeni gelişme alanlarında çeşitli kentsel kullanımlara (konut-sanayi v.s.) ayrılacak alanların saptanması.

5- Son olarak da yeni yerleşme alanı için ekonomik bir değerlendirmenin yapılması¹¹⁰.

İmar planlarının yapımında yöntem olarak öncelik sıralamasında; araştırma ve analiz ilk sırada bulunmaktadır. Bu aşama tamamlandıktan sonra plan raporu düzenlenmesi gereklidir. İmar planında araştırma, analiz ve raporun yazılmasından sonra planda gösterim (lejand) belirlenecek, standartlar ve yürüme mesafeleri ortaya konacaktır.

¹¹⁰ Ayten / Dede / Yazar, a.g.e., s. 8.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İMAR PLANI TÜRLERİ VE YETKİLİ KURUMLAR

Bir arsada yapılařma için, öncelikle farklı büyüklük ve ölçekte hazırlanan (1/100000, 1/25000, 1/5000 veya 1/1000 ölçekli gibi) imar planlarında yapılařma hakkının; birbirini izler şekilde büyük ölçekli plandan küçük ölçeklilere doğru tekrarlanarak düzenlenmesi gerekir. Örneğin 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında o arsanın olduđu bölgenin konut alanı olarak işaretlenmesi, yine 1/5000 ölçekli İstanbul Esenler İlçesi Nazım İmar Planında o arsanın konut alanı olarak belirlenmesi, yani çevre konut alanı iken arsaya AVM yapılması planlanmamış olmalı ve 1/1000 ölçekli en küçük imar planında da kaç katlı bir konut binası yapılması düzenlenmelidir.

İmar Kanunu'nun 6. maddesine göre; planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; **"Mekansal Strateji Planları", "Çevre Düzeni Planları" ve "İmar Planları"**, imar planları ise, **"Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları"** olarak hazırlanır. İmar Kanunu'nun yapımından 40 yıl sonra yeni gelişmeler doğrultusunda çıkarılan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliđi'nin 6. maddesinin ilk fıkrasına göre de mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları olarak hazırlanır. Buna göre planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; **Mekânsal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı**ndan oluşur.

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun *"Tanımlar"* başlığını taşıyan 5. Maddesinde; mekânsal strateji planı; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan plan olarak tanımlanmış ve mevzuatta alttaki diğeri planların bu plana uygun hazırlanacağı düzenlenmiştir. Aynı maddede çevre düzeni planlarının mekansal strateji planının hedef ve stratejilerine uygun olarak hazırlanacağı ifade edilmiş, nazım imar planı tanımlanırken de bu planın varsa bölge planlarına ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanması gerektiđi vurgulanmıştır. Maddenin devamında uygulama imar planı tanımında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da 1/5000 ölçekli nazım imar planı esaslarına göre şekillendirilmesi gerekliliđi belirtilmiştir. Kanunun nazım imar planı ve uygulama imar planı tanımlarından çıkarılacak sonuca göre; mekansal strateji planları ve çevre düzeni planları nazım imar planları üzerinde, nazım imar planı da uygulama imar planı üzerinde bir hukuki metindir ve alt metni bağlamaktadır. Aynı kural, Yönetmeliđin 6. maddesinde de mekânsal planların, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanacağı şeklinde düzenlenmiştir. Yönetmeliđe göre, her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır. Plan kademelenmesi uyarınca il bütününde yapılan çevre düzeni planları, yürürlükteki bölge veya havza düzeyindeki çevre düzeni planının genel kararlarına aykırı olmamak kaydıyla hazırlanır. Mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları hazırlanırken;

kalkınma planı, bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgeleri ile ortaya konulan hedefler dikkate alınır.

Planlar arasında varlığı kabul edilen ast üst ilişkisi, planların isimlerine bağlı olarak tanımlanmış bulunan bir ilişkidir. Bir başka ifadeyle plan hiyerarşisi planların ölçeğine göre sıralanması demek değildir. Ölçeği ne olursa olsun, planlar; mekansal strateji planları, çevre düzeni planları, nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak bir sıralı düzen oluştururlar¹¹¹. Bir yerde konut yapılabilmesi için en büyükten en küçüğe kadar imar planlarında o yerin konut alanı olarak ayrılması ve işaretlenmesi gerekir. 1/25.000 ölçekli planda o bölge ticaret veya lojistik alanı olarak ayrılmış ise 1/1000 ölçekli ilçe belediyesinin hazırladığı uygulama imar planında ilgili arsaya konut yapılmasına izin verilemez. Planlar arasındaki hiyerarşik bağlantı buna engel olur.

I-MEKANSAL STRATEJİ PLANLARI

İmar Kanununa zaman içinde plan yapımındaki gelişmeler doğrultusunda 2018 yılında en üst ölçekli plan olarak mekansal strateji planları dahil edilmiştir. İmar Kanunu değişikliğinden önce de mekansal strateji planları mevzuatımıza 2014’de çıkarılan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile getirilmiştir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde 4. maddede yer alan düzenlemeyle **mekânsal strateji planı**; “ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlerle ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan plan” ifade eder.

Yönetmeliğin 13. maddesine göre mekansal strateji planları ya ülke bütünü ile karasuları ve münhasır ekonomik bölgeleri kapsayacak şekilde ülke düzeyinde veya metropoliten bölgeler, gelişme odakları, yeni kentler, gelişme koridorları, üretim, arz ve tüketim akımları ve ilişkileri, kentsel ve bölgesel ağlar, yerleşmelerin yoğunluğu, ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşikler gibi etkenler dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen havza ya da bölgeleri kapsayacak şekilde bölge düzeyinde hazırlanır.

Mekansal strateji planlarını yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Bakanlığın kuruluşu hakkındaki 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 97. maddenin (d) bendinde bu yetki Bakanlığa “mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek” şeklinde verilmiştir. Bakanlık içinde bulunan Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün görevlerini düzenleyen 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102.

¹¹¹ N. İlker Çolak/Gürsel Öngören, İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları, İstanbul, 2011, s. 42.

maddesinin (a) bendinde bu yetki “*yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak*” şeklinde ifade edilmiştir.

İmar Kanununun 8. Maddesinin (d) fıkrasına göre, Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi sitesi ve teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu kararlarda değişiklik yapılması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne tabidir.

Mekansal strateji planlarının bir türü olan bölge planları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra İmar Kanunu’nun 8. maddesinin a bendindeki “*sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır*” hükmü gereğince Devlet Planlama Teşkilatı’nın yerine kurulan Kalkınma Bakanlığı ve onon da yerine kurulan Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından da yapılabilir.

Mekansal strateji planlarının yapım ilkeleri ve esasları Yönetmeliğin 14. maddesinde şöyle belirlenmiştir:

“(1) Mekânsal strateji planlarında;

- a) Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
- b) Afet zararlarının azaltılmasına yönelik olarak tehlike ve risklerin analiz edilerek tanımlanması ve tedbirlerin alınması,
- c) Kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması,
- ç) Ekonomik ve sosyal gelişme için gerekli olan altyapı, hizmet ve üretim faaliyetlerinin kentsel ve kırsal tüm alanları kapsayacak şekilde kalkınma politikalarına uygun olarak dağıtılması,
- d) Kamu yararı, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve saydamlığın sağlanması,
- e) Planlamayı etkileyecek ve planlamadan etkilenecek kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile farklı uzmanlık alanlarını içeren çok disiplinli bir yapıda hazırlanması,
- f) Ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel öncelikler arasında tamamlayıcılık ve bütünsellik ilişkisinin kurulması,
- g) Yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli mekânsal düzenlemelerin yapılması,

- ğ) Değişen koşullara uyum sağlanması,
- h) Mekânsal uyumun gözetilmesi,
- ı) Yaşam kalitesinin artırılması,
- i) Kentsel ve kırsal alanlar arası mekânsal ilişkilerin güçlendirilmesi,
- j) Araştırma, analiz ve sentez raporları ile bunların gerektirdiği çalıştayların gerçekleştirilmesi sonucunda çıkacak verilere dayanarak hazırlanması,
- esastır”.

Yönetmeliğin 15. maddesinde ise **mekansal strateji planının unsurları** şu şekilde belirtilmiştir:

- “(1) Mekânsal strateji planları sektörel ve tematik paftalar ile plan raporundan oluşur.
- (2) Yerleşmeler sistemi ve kentleşme, ulaşım sistemi, su, risk, altyapı, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, geliştirilmesi kısıtlı veya özel koşullarla tanımlanan alanlar, özel ilkeler doğrultusunda planlanması gerekli alanlar ve benzeri konularda sektörel ve tematik karar paftaları hazırlanır.
- (3) Bölge mekânsal strateji planları hazırlanırken, bölgenin özellikleri gözetilerek sektörel ve tematik pafta konuları çeşitlendirilebilir.
- (4) Mekânsal strateji planı raporu; vizyon ve öncelikler, ilkeler, amaç, kapsam, hedefler ve stratejiler, sektörel ve tematik kararlar, plan hükümleri ve eylem planı konu başlıklarını içerecek şekilde hazırlanır.
- (5) Kullanılacak olan gösterim teknikleri, sektörel ve tematik paftaların niteliğine ve ölçeğine göre planın hazırlanması sırasında geliştirilebilir ve bu Yönetmelik ekinde yer alan gösterimlerinden farklılıklar gösterebilir. Gerektiğinde diğer plan türlerine ilişkin gösterimler kullanılabilir.”

Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan **sektörel planların** havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uyumu sağlanır. Mekânsal strateji planlarının uygulamaları, ilgili kurum ve kuruluşların faaliyet raporlarından da faydalanılarak hazırlanacak raporlar ile izlenir. Bu raporlar, uygulama döneminde belirlenen sorunlar ve seçenekli çözüm önerilerini içerecek biçimde hazırlanır, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde değerlendirilir ve gerektiğinde güncellemeler yapılır. Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamikler dikkate alınarak ihtiyaç duyulan dönemlerde mekânsal strateji planları revize edilir.

Mekansal strateji planlarının veri yapısı ve analizlerinin nasıl olacağı ise Yönetmeliğin 17. maddesinde şöyle düzenlenmiştir:

“(1) Mekânsal strateji planlarının hazırlanması sürecinde, aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında etüt ve analizler yapılır:

a) Planlama alanının dünya ve bölgesindeki yeri; coğrafi konumu ve tanımı, ekonomik ilişkileri, uluslararası ve bölgesel gelişmeler, taraf olunan uluslararası ve ikili antlaşmalar ve kuruluşlar, uluslararası antlaşmalardan gelen yükümlülükler ve benzer konular.

b) Gelişmesi kısıtlanacak veya özel koşullara sahip alanlar; deprem, heyelan, taşkın, iklim değişikliği gibi belirli bir tehlikenin söz konusu olduğu alanlar, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olan, tarımsal ekosistemler ve ormanlar, tatlı su ekosistemleri ve su kaynakları, kıyı ekosistemleri gibi endemik türlerin bulunduğu veya ekolojik açıdan önemli alanlar ile doğa koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli park, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı koruma alanı, sit alanları ve benzer konular.

c) Yerleşmeler sistemi ve şehirleşme; yerleşme kademelenmesi, yerleşmeler arası ilişkiler, yerleşme büyüklükleri, nüfus değişimleri ve demografik eğilimler, yerleşmelerin sosyal yapıları, uzmanlaşma alanları, odak noktaları, kentsel dönüşüm odakları, cazibe merkezleri, konut stratejileri, yeni kentler, kır kent ilişkisi ve kent-bölgeler ve benzer konular.

ç) Sektörlerin mekânsal eğilimleri; kalkınma planı, sektörel (tarım, sanayi, madencilik, ulaşım, hizmetler, ticaret, turizm, konut, inşaat vb.) planlar ve ulusal strateji belgeleri ile üst ölçekli planlarda öngörülen sektörel gelişmeler, stratejik yatırımlar, gelişme odak ve koridorları, yeni kentler, üretim bölgeleri, bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve benzer konular.

d) Temel altyapı ve ulaşım; karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı, limanlar, havaalanları, demiryolları, karayolu ağları, Trans-Avrupa ulaşım sistemi vb. projeler, enerji nakil hatları ve koridorları, enerji altyapıları ve potansiyelleri, boru hatları, lojistik merkezler, kara, deniz ve hava giriş kapıları ve benzer konular.

(2) Gerekli görülmesi halinde planın yeri ve niteliğine göre ilave etüt ve analizler ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılır.”

II- ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI

İmar Kanunu’nun 5. maddesinde çevre düzeni planı; **varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlerle ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plan** olarak tanımlanmıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği “Tanımlar” başlığını taşıyan 4. maddesinin (1) nolu bendi c fıkrasında ise **çevre düzeni planı**; “varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim

kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan” olarak tanımlanmıştır.

Çevre düzeni planlarını yapmak yetkisi genel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesinin (a) ve (c) bendlerii gereği Bakanlık, havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, **havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak**, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak yetkisine haizdir¹¹².

İmar Kanununun 8. maddesinin (d) fıkrasına göre, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi sitesi ve teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu kararlarda değişiklik yapılması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne tabidir.

İmar Kanunu’na 2018 yılında yapılan düzenleme kapsamında, yürürlükteki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları, 5 yıl içinde üst ölçekli çevre düzeni planı veya nazım imar planına dönüştürülür. Bu süre içinde, bu planlarda revizyon yapılamaz, yapılacak plan değişikliklerinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 16. maddesi 9 (b) bendinde bulunan; “*ülke fiziki mekânında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar plânlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000- 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plânları Çevre ve Orman Bakanlığınca (şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca) yapılır, yaptırılır ve onaylanır*” hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu plan türünde yetkilidir. Bu yetki ayrıca 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesinin (c) bendi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’ne “*milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak*” ve (ç) bendi ile “*tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak*” ibareleriyle verilmektedir.

¹¹² Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2006/1605 K. 2008/210 T. 21.2.2008: “Bakanlıkça onaylanan çevre düzeni planlarının ilgili belediyece ilan edilmesi yasal bir zorunluluk olup, belediyenin bu görevini yerine getirmeksizin kendisine ilan edilmek üzere Bakanlıkça gönderilen plana karşı doğrudan dava açamayacağı açıktır.” (www.legalbank.net). Danıştay 6. Daire E. 2006/527 K. 2008/1720 T. 12.3.2008: “Davacı belediyenin 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarını ilgili idare sıfatı ile ilan etmesi gerekirken, bu görevini yerine getirmeksizin, anılan planların iptali istemiyle açtığı davada ehliyetli değildir.” (www.kazanci.com).

Çevre düzeni planlarının bir türü olan “il çevre düzeni” planının yapılmasında yetkili idareler için özel kurallar koyulmuştur.

Her ne kadar 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 6. maddesi 4. fıkrasında; “*İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır*” hükmü düzenlenmiş ise de aynı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasına ve Belediye Kanununun 18. maddesinin c fıkrasına 01.07.2006 tarih ve 5538 Sayılı Kanun’la eklenen cümleyle; “*belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır*” hükmü getirilmiştir.¹¹³ Bu yeni düzenleme ile büyükşehirlerde il çevre düzeni planlarında il özel idaresinin plan yapma yetkisi ve onayında da il genel meclisinin yetkisi sona ermiştir.

Öte yandan İl Özel İdaresi Kanunu’ndan daha sonra çıkarılan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince il özel idarelerinin büyükşehir olmayan illerde de plan yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiştir. Kararname’nin yukarıda belirttiğimiz 102. maddesinin (a) bendine göre Bakanlıktaki Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, “*yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak*” görevini üstlenmiştir. Ancak bu düzenlemeye rağmen Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) fıkrası gereğince il belediyelerinde çevre düzeni planını kabul etmek yetkisinin hala il belediye meclislerinde olduğunu da unutmamak gerekir. Bu iki düzenleme arasındaki yasal çelişkinin giderilmesi de bir başka gereksinimdir.

Cumhurbaşkanlığının 1 nolu Kararnamesi’nin 97. maddesinin (ğ) bendine göre; “... *Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri,*

¹¹³ Danıştay, 6. Daire, 2/3/2015, E. 2011/9110, K. 2015/1136: “Dava, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işleminin iptali istemine ilişkindir. 4856 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığının çevre düzeni planı konusunda yetkisinin kalmadığı; bölge ve havza bazında çevre düzeni planlarının yapılması, yaptırılması ve onaylanması konusundaki yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, il ve belediye bazında çevre düzeni planlarına dair yetkinin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çevre düzeni planlarına uygun olmak koşuluyla 5302 ve 5393 Sayılı Yasalar uyarınca ilgili idarelere ait olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, 1998 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmakla birlikte, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve Bursa İl Genel Meclisi kararıyla revize edilip il çevre düzeni planı olarak yürürlüğe konulan planda değişiklik yapma yetkisinin yine anılan idarelere ait olduğu, bu planda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onay yetkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından davaya konu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” (www.kazanci.com). “**Danıştay**, il sınırı büyükşehir belediyesi sınırı olan illerden, İstanbul’un 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına karşı açılan davada, **İstanbul 2. İdare Mahkemesinin**, E:2007/1846, K:2008/516 sayılı ve 21.03.2008 tarihli kararıyla, büyükşehir belediyelerine yetki veren kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği günden iki gün sonra planın onaylanması ve planı hazırlayan BİMTAŞ A.Ş.’ne bu planın yaptırılmasına yönelik alınmış bir karar, yapılmış bir ihale olmamasından hareketle, **vermiş olduğu yetki ve şekil yönünden hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal hükmünü bozmuş** ve çevre düzeni planı konusunda İl Özel İdaresi Kanunu’nda yer alan hüküm çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğuna ve şekil eksikliği bulunmadığına karar vererek, planın neden, konu ve amaç yönlerinden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir”. Danıştay 6. Daire, E:2008/6510, K:2008/8176 sayılı ve 24.11.2008 tarihli karar.

şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, ... Toplu Konut Kanunu ile ...775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ... Bakanlığın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün görevidir.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir denetim birimi olarak 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97/(h) bendine göre "*Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak*" yetkisine sahiptir.

Ek olarak belirtmeliyiz ki, Kararname'nin 102. maddesi (1) bendi gereğince ilgili idareler (belediyeler) tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak yetkisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre de Genel Müdürlük tarafından, çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen mekânsal strateji planlarına, imar planlarının ise mekânsal strateji planlarına veya çevre düzeni planlarına aykırılığının tespit edilmesi halinde ilgili idareler (belediyeler, TOKİ vd.) Bakanlıkça verilen süre içerisinde aykırılıkları giderir.

Çevre düzeni planlarına ait ilke ve esaslar Yönetmeliğin 19. maddesinde şöyle sıralanmıştır:

- (1) Çevre düzeni planları hazırlanırken;
- a) Varsa mekânsal strateji planlarına uygunluğun sağlanması,
 - b) Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamiklerin dikkate alınması,
 - c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının mekânsal kararları etkileyecek nitelikteki bölge planı, strateji planı ve belgesi, sektörel yatırım kararlarının dikkate alınarak değerlendirilmesi,
 - ç) Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararların bir arada değerlendirilmesi,
 - d) Tarihi, kültürel yapı ile orman alanları, tarım arazileri, su kaynakları ve kıyı gibi doğal yapı ve peyzajın korunması ve geliştirilmesi¹¹⁴,
 - e) Doğal yapının, ekolojik dengenin ve ekosistemin sürekliliğinin korunması amacıyla arazi kullanım bütünlüğünün sağlanması,
 - f) Ulaşım ağının arazi kullanım kararlarıyla birlikte ele alınması suretiyle imar planlarında güzergahı netleştirilecek yolların güzergah ve yönünün genel olarak belirlenmesi,

¹¹⁴ Danıştay 6. Daire E. 1992/296 K. 1992/3338 T. 29.9.1992: "Daha önceki nazım imar planlarında olduğu gibi yeni düzenlenen çevre düzeni planında da tarım alanı olarak yer alan taşınmazın, konut alanına açılması şeklinde bir plan değişikliği yapılamaz." (www.kazanci.com).

g) Çevre sorunlarına neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji ve politikaların belirlenerek arazi kullanım kararlarının oluşturulması,

ğ) İmar planlarına esas olacak şematik ve grafik dil kullanılarak arazi kullanım kararları ile koruma ve gelişmenin sağlanması,

h) Afet tehlikelerine ilişkin mevcut raporlar ve jeolojik etütler dikkate alınarak afet risklerini azaltıcı önerilerin dikkate alınması, esastır.

(2) Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde, planlama alanı sınırları kapsamında aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar yapılır:

a) Sınırlar.

b) İdari ve bölgesel yapı.

c) Fiziksel ve doğal yapı.

ç) Sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar.

d) Ekonomik yapı¹¹⁵.

e) Sektörel gelişmeler ve istihdam.

f) Demografik ve toplumsal yapı.

g) Kentsel ve kırsal yerleşme alanları ve arazi kullanımı.

ğ) Altyapı sistemleri.

h) Yeşil ve açık alan kullanımları.

ı) Ulaşım sistemleri¹¹⁶.

i) Afete maruz ve riskli alanlar.

j) Askeri alanlar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri.

k) Planlama alanına yönelik bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları.

l) Her tür ve ölçekteki plan, program ve stratejiler.

m) Göller, barajlar, akarsular, taşkın alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve benzeri hidrolojik, hidrojeolojik alanlar.

n) Çevre sorunları ve etkilenen alanlar.

(3) Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması sürecinde planlama alanı sınırları kapsamındaki tüm veriler 1/25.000 ölçekli harita hassasiyetinde hazırlanır.

(4) Plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan veri, bilgi ve belgeler; ilgili veriyi hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşlardan, bilimsel çalışmalardan ve uzmanlarca arazide yapılacak çalışmalardan elde edilir.

(5) Planlama sürecinde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak güncellenebilir ve sorgulanabilir sayısal veri tabanı oluşturulur.

¹¹⁵ Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2010/425 K. 2013/3279 T. 24.10.2013: "Dava; çevre düzeni plan değişikliğinin iptaline ilişkindir. Denize dik inen yolun kıyıya erişim yönünün davaya konu planlarla değişmesi yolunda tesis edilen işlemden, bölgenin turizm merkezi işlevi de göz önünde tutulduğunda şehircilik ilkeleri, planlama esasları ile kamu yararına uyarlık görülmediği gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline ilişkin kararın onanması gerekmiştir." (www.kazanci.com).

¹¹⁶ Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 1993/721 K. 1994/618 T. 4.11.1994: "Davacının parselinin caddede yaptığı daraltmanın kaldırılarak caddenin imar hattını düzelten dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırılık bulunmadığından yasal dayanağı olmayan davanın reddi gerekir." (www.kazanci.com).

Çevre düzeni planlarının sunulması, onaylanması, yürürlüğe girmesi ile planların ilanı, itirazlar, ve kesinleşmesi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 31., 32., ve 33. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir:

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 31. maddesi çevre düzeni planlarının sunulmasını düzenlemektedir.

“(1) İdare; onaylanmak üzere iletilen plan tekliflerini, öncelikle eksik belgesinin olup olmadığı yönünden inceler, eksik belgesi bulunanların eksikliklerinin ilgisince 30 gün içinde tamamlanmak üzere iade eder.

(2) Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.

(3) Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz.

(4) İmar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafından sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20'sini aşmaması şartı aranır”.

Yönetmeliğin 32. maddesi planlarda onay sürecini şu şekilde düzenlemiştir:

“(1) Çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikler idarelerin karar mercilerince onaylanarak yürürlüğe girer. Ancak uygulama imar planı kesinleşmeden imar uygulaması yapılamaz.

(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur.

(3) Çevre düzeni planlarının kesinleşmeyen kısımlarını kapsayan imar planları onaylanmaz.

(4) Plan onaylamaya yetkili idarelerin karar mercilerince uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle idarelerce otuz gün içinde ilgisine yazı ile bildirilir.

(5) Planlar plan notları, plan raporları ve ekleriyle birlikte onaylanır. Onay metninde açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları ile birlikte onaylandığı kabul edilir.

(6) Kesinleşen planların her bir paftasının önyüzüne Plan İşlem Numarası ile onay tarih ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur”.

Yönetmeliğin 33. maddesi ise planların ilanı ve itiraz edilmesini şu şekilde düzenlemiştir:

“(1) Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.

(2) İmar planlarının nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel veya ulusal basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur.

(3) Planların askıya çıkarıldığına ve askıdan indirildiğine dair tutanaklar ilgili birim amiri dahil iki imzalı olarak düzenlenir.

(4) Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece değerlendirilir. İdarenin karar mercince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.

(5) İtirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare karar merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir.

(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır.

(7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir”.

III- NAZIM İMAR PLANI

Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanım biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen¹¹⁷, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Öte yandan nazım planlar varsa mekansal strateji planlarına da uygun olmak zorundadır. Nazım imar planlarında özellikle kent halkının kullanacağı sosyal ve kültürel donatı alanlarının belirlenmesi ve bunun ilçeleri de düşünerek tasarlanması zorunluluktur. Nazım imar planları çoğunlukla 1/5000 ölçeğinde büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ilçe belediyeleri tarafından hazırlanır ve arazi parçaları üzerindeki yapı yoğunluğunu belirler.

Nazım imar planlarının hazırlanmasında; büyükşehir olan yerlerle, büyükşehir belediyesi bulunmayan iller arasında farklı bir uygulama mevcuttur.

Büyükşehir belediyelerinde, nazım imar planları büyükşehir belediyelerinin yetkisindedir.¹¹⁸ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7 (b) maddesine göre; “büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak” büyükşehir belediyesinin görevidir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yer alan 1/5000 ve 1/25000 ölçeğinde nazım imar planı yapılacağı yönündeki düzenleme, alt sınır ve üst sınır olarak Kanunla paralellik sağlanmış olmakla birlikte, Yönetmelik düzenlemesinde ikili bir yaklaşım ortaya konulması ve büyükşehir

¹¹⁷ Danıştay, 6. Daire, 14/5/2010, E. 2008/6920, K. 2010/4743: “1/1000 ölçekli uygulama imar planının 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olamayacağı, üst ölçekli nazım imar planının alt ölçekli uygulama imar planı esas alınarak şekillendirilemeyeceği bu şekilde bir düzenlemenin nazım imar planının objektif niteliğiyle bağdaşmadığı dikkate alınmalıdır.” (www.kazanci.com).

¹¹⁸ Danıştay, 6. Daire, 06/04/2010, E. 2008/3984, K. 2010/3389: “Dosyanın incelenmesinden, dava konusu 1/25.000 ölçekli nazım imar planının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.6.2005 günlü kararıyla kabul edildiği, bu dönemde dava konusu taşınmazın bulunduğu alanın turizm merkezi alanı olarak ilan edilmediği, alanın 19.4.2007 günlü ve 2007/12050 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi olarak ilan edildiği ve alanda planlama yetkisinin bu tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, işlemin tesis edildiği tarihte yetkili olan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planına ilişkin alanın, daha sonra 19.4.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilmesiyle, planın uygulanma imkanı kalmadığından bahsedilemeyeceğinden yetkili makam tarafından yapılan imar planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı hususları değerlendirilerek yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.” (www.legalbank.net).

dışındaki belediyelerde ise sadece 1/5000 ölçek belirlenmesinin Kanuna uygunluğu tartışması yapılabilecektir.

Büyükşehir belediyesi bu kitabın yazıldığı tarihte 30 adet olup, büyükşehir ilçe belediyesi ise 519 adettir. Bu belediyelerin dışında 51 adet il belediyeleri ve ilçe ile belde belediyeleri de 797 adettir. İl belediyeleri ve ilçe ya da belde belediyeleri nazım imar planı yapmak yetkisine sahiptirler. Belediye Kanunu'nun 18 (c) maddesi bu yetkiyi düzenlemektedir.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere verilmiş olan nazım imar planı yapma yetkilerinin bu belediyelerinin hangi organı tarafından kullanılacağına belirlenmesi de üzerinde durulması gereken bir konudur. Kanun koyucu bir yetkiyi hangi kurumun hangi organına vermişse, yetkinin bu organ ya da makam tarafından kullanılması gerekir. İmar planları konusunda karar alma yetkisi Belediye Kanunu m. 18/c ve Büyükşehir Belediye Kanunu (BBK.) m. 14/VI gereğince belediyelerin meclislerine verilmiştir. Büyükşehir ya da diğer belediyelerin imar planlaması konusunda sahip oldukları yetkiler, plan kararlarının düzenleyici niteliği gereği, en geniş katılımlı karar organı tarafından alınması gerekir. Belediyelerde ve büyükşehir belediyelerinde geniş katılımlı karar organı (genel karar organı) meclisler olduğundan, imar planlarında karar alma yetkisi meclislere tanınmıştır.¹¹⁹

Meclisler tarafından karara bağlanmakla/onaylanmakla plan yürürlüğe girer. Yürürlüğe giren planlar belediye başkanlarının imzasına bağlı olarak askıya çıkarılır. Askı süresi bir aydır. Bir aylık askı süresi içerisinde plana itiraz edilebilir. İtiraz üzerine meclisin on beş gün içerisinde bu itirazları karara bağlaması gerektiği İmar Kanunu'nda düzenlenmiş olsa da bu düzenlemeye pek uyulmamaktadır¹²⁰. Ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33/5. maddesinde Kanun'a aykırı olarak imar planlarına itirazların 30 gün içinde karara bağlanacağı düzenlenmiştir. İtiraz süresi sonunda itirazların reddi veya itirazların karara bağlanmasıyla imar planları kesinleşir.

Nazım imar planları plan hiyerarşisi ilkesi doğrultusunda üstte bulunan mekansal strateji planına, varsa bölge planlarına, il çevre düzeni planlarına, metropolitan il planlarına uygun olmak zorundadır¹²¹.

¹¹⁹ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 25/11/2013, E. 2010/342, K. 2013/4255: "Dava, il milli eğitim müdürlüğü işleminin iptali istemine ilişkindir. Davacıların Belediye Başkanlığı'na başvurusu taşınmazlarının kamulaştırılarak bedellerinin ödenmesi, kamulaştırılmadığı takdirde taşınmaz üzerindeki kısıtlılığın kaldırılması dolayısıyla imar planı değişikliği yapılarak yapılaşma izni verilmesi istemine dair bulunduğu davacıların imar planı değişikliği isteminin belediye meclisine iletilerek bu meclis tarafından bir karar verilmesi gerekirken istemin belediye başkanlığınca reddedilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır. ..." (www.kazanci.com).

¹²⁰ Bkz. Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 87-106.

¹²¹ Danıştay 6. Daire E. 2009/10541 K. 2009/11645 T. 8.12.2009: "Dava, taşınmazın "spor tesisleri , sağlık tesisleri , turizm, ticaret ve park alanı" olarak ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu bölgede 1/50.000 ölçekli Metropolitan Alan Nazım İmar Planının yürürlükte olduğu anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu bölgede halen yürürlükte olan 1/100000 ve 1/50.000 ölçekli planların ilgili idarelerce değiştirilmemesi veya geri alınmaması ya da yargı yerlerince iptal edilmemesi halinde hukuki geçerliliğinin devam ettiği açık olduğundan, dava konusu nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olup olmadığı hususu gözönünde bulundurularak İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekir." (www.kazanci.com)

İmar Kanununun 8. maddesinin (d) fıkrasına göre, 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi sitesi ve teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu kararlarda değişiklik yapılması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne tabidir.

Yukarıda imar planlarının yapım ilkeleri arasında planların bütüncül olması ilkesini belirtmiştik. Bu ilke doğrultusunda il bazlı nazım planlar tüm ilçe belediyelerini de kapsayacak şekilde büyükşehir belediyesince yapılarak bütünlük sağlanmaktadır. Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin yapılaşma yerlerini ve düzenini belirleyen nazım planları yapma yetkisinin olmaması doğru bir karardır. Bu yetkinin büyükşehir belediyelerine geçmesinden önce ortaya çıkmış olan çarpık kentleşmeden nazım planları yapan ilçe belediyeleri sorumludur.

Ancak 51 adet olan il belediyelerinde planların bütüncül olması ilkesi ile çelişen uygulama halen sürmektedir. Bu il belediyelerinin il sınırları içinde ilçe ve belde belediyelerini kapsayacak şekilde 1/25000 veya 1/5000 ölçekli nazım planlarını yapması ya da en azından onaylaması gerekir. İlçe ve belde belediyelerinden nazım planı yapma veya onay yetkisi alınmalı, (ilçe belediyelerinin sürece katılımı şartıyla) il belediyelerine verilmelidir ki il düzeyinde imar planlamasının bütünlüğü sağlansın. İl düzeyinde bütüncül plan il belediyesi tarafından yapıldıktan ya da onaylandıktan sonra ilçe ve belde belediyeleri uygulama imar planlarını yapabilirler. Böylece çarpık şehirleşmenin nedenlerinden biri olan planlamadaki hiyerarşi eksikliği ve bütüncüllük sorunu ortadan kaldırılmış olur. İlçe belediyelerinin nazım imar planlarının, büyükşehir ve il belediyeleri tarafından yapılması ya da onaylanması görüşümüz her ne kadar yerel yönetimler kuramına aykırı olsa da; ülkemizdeki çarpık kentleşme gerçeği karşısında şehirlerin düzenli, sağlıklı ve güzel bir hale getirilmesi için minimum on yıllık bir süre için bu zorunluluktur. Belirli bir dönem sonunda ilçe ve belde belediyelerine plan yapma yetkisi verilebilir, ancak planları onaylama yetkisi il bazında planlama bütünlüğü açısından büyükşehir ve il belediyelerinde olmalıdır.

Nazım imar planları bazı özel durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da hazırlanabilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevleri hakkındaki 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97. maddesi (ç) bendine göre Bakanlık, “.. her tür ve ölçekte ... nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak” görevini üstlenmiştir.

Kararname'nin 97. maddesinin (ğ) bendine göre; “... Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan,... yapmak, yaptırmak, onaylamak, ... Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ...” Bakanlığın görevidir.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir denetim birimi olarak 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (h) bendine göre “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk

tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki ... nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak” yetkisine sahiptir.

Nazım imar planları hakkında İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (b) bendine göre, İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir.¹²² Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetlerin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

Nazım imar planları hazırlama ilke ve esasları Yönetmeliğin 23. maddesinde şu şekilde sayılmıştır:

“(1) Nazım imar planında karar düzeyi ve içerikleri bakımından, uygulama imar planındaki detay kararlar alınmaması esas olup, uygulamaya dönük kararlar uygulama imar planlarında belirlenir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, nazım imar planlarında, sosyal ve teknik altyapı alanları ve kamuya ayrılan alan dengeleri gözetilmek suretiyle uygulama imar planlarının yapım etapları belirlenebilir.

(3) Ulaşım sisteminin yolculukların mesafesini kısaltacak şekilde tasarlanması esastır.

(4) Park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan gibi açık alanların mahalle ve semt ölçeğinde merkezlerle birlikte tasarlanması esastır.

(5) Açık ve yeşil alan ile diğer sosyal ve teknik altyapı alanları bir bütün olarak, erişilebilir şekilde merkezlerle birlikte planlanmalıdır.

¹²² İmar Kanunu Geçici Madde 20 gereğince; Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda, ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılmaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.

(6) Nazım imar planlarının hazırlanması sürecinde, planlama alanı sınırları kapsamında aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar yapılır:

- a) İdari sınırlar.
- b) Jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik yapı.
- c) Yerleşme alanlarının karakteristik özellikleri ile mekânsal gelişme eğilimleri ve potansiyelleri.
- ç) Yenileme, sağıklaştırma, dönüşüm bölgelemeleri.
- d) İklim özellikleri.
- e) Bitki örtüsü.
- f) Toprak niteliği ve tarımsal arazi kullanımı.
- g) Ekolojik yapı (ekosistem tipleri, flora ve fauna varlığı).
- ğ) Koruma statüsü verilmiş alanlar, hassas alanlar (sit alanları, uluslararası sözleşmelerle korunan alanlar, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme alanı, yaban hayatı koruma alanı, tür koruma alanı, içme suyu havzaları koruma alanları ve diğerleri).
- h) Orman alanları, mera, yaylak, kışlak alanları.
- ı) Kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri, turizm merkezleri.
- i) Organize sanayi bölgeleri, kapasite ve doluluk oranları.
- j) Genel peyzaj öğeleri, makroform analizi.
- k) Demografik yapı ve nüfusun demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, çalışma, eğitim, medeni hal).
- l) Sosyal yapı.
- m) Ekonomik yapı.
- n) Ana ulaşım sistemi (Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, terminal, gar, liman ve havalimanı).
- o) Çevre sorunları.
- ö) Lojistik merkez alanları.
- p) Sektörel yapı (tarım, sanayi, hizmet, ulaşım, enerji, maden, konut vb.).
- r) Katı atık depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri.
- s) İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri.
- ş) Atık su deşarj yerleri.
- t) Tarımsal sulama alanları.
- u) Ruhsatlı maden sahaları.
- ü) Askeri alanlar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, mania planları.
- v) Doğal afet tehlikeleri ve kentsel riskler, varsa risk yönetimi ve sakınım planları.
- y) Mevcut arazi kullanımı, yapılaşma durumu, mülkiyet yapısı.
- z) Çevre düzeni planı kararları ve yürürlükteki imar planları.”

Nazım imar planlarının sunulması, onaylanması, yürürlüğe girmesi ile planların ilanı, itirazlar, ve kesinleşmesi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 31., 32., ve 33. maddelerinde çevre düzeni planları ile birlikte aynı hükümlerle düzenlenmiştir. Tekrar etmemek için gerideki “II- ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI” adlı bölümün sonuna bakmanızı öneriyoruz.

IV- UYGULAMA İMAR PLANI

Uygulama İmar Planı; tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin **yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini**, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

Genel olarak ilçe belediyeleri tarafından 1/1000 ölçekte hazırlanır ve yapıların yükseklikleri, yol kodunun nereden alınacağı, çatı ve bodrum katları sayıları gibi yapılacak yapının ölçeğini ve büyüklüğünü gösterir.

Kanunlarda yer alan düzenlemeye göre, uygulama imar planlarının hazırlanmasında asıl yetki belediyelere aittir. Nüfusu son sayımda 10.000'i¹²³ aşan şehirlerde nazım imar planı gibi uygulama imar planının da yapılması zorunludur. Bu zorunluluk doğrultusunda uygulama imar planı yapma yetkisi belediyelere aittir. Bu belediyelerin il, ilçe ya da belde belediyesi olması mümkündür. Belde, ilçe ya da il ayrımı yapılmaksızın, belediyeler, uygulama imar planı yapma konusunda genel olarak yetkilendirilmişlerdir. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince; büyükşehir belediyeleri, büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek yetkisine sahiptir¹²⁴. Yine, Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan belediyelerde, nazım imar planının yürürlüğe konulmasından itibaren bir yıl içerisinde uygulama imar planının yapılmaması durumunda, bu planı yapma yetkisi büyükşehir belediyesi tarafından kullanılır. Büyükşehir belediyesi planı kendisi yapabileceği gibi, başkasına yaptırabilme imkânına da sahiptir.¹²⁵

Belediye sınırları dışındaki alanlarda ise uygulama imar planı il özel idareleri tarafından hazırlanır. Bu kuralın da değişmesi gerekmektedir. Günümüzde artık il özel idareleri bir mahalli idare olarak işlevini yitirmiştir. Bu yüzden il özel idarelerinin kaldırılmasından sonra ya

¹²³ Nüfusu 10.000'i aşan yerlerde plan yapma zorunluluğunu içeren yani 10.000 nüfusa kadar bir imar planı yapma zorunluluğunun olmadığı hüküm İmar Kanunu'ndaki en sorunlu alanlardan biridir. Bir yerleşim alanında nüfus bu büyüklüğe ulaşmışsa zaten kentin ana çerçevesi şekillenmiş olacak ve bu aşamadan sonra yapılan planlar var olan plansız yerleşmeyi korumaya yönelecektir. Kentin ana yapısındaki oluşmuş sorunları yeni imar planlaması ile çözmek artık olanaksız hale gelecektir. Halbuki daha ilk yerleşme aşamasında imar planı yapılmış olursa yerleşme bu ilkeye göre genişleyecek ve baştan itibaren planlanmış bir kent yaşamı çevresinde yeni yerleşmeler oluşacaktır. Bu sebeple İmar Kanunu'ndaki plan yapma zorunluluğundaki nüfus kriteri belki, 300 veya 500'e çekilmeli ve bu aşamadan itibaren planlı bir gelişme oluşturulmalıdır. Danıştay 6. Daire E. 2003/5532 K. 2005/2129 T. 12.4.2005: "Son nüfus sayımında nüfusu 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisince karar verileceği hükme bağlanmış ise de, asıl olan beldenin planlı gelişiminin sağlanmasıdır. Olayda, beldenin imar planlarının hazırlanması için İller Bankasına yetki verilmiş, bu yetki uyarınca planlar hazırlanmıştır. Planlama sürecinin başlamasından sonra geline aşamada planın kabul edilmemesinde kamu yararı bulunmamaktadır. Bu durumda, imar planlarının reddine ve İller Bankasına verilen yetkinin iptaline ilişkin belediye meclisi kararının bozulmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık olmadığından aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir." (www.kazanci.com).

¹²⁴ Danıştay; ilçe belediye meclislerinin imara ilişkin kararlarının üç ay içerisinde görüşülmeyle kesinleşmesi hükmünün, kararların doğrudan uygulanması sonucunu doğurmayacağı görüşündedir. Böyle bir durumda, üç ay içerisinde karar almayan büyükşehir belediyelerinin ilçe belediye meclislerinin imara ilişkin kararlarını onaylamayı zımnen reddetmiş olduğu kabul edilerek, zımnî ret kararına karşı dava açılması gerektiğine karar verilmiştir (Danıştay 6. Daire, 15.06.2010 tarih ve K:2010/6192, E:2008/7410 sayılı kararı). Danıştay'ın bu yaklaşımının kanun koyucunun iradesine uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Buna karşılık, bürokratik yoğunluk içerisinde, büyükşehir belediyelerinin konuyu görüşmemesi üzerine ortaya çıkması olası kargaşa nedeniyle, Danıştay'ın bu yaklaşımının sorun çözücü ve sorunları önleyici bir rolünün olduğu açıktır.

¹²⁵ Danıştay, 6. Daire, 21/3/2012, E. 2009/12094, K. 2012/1191: "Nazım imar planının yürürlüğe girmesinden sonra, gerek ilk kez yapılacak uygulama imar planı, gerekse uygulama imar planı değişikliği bir yıllık süre dolmadan büyükşehir belediyesince yapılamaz. 5216 sayılı Yasanın 7/b maddesinde öngörülen süre dolmadan büyükşehir belediyesinin uygulama imar planı yapmak veya yaptırmak görevi bulunmamaktadır." (www.kazanci.com).

belediyelerin yetki alanları belediyenin dışındaki yerleri/köyleri de kapsayacak şekilde genişlemeli ya da en yakın belediye plan gereken yerlerin/ köylerin imar planını yapmalıdır.

İmar planlarının hazırlık çalışmalarının tamamlanıp somutlaşması sonrasında karar alınması, ilgili idarelerin en geniş katılımlı organları olan belediye meclisleri ve il genel meclisleri tarafından gerçekleştirilir. İmar planları düzenleyici işlemler olduğundan bu konuda karar alma yetkisinin, orada oturan kişilerin seçtiği organlara verilmesi egemenlik ilkesinin, demokratik cumhuriyet ilkesinin, şeffaf yönetimin gereğidir. Meclisler tarafından karara bağlanmakla/onaylanmakla plan yürürlüğe girer. Yürürlüğe giren planlar belediye başkanlarının imzasına bağlı olarak askıya çıkarılır. Askı süresi bir aydır. Bir aylık askı süresi içerisinde plana itiraz edilebilir. İtiraz üzerine meclisin on beş gün içerisinde bu itirazları karara bağlaması gerektiği İmar Kanunu'nda düzenlenmiş olsa da Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33/5. maddesinde Kanun'a aykırı olarak imar planlarına itirazların 30 gün içinde karara bağlanacağı düzenlenmiştir. İtiraz süresi sonunda itirazların reddi veya itirazların karara bağlanmasıyla imar planları kesinleşir. Uygulama imar planları kesinleşmeden imar uygulaması yapılamaz.

Uygulama imar planları özellikle arsasına yapı yapacaklar için önemlidir. Zira Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 5/1. maddesi gereğince, uygulama imar planı olmayan yerlerde yapı ruhsatı (inşaat izni) düzenlenemez.

Uygulama imar planları bazı özel durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da hazırlanabilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevleri hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97. maddesi gereğince Bakanlık (ç) bendine göre “.. her tür ve ölçekte ... uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak” görevini üstlenmiştir.

Kararname'nin 97. maddesinin (ğ) bendine göre; “... Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan,... yapmak, yaptırmak, onaylamak, ... Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ...” Bakanlığın görevidir.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir denetim birimi olarak 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin'nin 97/(h) bendine göre “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki ... uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak” yetkisine sahiptir.

Uygulama imar planları hazırlama ilke ve esasları Yönetmeliğin 24. maddesinde şu şekilde sayılmıştır:

(1) Uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi sosyal ve teknik altyapı alanı dengeleri gözetilerek etaplar halinde de yapılabilir.

(2) Nazım imar planları üzerinde gösterilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek, nazım imar planının ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve genel işleyişini bozmamak ve hizmet etki alanı içinde kalmak şartı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü dikkate alınarak uygulama imar planlarında değiştirilebilir.

(3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.

(4) Uygulama imar planlarında yapılaşma koşullarına ilişkin olarak; ayrık, bitişik, blok yapı nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanları Kat Sayısı (KAKS), emsal, bina yüksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir.

(5) Araç trafiğine ayrılmış şerit sayısını azaltmamak ve ilgili TSE standartlarına uymak kaydıyla; taşıt yollarının yaya, engelli ve bisiklet kullanımına ayrılmış kısımlarının genişlikleri, nazım imar planında değişikliğe gerek olmaksızın uygulama imar planında artırılabilir.

(6) Uygulama imar planlarında, öncelikle engelliler, çocuklar ve yaşlılar gibi kamu ortak mekânlarını kullanmakta zorluk çeken ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin kentsel kullanımlara, sosyal altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri geliştirilmesi esastır.

(7) Uygulama imar planlarında yaya ve bisiklet yolları ile bisiklet park yerleri uygulama ilkeleri geliştirilmesi esastır.

(8) İlgili mevzuatına göre koruma altına alınmış, tescil edilmiş doğal ve kültürel varlıklar, bunların ayrılmaz parçası olan eklentileri, bahçe avlu duvarları, varsa tescilli tek yapıların koruma alanları, sokak dokuları gibi bütünleyici unsurları ile varsa koruma alan sınırları planlarda ayrıntılı olarak gösterilir. Ayrıca, varsa tescile değer yapıların tespit edilmesi halinde değerlendirilmek üzere ilgili idaresine bildirilmesi esastır.

(9) Nazım imar planlarında karma kullanım olarak belirlenen fonksiyonların, uygulama imar planlarında ayrıştırılması esastır.

(10) Uygulama imar planlarının hazırlanması sürecinde, aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında aşağıdaki analiz ve araştırmalar yapılır:

- a) Nazım imar planı kararlarının analizi.
- b) Planlama alanının sınırları.
- c) Mevcut yapı yoğunluğu ve doku analizi.

- ç) Yapı adalarının ve yapıların konumu ve özellikleri.
- d) Yapılaşma ve yaklaşma mesafeleri.
- e) Mevcut nüfus yoğunluğu ve dağılımı.
- f) Sosyal altyapı tesisleri.
- g) Teknik altyapı tesisleri.
- ğ) Mülkiyet yapısı ve kamu mülkiyetindeki alanlar.
- h) Tescilli eser, anıt vb. tarihi ve kültürel varlıklar.
- ı) Hizmetlere erişilebilirlik.
- i) Afet tehlikelerinin dikkate alındığı yerleşime uygunluk durumunu belirlemeye yönelik jeolojik etütler.
- j) Topografya, eğim vb. eşikler.
- k) Göl, baraj, akarsu, taşkın alanı, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları vb. hidrolojik, hidrojeolojik yapı.
- l) Ulaşım sistemi ve kademelenmesi, durak-istasyon noktaları.
- m) Trafik düzeni ve güvenliği, yollar ve kavşaklar ile ilgili ilkeler, yapı ve tesislerden karayoluna geçiş yolu bağlantısı yapılabilecek kesimler.
- n) Yaya bölgeleri, yaya ve bisiklet yolları.
- o) Otopark kapasitesi ve dağılımı.
- ö) Açık ve kapalı alan kullanımları ve ilişkileri.
- p) Toplanma alanları.
- r) Hizmet alanlarının yer seçimi ve büyüklüğü.
- s) Kentsel tasarım projesi yapılacak alanlar ve ilkeleri.
- ş) Ulaşım güzergahları.
- t) Havalimanı, liman ve iskeleler.
- u) Gar ve istasyon alanları.
- ü) Lojistik alanlar.”

Uygulama imar planlarının sunulması, onaylanması, yürürlüğe girmesi ile planların ilanı, itirazlar, ve kesinleşmesi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 31., 32., ve 33. maddelerinde çevre düzeni planları ile birlikte aynı hükümlerle düzenlenmiştir. Tekrar etmemek için gerideki “II- ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI” adlı bölümün sonuna bakmanızı öneriyoruz.

Uygulama imar planları ile ilgili pek çok düzenleme de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde (PAİY) bulunmaktadır.

PAİY'de 20. maddeye göre; uygulama imar planında ölçekli olarak gösterilen şematik olmayan blok yerleşim çizimleri taban alanı ve çekme mesafelerini gösterir. Taban alanı uygulama imar planında belirlenmemişse PAİY'de tanımlanan TAKS'a ve bahçe mesafelerine göre belirlenen taban alanının küçük olanı uygulanır. Planlarda blok ölçüleri veya kitle verilmiş parsellerde uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa, kitle ölçüleri yapının tabii veya tesviye zeminin üzerinde kısmen veya tamamen açığa çıkan, açık ve kapalı çıkmalar hariç bütün katlarının ölçülerini ifade eder.

PAİY madde 21'e göre, uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu Yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır.

V- KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 63. maddesi, Devletin kültür ve tabiat varlıkları ve değerlerinin korunması için gerekli tedbirleri alması gerektiğini düzenlemiştir. Devlet bu doğrultuda gerekli teşvik tedbirlerini belirler ve kültür varlıklarının korunması için desteklerde bulunur. Anayasa, Devlet'e kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda hem aktif olarak hareket etme yükümlülüğü getirmiş, hem de özel hukuk kişilerinin kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda harekete geçmesini sağlamaya yönelik olarak teşvik edici tedbirler alma sorumluluğu vermiştir. Anayasa kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda ana çerçeveyi belirledikten sonra, konunun ayrıntısının kanunla düzenleneceğini hüküm altına almıştır¹²⁶.

Kültür ve tabiat varlığı değerlerin korunmasına ilişkin konular 2863 sayılı *Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu*'nda düzenlenmiştir. Kanunla getirilen düzenlemelerde; kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik olarak yapılacak idari faaliyetlerin kurumsal yapılması, karar alma mekanizmasının özerkliği, korumanın temel çerçevesi, korumanın planlanması gibi pek çok konu yer almıştır¹²⁷.

Kültür ve tabiat varlıklarının yoğun olarak yer aldığı alanlarda, korumanın sağlanabilmesi için inşai faaliyetlerin devamında zorunluluk vardır. Koruma amacına yönelik yapılaşma ya da tamir faaliyetlerinin, genel planlama mantığı içerisinde yürütülmesinin mümkün olmayacağı açıktır. Bir alanda mevcudun orijinaline yakınlştırılarak korunmaya çalışılmasıyla, yeni düzenli kentleşme çalışmaları elbette birbirinden farklı şeylerdir. Tarih ve tabiat varlıklarının yoğun olarak bulunduğu ve koruma bütünlüğü içerisinde olan bir alanda koruma yapılmak istendiğinde, bu korumanın özel bir plan çerçevesinde yürütülmesi gerekliliği açıktır. Bu gereklilik doğrultusunda Kanun, korunacak bir alan söz konusu olduğunda, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasını düzenlemiştir¹²⁸.

2863 sayılı Kanun'a göre; "**koruma amaçlı imar plânı**"; bu Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimarî, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; hali hazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır.

¹²⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 169.

¹²⁷ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 169.

¹²⁸ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 170.

2863 sayılı Kanun 3. maddesinde kültür varlıklarını ve tabiat varlıklarını tanımlamıştır. Buna göre; “**kültür varlıkları**”; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.

Kanun’un tanımına göre “**tabiat varlıkları**” ise; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir.

Kanunun 6. maddesine göre korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:

- a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar,
- b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,
- c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,
- d) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış evler.

Ancak, koruma kurullarınca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmazlar.

Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya ve isihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, namazgahlar; çeşme ve sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoglar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar; külliye, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler, peri bacaları ve benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir.

Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir.

1- Sit Alanları ve Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları

Koruma amaçlı imar planlarının yapılması için, öncelikle ortada bir koruma bölgesinin yani plan yapılacak genişlikte bir korunacak alanın bulunması gerekir. Kültür ya da tabiat

varlıklarının yoğun olarak bulunduğu alanlarla ilgili olarak yetkili idareler, durumun ilanı ve tescil kararıyla ortaya “*sit alanları*”nı çıkarırlar¹²⁹.

Sit kavramı; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, insan yerleşimine konu olmuş, yaşanan devirlerin sosyolojik, mimari, ekonomik özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu, sosyal yaşama konu olmuş ya da önemli tarihi olayların yaşandığı yerlerle, tespiti yapılmış korunması gerekli doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar olarak karşımıza çıkar¹³⁰.

Bir bölgenin sit alanı olarak ilan edilmesiyle birlikte, bu bölgede mevcut imar planları hükümsüz hale gelir ve belli bir seviyeye gelmemiş inşaat ruhsatları hükümsüz olur¹³¹. Bu durumda, alanda koruma uygulamalarının devam edebilmesi için plan yapılarına kadar, geçici olarak “*geçiş dönemi yapılaşma koşulları*” yetkili idari merciler tarafından belirlenir.

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yoğun olarak bulunduğu ve alan bütünlüğünde korunması gereken bölgeler olarak ifade edilebilecek “*sit alanları*”, korunacak kültür ve tabiat varlıklarının durumuna göre çeşitli isimler altında gruplandırılabilir¹³².

Antik bir yerleşmenin ya da eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu, yer altında ya da su altında bulunduğu bilinen veya ortaya çıkarılan korunması gerekli kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu alanlara “*arkeolojik sit alanları*” denir. Arkeolojik sit alanları olarak düzenlenen alanlar genelde yer altında bulunan ve ancak insan emeği bir çalışmayla gün yüzüne çıkarılan medeniyet kalıntıları olarak karşımıza çıkar. Arkeolojik sit alanları, kendi içerisinde üç başlık altında ayrışır. 1. derece, 2. derece ve 3. derece arkeolojik sit alanları. Arkeolojik sit alanlarının derecelendirilmesi bu alanlarda yapılacak inşai faaliyetlerinin seviyesini ya da koruma uygulamasının yoğunluğunu ifade eder¹³³.

2862 sayılı Kanun’a göre, “*ören yeri*”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topoğrafik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır.

Mimari, yerel, estetik, sanat değeri bulunan ve bir arada bulunmaları nedeniyle tek tek taşıdıkları değerden daha fazla bir değer ifade eden kültürel ve doğal çevre elemanlarının (bahçe örtüsü, bitki dokusu, yapılar, duvarlar, yerleşim dokuları) bir bütün olarak “*kentsel sit alanları*”nı oluşturur. Kentsel sit alanları, yaşayan kültürleri içerisinde barındıran ve kent

¹²⁹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 171.

¹³⁰ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 171.

¹³¹ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 8/10/1993, E. 1992/502 K. 1993/376: “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu kararı ile sit olarak ilan edilen alanda imar planı uygulaması durur.” (www.kazanci.com); Danıştay, 6. Daire, 14/4/1994, E. 1993/2945, K. 1994/1389: “Koruma kurulunca sit alanı olarak ilan edilen dava konusu taşınmazın bulunduğu yörede koruma amaçlı imar planı yapılması nedeniyle eski plan kararlarının hükümsüz kaldığı, yeni plan ile yeni koşullar getirildiği açık olduğundan, davanın koruma amaçlı imar planı koşulları çerçevesinde incelenmesi gerekir.” (www.kazanci.com).

¹³² Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 171.

¹³³ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 171.

yaşamının devam etmekte olduğu alanlardır. Kentsel sit alanlarında tarihi ve doğal varlıkların korunması uygulamalarıyla, kentsel yaşam birlikte sürdürülmek zorundadır. Bir yanda insan yaşamının vazgeçilmez faaliyetleri olarak yeni yapılaşmalar, diğer yanda ise, kentsel sit dokusunun elamanlarının korunması aynı anda gerçekleşir¹³⁴.

Önemli tarihi olayların yaşanmış olduğu ve dokusuyla birlikte korunması gereken alanlara “**tarihi sit alanları**” denir.

İlginç özelliklere ve güzelliklere sahip, ender bulunan ve korunması gereken doğal alanlarla taşınmaz varlıkların bulunduğu alanlara “**doğal sit alanları**” denir. Doğal sit alanları kendi arasında üçe ayrılır. Eskiden birinci derece doğal sit alanları, ikinci derece doğal sit alanları ve üçüncü derece doğal sit alanları olarak yapılan bu ayırım sonradan “kesin korunacak hassas alan”, “nitelikli doğal koruma alanları” ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları” olarak belirlenmiştir¹³⁵. Doğal sit derecelendirmesi de bu alanlarda yapılacak özel ya da kamusal kullanım faaliyetlerinin derecesini ve yoğunluğunu belirleme ölçü olarak kullanılır¹³⁶. Doğal sit alanlarındaki imar planlaması yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır.

Günlük yaşamda, yukarıda açıklanan sit alanları zaman zaman üst üste gelebilirler. Bu durumda alanların sit statüsünün nasıl düzenleneceği noktasında yaşanan duraksamalar, karma sit alanları şeklinde bir tanımlama ile aşılmıştır. Bir kent kalıntısı aynı zamanda tarihi olayların yaşandığı yer olabilir. Bu durumda bu alana “**kentsel tarihi sit alanı**” denir. Kent sınırları içerisinde arkeolojik kalıntılar bulunabilir. Bu durumda “**kentsel arkeolojik sit alanı**”ndan bahsedilir. Topkapı Sarayı alanı bütün sit özelliklerini içerisinde barındıran bir karma sit alanıdır. Ancak, mevcut nitelendirilmesinde sadece arkeolojik sit alanı ön plana çıkarılmıştır¹³⁷.

“**Geçiş dönemi yapılaşma koşulları**”, sit alanı ilan edilmekle imar planı uygulaması duran ya da sit alanı olarak ilan edilmekle birlikte yeni bir imar planı yapılması gerekliliği doğan alanlarda, plan yapılana kadar koruma uygulamasının durmaması için belirlenen bir hukuki statüdür. Geçiş dönemi yapılaşma koşullarında, sit alanlarının imar uygulamalarının nasıl devam edeceğinin belirlenmesi yoluna gidilir. Bu koşullar çerçevesinde hem imar uygulamaları devam eder, hem de koruma çalışmaları yürütülür¹³⁸. Tarihi, kentsel ve arkeolojik sit alanlarının koruma ve kullanma koşulları ile geçiş dönemi yapılaşma koşulları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun kararları ile belirlenmiştir.

Koruma imar planı yapılıncaya kadar koruma bölge kurullarınca belirlenecek koruma ve kullanma şartları geçerli olacaktır¹³⁹. Acaba bu şartlara uygun olarak imar uygulaması

¹³⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 171.

¹³⁵ Bkz. Resmi Gazete 07.12.2019 tarih ve 30971 sayısında Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları 109 nolu İlke Kararı.

¹³⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 172.

¹³⁷ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 172.

¹³⁸ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 172.

¹³⁹ “Adalar Belediye Başkanlığınca hazırlatılıp, Koruma Kurulunun incelenmesine sunulan ve anılan Kurulca uygun görülen koruma amaçlı nazım imar planının, kanunlarla düzenlenmiş zorlayıcı bir süreye tabi olmadan, hizmetin en iyi şekilde ve aksatılmadan yürütülmesi amacı içinde büyükşehir belediye meclisince incelenip karara bağlanarak uygulanmasının sağlanacağı, koruma amaçlı uygulama imar planının ise, büyükşehir belediyesince

yapılabilecek midir? Bu aşamada, yapılacak imar uygulamasının niteliği önem taşımaktadır. Yapılmış bir binaya iskân verilmesi, yeni bir inşaat ruhsatı verilmesi gibi, sit alanının genelini etkilemeyen ve korumayı olumsuz etkilemeyecek imar uygulamaları, koruma bölge kurullarının belirlediği şartlar çerçevesinde yapılabilir¹⁴⁰. Danıştay, koruma bölge kurulunca belirlenen geçiş dönemi yapılaşma koşullarına uygun olmayan projenin onaylanmamasını hukuka uygun bulmuştur¹⁴¹. Koruma imar planı ile düzenlenmesi gereken, geçiş dönemi koruma ve kullanma şartlarını aşan nitelikteki uygulamalar yapılamayacaktır. Danıştay, sit ilanından sonra, belirlenen geçici yapılaşma koşulları çerçevesinde 3194 sayılı Kanun çerçevesinde parselasyon işlemi yapılamayacağına karar vermiştir¹⁴². İmar planının kesinleşmesi ile koruma kurullarının bu kararları geçerliliğini, yeni bir karar alınmasına gerek kalmadan, yitirecektir.

Burada kısaca Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kuruluşu ve görevleri ile ilgili yasal düzenlemelerden bahsedelim.

2863 sayılı Kanun'un 51. maddesi gereğince; *"Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;*

- a) *Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonu ile ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek,*
- b) *Koruma bölge kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,*
- c) *Uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek suretiyle, Bakanlığa yardımcı olmak.*
- d) *Bakanlıklarca Koruma Yüksek Kurulunda görüşülmesi talebiyle gönderilen ve gündeme alınan konularda karar vermek.*

Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları Koruma Yüksek Kurulunda görüşülmesini istedikleri hususları bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar aracılığıyla bildirir. Koruma Yüksek Kurulunca karar verilen konular ilgili koruma bölge kurulunca tekrar görüşülmez.

Koruma Yüksek Kurulunun gündemi Bakanlıkça belirlenir. Gündemin belirlenmesini müteakip Koruma Yüksek Kurulu toplantıya çağırılır. Toplantı sayısına bir sınırlama getirilmez. Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

Koruma Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir".

onaylanan koruma amaçlı nazım imar planına uygun olarak Adalar Belediyesince hazırlanıp, aynı belediye meclisince karara bağlanarak büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe gireceği, ancak, bu süre içinde Koruma Kurulunca saptanan geçiş dönemi yapılanma koşulları yürürlüğünü sürdüreceği ve Koruma Kurullarının 2863 sayılı Kanunun 57. maddesinde yazılı görev ve yetkilerine dayanarak gerekli kararları alarak uygulamaya koyacakları mütalaa kılındı." Danıştay 1. D., E. 1990/269, K. 1990/278, T. 21/11/1990 Danıştay Bilgi Bankası; naklen Melikşah Yasin, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılış Süreci, e-akademi (Dergi), Ocak 2007, Sayı: 59, s. 14.

¹⁴⁰ Geçiş dönemi yapılanma koşulları uygulanan yerlerde, yeni veya onarım ruhsatı almak için yapılacak başvurularda geçiş dönemi koşullarına göre hazırlanan projeler, koruma bölge kurulunca değerlendirilip uygun görülenler belediye veya valilikçe onanarak uygulamaya konulur. Muhittin Abacıoğlu, İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması, Seçkin Yay., 7. Baskı, Ankara 2001, s. 559; naklen: Yasin, a.g.m., s. 14.

¹⁴¹ Danıştay 6. D., E. 1993/176, K. 1993/5459, T. 15.12.1993, karar için bkz. Cafer Ergen, İmar Planları, Ankara 2006, s. 95; naklen: Yasin, a.g.m., s. 14.

¹⁴² Danıştay 6. D., E. 2000/3784, K. 2001/4619, T. 15.10.2001, Danıştay Bilgi Bankası; naklen: Yasin, a.g.m., s. 14.

2863 sayılı Kanun'un 57. maddesine göre; "Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

- a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
- b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
- c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,
- d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,
- e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
- f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,
- g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.

16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca ilan edilen yenileme bölgelerinde yenileme projelerini onaylamak üzere 5366 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan ... koruma bölge kurulları da bu maddede belirtilen işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

Koruma bölge kurullarının başkan ve yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğunda kurula, başkan yardımcısı başkanlık eder.

Koruma bölge kurulları, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alırlar. Ancak karar yeter sayısı dörtten az olamaz. Alınan kararlar bu Kanun ve ilke kararlarındaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır.

Koruma bölge kurullarının teknik ve idari hizmetleri, koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından yürütülür. Üçten fazla koruma bölge kurulu bulunan illerde, kurullar arasında teknik ve idari işlerde koordinasyonu sağlamak üzere koruma bölge kurulları koordinasyon müdürlüğü kurulur. Koruma bölge kurulu müdürlükleri, koruma bölge kurulları koordinasyon müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

Koruma bölge kurulu, belgeleri tam olarak koruma bölge kuruluna ibraz edildiği tarihten itibaren, koruma amaçlı imar plânlarını en geç altı ay, uygulamaya yönelik projeleri ise en geç üç ay içinde karara bağlar.

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır. Bunların dışında her türlü inşai ve fizikî müdahale koruma bölge kurulunun izni ile yapılır.

Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmamış yerlerde taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılır.

Ancak, koruma amaçlı imar plânı onaylanmış sit alanlarında, taşınmaz kültür varlığının bulunduğu parseller dışındaki inşai ve fizikî müdahaleler, koruma amaçlı imar plânı hükümleri doğrultusunda, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan mazbut vakıfların veya mülhak vakıfların mülkiyetindeki kültür varlıklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi

kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratları, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılır.

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarında yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve belgeleri, ilgili idareler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilgili koruma bölge kurulu müdürlüklerine gönderilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir”.

2863 sayılı Kanun’un 58. maddesine göre; “Koruma Bölge Kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;

a) Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimari ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek yedi temsilci,

c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci,

d) Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan (Çevre ve Şehircilik) Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan (Çevre ve Şehircilik il) Müdürlüğünden bir teknik temsilci,

e) Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar bölge müdürü veya teknik temsilcisi,

f) Görüşülecek konu, Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığı ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci.

g) Görüşülecek konunun müze müdürlüğünü ilgilendirmesi halinde ilgili müze müdürü.

Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağırılabilir.

Koruma bölge kurulunun gündemiyle ilgili meslek odaları, koruma bölge kurulu müdürlüğünün davetiyle toplantılara gözlemci olarak katılabilir.”

2963 sayılı Kanun’un 61. maddesi gereğince; kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır. Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları Resmî Gazetede yayımlanır. Koruma bölge kurullarınca alınan kararlara kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılan itirazlar, Bakanlıkça değerlendirilerek gerekli görüldüğü takdirde Koruma Yüksek Kurulu gündemine alınır. Bu itirazlar, Koruma Yüksek Kurulu’na incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Koruma Yüksek Kurulu’nda görüşülen itiraz konuları ayrıca koruma bölge kurulu gündemine alınmaz. Koruma Yüksek Kurulu’na yapılacak itirazlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

2- Koruma Amaçlı Planlarda Yetki

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında yetkili merciler iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan birincisi yerel yönetimler ve valilikler, ikicisi ise, koruma bölge kurullarıdır. Koruma amaçlı planlar bu iki idari birimin ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıkarılır¹⁴³.

Belediyeler ve valilikler, yaptıkları koruma amaçlı plan çalışmalarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere, ilgili koruma bölge kuruluna iletirler. İlgili koruma bölge kurulunun

¹⁴³ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 172.

vermiş olduğu karar doğrultusunda¹⁴⁴, plan onaylanmak üzere ilgili idareye tekrar iletilir¹⁴⁵. Meclis ya da valilik planda değişiklik yapmak isterse yeniden kurula gönderir. Kurul tarafından tekrar uygun görülen planın ikinci kez belediyeler ya da valilikler tarafından iadesi söz konusu olmaz. İki ay içerisinde belediyeler ya da valilikler planı onaylamazsa plan kendiliğinden yürürlüğe girer¹⁴⁶.

Koruma amaçlı imar planları her ne kadar belediyeler ve valilikler tarafından hazırlanmaktaysa da Kanun asıl yetkiyi, koruma bölge kurullarına vermiştir. Koruma bölge kurulları, belediyeler ve valiliklerce kendilerine iletilen planlarla ilgili gerekli incelemeleri yapmak, son kararı vererek planı neticelendirmekle yetkili kılınmıştır. Bu durumda, koruma bölge kurulları planlar konusunda asıl belirleyici kuruluşlar olarak karşımıza çıkar. Koruma amaçlı imar planlarında koruma esas olduğundan, koruma konusunda yetkili merci de koruma bölge kurulu olduğundan böyle bir düzenleme öngörülmüştür¹⁴⁷.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17. maddesinde imar planları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“a) Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim-geçiş sahası varsa 1/25.000 ölçekli plân kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır.

Koruma amaçlı imar planı yapılmaya kadar, koruma bölge kurulu tarafından üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenir. Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır. Üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde koruma bölge kurulunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.

Sit alanlarına ilişkin tüm ölçeklerde yapılmış; koruma bölge kurullarının uygun görüşü alınarak yürürlüğe giren planların yargı kararları ile uygulamasının durdurulması veya iptal edilmesi halinde ilgili koruma bölge kurulunca geçiş dönemi yapılanma şartları yeniden belirlenir.

Koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun görülen koruma plânları onaylanmak üzere ilgili idarelere gönderilir.

¹⁴⁴ Danıştay 6. Daire E. 1993/965 K. 1993/1768 T. 4.5.1993: “Koruma kurullarının, koruma amaçlı uygulama planlarını değerlendirmesi sonucu uygun görüp görmemek yetkisi bulunduğu tartışmasız olduğuna göre bu yetkinin planda değişiklik yapma önerisini de içerdiği ve bunun idareleri bağlayıcı nitelikte olduğu kuşkusuzdur.” (www.kazanci.com).

¹⁴⁵ Danıştay, 6. Daire, 10/12/2012, E. 2012/4109, K. 2012/7436: “Davacı büyükşehir belediye meclisi üyesi sıfatıyla belde halkının hak ve menfaatlerini korumakla görevli olduğundan koruma amaçlı imar planının uygun bulunmasına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararını dava konusu edebilir. Davanın ehliyet yönünden reddinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

¹⁴⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 172.

¹⁴⁷ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 173.

İlgili idareler, koruma amaçlı imar planını en geç iki ay içinde görüşür ve varsa değişmesini istediği hususları koruma bölge kuruluna bildirir. Koruma bölge kurulunda bu hususlar değerlendirilir ve kurul tarafından uygun görülen haliyle planlar ilgili idarelere onaylanmak üzere gönderilir. Planlar koruma bölge kurulunun uygun gördüğü şekliyle ilgili idarelerce altmış gün içinde onaylanmak zorundadır. Bu süre içinde görüşülmeyen ya da onaylanmayan planlar kesinleşerek yürürlüğe girer. Koruma amaçlı imar planının yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkar.

Ören yerlerinde çevre düzenleme projesi yapımı ve değişiklikleri, ilgili koruma bölge kurulunun uygun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça yapılır, yaptırılır ve onaylanır.

Koruma amaçlı imar plânları ve çevre düzenleme projelerinde yapılacak değişiklikler yukarıdaki usullere tabidir...

Koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulanması, denetimi, koruma amaçlı imar planı değişiklikleri, plan müellifleri ile planlama ekibinin niteliği ve yeterliliği ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir...

Koruma bölge kurulunca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde; bu kararın ilanından önce imar mevzuatına ve onanlı imar plânlarına uygun olarak alınmış yapı ruhsatı ve eklerine göre subasman seviyesi tamamlanmış yapıların inşasına devam edilebilir, ancak bu maddenin (c) bendi uyarınca yapılanma hakkı aktarımını re'sen uygulamaya da ilgili idareler yetkilidir. Subasman seviyesi tamamlanmamış yapıların yapı ruhsatları iptal edilir¹⁴⁸. Kesin yapılanma yasağı bulunan sit alanlarında bu madde hükümlerinden faydalanılamaz.

b) Koruma amaçlı imar plânlarıyla kesin yapılanma yasağı getirilen sit alanlarında bulunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar malikin başvurusu üzerine, belediye ve il özel idaresine ait taşınmazlarla takas edilebilir.

c) Yapılanma hakları kısıtlanmış tescilli taşınmaz kültür varlıklarına veya bunların koruma alanlarında bulunan ya da koruma amaçlı imar plânlarıyla yapılanma hakları kısıtlanan taşınmazlara ait mülkiyet veya yapılanma haklarının kısıtlanmış bölümünü, imar plânlarıyla yapılanmaya açık aktarım alanı olarak ayrılmış, mülkiyetlerindeki veya üçüncü şahıslara ait alanlara, aktarımdan yararlanacak öncelikli hakları belirleyerek bir program dahilinde aktarmaya, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeler, bunların dışında valilikler yetkilidir...

¹⁴⁸ Bu konuda Danıştay'ın, imar yasalarının değişikliğinde eski yasaya göre alınan ruhsat ve izinler ile bunlara dayanılarak başlanılan ve belirli bir aşamaya geline inşaatların durumunu kazanılmış hak olarak görmekte olduğu, önemli bir safhaya gelinmiş olmadıkça, önceki kanun döneminde ortaya çıkan durumları korumama eğiliminde olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda ayrıntılı açıklama ve örnek karar için bkz. Yücel Oğurlu, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Seçkin Yay., Ankara, 2003, s. 164-167.

Aktarım işleminde Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı gayrimenkul değerlendirme şirketlerince yapılacak rayiç değer denkleştirmesi esastır. Ancak aktarıma konu hak tescilli taşınmaz kültür varlığına ilişkin ise yapı değeri dikkate alınmaz.

Bu taşınmazlar için, kısıtlanmış yapılanma haklarının, imar plânlarıyla aktarım alanı olarak ayrılmış yapılanmaya açık diğer alanlarda kullanılmasını sağlayacak ve bu hakkı hamiline yazılı menkul kıymete dönüştürecek belgeler düzenlemeye, bu belgeleri yapılanma hakları kısıtlanmış alan olarak gösterilen ve tapuda bu konuda şerh düşülen alanlardaki taşınmaz sahiplerinden hak sahibi olanlara vermeye, imar plânında aktarım alanı olarak ayrılmış ve tapuda bu konuda şerh düşülen alanlarda ise ruhsat vermek için toplamaya ilgili idareler yetkilidir. Menkul kıymetlerin basılması, saklanması, el değiştirme işlemlerinin onaylanması ve veri tabanının oluşturulması ve denetlenmesi İller Bankasınca yapılır.

Bu alanlarda kesin yapılanma yasağı gelmesi nedeniyle yapılanma hakkının tamamen aktarılması halinde, yapılanma hakkı kısıtlanan taşınmaz, mütemmimi ile birlikte ilgili idare mülkiyetine geçer ve parseller ilgili idare adına tescil edilir ve hiçbir koşulda satışa konu edilemez.

Aktarıma konu parselde malikin korunabilir yapılanma hakkı kalması halinde ise yapılanma hakkı kısmen aktarılır. Bu durumda, malikin yapılanma hakkı kısıtlanmış alandaki mülkiyeti devam eder.

Ancak, aktarıma konu hak, tescilli taşınmaz kültür varlığı üzerinde ise, malikin bu varlığın korunması ve yaşatılması için gerekli bakım, onarım ve restorasyon çalışmasını, ilgili idare ile imzalanacak protokole uygun olarak menkul kıymetleri teslim almasını müteakip başlatarak tamamlaması zorunludur. Aksi halde, ilgili idare teslim edilen menkul kıymet bedelini faiziyle birlikte malikten tahsile yetkilidir. Bu hususlar ve protokol menkul kıymet tesliminden önce ilgili idarece tapuya her türlü harçtan ve damga vergisinden muaf olarak şerh edilir.

Kısıtlanmış hakların bulunduğu belediye sınırları içerisinde, aktarım alanı tespit edilmesinin mümkün olamaması halinde, ilgili idareler ortak program yürütmeye yetkilidir.

Yukarıdaki fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.”

3- Koruma Amaçlı Planlarda Yöntem ve İlkeler

Koruma amaçlı planların hazırlanmasında üç aşama vardır. Bunlardan birincisi hazırlık aşaması olup, planın şekillenerek çiziminin ve raporunun tamamlandığı aşamadır. İkinci aşama ise plana kurulca son şeklinin verilerek sonuçlandırılma aşamasıdır. Üçüncü aşama ise, belediyeler ya da valiliklerce planın onaylanması aşamasıdır¹⁴⁹.

Katılımcı bir yönetim uygulaması için, planın hazırlık aşamasında toplumun ilgili kesimlerinin yer alması önemlidir. Maliklerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve

¹⁴⁹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 173.

üniversitelerin koruma amaçlı imar planlarının hazırlık sürecine katılmalarının sağlanması suretiyle katılımcı demokrasi sağlanmakta ve kamu yararı gerçekleşmektedir. İmar planlarının yapımında geçerli olan yetki ve usul kuralları plan değişikliklerinde de geçerlidir¹⁵⁰.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 27. maddesinde koruma amaçlı imar planları hazırlama ilkeleri şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Koruma amaçlı imar planları, varsa etkileşim geçiş sahaları da göz önünde bulundurularak ve sit alanının bütününe kapsayacak şekilde veya uygun görülen etaplar halinde, içinde bulunduğu yerleşme ile ilişkileri kurularak hazırlanır.

b) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel ve kentsel arkeolojik sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde ilgili bakanlıkların koruma ve kullanma esaslarına ilişkin görüşü alınır.

c) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında tespit edilen sorunların çözümü ve tarihi, kültürel, doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi için alana özgü stratejiler ile gerektiğinde tescilli kültür varlıkları ile sit alanları içindeki faaliyetlerin ve yapı stokunun deprem, sel baskını, heyelan, yangın, kaya düşmesi ve benzeri afetlere karşı daha dayanıklı ve güvenli hale getirileceğine ilişkin hedefler, stratejiler ve uygulama esasları belirlenir.

ç) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlandığı alanın nitelikleri gözetilerek ayrıca tarihi, kültürel ve doğal yapısına ilişkin yapılmış araştırmalar da değerlendirilerek kullanım kararları ve yapılaşma koşulları belirlenir.

d) Koruma amaçlı imar planlarında ilgili mevzuatı gereği oluşturulan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının uygunluk kararları alınmadan plan onaylanamaz.

e) Koruma amaçlı imar planı; daha geniş alanları kapsayan bir planın parçası olması halinde, plan bütününde diğer alanlarla sürekliliği, bütünlüğü, uyumu ve erişilebilirliği dikkate alınarak bütünlük bir yaklaşım ile hazırlanır.

f) Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planlarında bölge komisyonu kararı; tabiat varlıkları ve doğal sitlerin, tarihi arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik sitler ve diğer koruma statüleri ile çakıştığı alanlarda ise ilgili kurulların uygun görüşü alınır.

g) Planlama aşamasında sit alanı sınırları içerisinde tescilli olmayan ancak tescile konu olabilecek kültür ve tabiat varlıkları hakkında envanter çalışması yapılarak ilgili kurul veya komisyonların onayına sunulur.

ğ) Koruma amaçlı imar planlarında yenileme alanları belirlenmesi durumunda yenileme projelerinin planda getirilmiş kararlara uygun hazırlanması esastır.

h) Koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününe olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz.

ı) Uygulama imar planlarında mevcut tarihi yapıların, sokak dokularının korunması ve yenilenmesini sağlayacak kararlar alınır”.

4- Koruma Amaçlı Planlara Göre İnşai Faaliyetler

¹⁵⁰ Daniştay, 6. Daire, 4/5/1993, E. 1993/965, K. 1993/1768: “Koruma kurullarının, koruma amaçlı uygulama planlarını değerlendirmesi sonucu uygun görüp görmemek yetkisi bulunduğu tartışmasız olduğuna göre bu yetkinin planda değişiklik yapma önerisini de içerdiği ve bunun idareleri bağlayıcı nitelikte olduğu kuşkusuzdur.” (www.kazanci.com). (Kanun değişikliği ile koruma kurullarının adı koruma bölge kurulu olarak değiştirilmiştir).

Koruma amaçlı plan yapılan alanlarda yapılacak inşa faaliyetlerinde amaç, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıdır. Kanunun 9. maddesine göre; “*Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılmaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır*”.

Sit alanlarında bulunan parsellerde imar uygulamaları yapılırken duruma göre ya koruma bölge kurulundan ya da koruma uygulama denetleme bürosu (KUDEB) bulunan belediyelerden izin alınarak uygulama yapılabilir.¹⁵¹ 2863 sayılı Kanun’un 16. maddesine göre; “*Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmak yasaktır. Buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılır*”.

Kültür ya da tabiat varlığı tescilli bulunan parseller söz konusu olduğunda plan olsun ya da olmasın, projelerin mutlaka koruma bölge kurulundan onaylanması zorunluluğu vardır. Koruma bölge kurulunca onay işlemi gerçekleştirildikten sonra, ilgili idareler ruhsat düzenleyebilir. Bu parsellerde bulunan kültür varlığına ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylandıktan sonra uygulama yapılabilir. Tescilli parsellerle birlikte bu parsel komşuluğu bulunan parsellere ilişkin projeler de koruma bölge kurulunun veya KUDEB onayına bağlı olarak ruhsata bağlanabilir¹⁵².

Danıştay’ın bir kararına göre, “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu kararıyla; dava konusu imar uygulaması ile, hisseli olan tescilli yapı parselinden müstakil parsel oluşturulması, mevcut imar planında yol olarak görülen yerde imar parseli oluşturularak imar planına aykırı uygulamaya gidilmiş olması ve düzenleme sınırının yol ekseninden geçirilmiş olması nedenleri ile 3194 sayılı Yasa’nın 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının uygun olmadığına karar verildiği ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, kamu kurumu ve kuruluşları ile belediyelerin koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır.”¹⁵³

Tarihi eser olarak tescilli bulunmayan parsellere ilişkin imar uygulamalarında iki şekilde hareket edilebilir. Bunlardan birincisi; koruma amaçlı imar planı bulunmayan sit alanlarında, geçiş dönemi yapılaşma koşullarına göre, projelerin koruma bölge kurulunca onaylanması sonrasında uygulama yapılabilmesi durumudur. İkinci ise, koruma amaçlı imar planlarında öngörülmüş bulunan ilke ve esaslar doğrultusunda, ilgili idare tarafından inşaat projesine göre ruhsat düzenlenmesidir. Koruma amaçlı imar planı doğrultusunda, üzerinde ya da komşuluğunda tescilli kültür ya da tabiat varlığı bulunmayan parsellerde, belediyeler ya da

¹⁵¹ Danıştay, 14. Daire, 28/11/2011, E. 2011/14463, K. 2011/3588: “Arkeolojik sit alanında kalan yerlerde yapılan yapılar hakkında, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarının işlem tesis etmesinde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Alınan kararlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler bakımından bağlayıcıdır.” (www.kazanci.com).

¹⁵² Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 174.

¹⁵³ Danıştay, 6. Daire, 16/6/2010, E. 2008/8349, K. 2010/6342 (www.kazanci.com).

valiliklerce ruhsat verilmesinin ön koşulu, bu idareler bünyesinde Koruma Uygulama Denetleme Bürosu Müdürlüğü'nün (KUDEB) kurulmuş olmasıdır. KUDEB kurulmadan, koruma amaçlı imar planı olsa dahi, belediyelerin ya da valiliğin, sit alanlarında bulunan ve tescilli olmayan/sit alanı komşuluğunda bulunmayan parseller hakkında dahi, doğrudan ruhsat düzenleme yetkisi yoktur¹⁵⁴.

2863 sayılı Kanun'un 18. maddesi yapılaşmaya ilişkin bazı kuralları aşağıdaki gibi düzenlemiştir:

"Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplandırılması, maliklerinin müracaat tarihinden itibaren üç ay içinde koruma bölge kurulunca yapılır. Gruplandırılan taşınmaz kültür varlıkları, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Gruplandırma yapılmadıkça, onarım ve yapı esasları belirlenemez.

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ve bunların uygulanmasında restoratör mimar veya mimarın bulunması zorunludur. Bunlardan I. grup kapsamında olanların rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin uygulama çalışmaları, yapının özelliğine göre kalem işleri, ahşap, demir, taş işleri ve restorasyon konularında uzmanlaşmış kişilerce yapılır.

Sit alanları, korunması gerekli kültür varlıkları ve bunların koruma alanlarında onaylı plân ve proje dışı uygulama yapan veya yapılmasına yol açan sorumlularının, koruma bölge kurulları ile ilgili konularda plân ve proje düzenlemesi ve uygulama sorumluluğu yapması beş yıl süre ile yasaklanır. Uygulama sorumlularının denetimi, ilgili belediye veya valilikçe yapılarak aykırı hareket edenler, Bakanlığa ve ilgili meslek odasına bildirilir.

Proje uygulanması safhasında herhangi bir nedenle uygulama sorumlusunun ayrılması halinde bu husus Bakanlığa bildirilir, yenisi tayin edilmedikçe uygulamaya devam edilemez.

Yapı esasları, denetim ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Mahalli idareler, taşınmaz kültür varlığı parselinde, ek veya eklenti suretiyle yapılacak veya yeni inşa edilecek yapılara ait koruma bölge kurulunca verilen kararlarda veya onaylanmış kültür varlığı projelerinde değişiklik yapamazlar. Ancak, inşa edilecek yapının fen ve sağlık şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederler.

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir edecek şekil ve surette ayrılamaz ve birleştirilemez.

Sokak sağlıklılaştırma proje ve uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir".

Yine Kanunun 57. maddesinde basit onarım ve tamiratlar hakkında şu şekilde düzenlemeler yapılmıştır:

¹⁵⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 174.

“Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır. Bunların dışında her türlü inşai ve fizikî müdahale koruma bölge kurulunun izni ile yapılır.

Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmamış yerlerde taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılır.

Ancak, koruma amaçlı imar plânı onaylanmış sit alanlarında, taşınmaz kültür varlığının bulunduğu parseller dışındaki inşai ve fizikî müdahaleler, koruma amaçlı imar plânı hükümleri doğrultusunda, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan mazbut vakıfların veya mülhak vakıfların mülkiyetindeki kültür varlıklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratları, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılır.

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarında yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve belgeleri, ilgili idareler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilgili koruma bölge kurulu müdürlüklerine gönderilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Arkeolojik sitlerde inşai faaliyetler hakkında temel kurallardan biri de Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 nolu ilke kararıdır. Buna göre:

“1) I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.

Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak;

a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak

yapılabileceğine,

e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,

f) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

2) II. Derece Arkeolojik Sit: Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmemesine, ancak;
a) Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabileceğine,

b) I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının a, b, c, ç, d, e, f maddelerinin geçerli olduğuna,

3) III. Derece Arkeolojik Sit: Koruma- kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.

Bu alanlarda,

a) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesinde;

- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına,

- Alana gelecek işlevlerin uyumuna,

- Gerekli alt yapı uygulamalarına,

- Öneri yapı gabarilerine,

- Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,

b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

c) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna,

ç) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğüne koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

d) III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

f) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

g) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine,

h) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke kararının geçerli olduğuna,

4) Kentsel Arkeolojik Sitler: Arkeolojik sitlerle, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesinde tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını içeren ve aynı yasa maddesi gereği korunması gerekli kentsel dokuların birlikte bulunduğunu alanlardır.

a) Bu alanlarda, arkeolojik değerlerin sağlıklı ve kapsamlı envanter çalışmasının yapılmasına, bu çalışma sonucunda hazırlanacak planlar onanmadan, parsel ölçeğinde uygulamaya geçilmemesine,

Planlama çalışmaları sırasında;

- Alana gelecek işlevlerin uyumuna,

- Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına,

- Öneri yapı gabarileri ile yapı tekniği ve malzemesinin geleneksel doku ile uyumuna özen gösterilmesine,

b) Bu alanlarda mevcut yıkıntı temeller üzerine, o temellerin ait olduğu eski yapı, korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyorsa, ayrıca içinde bulunduğu sitin tarihsel kimliğinin yeniden canlandırılmasına önemli bir katkı yaratıyorsa yapıya ait eski bilgi, resim, gravür, fotoğraf, anı belgeleri vb. dokümanlarla restitüe edilebileceği ilgili koruma kurulunca kabul edildikten sonra restitüsyon projesi düzenlenerek ve kurulca onaylanarak, eski yapının yeniden ihya edilebileceğine,

c) Tek yapı ölçeğindeki korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan yapı ve yapı kalıntılarının rölöve ve restorasyon projelerinin koruma kurulunca onanması koşulu ile onarılıp kullanılabileceğine, yasa kapsamı dışında kalan taşınmazların ise yürürlükteki ilke kararında belirtilen esaslar kapsamında basit onarımlarının yapılabilmesine, karar verildi.”

Doğal sitlerde ise inşai faaliyetler hakkında temel kurallar Koruma Yüksek Kurulu’nun 728 nolu ilke kararı ile getirilmiştir. Buna göre:

“A- Kesin Korunacak Hassas Alan: Ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topografya ve silüetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarıdır.

Bu alanlarda, doğal afet (deprem, yangın, sel, heyelan, taşkın vb.) durumunda yapılması gerekli acil müdahaleler yapılabilir.

Bu alanlarda madencilik faaliyeti yapılamaz, taş, toprak, kum alınamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

Bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek şartı ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir.

a. Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetleri yapılabilir.

b. Alanda taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunması veya rastlanması halinde bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları ilgili Bakanlığın izni ile yapılabilir.

c. Bu alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılabilir.

ç. Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabilir.

d. Orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımı, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebilir.

e. Alan içerisinde yer alan; anıt ağaç, grup tescilli ağaçlar ile tescili bulunmayan ağaçların ilgili kuramdan alınacak teknik rapor doğrultusunda bakım ve onarımları yapılabilir.

f. Ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetleri yapılabilir.

g. Kuş gözlem kulesi yapılabilir.

ğ. Bu alanlarda Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bakım çalışmaları ve çevre temizliği yapılabilir.

B- Nitelikli Doğal Koruma Alanı: Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır.

Bununla birlikte; Nitelikli Doğal Koruma Alanı tescili yapılmadan önce mevcut bulunan ve bu ilke kararı kapsamında yenisine izin verilemeyen mevzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilir.

Bu alanlarda madencilik faaliyeti yapılamaz, taş, toprak, kum alınamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

Bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ve faaliyetin niteliğine göre geçiş dönemi koruma koşulları ve kullanım şartları veya koruma amaçlı imar planları ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir.

a. Kesin Korunacak Hassas Alanlarda izin verilebilen faaliyetler bu alanlarda da yapılabilir.

b. Entegre tarım ve hayvancılık uygulamaları hariç, barınma amaçlı olmamak ve diğer kurum görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilir.

c. Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetler sürdürülebilir.

ç. Koruma amaçlı imar planı yapılması koşulu ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yönelik iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi yapılabilir.

d. Günübirlik alanlar, A tipi hariç mesire alanları ile kıyı mevzuatına uygun olarak park ve rekreatif alanlar yapılabilir.

e. Doğal kaynak suyunun kullanımına ve kaynak tuzlasına yönelik uygulamalar, ekolojik dengeye etkisine ilişkin ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yapılabilir.

f. Herhangi bir yapılaşmaya gidilmeden Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik çerçevesinde avlak sahası ayrılabilir.

g. Kadastral yola cepheli parsellerde koruma amaçlı imar planı yapılması veya imar planlarında fonksiyon ayrılması koşuluyla Turizm Tesislerinin Belgelendirmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde ve vaziyet planı doğrultusunda kamping alanları düzenlenebilir. Bu alanlar 10.000 m² altında olamaz. Kampçı Ünitesi (çadır, çadır-araba, oto karavan ve bungalov) başına hesaplanacak birim alan en az 200 m²'dir. Kamping alanının büyüklüğüne bakılmaksızın 150 kampçı ünitesinden fazla yapılamaz. Bungalovlar kampçı ünite sayısının en fazla % 20'si kadar ve bölge dokusuna uygun malzemeden yapılır. Bungalovların taban alanı 45 m²'yi, yüksekliği 4,5 metreyi aşamaz.

ğ. Zorunluluk halinde; teknik alt yapı hizmetlerinden; atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo, salt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyey yapılabilir.

h. İmar ve kıyı mevzuatı çerçevesinde, imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sabit

olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır nitelikte yapılar ve ahşap iskele ile koruma amaçlı imar planı yapılması koşuluyla iskele yapılabilir.

1. Sulama amaçlı (içme suyu olmayan) baraj ve göletlerde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak su ürünleri faaliyetlerine izin verilebilir.

i. Şehitlik ve/veya mezarlık alanları ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilebilir.

j. Koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uygun olarak bitkisel (süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitki, fidan) üretimi yapılabilir.

C- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı: Barındırdığı silüet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

Bu alanlar; ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve kalkınmaya destek olan, insanlar ve doğa arasında dengeli ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine katkıda bulunan, ekonomik ve sosyal boyutları dikkate alarak doğal kaynakların sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanımına elverişli yerlerdir.

Bu alanlar; Kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olup düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanabilir. Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar mevcudiyetini korur.

Kentsel yerleşik alanlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğunluk, yapılacak koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilir.

Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabilir.

Bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek şartı ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir.

a. Kesin Korunacak Hassas Alanlar ile Nitelikli Doğal Koruma Alanlarındaki faaliyetler bu alanlarda da yapılabilir.

b. Teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme-patlatma yöntemlerinin kullanılmaması, habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor oluşturacak tedbirlerin alınması, bölgeye ilişkin olarak ekolojik etki değerlendirme raporu hazırlanması koşullarıyla; Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir. Doğal peyzaj ve silüet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir, ancak bozulan alanların doğaya yeniden kazandırılması amaçlı toprak dökümü hariç toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı vb. dökülemez.

c. Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilir.

ç. Koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uygun olmak ve diğer kurum görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilir.

05.01.2017 tarihli ve 99 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.”

VI- BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (b) bendine göre; "**bütünleşik kıyı alanları planı**: Kıyıları, etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan; kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yönelik hedefler arasındaki uyumu sağlayan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı ekosisteminin korunmasını ve doğal kaynakların kullanımını gözeterek; ulaşım türleri ile ilgili kıyıda yapılması gerekli altyapı tesislerini içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve eylem önerilerini ve yönetim planını kapsayan, 1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte şematik ve grafik planlama diline uygun, plan paftası ve planlama raporu ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hazırlanan planı" ifade eder.

Yönetmeliğin 28. maddesi gereğince bütünleşik kıyı alanları planlarında planlama alanı sınırı; kıyı ve coğrafi, ekonomik, sosyal, tarihsel ve ulaşım bakımından etkileşimde olduğu doğal çevre, kullanım ve faaliyetler esas alınarak ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.

Yönetmeliğin 29. maddesi bütünleşik kıyı alanları planlarındaki planlama ilkelerini aşağıdaki şekilde düzenlemiştir:

"(1) Planlarda, bölgesel düzeyde, kıyı alanlarına yönelik sektörel eğilimler, öngörüler ve hedeflere dayalı mekânsal stratejiler; kıyı alanları ve etkileşim alanlarına odaklı olarak bütünsel bir yaklaşımla geliştirilir. Buna göre planlar hazırlanırken;

a) Kıyı alanlarında sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda; hassas ekosistemler korunarak doğal ve kültürel kaynaklardan yararlanmada sektörler ve faaliyetler arası uyumun sağlanması,

b) Kıyıya denizden veya karadan erişilebilirlik, kıyılardan yararlanmada kamu yararı ve eşitlik ilkesi çerçevesinde stratejilerin geliştirilmesi,

c) Kıyı alanlarında yetki ve sorumluluğu olan kurumlar ve idareler ile kıyıda faaliyet gösteren sektörler arası uyum ve eşgüdümeye yönelik yönetim modelinin oluşturulması, planlama ve yönetime ilişkin uygulama araçlarının geliştirilmesi,

ç) Kıyıyla ilgili bölgesel ve il düzeyinde yapılacak planlara ve çalışmalara yol göstermesi, şematik ve grafik planlama dili kullanılarak hazırlanması,

d) Planlama sürecinde kıyı alanlarının mevcut profilinin çıkarılması,

e) Var olan potansiyeller ve fırsatlarla birlikte sorunlar ve kısıtların ortaya konulması,

f) Alana ilişkin güncel bilgilerden hareketle alt bölgeler özelinde mekânsal gelişme ve planlama stratejilerinin tarif edilmesi,

g) Stratejilerin hayata geçirilmesini sağlayacak ve kolaylaştıracak katılımcı bir yönetim modelinin geliştirilmesi, esastır.

(2) Bütünleşik kıyı alanları planlarının hazırlanması sürecinde, aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında deniz, akarsu, göl, gölet ve kara tarafındaki etkileşim bölgelerine ilişkin aşağıdaki analiz, etüt ve araştırmalar yapılır:

a) Kıyı ekosistemi.

b) Afet tehlikeleri (deprem, heyelan, kaya düşmesi, su baskınları, tsunami,vb.).

c) Dalga ve rüzgâr iklimi, su çevrim özellikleri, deniz akıntıları, fırtına kabarması, deniz seviyesi yükselmesi.

ç) Kıyı kenar çizgisi ve sahil şeridi uygulamaları.

d) Ana ulaşım bağlantıları (Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu).

e) Limanlar, ticari iskeleler, balıkçı barınakları, boru hatları, tersaneler.

f) Deniz ticareti ve deniz ulaşımı.

g) Doğalgaz ve petrol ürünleri depolama iletim ve rafineri tesisleri.

ğ) Turizm ve konaklama tesisleri, yat ve kruvaziyer turizmi.

h) Balıkçılık, su ürünleri ve balık çiftlikleri.

ı) İçmesuyu sistemi, katı atık yönetimi ve hava kalitesi.

i) Sahil güvenlik, dalışa yasak bölgeler.

j) Yerleşim alanlarının kıyı yönünde ve kıyı ile ilişkili genişleme eğilimi.

(3) Bütünleşik kıyı alanları planları; kıyı alanlarında yetkili kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve yatırımcıların, planlama, projelendirme ve uygulamalarına rehberlik eder”.

VII- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN PLAN YAPMA YETKİSİ

Genel olarak belediyelerin ve bazen de il özel idarelerinin yetkisine girse de, belirli amaçlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da imar planı yapma yetkisi vardır. 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevlerini düzenlemiştir. Kararname’nin 97. maddenin (ç) fıkrasına göre Bakanlık; her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermekle görevlidir.

Kararname’nin 97. maddesinin (ğ) bendine göre; “Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak” Bakanlığın görevidir.

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesinin (h) bendine göre; “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita,

her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde **yapmak, yaptırmak ve onaylamak**, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek” Bakanlığın planlama konusundaki görevleri arasında yer almaktadır. 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 97. Maddede yer alan ve Bakanlığın görevlerini belirleyen düzenlemeler, Bakanlığın merkezi idare adına, yerel yönetimler üzerinde vesayet makamı olarak, imar-inşaat konularında görevlendirilmiş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu durumda, idarenin bütünlüğü ilkesi gereği, imar konusunda kullanılacak olan vesayet yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılması Anayasamıza da uygundur.

İmar Kanunu’nun 9. maddesi gereğince Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına ilişkin imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanunu’nun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re’sen onaylamaya yetkilidir. Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, gerektiğinde re’sen onaylar.

Aynı madde gereğince bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını re’sen yapar ve onaylar.

Yine 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 6. maddesinin 6. fıkrasına göre; **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**, riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve **gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir.**

Aynı maddenin 5. fıkrasına göre de; Bakanlık;

“a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya,

b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya,

c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye,

ç) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye,

d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye ... yetkilidir”¹⁵⁵.

İmar Kanunu’nun 9. maddesi gereğince Bakanlık tarafından yapılarak, kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu planların uygulanması mecburidir. Re’sen yapılan planlardaki değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.

VIII- PLAN YAPMA YETKİSİ OLAN DİĞER KURUMLAR

İmar planları konusunda genel yetkili olan belediyeler ve özel olarak yetkilendirilmiş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra pek çok kamu kurumunun kendi kanununda özel amaçlı planlama yetkisinin bu kurumlara verildiği görülmektedir. Bir kentin planlarındaki bütünlüğü etkileyen, sonradan özel bazı amaçlara hizmet etmek için yapılan bu planlar o ilgili kurumlar tarafından var olan il ve ilçe yahut belde planlarına eklenmektedir.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, turizm yatırımlarının teşvik edilmesi, sanayi yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak altyapı oluşturulması, endüstriyel yatırımların teşvik edilmesi, özelleştirme sürecinde olan kamusal alanların planlanması gibi konularda, kimi idareler planlama konusunda yetkilendirilmiştir. Kanunda yetkilendirilen idareler, sadece bu kanunlarda yer alan konularla ya da alanlarla sınırlı olmak üzere planlama yetkisi kullanırlar¹⁵⁶.

Farklı kurumlar tarafından yapılan planlama çalışmaları, kent ölçeğinde bütüncül planlama çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özel amaçlı planlama çalışmaları da dahil olmak üzere, planlama çalışmalarının yine farklı kurumlar tarafından teklif edilebilirliği engellenmeden, plan yapma ve onama yetkisinin ana planı yapan yerel idarelerde olması ülkemizin planlama sorunlarını azaltacak bir çözümdür.

Aşağıda plan yapma yetkisi olan kurumlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi ve Organize Sanayi Bölgelerini bilginize sunuyoruz. Bunlar dışında endüstri bölgelerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde, yenileme alanlarında, kıyılarda, havzalarda, İstanbul Boğazı’nda ve milli parklarda farklı idareler plan yapma ve değiştirme konusunda yetkilendirilmişlerdir.

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı

Turizm faaliyetlerinin; ülke ekonomisi ve tanıtımı açısından taşıdığı önem dikkate alınarak teşvik edilmesi ve turizm yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılması gereksinimi,

¹⁵⁵ Bkz. Gürsel Öngören/ N.İlker Çolak, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İstanbul, 2013, s. 233 vd.

¹⁵⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 100.

turizm amaçlı planlamanın ortaya çıkmasına neden olmuştur¹⁵⁷. Turizm planlaması 2634 sayılı *Turizmi Teşvik Kanunu*’nda düzenlenmiştir. Kanun, adından da anlaşılacağı üzere, turizmin gelişmesine yönelik olarak yapılacak idari hazırlıkların kolaylaştırılması ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması amacıyla yönelik olarak çıkarılmış bir kanundur. İmar Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulama alanlarında ve bölgelerinde bu Kanun’un hükümlerinin geçerli olacağını, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na aykırı olmayan İmar Kanunu düzenlemelerinin ise uygulanabileceğini düzenlemiştir. İmar Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre, turizm alanı ilan edilmiş bölgelerle turizm yönelik kullanımların yoğun olduğu alanlarda yapılacak planlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak üzere, özel bir düzenlemeye tabi olup normal imar planlaması düzeni dışındadır¹⁵⁸.

2- Toplu Konut İdaresi (TOKİ)

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 4. maddesine göre TOKİ, “*gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar; büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır. Belediyeler ve valilik tarafından üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Başkanlık (TOKİ) tarafından re’sen onaylanır. Belediyeler, valilik veya Başkanlık tarafından onaylanan bu planlar; askı, ilan ve itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak tüm işlemler Başkanlık tarafından re’sen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur*”¹⁵⁹.

Yine TOKİ, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19. maddesine göre; “*İslaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahalardan seçimi, haritalarının hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi,*

¹⁵⁷ Danıştay 6. Daire E. 1999/3845 K. 2001/4307 T. 5.10.2001: “Dava, Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptali istemiyle açılmıştır. Turizm merkezi ilanından itibaren planlamada var olan planlar arasındaki hiyerarşi ilkesi uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapıp onaylandıktan sonra bu plana uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da yapılarak onaylanması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, turizm merkezi ilan edilen uyumsuzluğa konu bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapıp onaylanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. ...” (www.kazanci.com).

¹⁵⁸ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 175.

¹⁵⁹ Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 1990/766 K. 1990/189 T. 28.12.1990: “Taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu, “yapı topluluğu” niteliği taşıyorsa ve üzerinde imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar bulunan ve bu nedenle de uygulanma kabiliyetini kaybetmiş olan bir imar planı söz konusu değilse; idare ıslah imar planı yapmaya mecbur edilemez.” (www.kazanci.com).

Danıştay 1. Daire E. 1992/375 K. 1992/393 T. 24.12.1992: “Afetzedelerin kendi köy sınırları içinde uygun yer yoksa, kendilerine ait arsaların yeni yerleşim yeri olarak seçilerek yerleştirilmelerinde “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” dikkate alınır.” (www.kazanci.com).

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının denetimi altında, ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, hazırlanan harita ve planları redde, düzeltilmek üzere geri göndermeye, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamaya ve lüzum gördüğü hallerde bu hizmetleri kendisi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Onaylanarak kesinleşen planlar belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yerde bir ay süre ile asılır ve keyfiyet mutat vasıtalarla halka duyurulur.”

3- Başbakanlık Özelleştirme İdaresi

İmar Kanunu’nun 9. maddesi hükmü gereğince belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerin, ilgili kuruluşlardan (Belediye) gerekli görüş alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak imar tadilatları ve mevzi imar planları ve buna uygun imar durumları Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer ve ilgili Belediyeler bu arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını beş yıl değiştiremezler. İlgili belediyeler görüşlerini onbeş gün içinde bildirir. Aynı maddeye göre, 4046 sayılı Kanun kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemine göre özelleştirme işlemleri yapılan hizmet özelleştirilmesi niteliğindeki yatırımların yapılacağı yerlerde hazırlanan veya hazırlattırılan planları, Özelleştirme İdaresi’nce değerlendirilmek ve sözleşmeye uygunluğu konusundaki görüşü de alınmak kaydı ile re’sen onaylamaya Bayındırlık ve İskan (Çevre ve Şehircilik) Bakanlığı yetkili olup, her türlü ruhsatı ilgili belediye en geç iki ay içinde verir.

İmar Kanunu’nun Ek Madde 3 hükmüne göre; “Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kesinleşir, yürürlüğe girer. İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren beş yıl süreyle değiştiremezler. Bu süre içerisinde imar planlarına ilişkin olarak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. İlgili kuruluşlar görüşlerini onbeş gün içinde bildirirler. Bu madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki hükümler uygulanmaz. Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanır. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca verilir”.

4- Organize Sanayi Bölgeleri

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesine göre; “OSB'lere ait yer seçimi Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşan Yer Seçimi Komisyonunun yerinde yaptığı inceleme sonucunda, varsa 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı kararları dikkate alınarak oybirliği ile yapılır ve OSB ilan edilir...

Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması Bayındırlık ve İskân (Çevre ve Şehircilik) Bakanlığı veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde yapılır. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlık (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca (Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca) müştereken belirlenir. OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve Bakanlığın (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) onayına sunulur, il idare kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Onaylı OSB imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir...

Yürürlüğe giren imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır”.

Yine aynı Kanunun 26. maddesine göre; “Bu Kanundaki usullere göre belirlenen yerlerde, özel hukuk tüzel kişilerince ve gerçek kişilerce de OSB (özel Organize Sanayi Bölgeleri) kurulabilir. OSB'nin yer seçimi Bakanlığa yapılan talep üzerine, 4 üncü maddedeki usule göre yapılır... Arazi temini, OSB'nin planlanması, projelendirilmesi, alt yapı inşaatı ile ilgili harcamalar bölgeyi kuracak gerçek ve tüzel kişilerce karşılanır. OSB ile ilgili plan ve projeler bu konudaki yetkili kurum ve kuruluşlar yanında Bakanlığın uygun görüşü ve onayına tabidir”¹⁶⁰.

IX- KENTSEL TASARIMLAR

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (g) bendine göre, “**kentsel tasarım projesi**; doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre kütle ve yapılanma düzeni veya açık alan düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkilerini kuran; yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gösteren; altyapı unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan; imge, anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden; tasarım ilke ve araçlarını içeren uygun ölçekteki projeyi” ifade etmektedir.

İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrasına göre, Kentsel tasarım projeleri uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabilir. Bu kentsel tasarım projelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yönetmeliğin 30. maddesi kentsel tasarım projelerini şöyle düzenlemiştir:

¹⁶⁰ Danıştay 6. Daire E. 2007/279 K. 2007/550 T. 6.2.2007: “Organize sanayi bölgesine ait olan, sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından onanılan ve il idare kurul kararı ile tekemül ederek yürürlüğe giren imar planlarının iptali istemiyle açılan davaların çözümü idare mahkemesinin görev alanı içindedir.” (www.kazanci.com).

“(1) Kentsel tasarım projesi yapılacak alanın sınırları imar planında gösterilebilir. Ancak kentsel tasarım projelerinin imar planından önce yapılmış olması halinde, bu projelerdeki gerekli ayrıntılar imar planı kararlarında yer alır.

(2) Kentsel tasarım projelerinin bulunduğu yerleşme veya bölgenin gelişme ve yapılaşma hedefleri bütününde ele alınması ve projelerin yönlendirilmesi amacıyla büyük alan gerektiren bölgelerde proje kapsamında gerektiğinde master plan hazırlanabilir.

(3) Kentsel tasarım projelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlı gerektiğinde kentsel tasarım değerlendirme komisyonu kurulabilir.

(4) Uygulama imar planı onaylanmadan kentsel tasarım projeleri uygulanamaz.

(5) Kentsel tasarım projelerinde, alanın özelliğine göre doluluk-boşluk oranı, yapılar arası ilişkiler, taşıt ve yaya hareketleri gibi mimari ve mekân tasarımına ilişkin ayrıntılar ile doğal, kültürel, sosyal, ekonomik, ulaşım ve teknik altyapıya ilişkin veriler dikkate alınır.

(6) Kentsel tasarım projeleri, ölçeğin niteliğine göre farklı ayrıntıları içerecek şekilde hazırlanır.

a) Kentsel tasarım projeleri genel olarak; koruma, sağlıklaştırma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren, ulaşım, tasarım, fonksiyon ilkelerini ortaya koyan, çeşitli şemalar ve tasarım ilke ve detayları ile desteklenen bir biçimde hazırlanır. Projede; alanın ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda, açık mekânların kapalı mekânlarla birlikte düzenlenmesi, toplu taşıma, taşıt, yaya, bisiklet, otoparklar, servis gibi genel ulaşım-dolaşım sorunlarının çözümü, çevre düzenlemesi ve altyapıya ilişkin koşullar, çevre yapılarla ilişkilerin kurulması ve her türlü düzenlemenin temel ilkeleri belirlenir.

b) Kentsel tasarım projeleri ayrıntılı olarak; ada içi veya dışı, proje alanındaki ulaşım-dolaşım ilişkileri ve açık-kapalı alanlara ilişkin tasarımlar, arazi ve yapı düzenlemelerine ilişkin kotlandırmalar, yönlenme, bahçe mesafeleri, kütleler arası mesafe gibi kütle düzenlemeleri, işlevlerin yatay ve düşey dağılımları, bitkilendirmenin genel karakteri, su ögesi kullanımı, tüm elemanların ölçülendirilmesi, malzemenin belirlenmesi, kütle, gabari, şematik plan çizimleri gibi yapılara ait mimari konsept projeleri ile anlatım için uygun olabilecek ölçekte yeterli sayıda görünüş, kesit, silüet, 3 boyutlu olarak arazi üzerinde modellenmesini içerir. Ayrıca detay listesi, aydınlatma elemanları, yönlendirme ve tanıtım levhaları, çöp kutuları ve benzeri kent mobilyalarına ait ayrıntılar ve kesin proje raporu da bu çalışma kapsamında ele alınır.

(7) Kentsel tasarım projesi doğrultusunda mekânın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekânsal planlama sistemi içerisnde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazırlanır.

(8) Yaya bölgeleri ve meydanların planla ve tasarım ile geliştirilmesi esastır.

(9) Sokak ve binaların tasarımında erişilebilirlikle beraber mekânların aydınlatılması, sokakların birbiriyle ilişkisi, sokak ve meydanlara güvenli erişim ortamının sağlanması da esas alınır.

(10) Kentsel tasarım projesine ilişkin Bakanlıkça usul ve esas belirlenir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel tasarım projeleri için bir Yönerge hazırlamıştır. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylanacak Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge” olarak isimlendirilen bu Yönergenin 4. maddesi temel ilkeleri belirlemiştir:

“(1) Kentsel Tasarım Projesi ile alanın özellikleri dikkate alınarak koruma, yenileme ve geliştirme hedefleri ile bütüncül bir kurgunun önerilmesi ve tasarım bağlamında ortaya konan temel ilkeler doğrultusunda çevresiyle ilişkilendirilmiş, doğal ve ekolojik çevre değerlerini

gözetin, sosyal ve kültürel donanımlarla zenginleştirilmiş, sürdürülebilir, yaşanabilir ve nitelikli bir yaşam alanının ortaya konulması hedeflenmektedir.

(2) Kentsel Tasarım Projelerinin bulunduğu yerleşme veya bölgenin gelişme ve yapılaşma hedefleri bütününde ele alınması ve/veya kentsel tasarım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla Bakanlıkça talep edilmesi halinde ve proje alanının yerleşme bütünü içindeki ilişkilerinin şematik bir dille yorumlandığı ve kentsel tasarım projesine ilişkin temel kararları öngören master plan / kavramsal tasarım planı hazırlanır.

(3) Kentsel Tasarım Projesi, bu hedefler doğrultusunda mekânın niteliğini ve özgünlüğünü artırmanın yöntemi olarak ele alınmalıdır.

(4) Kentsel Tasarım Projesinin temel ilkeleri şunlardır;

a) Üst ölçekte çevresi ile ilişkilendirilmiş bir mekan kurgusu ortaya koymak,

b) Kentsel standartlarda tutarlılık, kimlik ve anlam gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak,

c) Çevre ve yörenin doğal, kültürel, tarihi, estetik, görsel değerlerini ön plana çıkaran bir tasarım yaklaşımı oluşturmak,

d) Ulaşım kararları bağlamında kolay ve güvenli erişimi sağlamak; engelli, çocuk, yaşlı, vb. hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin gereksinimlerine yönelik düzenlemeler yapmak; toplu taşıma, yaya ve bisiklet ağırlıklı bir kurgu oluşturmak,

e) Yapıların birbirleriyle ilişkilerini ve birbirlerine göre konumlanmalarını, binaların bir araya gelmesiyle oluşan mekânlardaki açık alan ve peyzaj düzenlemelerini, yaya ve araç dolaşımını çevreye zarar vermeyecek ve en kullanışlı ve estetik şekilde ortaya koyan çözümler geliştirmek,

f) Kentsel yaşam kalitesini artırmak,

g) Nitelikli kamusal açık alanlar oluşturmak,

h) Proje alanında enerji ve kaynak kullanımını en az düzeyde tutmak üzere rüzgâr, güneş, yağmur suyu gibi sürdürülebilir doğal kaynaklardan proje alanında yararlanmak; enerji kaybının önüne geçecek önlemlerle ve atıkları değerlendirerek çevreye olumsuz etkileri en az düzeyde tutacak, yeşil doku ve peyzaj önlemleriyle kentsel iklim katkıda bulunacak önlemler almak,

i) Toplumsal müzakere süreçlerini de içerecek biçimde; projeden etkilenecek malikler, kentli, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına idarece başlatılan kentsel tasarım projesi hakkında bilgilendirmeler (muhtarlık aracılığı ile toplantılar yapılması, basın açıklamaları vb.) yapmak, görüş ve önerileri inceleyerek yazılı gerekçeler ile sonuçlandırmak.

j) Mekânsal, doğal ve sosyal dengeleri ile plan kararlarının bütünlüğünü korumaktır.”

Yönergenin 5. maddesine göre kentsel tasarım projesi hazırlamaya ilişkin süreçler şöyledir:

“(1) Kentsel Tasarım Projesi; üst ölçekteki planlar ile mevcut imar planı kararları da bütüncül olarak değerlendirilecek şekilde çalışma alanının niteliği ve özgünlüğü göz önüne alınarak Bakanlık talebi doğrultusunda geliştirilmesi saklı kalmak koşuluyla temelde iki ayrı aşamada hazırlanır;

a) Analiz - Saptama

- Alana İlişkin Genel Bilgiler (Yeri, konumu, yönetsel – idari sınırlar, yakın çevre ile ilişkisi vb.)

- Kent bütününe ve çevresine etkisini ve uyumunu (siluet analizi, kentsel ulaşım sistemi içindeki analizi, sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin analizler...)

- Doğal Yapı Analizleri (Eğim, topoğrafya, iklimsel ve meteorolojik veriler vb.)

- Fiziksel Yapı Analizleri (Arazi kullanımı, mülkiyet durumu, kat fonksiyonları, yapı kat adetleri, ulaşım ilişkileri (araç-yaya), gürültü ve ışık kirliliği vb.)

- *Kültürel Yapı Analizleri (kültür tarihi, gelenek-görenekler, yaşam biçimi ve tercihleri, demografik yapı, sosyal ve ekonomik durumu gibi),*

- *Karakter Alan Değerlendirmesi (Kentsel morfoloji, açık ve yapıli alanlar, sokak dokusu vb. kentsel doku özellikleri, yoğunluk odakları, sınır ve kıyılar vb. fiziksel tasarım faktörlerinin değerlendirilmesi)*

- *Mer'i Plan Kararları (meri imar planı kararları) Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*

- *Açık Alan Analizleri (Kamusal ve özel açık alanlar, meydanlar, sokaklar, bahçeler, parklar vb.)*

- *Kullanıcıların özellik, eğilim, talep, ihtiyaçlarının belirlenmesi, konularını içeren çalışmadır.*

b) Kentsel Tasarım Projesi İlkeleri

- *Ulaşım-dolaşım (ada içi/dışı, motorlu taşıt, yaya yolları, bisiklet yolları, kısa ve uzun süreli otoparklar, servis) ve açık/kapalı alanlarına ilişkin tasarımlar,*

- *Kitle düzenlemeleri (yönlenme, bahçe mesafeleri, kitleler arası mesafe, cephe tipolojileri, vb. projeleri),*

- *İşlevlerin yatay ve düşey dağılımları,*

- *Projede yer alan doğal ve yapay peyzaj unsurlarının alanın genel tasarım kararları,*

- *Altyapı projeleri (Sürdürülebilirlik ilkesine uygun aydınlatma, gri su, drenaj, akıllı ağ sistemleri vs.)*

- *Projenin anlatım için uygun olabilecek ölçekte ve yeterli sayıda kesit, silüet, tüm kitlelerin 3 boyutlu olarak arazi üzerinde modellenmesi,*

- *Kentsel Tasarım Proje Raporu,*

- *Uygulama Tasarım Rehberi,*

ilkelerini kapsar.

(2) Kentsel Tasarım Projesi, idarece başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/1000 veya 1/500 ölçekte, onaylı hâlihazır haritalar üzerine çizilir ve Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde alternatifli olarak hazırlanabilir. Kentsel Tasarım Projeleri, istenen ölçeğin elverdiği kot ve ölçüleri içerir."

Yukarıdaki Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereğince kentsel tasarım projelerinin ilgili imar planını yapan idareler tarafından karara bağlanacağını söyleyebiliriz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İMAR PLANLARININ DEĞİŞİKLİĞİ

I-GENEL OLARAK

Şehirler, ilçeler ve mahalleler büyüdükçe, nüfus arttıkça otuz kırk yıllık bir öngörü ile hazırlanmış planlar zaman içinde yeterli olmamakta, kamu yöneticileri için kamu yararı amacıyla imar planlarını değiştirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç bazen şehre marka değeri katacak bir özel projenin hazırlanması sebebiyle de doğabilmektedir.

Planların uygulanabilirliği, planlama verileri ve toplumun ihtiyaçları ile uyumlu olmasıyla yakından ilişkilidir. Planlama sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlar, artan kamusal ihtiyaçlar, plan yapımı sırasında tahmin edilemeyen doğal felaketler, ani nüfus artışı, değişen sosyal, ekonomik, demografik yapı ve benzeri nedenlerle planın değiştirilmesi gerekebilir. Bir yandan izleme süreci içinde gerekli görülen plan değişiklikleri yapma; diğer yandan bireysel olarak yapılan imar değişiklikleri, plan bütünlüğünü zedelemeyecek şekilde çözümlenebilecektir. Bu durumda, yeni koşullar ve ihtiyaçlarla uyumlu duruma getirmek için onaylanmış imar planı sınırları içinde, arazi kullanımı, türü ve konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde, imar planı ana kararlarını bozmayacak biçimde¹⁶¹ yapılan düzeltmeler imar planı değişiklikleridir¹⁶².

İmar planlarında düzenlenmiş bulunan sosyal donatı alanlarının ya da kamusal hizmet yapı ve alanlarının toplumsal gereksinimin değişmesine paralel olarak yeniden uyarlanması gerekebilir. İmar planları yapılırken toplumun beklentilerini karşılamak üzere tanımlanmış olan kamusal fonksiyonların, zaman içerisinde yaşanan değişime paralel olarak, toplumsal

¹⁶¹ Danıştay 6. Daire E. 2007/7095 K. 2009/8894 T. 30.9.2009: "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantına göre 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalan taşınmazın, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu belirlenmesi plan hiyerarşisine aykırı bulunduğundan, dava konusu 1/1000 ölçekli imar planına ve bu plan uyarınca verilen yapı ruhsatına yönelik olarak davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir." (www.kazanci.com)

¹⁶² Aziz Şişman/ Derya Öztürk/ Yasemin Şişman/ E. Erdem Maraş, İmar Planı Değişikliklerinin Yaşam Alanları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi TÜCAUM, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_0.pdf

ihtiyaçlarla uyumunu yitirmesi durumunda değişiklik yapılması yoluna gidilmesi kamu yararı açısından gerekliliktir.^{163 164}

Nüfus hareketleri, ticari faaliyetler, sanayi yatırımları ve benzeri konularda, planlarda öngörülmüş olan yerleşim hedefleriyle gerçekleşen durum arasında ortaya çıkan farklılıklar, plan değişikliklerinin gerekçesi olarak karşımıza çıkar. Bu açıdan; ulusal ölçekli yatırımlar için planlanmış bir bölgeye, uluslararası sermayenin yatırımda bulunması durumunda, ortaya çıkan gereksinime göre yeniden planlama yoluna gidilerek değişiklik yapılması, plan değişikliği gerekçesine örnek verilebilir¹⁶⁵.

İmar plan değişikliklerinin amacı;

- Kişisel yarar,
- Toplumsal yarar,
- Yerel yönetim idaresinin gelirinin arttırılması,
- Plan kararlarına uygulama kolaylığı getirilmesi,
- Çizim hatalarının düzeltilmesi olarak sınıflandırılabilir¹⁶⁶.

Kişisel yarar gözetilerek talep edilen değişikliklere kat artırılması, kültür kullanımına ayrılmış veya ulaşım aksı içinde bulunan parselin konut alanına dönüştürülmesi, kaçak olarak yapılan konutların veya konutlardaki fazla katların yasallaştırılması, imar planı olmayan yerde imarlı parselde sahip olmak için mevzi plan yapımı, parselde cephe temin etmek için yol açılması örnek olarak verilebilir.

Toplumsal yarar gözetilerek yapılan plan değişikliklerine ise konut alanının okul alanına çevrilmesi, genel ulaşım sistemi ile ilgili değişiklikler gibi kent yerleşmesinde kamusal alan gereksinimleri için belediye, bakanlık veya diğer kamu kuruluşlarınca talep edilen değişikliklerdir¹⁶⁷.

¹⁶³ Danıştay, 6. Daire, 7/10/2002, E. 2001/3011, K. 2002/4097: "Dava, imar planında okul alanı olarak belirlenen taşınmazın, imar planı değişikliği yapılarak okul alanından çıkarılması isteminin cevap verilmeyerek reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Dosyada yer alan belge ve bilgilerin incelenmesinden, dava konusu taşınmazın imar planında okul yeri olarak ayrıldığı; ancak bugüne kadar parsel üzerinde herhangi bir uygulama yapılmadığı, taşınmazla ilgili kamulaştırma işleminin de bulunmadığı, davacıların plan değişikliği isteminin de belediyece zımnen reddedildiği anlaşılmaktadır. İlgililerin imar planı değişikliği istemlerinin idarelerce çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesi yönünden irdelenmesi gerektiği, planlamanın genel ilkelerinin dikkate alınarak uyumsuzluk konusu taşınmaza ayrıldığı amaç için ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varıldığı takdirde plan değişikliği yapılmasının mümkün olduğu açıktır. Bu durumda, idare mahkemesince plan değişikliği isteminin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu hususlar araştırılmaksızın davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." (www.kazanci.com).

¹⁶⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 107-108.

¹⁶⁵ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 108.

¹⁶⁶ F. Duygulu, İmar Planlarında Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Talepler, Türkiye 1. Şehircilik Kongresi, II. Kitap, Ankara, 1982, s. 47'den naklen Şişman/ Öztürk/ Şişman/ Maraş, a.g.m., s. 4.

¹⁶⁷ Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2010/2108 K. 2013/4577 T. 16.12.2013: "Dava; davacılar ait parselin Anadolu Öğretmen Lisesi alanından konut alanına dönüştürülmesi isteminin reddine ilişkin belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmıştır. Davacıya ait söz konusu parselin, imar planında kamunun kullanımı için Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak ayrılması nedeniyle bu parselde artık yapılaşmaya gidilemeyeceği ve bu nedenle maliklerinin tasarruf haklarının kısıtlandığı açıktır. İdareye başvuru tarihi itibarıyla aradan yirmi yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın idarece kamulaştırma yapılmadığı gibi ne zaman yapılabileceği

Aslında tüm illerimize de kolayca uyarlanabilecek olan, ancak Samsun ili bazında yapılan bir çalışma kapsamında imar planı değişikliklerinin konuları itibariyle beş ana başlık altında toplandığı görülmüştür.

- a. Sosyal ve teknik altyapıya ilişkin değişiklikler.
- b. Yoğunluğu etkileyen değişiklikler.
- c. Yolların genişletilmesi, daraltılması ya da güzergahının değiştirilmesi yönünde yapılan değişiklikler.
- d. Bir alanın kullanımının değiştirilmesine yönelik imar planı değişiklikleri.
- e. Diğer imar planı değişiklikleri¹⁶⁸.

Samsun'daki bir ilçede imar planı değişikliklerinin dağılımları yıllara göre incelendiğinde 2000-2007 yılları arasında 222 imar planı değişikliği yapılmıştır. İmar planı değişikliği için başvuruların en fazla olduğu dönemler sırasıyla 2004, 2005, 2006 yıllarıdır. Plan değişikliklerinin türel dağılımında yoğunluk değişikliklerinden kaynaklanan imar plan değişikliklerini ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca imar planlarının yapımı esnasında unutulmuş olan teknik simge ve benzeri işaretler yeniden bir meclis kararı ile imar planı değişikliğini gerekli kılmaktadır. Diğer değişiklikler başlığı altında toplanan imar değişiklikleri genellikle bu tip hatalardan oluşmaktadır. Plan değişikliği istemleri parsel ölçeğinde değerlendirilmekte, imar pafta veya mahalle ölçeğinde fiziksel ortama etkisi incelenmemektedir. Yapılan değişikliklerin çok olması plan bütünlüğünü bozmaktadır. Mevcut imar planı bu şekilde yıpranmaktadır. İmar planı değişiklikleri sonuçlarının ilçenin sosyal ve teknik altyapısına getireceği yükler hesaplanmadan değişiklik isteklerinin kabul edildiği gözlenmektedir. İmar planlarına temel olan kadastral değişiklikler, planlara işlenerek güncelleştirilmediğinden plan yapımı ile uygulama aşaması arasında sorunlar yaşanmaktadır.¹⁶⁹

konusunda da davacıya bir bilgi de verilmemiştir. Ayrıca, Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak ayrılan parseli yatırımcı kuruluş olarak kamulaştırma yetkisi bulunan Milli Eğitim Bakanlığı da, bölgede böyle bir okula ihtiyaç bulunmadığını ve kamulaştırmadan vazgeçtiğini belirtmiştir. İmar planında Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak ayrılan bu parseli davalı belediyenin kamulaştırması da hukuken mümkün değildir. Tüm bu nedenlerle, davacının maliki olduğu parselin durumu ve mülkiyet hakkından yararlanma olanağı belirsizlik içindedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hakan Arı/Türkiye Davasında verdiği kararda, söz konusu bu durumun başvuranın mülkiyet hakkından tam anlamıyla yararlanması önünde engel teşkil ettiği ve arazinin satış şansı da dahil, sonucu itibarıyla taşınmazın değerini hatırı sayılır ölçüde azalttığı değerlendirmesinde bulunarak, malikin, kamu yararının gerekleri ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi bozan alışılmışın dışında ve ölçüsüz bir yüke katlanmak zorunda kaldığı sonucuna varmış ve Türkiye'nin ilgili kişinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Bu bağlamda, uyumsuzluk konusu olayda da, davacıların mülkiyet haklarının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı açık olup bu kısıtlamanın kaldırılmaması sonucunu doğuran işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Davacının mülkiyet hakkını ihlal eden kısıtlamanın kaldırılması hukuken zorunlu olmakla birlikte, bu amaçla yapılacak imar planı değişikliğinde davacıya ait parselin kullanım amacının konut olarak belirlenip belirlenemeyeceğini ortaya koymak için, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları çerçevesinde bir inceleme yapılması zorunludur. Yapılacak böyle bir inceleme sonucunda, davacının mülkiyet hakkını kısıtlama olmadan kullanımını ve taşınmazı üzerinde kısıtlama olmadan tasarruf etmesini sağlayacak farklı kullanım amaçlarının, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları çerçevesinde belirlenmesinde ve planlanmasında yetkinin davalı idarede bulunduğu açıktır. Sonuç olarak, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” (www.kazanci.com).

¹⁶⁸ Şişman/ Öztürk/ Şişman/ Maraş, a.g.m., s. 4.

¹⁶⁹ Şişman/ Öztürk/ Şişman/ Maraş, a.g.m., s. 4.

İmar Kanunu'na 2020 yılında yapılan Ek Madde 8 düzenlemesiyle imar planı değişiklikleri yapılması hakkında ek bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

- Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.
- Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.
- Bin metre kareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır.
- Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilir.

İmar faaliyetleri kapsamı içinde yürütülen yasal imar planı değişiklikleri, "basit" değişikliklerin yanı sıra, ek planları (ilave imar planı), yerel planları (mevzii imar planı), plan yenilemeleri (imar planı revizyonu) içermektedir. İmar planı mevcut olan kentin beklenen gelişmesi için yapılan planlama çalışmasını bir tür plan değişikliği olarak değerlendirmek olanaklıdır. En çok gerçekleştirilen "basit" imar planı değişiklikleri, planlanmış alan içinde genellikle küçük plan değişikliklerini kapsamaktadır¹⁷⁰.

¹⁷⁰ Suher, H. (1986), Plan, Planlama- Şehir Planlama, Yeni İmar Mevzuatı Planlama ve Uygulama Semineri, (30.06-04.07.1986), İTÜ ŞBP, İstanbul, 2-6'dan naklen Şişman/ Öztürk/ Şişman/ Maraş, a.g.m., s. 4.

İmar planı değişiklikleri çeşitli isimler altında yapılabilmektedir. Bu değişiklikler; revizyon imar planı¹⁷¹, ilave imar planı¹⁷², mevzii imar planı¹⁷³ veya plan tadilatıdır.

Revizyon imar planlarında planların temel ilke kararları değiştirilmeden¹⁷⁴, planların uygulanmasına yönelik bir dizi değişiklik yapılması yoluna gidilir. İmar planı revizyonu, ekonomik ve yasal olarak ömrü dolmamış imar planlarının gerekli görülen dar kapsamlı operasyonel düzeltmelerle, plan ömrünün uzatılması ve planların tüm aşamalarıyla ele alınarak, yeni plan yapımına göre çok daha kısa bir sürede, plan sınırları içerisinde gerekli düzeltmelerle gelişmenin yeniden yönlendirilmesi sağlanır¹⁷⁵.

İlave imar planı, mevcut imar planının alanının genişletilmesi olarak karşımıza çıkar.¹⁷⁶ Ek planlar, mevcut imar planlarıyla sınırdaş olarak bütünleşik ya da ilişkili olmak zorundadır. Bu doğrultuda ilave imar planlarının sınırları, yürürlükteki imar planlarına bağlanır. İlave imar planıyla mevcut imar planı arasında boşluk bırakılamaz ve fonksiyon verilmemiş parsel söz konusu olmaz.¹⁷⁷

¹⁷¹ Eski Plan Yapım Yönetmeliğinin 3. maddesi 3. bendine göre; *imar planlarının büyük oranda değişikliğe tabi tutulmasına revizyon imar planı denilmektedir. Revizyon planı; her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.* Revizyon ile planın bütün olarak gözden geçirilmesi ve esaslı değişiklik yapılması kastedilmektedir. Yönetmelik düzenlemesine göre; revizyon imar planı aslında imar planında değişiklik yapılmasıdır. Revision kelimesi; gözden geçirme, tekrar görüş, tekrardan görme anlamında kullanılmaktadır. Revizyon ile planın bütün olarak gözden geçirilmesi ve esaslı değişiklik yapılması kastedilmektedir.

¹⁷² Eski Plan Yapım Yönetmeliği 3. madde 4. bendi hükmü ile ilave imar planını; *yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plan* olarak tanımlamıştır. İlave imar planında yeniden planlama çalışması sürecine geri dönülmez. Fiziksel mekânda ortaya çıkan değişikliklerden kaynaklanan ve gelişmeye açılan yeni alanlarda üretilen ek plan kararlarında kısıtlı bir araştırma ile yetinilir.

¹⁷³ Eski Plan Yapım Yönetmeliği 3. madde 5. bendi hükmü ile mevzii imar planını; *mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planı* olarak tanımlanmıştır. Mevzii imar planları yapılırken; planlama alanlarının bugünkü durumunu, sorunlarını ve potansiyelini belirlemek üzere,

-Fiziksel yapı, doğal eşikler, çevresel doğal kaynaklar ve çevresel değerlerin plan bölgesinde ayrıntıda irdelenmesi,

-Sosyo-ekonomik eşiklerden, ulaşılabilirlik ve altyapının dağılımı ve yeterliliği,

-Çevre sorunları analizi,

-Çevresel alan kullanımı mevcut durum analizi,

-Uygulanabilirlik için finansman analizi ve benzeri gerekli analizler yapılır. Bkz. Çolak/ Öngören, a.g.e., s.

110 vd.

¹⁷⁴ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 21/6/1996, E. 1994/386, K. 1996/382: "III. Derece Arkeolojik Sit ve II. Derece Doğal sit alanlarında kalan taşınmazların revizyon planı ile turizm tesis alanı olarak ayrılmasında planlama ilkelerine uyarılılık bulunmamaktadır." (www.kazanci.com).

¹⁷⁵ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 109.

¹⁷⁶ Danıştay, 6. Daire, 19/2/1992, E. 1990/1473, K. 1992/635: "İlave imar planı çalışmalarına başlandığı anlaşıldığından, bu planın kapsayacağı alanda mevcut planla bütünleşmeyen konumda bulunan alanlar için hazırlanan mevzii imar planının kabul edilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır." (www.kazanci.com).

¹⁷⁷ Danıştay, 6. Daire, 25/2/2014, E. 2010/1756, K. 2014/1355: "Dava; il genel meclisince kabul edilen ilave imar planının iptali istemine ilişkindir. Dava konusu alanın daha önce mevzi imar planı bulunan bölgeye bitişik olduğu,

İmar Kanunu 7/ c maddesi gereğince, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde mevzi imar planı yapılabilmesi için, mevcut planlarda düzenlenmiş bulunan alanların gereksinimleri karşılamakta yetersiz kalması gerekir. Mevcut bir imar planının bulunduğu bir alanda, mevzii imar planı yapılması mümkün değildir¹⁷⁸.

Plan tadilatı olarak ifade edilen plan değişiklikleri daha çok parsel düzeyinde ortaya çıkan değişikliklerdir¹⁷⁹. Parsel bazında yapılan plan değişiklikleri bir yanda planın ada veya mahalle bazında bütünlüğünü bozmaktadır, diğer yanda ise kayırmacılığa ve özel çıkarları gerçekleştirmeye yöneldiği için yolsuzluk olarak algılanmaktadır. Bu nedenle özellikle 2015 yılından sonra bu yönde yapılan plan değişiklikleri hem kişilerden hem de sivil toplum kuruluşlarından tepki almakta, engellenmesi yönünde davalar açılmaktadır. Bu yüzden İmar Kanununda 2020 yılında yapılan düzenleme ile parsel bazlı imar plan değişikliği engellenmiştir.

İmar planları yapma yetkisine sahip olan idareler, bu planlarda yapılacak olan ilave, revizyon ve tadilatları yapmaya da yetkilidir. Mevcut imar planını yapmaya hangi idare yetkili ise, tadilatları yapma konusunda da aynı idare yetkilidir. Mevzi imar planında da yetkili İdare aynıdır¹⁸⁰.

İmar planı değişikliği hakkında bazı düzenlemeler de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde (PAİY) bulunmaktadır. Özellikle uygulama imar planı değişikliğinin daha önce verilmiş olan inşaat ruhsatı hakkındaki etkileri için yapılan bu düzenlemeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

PAİY madde 54/8 de yapılan düzenlemeye göre; uygulama imar planı değişikliği ile yolda veya teknik altyapı alanlarında kalan ve kamulaştırma kararı alınan ruhsatlı yapılarda seviye tespiti yapılarak inşaat derhal durdurulur. Bu yapılarla ilgili yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemleri, kamulaştırmayı gerçekleştirecek kamu kuruluşunun en geç otuz gün içinde, yürürlükteki plana ve kamulaştırma gerekçesine göre vereceği görüş doğrultusunda sonuçlandırılır. Yapılan uygulama imar planı değişikliği ile kamulaştırmaya konu diğer

bu haliyle mevzii imar planlarının genişletilmesi sonucunu doğuracak ve bu planla bütünleşecek şekilde, mevzii imar planına bitişik, mevzii imar planı oluşturulmasına yönelik ilave imar planı yapılamaz.” (www.kazanci.com).

¹⁷⁸ Danıştay, 6. Daire, 7/11/2008, E. 2006/7940, K. 2008/7501: “Yönetmelik hükmüne göre bir alanın mevzii imar planı ile planlanabilmesi için her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında bulunması gerekmekte olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunan alanlar için mevzii imar planı yapılması mümkün olmadığından bu yerlerde ilgili ancak uygulama imar planı yapılabileceğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmadan planlama hiyerarşisine aykırı olarak mevzii imar planı yapılmasının hukuka aykırı olduğundan bahisle davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen kararda isabet görülmemiştir.” (www.kazanci.com).

¹⁷⁹ Danıştay, 6. Daire, 21/02/2013, E. 2009/10077, K. 2013/1052: “Dava, plan değişikliği talebinin reddine yönelik meclis kararına karşı açıldığına göre, İdare Mahkemesince, taşınmaz için belirlenen önceki fonksiyonun hukuka aykırılığı tespit edilse dahi, plan tadilatı talebine konu “ticaret alanı” fonksiyonun şehircilik ve planlama esasları açısından taşınmaza ve çevre kullanımlara uygunluğunun değerlendirilerek bir karara varılması gerekirken, böyle bir araştırmaya gidilmeksizin verilen mahkeme kararında bu yönden de hukuki isabet bulunmamaktadır. Bu durumda, öncelikle taşınmazın uygulama imar planında ve üst ölçekli planlarda hangi amaca hizmet etmek üzere “belediye hizmet alanı” fonksiyonuna özgülendiğinin, mevcut fonksiyonun gerekliliğinin, ayrıca taşınmazda bu yönde bir kullanıma ihtiyaç bulunmadığının anlaşılması halinde davacının talebine konu olan “ticaret alanı” fonksiyonunun taşınmaza ve çevre kullanımlara uygunluğunun keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak açıklığa kavuşturulmasından sonra bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” (www.legalbank.net).

¹⁸⁰ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 111.

alanlarda kalan yapılarda ise derhal ilgili idarece seviye tespiti yapılır ve ilgisine tebliğ edilir. Kamulaştırma kararı alınıncaya kadar ilgisinin talebi ve seviye tespitinin üzerindeki imalatlar için kamulaştırma bedeli istenmeyeceğine dair taahhütname alınarak, tapuya şerh düşülmesi kaydıyla ruhsat eki projelerine göre tamamlanmasına izin verilir. Bu yapılarda ruhsat yenilemesi veya kısmi kullanma izni veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi kamulaştırma işlemlerini durdurmaz. Ancak kamulaştırma yapılırken seviye tespitinin üzerinde yapılan kısımlar için kamulaştırma bedeli ödenmez. Bu yapılara uygulama imar planı değişikliği yapıldığı tarihten sonra hiçbir surette kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemez.

PAİY madde 54'ün 9. fıkrasına göre, uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlanabileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine göre de tadilatlı olarak ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılardan İmar Kanunu'nun 29'uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde yürürlükteki planın taban alanı kat sayısı ve kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki planın kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu aranır. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır.

II- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK İLKELERİ

İmar Kanunu'nda 2020 yılında yapılan Ek Madde 8 düzenlemesi ile, imar planı değişiklikleri yapılması hakkında ek bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

- Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.
- Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.
- Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır.
- Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış

payı olarak alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde¹⁸¹ 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 25. maddesi; imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılabileceğini düzenlemiştir. İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak ilave imar planı yapılabilir.

¹⁸¹ İmar Kanunu Ek Madde 8 gereğince “değer artış payı”nın belirlenmesi hakkındaki düzenleme şöyledir: “İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluştan bir tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'î plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerlendirme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince; Bakanlık muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan tutarların;

a) Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; %25'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, %25'i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, %25'i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına,

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise; %40'ı imar planı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, %30'u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına,

c) Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının %75'i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin olduğu illerde %15'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, %10'u ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına,

beş iş günü içerisinde aktarılır ve (a) bendine göre kalan değer artış payının %25'i, (b) bendine göre kalan değer artış payının %30'u ile imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir.

16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre yapılacak plan değişikliklerinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir”.

Yönetmelik ek olarak imar planlarında temel ilkelere aykırı değişiklik yapılmasını engelleyecek hükümler de koymuştur. Bu düzenlemeler Yönetmeliğin 26. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır:

“(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.

c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir. Ancak yol hariç düzenleme ortaklık payına tabi bir kullanımın kamu ortaklık payına tabi bir kullanıma dönüştürülmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık payına tabi alanın hizmet edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır.

(4) Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.

(5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.

b) Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.

$$K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 \text{ m}$$

Yukarıdaki formülde;

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (metre),

Y1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının yüksekliği,

Y2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının yüksekliğini, ifade eder.

c) Parsellerin birleştirilmesi ve yapı düzeni değişikliği içeren, kat adedinin artırılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliklerinde de yukarıdaki formüle uyulması esastır.

(6) İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde:

a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.

b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.

c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılmaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.

ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.

d) İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kurulardan alınacak görüşe uyulur.

e) Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.

(7) Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır.”

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde, imar planlarının değişikliği açısından 20. maddesinde çevre düzeni planında yapılacak değişiklikler özel olarak şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Çevre düzeni planının ihtiyaca cevap vermediği hallerde veya planın vizyonu, amacı, hedefleri, stratejileri, ilke ve politikaları açısından plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü etkilemesi halinde çevre düzeni planı bütününde revizyon yapılır. Çevre düzeni planı revizyonu;

a) Nüfusun yerleşim ihtiyaçlarının karşılanamaması,

b) Planın temel strateji ve politikalarını değiştirecek bölgesel ölçekli yatırımların ortaya çıkması,

c) Yeni verilere bağlı olarak, sonradan ortaya çıkabilecek ve bölgesel etkiye yol açabilecek arazi kullanım taleplerinin oluşması,

ç) Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamiklerde değişiklik olması, durumunda yapılır.

(2) Çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğü bozmayacak nitelikte, plan değişikliği yapılabilir. Çevre düzeni planı değişikliklerinde;

a) Kamu yatırımlarına,

b) Çevrenin korunmasına,

c) Çevre kirliliğinin önlenmesine,

ç) Planın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve maddi hataların giderilmesine,

d) Değişen verilere bağlı olarak planın güncellenmesine,

dair yeterli, geçerli ve gerekçeleri açık olan, altyapı etkilerini değerlendiren raporu içeren teklif ve talepler; idarece planın temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik ve yasal çerçevede değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılır”.

Yönetmeliğin geçici maddelerine göre, yürürlükte olan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarında yapılacak revizyon, ilave ve değişikliklerinde bu Yönetmeliğin nazım imar planları ile ilgili hükümlerine uyulur. Bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılan gösterimlere karşılık, yürürlüğe giren gösterimlerin mekânsal planlarda ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişikliklerinde kullanılması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İMAR PLANLARININ UYGULANMASI VE İMAR PROGRAMLARI

I- İMAR PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 31. maddesinde belediyeler veya diğer kurumların ilgili birimlerince yapılan veya dışarıda plan yapmaya yeterliliği olan bir özel şirkete bu iş verilmişse ona yaptırılmış olan planlar veya özel kişi ve kurumlarca kamu dışında yaptırılan imar planı teklifleri idarelerce aşağıdaki gibi yeniden değerlendirilir.

“(1) İdare; onaylanmak üzere iletilen plan tekliflerini, öncelikle eksik belgesinin olup olmadığı yönünden inceler, eksik belgesi bulunanların eksikliklerinin ilgisince 30 gün içinde tamamlanmak üzere iade eder.

(2) Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.

(3) Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz.

(4) İmar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafından sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır”.

Belediye ve büyükşehir belediyesi meclisleri, hazırlık aşaması tamamlanarak kendilerine gönderilen planlarla ilgili yetkili idari merci olarak, karar vermekle görevli ve yetkilidirler. İmar Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, meclislerin görevleri, imar planları konusunda karar almak ve planı onaylamak olarak tanımlanmıştır. Belediye sınırları içindeki imar planlarının uygulanabilmesi için planların belediye meclisi veya belediye sınırları dışındaki imar planlarının da il özel idarelerinde il genel meclisi tarafından onaylanması gerekir. Meclis, gündemine gelen planları ya da değişiklikleri, öncelikle imar komisyonuna havale eder. İmar komisyonu, planlar ve değişikliklerle ilgili olarak hazırlık sürecinde ortaya konulan yerel yönetim birimleri görüşlerini ve yerel yönetim dışındaki kurum ve kuruluşların görüşlerini, özellikle de ilgili kurum ve kuruluş görüşleriyle planlama biriminin görüşlerini dikkate alarak karar verir. İmar komisyonu kararı, tekrar meclise gönderilir ve planlar meclis tarafından görüşülüp onaylanmakla yürürlüğe girer.^{182 183}

¹⁸² Danıştay, 6. Daire, 13/10/2009, E. 2007/8653, K. 2009/9641 : “İmar planı belediye meclisince görüşülüp kabul edilmeden askıya çıkarılarak ilan edildiği için, kesinleşmiş bir imar planı olmadığından; dava konusu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

¹⁸³ Çolak / Öngören, a.g.e., s. 113.

İmar planları ve plan değişikliklerine ilişkin meclis kararlarının belediye başkanı ya da vali tarafından imzalanması yönündeki işlem, planlamaya ilişkin kararın kesinleşmesiyle ilgili bir işlem olmayıp, imar planlarının yürürlüğe girmesine yöneliktir. Belediye başkanları ya da valiler tarafından onaylanma olarak ifade edilmesi teknik olarak hatalıdır. Meclis kararları genel nitelikli kararlardır. İlgili yerel yönetim biriminin genel karar organı olarak meclis tarafından, yerel yönetim adına, en geniş yetkili karar organı olarak bu kararlar alınır. İta amirinin meclis kararlarını imzalaması ve yerel yönetim mühürüyle mühürlenmesi ise, kararın yürütülmesine yönelik, yerel yönetim biriminin iç işleyişini ilgilendiren uygulamalardır. Sonuç olarak imar planı işlemlerinin ita amirlerince imzalanması ve mühür basılması işlemi, plana ilişkin karar alınması ve planın kesinleşmesine yönelik değildir, planın yürütülmesine yöneliktir.¹⁸⁴

Belediyelerde belediye başkanlarının ya da il özel idarelerinde valilerin planlarla ilgili yaptıkları işlem, kanunlarda onay olarak tanımlanmamasına rağmen, uygulamada onay olarak ifade edilmektedir. Oysa belediye başkanları ya da valilerin, meclis kararlarını değiştirme imkânları yoktur. Uygun görülmeyen kararların beş/yedi gün içerisinde meclise iadesi yoluna gidilir. Meclisler kararlarında ısrar ederler ve salt çoğunlukla kararlarında direnirlerse karar kesinleşir. Bu kararlarla ilgili olarak başkan ya da vali on gün içerisinde idari yargıda iptal davası açabilir. Belediye meclislerince alınan ve kesinleşen kararların, en geç yedi gün içerisinde mülki idare amirine gönderilmesi zorunludur. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez¹⁸⁵.

Yönetmeliğin 32. maddesi planlarda onay sürecini şu şekilde düzenlemiştir:

“(1) Çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikler idarelerin karar mercilerince onaylanarak yürürlüğe girer. Ancak uygulama imar planı kesinleşmeden imar uygulaması yapılamaz.

(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur.

(3) Çevre düzeni planlarının kesinleşmeyen kısımlarını kapsayan imar planları onaylanmaz.

(4) Plan onaylamaya yetkili idarelerin karar mercilerince uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle idarelerce otuz gün içinde ilgisine yazı ile bildirilir.

(5) Planlar plan notları, plan raporları ve ekleriyle birlikte onaylanır. Onay metninde açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları ile birlikte onaylandığı kabul edilir.

(6) Kesinleşen planların her bir paftasının önyüzüne Plan İşlem Numarası ile onay tarih ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur”.

İmar planları hakkında meclis tarafından alınan kararlar, ita amiri tarafından da uygun bulunduktan sonra, askıya çıkarılır. Planların askı süresi bir aydır. Planlar, bulundukları bölgede düzenleme getiren işlemler olduğundan ilan edilmesi İdare Hukuku mevzuatı gereğidir.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Çolak / Öngören, a.g.e., s. 114.

¹⁸⁵ Çolak / Öngören, a.g.e., s. 113.

¹⁸⁶ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 6/10/2005, E. 2003/518, K. 2005/2406: “Onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerekmektedir. Onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı Yasada öngörülen prosedür

Askıya çıkarılan imar planları veya plan değişiklikleriyle ilgili olarak, menfaati etkilenen ve planlama işlemiyle getirilen düzenlemeye itirazı olan kişiler, askı süresi içerisinde bu itirazlarını yazılı olarak ilgili yerel yönetimlere iletebilecektir. İtiraz üzerine meclisin on beş gün içerisinde bu itirazları karara bağlaması gerektiği İmar Kanunu'nda düzenlenmiş olsa da Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33/5. maddesinde Kanun'a aykırı olarak imar planlarına itirazların 30 gün içinde karara bağlanacağı düzenlenmiştir. İtiraz süresi sonunda itirazların reddi veya itirazların karara bağlanmasıyla imar planları kesinleşir. Ekleyelim ki idareye yapılan başvurularda idarenin cevap vermesi için öngörülmüş bulunan altmış günlük karar alma ve cevaplama süresine pek uyulmadığı görülmektedir¹⁸⁷.

Yönetmeliğin 33. maddesi ise planların ilanı ve itiraz edilmesini şu şekilde düzenlemiştir:

“(1) Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.

(2) İmar planlarının nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel veya ulusal basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur.

(3) Planların askıya çıkarıldığına ve askıdan indirildiğine dair tutanaklar ilgili birim amiri dahil iki imzalı olarak düzenlenir.

(4) Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece değerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.

(5) İtirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare karar merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir.

(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır.

(7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir”.

Görüldüğü gibi Yönetmeliğin plan itirazlarına ilişkin 33. maddesinin 5. maddesi Kanundaki 15 günlük itirazların karara bağlanması süresini 30 güne çıkarmıştır. Kanuna aykırı bir yönetmelik hükmü uygulanamaz ve açılacak bir iptal davasında derhal iptal edilir. Bu yüzden İmar Kanunu ile bu yönetmelik hükmü arasında acilen uyum sağlanmalıdır.

II- İMAR PROGRAMLARI

İmar planları hazırlandığında, bu planlar kâğıt üzerinde hükümler ifade eden birer hukuki metindirler. İmar planları, arazi üzerinde uygulanmadığı sürece kendilerinden beklenen sonuçlar ortaya çıkmaz. İmar planlarında yer alan hükümlerin bir anda uygulanabilmesi mümkün değildir. İmar planları uzun süreli uygulamaları gerektiren çalışmalardır. İmar planlarında yer alan hükümlerin öncelik ve önem sırasına göre programlanması zorunluluktur. İmar planlarında yer alan hükümler hazırlanan programlar doğrultusunda uygulama sürecine konulursa başarı elde edilir¹⁸⁸.

tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından, bu şekil eksikliği nedeniyle iptalinin gerekeceği açıktır.” (www.kazanci.com).

¹⁸⁷ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 114.

¹⁸⁸ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 117.

İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereğince belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay¹⁸⁹ içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.

Programlar belediye meclisinde kabul edilmekle kesinleşir. Bu yönüyle imar programları genel karar niteliğinde bir idari işlemdir. İmar programında tanımlanan iş ve işlemler uygulanmakla programın uygulamaya ilişkin hükmü tamamlanmış olur.¹⁹⁰

Aynı madde gereğince imar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder. Kanun'un 13. maddesine göre, imar programına alınan alanlarda kamulaştırma yapılınca kadar emlak vergisi ödenmesi durdurulur¹⁹¹. Kamulaştırmanın

¹⁸⁹ Danıştay, 6. Daire, 5/2/2014, E. 2010/750, K. 2014/718: "Dava, taşınmazın kamulaştırılmaması ve takas talebinin de karşılanmaması nedeniyle malvarlığında oluşan eksilmenin karşılanması amacıyla uğranılan zararların tahsili istemine ilişkindir. Davacıya ait taşınmazın imar planında "ağaçlandırılacak alan" olarak belirlenmesi nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca imar planının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programının belediyece hazırlanmaması ve bunun sonucunda taşınmazın kamulaştırılmaması nedeniyle davacının mülkiyet hakkının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve bu kısıtlamanın idarece bir karar alınarak kaldırılmadığının sabit olması karşısında, taşınmaz malın değerinin hesaplanarak ilgisine ödenmesi dışında başka bir yol kalmamıştır. İdarece taşınmaz kamulaştırılmış olsaydı taşınmaz bedelinin mahkemece Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde tespit edilerek hak sahibine ödenmesi gerekecekti; bu nedenle taşınmaz değerinin belirtilen Kanun hükümleri dikkate alınarak saptanması gerekmektedir. Bu husus gözardı edilerek karar verilmesi doğru olmamıştır.

Mahkemece keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle aralarında emlak değerlendirme uzmanının da bulunduğu bilirkişi kurulunca, taşınmazın cins ve nevi, yüzölçümü, kıymetini etkileyecek bütün nitelik ve unsurları, her unsurun ayrı ayrı değeri, varsa vergi beyanı, varsa resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri, taşınmazın mevkii, taşınmazın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri, özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değeri, bedele etki eden tüm kanuni veriler, imar verileri, taşınmazın özgün nitelik ve kullanım şekli, değeri etkileyen hak ve yükümlülükleri, gayrimenkul üzerinde aynı ve şahsi irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri vb. bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerin belirlenmesi suretiyle taşınmaz bedeli tespit edildikten sonra davacıya ödenmesine karar verilmesi icap etmektedir. Belirtilen açıklamalar karşısında, İdare Mahkemesinin taşınmazın kamulaştırılmasının mümkün olmadığı gibi idarenin yargı kararı ile kamulaştırmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle davanın reddi yolundaki kararında hukuki isabet görülmemiştir." (www.kazanci.com).

¹⁹⁰ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 117.

¹⁹¹ Danıştay, 9. Daire, 31/5/2007, E. 2007/1783, K. 2007/2143: "İmar planına alınan yerlerin tasarrufu kısıtlı yerlerden sayılacağı, imar programına alınan yerlerin kamulaştırma yapılınca kadar emlak vergisi ödemesinin durdurulacağı, kamulaştırma yapılınca, durdurma ile kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek emlak vergilerinin kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödeneceği, ancak imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içinde bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarının hazırlanması gerektiğinin kurala bağlandığı, bu hükümlerle kanun koyucunun taşınmaz sahiplerinin haklarının, sürümcemede bırakılan imar planlarıyla zarara uğramasının önüne geçmeyi ve özel mülk statüsünden çıkması planlanan ve bu niteliği itibarıyla tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar için haksız mali yükümlülüklerin devamına engel olmayı amaçladığı, bu nedenle imar planına alınan yerler için, plan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde imar programının hazırlanması

yapılması halinde durdurma tarihi ile kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı yerlerin kamulaştırma yapılmadan önce plan değişikliği ile kamulaştırmayı gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisini mal sahibi öder. İmar programına alınan kamu yatırımlarıyla ilgili olarak yapılacak kamulaştırmalarda ayrıca bir kamu yararı kararı almaya gerek kalmaksızın, kamulaştırma yapılabilir. İmar programıyla birlikte kamusal fonksiyon verilen taşınmazlarda mülkiyet hakkı kısıtlanır.¹⁹²

PAİY madde 54/8’de yapılan düzenlemeye göre; uygulama imar planı değişikliği ile yolda veya teknik altyapı alanlarında kalan ve kamulaştırma kararı alınan ruhsatlı yapılarda seviye tespiti yapılarak inşaat derhal durdurulur. Bu yapılarla ilgili yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemleri, kamulaştırmayı gerçekleştirecek kamu kuruluşunun en geç otuz gün içinde, yürürlükteki plana ve kamulaştırma gerekçesine göre vereceği görüş doğrultusunda sonuçlandırılır. Yapılan uygulama imar planı değişikliği ile kamulaştırmaya konu diğer alanlarda kalan yapılarda ise derhal ilgili idarece seviye tespiti yapılır ve ilgisine tebliğ edilir. Kamulaştırma kararı alınıncaya kadar ilgisinin talebi ve seviye tespitinin üzerindeki imalatlar için kamulaştırma bedeli istenmeyeceğine dair taahhütname alınarak, tapuya şerh düşülmesi kaydıyla ruhsat eki projelerine göre tamamlanmasına izin verilir. Bu yapılarda ruhsat yenilemesi veya kısmi kullanma izni veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi kamulaştırma işlemlerini durdurmaz. Ancak kamulaştırma yapılırken seviye tespitinin üzerinde yapılan kısımlar için kamulaştırma bedeli ödenmez. Bu yapılara uygulama imar planı değişikliği yapıldığı tarihten sonra hiçbir surette kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemez.

Eksik ödenen vergiler kamulaştırma yapılmasıyla birlikte ilgili idare tarafından¹⁹³, kamulaştırılmadan vazgeçilmesi durumunda ise, malik tarafından ödenir.

gerektiğini öngördüğü anlaşılmaktadır. Olayda, imar planına alınmakla birlikte henüz imar programına alınmayan davacılar ait taşınmaz için planda olduğu döneme ilişkin olmak üzere 2001-2005 yıllarında ödenen emlak vergisinin iadesine yönelik düzeltme ve şikayet başvurusunun, taşınmazların henüz imar programına alınan yerlerden olmadığı gerekçesiyle reddedildiği görülmektedir. Bu durumda imar planına alınan ve yasa uyarınca plana alındığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde imar programına alınması gereken sözkonusu taşınmazın, süresinde imar programına alınmamış olması emlak vergisi ödemesinin durmasına engel teşkil etmeyeceğinden ve tahsil edilen dava konusu emlak vergilerinin, Vergi Usul Kanununu 118 ve devamı maddelerinde hükme bağlanan vergi hataları kapsamı içinde değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekeceğinden, yukarıda açıklanan gerekçe ile aksi yönde verilen Bölge İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.” (www.kazanci.com).

¹⁹² Danıştay, 6. Daire, 18/10/2011, E. 2009/10109, K. 2011/3784: “İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dava konusu yazısından anılan taşınmaza ilkokul alanı olarak ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, söz konusu taşınmazın kamulaştırılmak üzere imar programına alınması gerektiği, mülkiyet hakkının özünü zedeleyen uygulamaların imar Kanununun 10. maddesine açıkça aykırı olduğu hususu dikkate alınarak, davacının başvurusu üzerine imar Kanununun 10. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle söz konusu taşınmazın davalı belediyece imar programına alınması gerekirken, davalı idarelerce anılan taşınmazın imar programında olmadığı ve kamulaştırma çalışması bulunmadığından bahisle başvuruların reddi yolunda tesis edilen işlemlerde ve davanın reddine dair İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Kamulaştırma uzun süre yapılmadığı takdirde, kişilerin temel haklarından biri olan mülkiyet hakkının süresi belirsiz bir zaman diliminde kısıtlandığı ve bu durumun mülkiyet hakkının özünün zedelenmesine neden olduğu kabul edilmelidir.” (www.kazanci.com).

¹⁹³ Danıştay, 9. Daire, 18/2/1999, E. 1998/637, K. 1999/711: “İmar programına alınan alanlarda kamulaştırma yapılınca kadar emlak vergisi ödemesi durdurulur. Kamulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile

Onaylanmış imar planlarında, Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasında yazılı yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu Kanunda öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktarlarının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde bu terk işlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz.

İmar Kanunu'nun 14. maddesine göre, belediye veya valilikler, imar planlarının uygulanması sırasında, bir gayrimenkulün tamamını kamulaştırmadan o yerin muayyen saha, yükseklikte ve derinliğindeki kısmı üzerinde kamu yararı amacıyla irtifak hakkı tesis edebilir. Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir.

Belediyelerin imar uygulamalarına Bayındırlık ve İskân (Çevre ve Şehircilik) Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli fonlardan kaynaklar sağlanır. Belediye bütçesinin imar uygulamalarını/imar programlarını yerine getirmekte yetersiz kalması nedeniyle kaynak aktarımı sağlanarak kamu yararının sağlanması ve mülkiyet hakkına hukuk dışı müdahalelerin önlenmesi sağlanır. Belediyelere aktarılan imar programı uygulama kaynakları üç farklı fondan sağlanır. Bu kaynaklar; Bayındırlık ve İskân (Çevre ve Şehircilik) Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenekler, akaryakıt tüketim vergisi fonundan ayrılan paylar ve genel bütçeden aktarılan ödenekler olarak üç başlık altında toplanmıştır. Ödenekler esas olarak, kamulaştırmalar ve alt ve üst yapı uygulamalarında kullanılır.

Belediyelerin, İmar Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında düzenlenen imar programlarını hazırlamaları zorunludur. Bu zorunluluğa aykırı davranılması durumunda İdarenin; idari, cezai ve hukuki sorumluluğu gündeme gelecektir¹⁹⁴.

İmar Kanunu'nda öngörülmüş bulunan ve hazırlanması zorunlu olan imar programı yapma görevinin ihmal edilmesi durumunda, Belediye Kanunu kapsamındaki düzenleme doğrultusunda, yerel yönetim organının, merkezi idarenin başvurusu, yerel adliye mahkemesinin durumu tespit eden kararı üzerine Danıştay tarafından feshedilebilmesi mümkündür¹⁹⁵.

İmar programı yapılmamasından doğan gerçek zararların İdare tarafından tazmin edilmesi ve sorumlu personele rücu edilebilmesi mümkündür¹⁹⁶. Bu alanda açılacak tazminat davalarının en sık rastlanana kamulaştırmaz el atma davalarıdır. İmar planı değişikliği sonucu özel bir kişi veya kuruluşun arsasına; okul, yeşil alan gibi kamusal bir işlev verilmiş ise, belediye bu arsayı beş yıl içinde kamulaştırmadığı için ve arsa sahibi arsasına yapı yapamadığı için gelir kaybına uğramaktadır. İşte oluşan bu zarar, 186 ve 188 nolu dipnotlardaki mahkeme kararlarında görüldüğü gibi kamulaştırmaz el atma davası adı verilen bir tazminat davası ile tahsil edilmektedir. 2016 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile Kamulaştırma Kanunu değiştirilmiş ve bu davalar 2021 yılına kadar ertelenmiştir. Bu konuda geniş bilgiye ileride “*Kamulaştırmaz El Atma Davaları*” adlı kısımda bulabilirsiniz.

kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenir.” (www.kazanci.com).

¹⁹⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 117.

¹⁹⁵ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 117.

¹⁹⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 117.

İmar programı hazırlama görevinin yerine getirilmemesi durumunda, kamunun veya özel hukuk kişilerinin mağduriyetine neden olunması durumunda sorumlu kişilerin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında, duruma göre, bir yıldan üç yıla ya da altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları mümkündür¹⁹⁷.

III- İMAR PLANLARININ İZLENMESİ VE DENETİMİ

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği “ *Planların İzlenmesi ve İncelenmesi*” başlığı ile 35. maddeyi şu şekilde düzenlemiştir.

“(1) Planların, üst kademe planlara, bu Yönetmeliğe ve imar mevzuatına uygunluğunun sağlanması planı yapan ve onaylayan idarelerin sorumluluğundadır. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, dışında il özel idarelerince onaylanan her tür ve ölçekteki mekânsal planların; üst kademe planlara, 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Yönetmeliğe uygunluğunu izleme ve inceleme işlerini Bakanlık (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) yürütür.

(2) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, dışında il özel idarelerince onaylanan mekânsal planlar kesinleştikten sonra incelenmek üzere en geç on beş gün içinde (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) İl Müdürlüğüne iletilir.

(3) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri, plan notları, plan raporu, onaya esas ilgili idare meclisi kararı ile diğer bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça belirlenen formatta ve sayısal ortamda iletilir.

(4) İletilen mekânsal planlar incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılır. Bakanlıkça, planlarda; usul, şekil, üst ölçekli planlar ve Bakanlıkça yayımlanan yönetmeliklere aykırılık tespit edilmesi halinde, gerekli düzeltmelerin yapılması ve aykırılığın giderilmesi amacıyla ilgili idare bilgilendirilir.

(5) Bakanlık, planların incelenmesini resen veya İl Müdürlükleri aracılığı ile yapabilir”.

Yönetmeliğin Geçici Madde 4 hükmü gereğince idareler; yürürlükteki mekânsal planlarını bir yıl içinde Bakanlıkça belirlenen veri yapısına uygun olarak coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılıp Plan İşlem Numarası almak suretiyle Bakanlığa iletir. İdareler tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde sayısallaştırma hizmeti Bakanlık tarafından yapılabilir.

Bakanlığın, kolluk yetkisi gereği etkin bir bilgilendirici, yönlendirici ve denetleyici olarak görev yapması Anayasamızda yer alan idari vesayet yetkisinin gereğidir. Şehirciliğin temeli olan imar planları bu işin en yetkili uzmanlarının yer aldığı ve diğer yandan üniversitedeki uzmanlardan yararlanan Bakanlık içindeki Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından etkin biçimde denetlenmelidir. Zira şu an şehirlerimiz çarpık kentleşme batağına gömülmüştür. Sosyal ve kültürel donatı alanları yoktur. Aşırı imar yoğunluğu yetersiz olan altyapıyı ciddi biçimde zorlamaktadır. Şehirlere tepeden baktığımızda mezarlıklar dışında yeşil alanlar neredeyse yoktur. Halkın birlikte vakit geçirip sosyalleşeceği meydanlar, parklar çok yetersizdir. Bu enkaz 40-50 yılda arsa sahiplerinin yapılaşma ihtirasları ve belediyelerin buna izin vermesiyle ortaya çıkmıştır. Belediyeler kötü imar planları yaptırmış, ne yazık ki bu imar planlarına bile uymamış, planlardaki sosyal ve kültürel donatı alanlarını özel kişilere yağmalatmış ve bu çarpık kentleşmenin sorumlusu olmuşlardır. Tabii ki belediyeleri buna zorlayan arsa ve arazi sahipleridir. Açgözlülükle “*her yere inşaat yapalım, daha fazla m2 bina*

¹⁹⁷ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 117.

yapalım, daha fazla inşaat yapıp, daha fazla para kazanalım, benim arsama yeşil alan koymayın, benim arsamdan yol geçmesin” diye belediyenin ve plan yapan şirketlerin yolunu aşındıran arsa ve arazi sahipleri tabii ki çarpık kentleşmenin ana sorumlusudur. Arsa ve arazi sahiplerinin aşırı hırslarını dengeleyip, onlara kamu yararı için dur diyemeyen belediyeler kadar geçmişte belediyeleri denetlemekle görevli olan imar ve iskan bakanlıkları da bu durumun ortak sorumlusudur. Ancak artık deniz bittiğinden bu duruma bir son vermek gerekir. O yüzden Bakanlık denetleyici kurum olarak imar planlarının yapımından başlayarak, değişiklikleri ve uygulamasını da sürekli denetlemek zorundadır.

Ayrıca imar planları yapım sistemini de yeniden ele almak gerekir. Öncelikle bu işin ehli şirketlerin imar planlarını yapması gereklidir. İhale yoluyla belirlenen imar planlama şirketleri için ciddi yeterlilik şartları getirilmelidir. Şirketlerin bünyesinde üniversiteden bu işin hocaları denetleyici danışman olarak yer almalıdır. Yine belediyeler kendilerine en yakın üniversitelerden şehir planlama ve mimarlık hocalarını danışman olarak alıp planlama yapan kişi veya kuruluşların başına yerleştirmelidir. On yıllardır yapıldığı gibi iki tane tekniker çalıştıran şirket en ucuz teklifi verdi diye imar planı yapım işi o şirkete verilmemelidir. Özellikle il ölçeğinde ve ilçe ölçeğinde yapılan imar planları şehirciliğin temelidir. İlk imar planında hata yapılırsa sonradan şehrin dokusunun düzeltilmesi milyonlarca liralık kamulaştırma maliyetlerine ve mağduriyetlere neden olur. Belediyeler kendi kadrolarıyla imar planı yaparken de danışman uzmanlardan yararlanmalıdır.

İlçe ve belde belediyeleri imar planlamasında tek başına hareket etmemelidir. Denetim her zaman yarar getirir. Büyükşehir ve il belediyeleri; ilçe belediyelerini ve belde belediyelerini imar planları ve kentsel tasarım konusunda onaylama ya da değişiklik isteme yoluyla denetlemelidir. Büyükşehir olmayan belediyelerde de, il belediyesinin (büyükşehir belediyesi gibi) imar planları ve kentsel tasarım açılarından ilçe ve belde belediyesinin planlarını onaylaması ve denetlemesi; il düzeyinde ilçe ve belde belediyeleri arasında koordinasyon sağlaması gereklidir.

İmar planları il düzeyinde bütüncül olarak hazırlanmalıdır. Bu sebeple il sınırları düzeyinde nazım imar planlarının büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri tarafından yapıldığı gibi, büyük şehir olmayan 51 adet illerde il çevre düzeni planları (Bakanlık veya diğer idareler yerine) il belediyeleri tarafından mekansal stratejik vizyon doğrultusunda bütüncül olarak yaptırılmalıdır. İlçe belediyeleri; il ve büyükşehir belediyeleri tarafından yaptırılan il çevre düzeni planı veya nazım planlar doğrultusunda imar planlarını yapmalıdırlar.

İmar planlarının izlenmesi aynı zamanda bu planları yapmakla görevli idarelerin görevlerini yapmadığı durumlarda imar planlarının yaptırılmasını sağlamayı veya yapmayı gerektirmektedir. Büyükşehir belediyeleri denetim alanı içindeki ilçe belediyelerince yapılacak uygulama imar planlarının bir yıl içinde yapılmaması halinde BBK. 7/h maddesi gereğince, uygulama imar planını büyükşehir belediyesi olarak yapar veya yaptırır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97/h maddesi gereğince, kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin olarak, ilgililerince hazırlatılan her türlü imar planlarının üç ay içinde ilgili idarelerince onaylanmaması halinde valiliğin talebi ile bu planları yapmak yetkisine sahiptir.

ALTINCI BÖLÜM

İMAR PLANININ GERÇEKLEŞME ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

Bir imar planı yapılıncı onun amaçlarını gerçekleştirmek için planlama alanı içinde bulunan kimi arsaların yeniden düzenlenmesi; bunun için parselasyon yapılması, ifraz (arazilerin birbirinden ayrılması) ve tevhit (arazilerin diğer bazılarıyla birleştirilmesi) yapılması gereklidir. Yapılan arazi ve arsa düzenlemesi ile imar planının amaçları olan yolların, sosyal ve kültürel donatı alanlarının yerleşeceği, yanı sıra arsaların sahibi olan özel kişilere tanınan yapılaşmanın yer alacağı yeni parseller ve imar adaları ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar arsa düzenleme işlemleri ilk imar planlarıyla yapılsa da bazen imar planının yapılmasından çok sonra yapılaşmaya daha uygun parseller ve adalar oluşturmak için, kimi zamanda kentsel dönüşüm öncesi araziye yapılan projeye uydurmak için de arsa ve arazi düzenlemesi yapılmaktadır.

Arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin temel hukuki kurallar “İmar Kanunu” ve “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik¹⁹⁸” ile getirilmiştir.

Arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin İmar Kanunu’nun 18. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

“İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez.

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının, bu fıkrafta belirtilen kullanımlar için düzenleme ortaklık payı düşülmesini müteakip kalan Hazine

¹⁹⁸ Resmi Gazete Tarih, 22.02.2020 Sayı, 31047

mülkiyetindeki alanlardan karşılanması esastır. Ancak taşkın kontrol tesisi için yeterli alanın ayrılamaması durumunda, düzenleme ortaklık payının ikinci fıkra da belirtilen oranı aşmaması şartıyla, düzenlemeye tabi diğer arazi ve arsaların yüz ölçümlerinden bu fıkra da ki kullanımlar için öncelikle düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra ikinci fıkra da belirtilen orana kadar taşkın kontrol tesisi için de ayrıca pay ayrılır. Kapanan imar ve kada stro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır.

Üçüncü fıkra da belirtilen, bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili olanlar bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili belediyesi adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilir.

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, üçüncü fıkra da sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar, tescil harici alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde belediye veya valilikçe kamulaştırma yoluyla tamamlanır.

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.

Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45'e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.

Parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit edilerek tescil edilen parsellerden, imar planında umumi hizmet alanlarına rastladığı için terk edilen veya bağışlanan alanların toplam parsel alanına oranı, yeni yapılacak parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan farkı kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir.

Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumludur.

Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme ortaklık payı alınmadığı hâllerde bu payın miktarı, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele dönüştürülebilir.

Bedel takdiri 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespiti esasları da gözetilerek 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilir. Tespit edilen bedel tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir ve bu bedelin tamamı ödeme tarihinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe devir yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez. Bedelin tamamen ödenmesi hâlinde taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin edilir.

Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki eşdeğer alandan verilir.

Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler; hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle getirilebilir.

Uygulama imar planında hüküm bulunmaması hâlinde yönetmelikte belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır.

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatlari olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaat elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir.

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakati halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüylendirilen Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselenmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselerine ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.

Bu madde kapsamında yapılmış olan imar uygulamalarının kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi nedeniyle; davaya konu parselin imar planı kararları ile umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi veya iptal edilen uygulama ile tahsis ve tescil edilmiş parsellerde hak sahiplerince yapı yapılmış olması ve benzeri hukuki veya fiili imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak uygulama öncesi kök parsellere dönülemeyeceğinin parselasyon planlarını onaylamaya yetkili idarelerin onay merciince tespiti halinde, öncelikle davaya konu parselin hak sahiplerinin muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içerisinde idarece uygun bir yer tahsis edilir veya anlaşma olmaması halinde davacı hak sahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenir”.

İmar Kanunu’nda arsa düzenlemesine esas olan parselasyon planlarına ilişkin 19. maddedeki düzenleme de şöyledir:

“ İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutad vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakati aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis ederler.

Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde (kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşaatı gibi) imar parselasyon planları ifraza gerek kalmadan bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenir veya değiştirilir ve burada, talep halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.”

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (b) fıkrasında, büyükşehir içindeki belediyelerin nazım planına uygun olarak hazırlayacakları parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek görevi Büyükşehir Belediyesine verilmiştir¹⁹⁹.

I-PARSELASYON KAVRAMI VE AMACI

Parselasyon işlemiyle, imar planı yapılan veya sadece düzenleme konusu olan ham arazi üzerinde yapılacak çalışmalarla, tarla vasıflı arazinin yapılaşmaya uygun imar parseline dönüştürülmesi sağlanır²⁰⁰. Parselasyon işlemleri ile imar planının kapsadığı alanda bulunan ve henüz yapılaşma hakkı düzenlenmemiş arazilerin şekillendirilmesi sağlanmaktadır. Parselasyon kavramı; ham durumdaki arazilerin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde gerçekleştirilen idari işlemler dizisi olarak kısaca tanımlanabilir²⁰¹.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5/12. maddesi gereğince de, bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsel yapı ruhsatı verilemez. PAİY madde 5/13'e göre ise, imar adasında parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz. Yine PAİY 7. madde gereğince parselasyon planı bulunan yerlerde, daha sonra plan değişikliği veya revizyonu yapılması halinde bu planlar ile belirlenen; umumi hizmet alanına isabet eden taşınmazlar ile imar istikameti önünde kalan donatı alanları, kamu eline geçmeden tevhit ve ifraz yapılamaz.

Parselasyon işleminin kontrol edilmesiyle, imar planlarının yaşama geçirilmesi ve plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi mümkün olur. Düzenli kentleşmenin sağlanması, yapılaşmanın kentsel alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması parselasyon işleminin amaçları arasındadır. Parselasyon işlemi, imar planlarında yer alan hükümlerin araziyle uyumlu hale getirilmesi amacına yöneliktir. Bir başka ifadeyle, planlama alanında kalan arazi, yapılan çalışmalarla imar planı hükümlerine ve yapılaşmaya uygun hale getirilir.²⁰² Arazinin imar

¹⁹⁹ Danıştay 6. Daire E. 2008/11309 K. 2008/8068 T. 20.11.2008: "İmar planında öngörülen yolun kamuya kazandırılması amacıyla tesis edilen dava konusu parselasyon işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı, diğer taraftan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (b) fıkrasında, büyükşehir içindeki belediyelerin nazım planına uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmış olup, anılan hüküm gereği Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulması gereken dava konusu parselasyon işleminin onaya sunulmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır." (www.kazanci.com).

²⁰⁰ Danıştay, 6. Daire, 7/10/1994, E. 1994/712, K. 1994/3393: "3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyonun sınırlarının dayanağı olan imar planı sınırları ile mutlaka çakışması zorunlu olmayıp imar planlarının parça parça imar düzenlemesine tabi tutulması mümkündür." (www.kazanci.com).

²⁰¹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 127.

²⁰² Danıştay, 6. Daire, 22/4/2008, E. 2006/1662, K. 2008/2479: "Mera vasıflı taşınmazlar, parselasyona tabi tutulamaz. Parselasyon işleminin amacı imar planına uygun düzgün imar parselleri oluşturmak olduğundan, yeni imar planına göre yeniden parselasyon yapılma nedenlerinin olup olmadığı, plana uygun parselasyon yapıp yapılmadığı hususunun araştırılmasından sonra karar verilmesi gerekir." (www.kazanci.com); Danıştay, 6. Daire, 26/11/1997, E. 1996/6035, K. 1997/5336: "Bağımsız inşaat elverişli düzgün imar parseli oluşturma amacı

planlarına uygun hale getirilmesi, imar planlarının amacına ulaşması bakımından vazgeçilmez öneme sahiptir²⁰³.

Arsa ve arazi düzenlemesinde yani parselasyon yapımında kullanılan pek çok kavram bulunmaktadır. Bunlardan sık kullanılanları aşağıda bilginize sunuyoruz.

İmar Kanunu’nda tanımlanan kavramlar şunlardır:

Yerleşme Alanı: İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür.

İmar Adası: İmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır.

İmar Parseli: İmar planlaması ve parselasyon uygulaması sonrasında oluşan ve üzerinde inşai faaliyet yapılabilecek en küçük arazi parçasına imar parseli denir.

Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastral Parsel: Devlet tarafından mülkiyet hakkının belirlenmesi amacıyla, herhangi bir imar düzenlemesi yapılmamış, kadastro mevzuatı uyarınca oluşarak tescil edilmiş parsellerdir. Kadastro parselinde parselin sınırlarının değişmez noktalarla tespit edilmesi gerekir. Sınırları belirlenemeyen tapular hüküm ifade etmez.

Yapı: Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.

Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.

Su Yolu: İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir.

İlgili İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında valiliktir.

Mücavir Alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.

İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kavramlar ise aşağıdadır:

Düzenleme Sahası: Parselasyon uygulamasına konu edilen araziye ifade eder.

Düzenleme Sınırı: Düzenlenecek imar adalarının imar plânına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sınırdır.

taşımayan ve kamu hizmetine ayrılmış iki parseli birleştiren parselasyon işlemi hukuka aykırıdır.” (www.kazanci.com).

²⁰³ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 127.

Düzenleme Ortaklık Payı: Yönetmeliğin 4. maddesine göre, düzenleme alanındaki ve bölgedeki yaşayanların kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet ve kamu hizmet alanlarını elde etmek ve/veya düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında; düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden, imar planındaki kullanım kararlarına göre yüzde kırk beşe (% 45) kadar düşülebilen miktardır. Düzenleme ortaklık payı, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgede yaşayanların ihtiyacı olan ve herkesin ortak kullanabileceği, kamusal alanı ifade eder ve bölgede yaşayan insanların ortak kullanımı dışında hiçbir fonksiyon için kullanılamaz.

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı: Bir düzenleme sahasında tesbit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçüm miktarına oranıdır.

Özet Cetveli: Düzenleme sahasına giren kadastro, varsa imar parsellerinin tapu senedi miktarı, düzenleme sahasına giren ve girmeyen kısımları ile düzenleme ortaklık payları, varsa kamulaştırma ve bağış miktarları ile oluşan imar parselleri ve imar adalarının yüzölçümlerinin yazıldığı cetveldir.

Tescile Esas Dağıtım Cetveli: Düzenlemeye giren taşınmazların, ada ve parsel numaralarını, tapu alanlarını, hisse oranlarını ve hissesine karşılık gelen alanları, maliklerinin ad, soyadı ve baba adlarını, hisse miktarına karşılık kesilen düzenleme ortaklık payı ile kesinti sonucu oluşan tahsis miktarını, dağıtım sonucu tahsis edildiği imar ada ve parsel numarası ile parsel alanını, tahsis edildiği parsel hissesi ve hissesine karşılık gelen alanı ve varsa kamulaştırma, bağış miktarları ile oluşan imar parselleri yüzölçümlerini, tescil edilecek yeni imar ada ve parsel numarası sırasına göre gösteren cetveldir.

Yapı-muhdesat Cetveli: Arazi ve arsa düzenlemesine tabi parsellerde tescilli yapı/muhdesadın uygulama sonucu zeminde hangi parselde kaldığını gösterir cetveldir.

İrtifak Hakkı Cetveli: Arazi ve arsa düzenlemesine tabi parsellerde tescilli irtifak hakkının uygulama sonucu zeminde isabet ettiği parsellere dağılımını gösteren cetveldir.

Umumi ve Kamu Hizmet Alanları: Parselasyonun veya imar uygulamasının ana amacı üzerine yapı yapılacak imar parselleri oluşturmanın yanı sıra imar uygulaması yapılacak alanda umumi ve kamusal hizmet alanlarının mekan üzerinde belirlenmesidir. Yönetmeliğin 4. maddesine göre “*Umumi ve Kamu Hizmet Alanları*”; Yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı ve yeşil alan, ibadet yeri, karakol ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, kamuya ait kreş alanları, pazar yeri, semt spor alanı ve şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, spor alanı, teknik altyapı alanı, kamuya ait trafo alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, kent meydanı, kent parkı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı ve mesire alanları, resmî kurum alanı, idari tesis alanı, mezarlık alanı, bunun dışında kamusal ihtiyaçlara göre ortaya çıkacak imar planı kararıyla belirlenen diğer umumi ve kamu hizmet alanları ile taşkın kontrol tesisidir.

Kroki: Yaklaşık ölçekte ve üzerinde ölçü değerlerinin yazılı olduğu ada veya parsellerin çizimidir.

Röperli Kroki: Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

Ebadlı Kroki: Ada veya parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tesbit edilmiş olan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

Uygulama Krokisi: Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacıyla paftası üzerinden alınan ölçüleri yazılarak düzenlenen krokidir.

Parsel Numarası: Bir ada içindeki parsellere, her ada için (1) den başlayarak verilen numaradır.

Parselasyon Plânı: İmar parsellerini içerecek şekilde oluşturulan, boyutları belirlenmiş ve paftalar şeklinde çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemine esas alınan çizimli plana ise parselasyon planı denir. Yönetmeliğin 4. Maddesine göre parselasyon planı, İmar Kanununun 18 inci maddesi hükümlerine ve uygulama imar planına uygun olarak imar parsellerinin oluşturulduğu, parselasyon planı açıklama raporu, parselasyon paftaları ile tescile esas belgeleri içeren uygulama dosyası ile bir bütün olan plandır. Bir kavram olmaktan çok, parselasyon çalışmalarının tamamlanmış halinin mülkiyet kayıt ve belgelemelerinde esas alınacak şekilde çizimli bir belge olarak ortaya konulmasıdır. Parselasyon planı, yapılan parselasyon uygulamasının kamuoyuna duyurulmasına ilişkin son işlem olarak kabul edilir. Parselasyon planının onaylanarak ilanından sonra, İdare Hukuku-İmar Hukuku uygulamaları sona erer, bu noktadan itibaren özel hukuk, taşınmaz hukuku uygulanmaya başlanır.

Hata Sınırı: Ölçü değerleri ile plân değerleri arasındaki kabul edilebilir en büyük farktır.

Teknik Yönetmelik: 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapılmasına ait yönetmelik.

II- PARSELASYON TÜRLERİ

Parselasyon işlemleri çeşitli türlerdedir.

1- İsteğe Bağlı Parselasyon:

Vatandaşların gereksinim duyması sonucu kendi parselasyon hazırlıklarını yaparak idareye başvurmaları durumunda idare tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye, isteğe bağlı parselasyon uygulaması denilir. İsteğe bağlı parselasyon uygulamasında düzenleme alanında taşınmazı bulunan maliklerin bütününe rızası şarttır.

İsteğe bağlı parselasyon uygulaması yerleşim alanlarında ve gelişme bölgelerinde yapılabilir.

2- Zorunlu Parselasyon

Zorunlu parselasyon uygulaması kamusal gereksinimler nedeniyle idarenin maliklerinin rızasına gerek duyulmadan düzenleme yapmasını ifade eder. Düzenleme alanındaki kadastral mülkiyetin birleştirilmesi ve yeniden şekillendirilmesi sonrasında maliklere dağıtılmasına zorunlu parselasyon denir. Zorunlu parselasyon kamusal gereksinimin bulunması durumunda uygulanmaktadır. İki şekilde karşımıza çıkar. Bu durumlar imar planının uygulanması ve doğal afetle mücadele durumlarıdır²⁰⁴.

Parselasyon düzenlemesi yapılmamış bir arazinin imar planlamasının yapılması durumunda bu planın yaşama geçirilebilmesi için parselasyon uygulaması yapılması gerekir²⁰⁵. İmar planlarının yaşama geçirilmesinde en önemli nokta daha önce de vurgulandığı gibi, planlanan alanda imar adalarının ve parsellerinin oluşturulmasıdır. İmar planlarının yaşama geçirilebilmesi için parselasyon uygulamasında;

-İmar sınırları içerisinde kalan taşınmazlarda uygulanma,

-Araziyi imar planlarına ve imar mevzuatına uygun hale getirme,

-Taşınmazlar üzerindeki binaları da etkileme,

-Özel-kamu ayrımı yapılmaksızın bütün taşınmazları kapsama,

-Maliklerin rızasına bağlı olmama,

-Uygulama karşılığı alınan kamu payının en fazla %45 olması ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekir.

Doğal afetler dolayısıyla gereksinim duyulan imar uygulamalarının gerektirdiği düzenlemeler için de İdareye düzenleme yapma yetkisi tanınmıştır. 6306 sayılı Kanun'un 6. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afet riski sebebiyle arsa ve arazi düzenlemeleri yapmaya; (b) bendi gereğince de taşınmazları trampaya veya taşınmaz mülkiyetini başka bir alana aktarmaya yetkilidir.

Kanun koyucu İmar Kanunu dışında başka bir yasal düzenleme ile de İdareye parselasyon yetkisi tanırsa bu durumda da düzenleme yapılır. Örneğin kamulaştırma sırasında arta kalan taşınmaz parçalarının birleştirilmesi konusunda olduğu gibi.

III- PARSELASYON İLKELERİ VE SÜRECİ

Parselasyon planları, düzenleme alanı içerisinde bulunan taşınmaz maliklerine sahip oldukları parseller karşılığında verilecek yeni parsellere ilişkin düzenlemeleri içeren birel özel işlemler bütünüdür. Bu planlamayla her kişiye kendi özgün durumlarına göre yeni bir parsel

²⁰⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 132.

²⁰⁵ Danıştay, 6. Daire, 14/12/1998, E. 1997/5436, K. 1998/6285: "Parselasyon işlemi yapabilmek için uygulamanın yapılacağı alanda imar planının yapılmış olması, ada ve parseller oluşturularak yol, meydan, park vs.nin ayrılmış olması gerektiğinden; uygulama imar planında mevzi imar planı yapılacak alan olarak belirlenen yerde onaylı mevzi imar planı yapılmamışsa parselasyon yapılamaz." (www.kazanci.com).

tahsisi yapıldığından işlem bireldir. Her malikin durumu kendine özgü nitelikler taşıdığından birel nitelikli işlem aynı zamanda öznel niteliktedir²⁰⁶.

Arazilerle ilgili parselasyon çalışmaları yapılırken idarenin uymak zorunda olduğu kimi temel ilkelere uygun hareket edilmesi zorunludur.

Parselasyon ilkeleri temel olarak İmar Kanununda bulunmakla beraber *Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik* (AADHY), Kanun'daki kuralları aşağıdaki şekilde ayrıntılarıyla açıklamaktadır.

Bu iki yasal metin dışında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği de parselasyon açısından 8. maddesi ile bazı önemli düzenlemeler getirmiştir:

“(1)Parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tescilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parselasyon planının tamamının tapuya tescil şartı beklenmez.

(2) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalar mevzuat hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait hale getirilinceye kadar veya bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştırılincaya kadar, bu parsellerdeki mevzuatına uygun yapılmış mevcut yapıların olduğu gibi kullanılmasına, tadilatına veya imar planına aykırı olmamak kaydıyla işlev değişikliğine izin verilir.

(3) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve Yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılincaya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.

(4) Komşu parsellerin mevzuatına uygun olarak yapılaşmış olması nedeni ile müstakil kalan ve asgari parsel büyüklüklerine uymayan parsellere; fen, sanat ve sağlık kuralları ile Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun yapı yapılmasına izin verilir...”

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile getirilen bu düzenlemelere, parselasyon yapıp, imar parselleri belirlenirken dikkat edilmesi gereklidir.

a- Parselasyon Planına Dayanma

İmar planının uygulanması çalışmaları içerisinde en önemli aşama parselasyon planlamasının yapılmasıdır. İmar programı içerisinde yapılması öncelikli olan konuların belirlenebilmesi için birincil olarak parselasyon planının tamamlanması gerekir. Parselasyon planı yapıp belediye encümenince onaylanmadan, imar uygulamaları yapılamayacağı gibi, tevhit veya ifraz izni de verilemez.

İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre, Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. Parselasyon planı yapmaması sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumludur. İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları

²⁰⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 130.

yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtım sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik'deki (AADHY) 17. madde gereğince, parselasyon planı için imar parsellerinin oluşturulması ve dağıtılmasındaki esaslar şu şekilde düzenlenmiştir: “İmar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Düzenlemeye giren parsellerin tahsisi, uygulama sonucunda mümkün olduğunca düzenleme öncesi parselin bulunduğu yerden yapılır. Düzenlemeye alınan parsellerin imar planında umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelmesi halinde ise, diğer parsellerin bulunduğu yerden tahsisinin yapılmasından sonra, teknik zorunluluklar da dikkate alınarak en yakın ve tahsise uygun olabilecek imar parsellerine tahsisi sağlanır.

b) Parselasyon planıyla; imar planına, imar planında aksine bir hüküm yoksa, imar mevzuatında belirtilen minimum parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.

c) İmar plânı ve mevzuata göre korunması mümkün olan yapıların, asgari parsel büyüklüğünü sağlaması kaydıyla, tam ve hissesiz bir imar parseline denk gelmesi sağlanır. Asgari parsel büyüklüğünün sağlanamaması halinde, 16 ncı maddede belirtilen hükümlere göre tahsis ve bedele dönüştürme işlemleri yapılabilir.

ç) Kamu yatırımlarının yürütülmesi amacıyla, kamu kurumlarına ait taşınmazdaki hisseler müstakil bir imar parselinde toplanabilir.

d) Düzenleme sahasında kalan hisseli arazi ve arsalar, hisse sahiplerinin muvafakatı halinde veya ilgili idarece arazideki fiili kullanım durumunun tespit edilmesi halinde muvafakat aranmaksızın; imar planında aksine bir hüküm yoksa imar mevzuatında belirtilen asgari parsel büyüklüğünü sağlamak kaydıyla müstakil hale getirilebilir. İlgili idarece fiili durumun oluştuğuna dair mahallinde yapılan tespit, özel parselasyon krokileri, emlak vergisi kayıtları, belediyesince hazırlanmış çap ve benzeri diğer belgelerin değerlendirilmesiyle hazırlanan ve imza altına alınan tutanak belediyesinde belediye başkanınca, diğer yerlerde ilgili birim amirince onaylanır. Bu durumun belediye encümen kararı, il idare kurulu kararı veya ilgili idare onayında belirtilmesi durumunda, müstakil parseller oluşturulabilir.

e) Taşınmaz sahibine tahsis edilen miktarın asgari imar parsel alanından küçük olması veya diğer teknik ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilememesi halinde, bu miktar mümkün mertebe tek bir imar parseline hisselendirilir.

f) İmar planına ve mevzuatına uygun olması kaydıyla arazideki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak imar parselleri oluşturulur.

(2) Düzenlemeye tâbi tutulması gerektiği halde, 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalardan dolayı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde veya 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerine istinaden İmar Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ifraz, tevhit ve cins değişikliği yoluyla; imar planına uygun, müstakil ve inşaata elverişli hale getirilen parsellere inşaat ruhsatı verilebilir.

(3) 10/7/2019 tarihinden önce imar planında kamu kullanımına ayrılıp da, tescil olan parselasyon planında kamu ortaklık payı hisselendirmesiyle oluşan kamulaştırmaya konu parsellerin bulunduğu alanlarda, yeniden parselasyon planı yapılması durumunda; bu alanlar imar planında yine kamu kullanımına ayrılan yerlere, herhangi bir kesinti yapılmadan tahsis

edilir ve eski statülerini devam ettirerek kamulaştırılmak üzere mevcut hissedarları adına tescil olunur. Ancak imar plan değişikliği ya da revizyonu ile kamu ortaklık payı hisselendirmesi ile oluşan alanlarda bir azalma olduğu takdirde; azalan miktar kadar alan özel mülkiyete konu alanlara tahsis edilir.

(4) Belediye hizmet alanı, semt spor alanı, belediye kreş alanı, pazar yeri, şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları, tescile konu otoparklar, ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı, mesire alanı, mezarlık alanı ve belediyelerin hizmet verdiği diğer alanlar belediyesi adına, kalan alanlar Hazine adına tescil edilir. Belediyesi adına tescil edilecek alanların büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalması halinde, Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtilen; büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki sahaları içerisinde kalan alanlarla, şehrin bütününe hizmet eden sosyal donatı alanları büyükşehir belediyesi adına, diğer alanlar ilçe belediyeleri adına tescil olunur.

(5) Spor alanı, teknik altyapı alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı gibi hem belediyenin hem de diğer kamu kurumlarının kullanımında olabilecek alanlar Hazine adına imar planındaki kullanım vasfıyla tescil edilir. Bu alanlar Hazine tarafından, imar planındaki kullanım amacıyla kullanılması şartıyla, belediyesince hizmet verilmesinin planlanması halinde belediyeye devir veya tahsis, diğer kamu kurumlarınca hizmet verilmesinin planlanması halinde ise, hizmeti verecek kamu kurumuna tahsis edilir.

(6) Kamuya ait mülkiyetlerde; düzenleme ortaklık payı, terk veya bağış yolu ile umumi ve kamu hizmet alanlarına bırakılan alanların, imar planı değişikliği ile umumi ve kamu hizmet alanları dışında başka bir kullanıma konu edilmesi halinde, bu alanlar kesinti, terk ya da bağış yapılan taşınmazın sahibi kamu kurumu adına tescil edilir.

(7) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında ilgili kadastro müdürlüğüne yüzölçümü düzeltmesi yapılan parsellerde, bu düzeltmeye karşı dava açılmış olsa dahi, düzeltilmiş yüzölçümlerine göre uygulama yapılır. Parselasyon planının tesciline kadar geçen süreçte davanın sonuçlanmaması halinde; yüzölçümü düzeltmesi yapılarak tahsis ve tescil edilen imar parselinin tapu kaydına, “Düzeltilme işleminin davalı olduğu ve düzeltilmiş yüzölçümüne göre imar uygulaması yapıldığı” şerh düşülür.”

Parselasyon uygulaması sadece taşınmaz arazileri kapsamaz, arazi üzerinde bulunan binalar ve ağaçlar da düzenleme kapsamına girer.

Parselasyon uygulaması yapılan alanda bulunan yapılar ve ağaçlarla ilgili olarak malike bedelinin ödenmesi gerekir. Yönetmeliğin 5. maddesine göre; kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, ilgili idarece bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır.

Yönetmeliğin 17. maddesinin (f) fıkrasına göre, imar planına ve mevzuatına uygun olması kaydıyla arazideki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak imar parselleri oluşturulur. Yönetmelik aynı maddede (c) fıkrasına göre, imar plânı ve mevzuata göre korunması mümkün olan yapıların, asgari parsel büyüklüğünü sağlaması kaydıyla, tam ve hissesiz bir imar parseline denk gelmesi sağlanır. Asgari parsel büyüklüğünün sağlanamaması halinde, Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen hükümlere göre tahsis ve bedele dönüştürme işlemleri yapılabilir.

Parselasyon planları yapılırken korunması gereken yapılar ve alanlar için Yönetmeliğin 18. maddesi şu düzenlemeyi getirmiştir: “(1) İmar planı ve mevzuatına göre muhafazasında sakınca olmayan yapılar arazide ölçülerek, uygulama sonucunda, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, mümkünse müstakil olarak bir imar parseli içerisinde bırakılır.

(2) Üzerinde korunacak tescilli yapı bulunan parsel ya da parsellerde; tescilli yapı ve koruma alanı, bir imar parseli içerisinde kalacak şekilde düzenleme ortaklık payı alınır.

(3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında; korunacak alanlarda yapılacak her türlü arazi ve arsa düzenlemesinde, uygulama yapan ya da onaylayan idare tarafından korunan alanlardan sorumlu kurum, kurul ve komisyonların uygun görüşü alınmadan, uygulama dosyası tescil işlemi için tapu müdürlüğüne gönderilmez.”

Kat mülkiyetine konu alanlar hakkında parselasyon planı yapılırken Yönetmeliğe göre şu hükümlere uygun hareket edilmelidir: “(1) Parselasyon planları yapılmış alanlarda yapılacak binaların toplam inşaat alanı veya bağımsız bölüm adetleri belirtilen imar parselleri kat mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir.

(2) Hisselendirme, imar parselinin yüzölçümü payda kabul edilerek, hisse sahiplerine ait yüzölçüm miktarı hisse kabul edilerek kat mülkiyeti uygulanmak üzere yapılır.

(3) Hisselendirme, ana yapı veya yapıların toplam inşaat alanları, bağımsız bölüm adetleri veya cinsleri ile orantılı olarak hesaplanır.

(4) Farklı kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu parseller birbirleri ile birleştirilmeksizin uygulamaya alınarak aşağıdaki usullere göre dağıtımına tabi tutulur:

a) Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu parsellerin imar uygulaması sırasında müstakil bir imar parseli oluşmadığı durumlarda, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu taşınmazın ana gayrimenkulüne, öncelik sırasına göre;

1) Tescil harici alanlardan, Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilerek, bu hisseler karşılık gelen alanların yapı sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satılması suretiyle,

2) Kesinti yapılamayan parselde denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle, imar parseli oluşturulur.

(5) Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri Kamulaştırma Kanunu hükümlerine tâbidir.

(6) Hisselendirilmiş parselin tapu sicilindeki beyanlar hanesine “3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesindeki kat mülkiyeti esas uygulanmıştır” ibaresi yazılır.

(7) Ana yapının veya yapıların inşaatı ve kullanılması gibi hususlarda 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.”

Yönetmeliğin 9. maddesine göre; kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşaatı gibi birbirleri ile ilgili birden fazla binanın veya tesisin: a) İfraz gerektirmeksizin Kat Mülkiyeti Kanununa göre vaziyet plânına esas olmak üzere imar adalarına veya imar parsellerine ayrılarak, b) Evvelce parsellere veya adalara ayrılmış alanların, amaçlarına uygun hale getirmek üzere, vaziyet plânları dikkate alınarak tevhid edilmek suretiyle, imar parselasyon plânları yeniden yapılır veya değiştirilir.

a.1. Parselasyon Planının Tanımı ve Süreci

Uygulama imar planı üzerinde yer alan imar adalarının parselasyon şeklini cephe hatlarını ve yapı nizamlarını gösteren haritaların hazırlanmasına esas olan plana parselasyon planı denilir. Düzenlenen alan içerisindeki her taşınmaz mala karşılık maliklere verilecek bağımsız ya da şüyu parsellerini, parsel büyüklüklerini ve verilecek parsellerin yerlerini gösteren plan olarak da tanımlanabilir.

Parselasyon planlarının açıklama raporu ile ilgili Yönetmeliğin 23. maddesi şu hükümleri düzenlemiştir: “(1) Parselasyon planı açıklama raporuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mülkiyet durumu ile ilgili; düzenlemeye giren parsellerin sayısı ve toplam alanı, özel kanunlarla korunan parsellerin bulunup bulunmadığı ve adedi, ayırma çapı sayısı, daha öncesinde İmar Kanununun 15 inci 16 ncı ya da 18 inci maddeye göre uygulaması yapılmış parseller ve terk oranları, bağışlanan ve kamulaştırılan alanlar ile arazideki fiili durum,

b) İmar planı ile ilgili; parselasyon planının dayanağı olan uygulama imar planının onay ve kesinleşme tarihleri, aslı ya da aslı gibidir onaylı imar planı ve plan notları,

c) Düzenleme ortaklık payı oranı ile ilgili; düzenleme sınırının geçirilmesiyle ilgili açıklamalar, umumi ve kamu hizmet alanlarıyla, tahsis alanlarının miktarı, düzenleme ortaklık payı oranı, düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılmayan parseller ve bu parsellerden neden kesinti yapılamadığı,

ç) Dağıtım ile ilgili; tahsis yapılırken nelere dikkat edildiği, dağıtımın düzenlemeye giren parselin bulunduğu yere yapılp yapılmadığı, yapılamayanlar varsa gerekçeleri, hisse çözümü yapılmış ise dayanağı,

d) Uygulama sonrası oluşan durum ile ilgili; düzenleme sınırı ve imar ada sınırlarını gösteren uydu görüntüsü, toplam imar ada ve parsel sayısı ile imar planındaki tüm kullanım alanlarının sayısı,

uygulamayı açıklayan teknik raporda belirtilir. ”

Yönetmeliğin 24. maddesine göre, parselasyon planlarının imar planlarına uygunluğu, düzenleme sınırının geçirilmesi, düzenleme ortaklık payına ilişkin ve düzenlemeye giren parsellerin dağıtımı ile ilgili hususlar aşağıdaki bölümde inceleyeceğimiz şekilde Yönetmeliğin 25. maddesinde belirtilen parselasyon planını onaylamaya yetkili idareler tarafından imar mevzuatına göre kontrol edilir. Parselasyon plânları ve eklerinin kadastro tekniğine uygunluğu, mülkiyet sınırları ve tapu kayıtları açısından incelenmesi, ilgili kadastro ve tapu müdürlükleri tarafından, kadastro ve tapu mevzuatına göre kontrol edilir.

a.2. Parselasyon Planının Hukuki Niteliği

Parselasyon planları, düzenleme alanı içerisinde bulunan taşınmaz maliklerine sahip oldukları parseller karşılığında verilecek yeni parsellere ilişkin düzenlemeleri içeren birel öznel işlemler bütünüdür. Bu planlamayla her kişiye kendi özgün durumlarına göre yeni bir parsel tahsisi yapıldığından işlem bireldir. Her malikin durumu kendine özgü nitelikler taşıdığından birel nitelikli işlem aynı zamanda öznel niteliktedir.

b- Parsel Boyutlarına Uygunluk

Parselasyon işlemleri sırasında mevcut parsellerin boyutlarına uygun hareket edilmesi gerekir. Uyulacak parsel büyüklüğünün tespitinde imar planlarında yer alan düzenlemeye göre hareket edilir. İmar planında ayrıntı bulunmaması durumunda imar yönetmeliklerinde yer alan ölçülere göre hareket edilir.

Bu konuda büyüklük esas yerine değer esasının temel dağıtım ilkesi olarak alınması daha yararlı olacaktır. İmar parselinin yola cephesi, yanında yer alan sosyal ve kültürel donatılar veya KASK gibi arsanın değerine etki eden unsurlar büyüklük esasına nazaran adaleti sağlamaya daha uygundur.

c- Genel Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Parselasyonun Sınırlı Olması

İmar planlarında kamusal kullanıma tahsis edilen parsellerde parselasyon uygulaması sınırlıdır. Kamulaştırılarak, kamusal fonksiyon verilecek yerlerde yeniden imar uygulaması yapmak hem kamu kaynaklarının boşa harcanması hem de kamu personelinin boşa meşgul edilmesidir. Kamu hizmetine ayrılan alanlarda, yatırımcı kamu kuruluşu, planlarda yer alan yapı yoğunluğu doğrultusunda, planlarda belirlenen TAKS, KAKS ve Hmax ölçülerine uyarak, kamusal görevin gerektirdiği şekilde yapılaşmaya gidebilsin diye bu alanlarda parselasyon uygulaması sınırlı tutulur.

Bu konuda ilgili Yönetmeliğin 5. maddesi “**Umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin oluşturulması**” başlığıyla “(1) İmar planları ile umumi hizmet veya kamu hizmetleri kullanımı getirilen alanların öncelikle 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılarak, bu Yönetmelikteki öncelik sırasına göre DOP’tan oluşturulması esastır.

(2) Ancak özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar;

a) Bu kullanımlardan umumi hizmetlere ayrılan alanlar öncelikle İmar Kanununun 18 inci maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak,

b) Daha önce uygulama görmüş, ancak mevcut ya da sonradan yapılan imar planlarında umumi ya da kamu hizmet alanlarına denk gelen taşınmazlar ile uygulamada umumi hizmet veya kamu hizmet alanları toplamının yüzde kırk beşi (%45) aşması halinde, %45 kesildikten sonra aşan miktara karşılık gelen alanlar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak ya da satın alınmak suretiyle,

ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir.

(3) İlgisine göre trampayı yapacak idarece trampaya konu edilebilecek kamu mülkiyetindeki taşınmazların değerlemesi yapılarak ilgisine tebligat yapılır. Taşınmaz sahipleriyle uzlaşma sağlanması halinde Kamulaştırma Kanunu kapsamında trampa işlemi gerçekleştirilir. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak trampa işlemlerinde kullanılacak parseller, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talep edilir. Belediyeler ve diğer ilgili idarelerce verilen hizmetler kapsamında yapılacak trampa işlemlerinde kendi mülkiyetlerindeki taşınmazlar kullanılır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendine göre işlem tesis edilerek kamulaştırılması gereken taşınmazlar, 5 yıllık imar programı çerçevesinde kamu mülkiyetine geçirilmek zorundadır. Bu süre sorumlu idarenin kararı ile en fazla 1 yıl uzatılabilir.

(5) Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, ilgili idarece bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıılır.

(6) Kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, Hazine veya kamu mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması hâlinde, şahıs veya özel hukuk kişilerinden hiçbir vergi, resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz.

(7) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, büyükşehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin görev ve yetki sahaları içerisinde kalan ve düzenleme ortaklık payı kesintisi ile elde edilen alanlarda; Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca büyükşehir belediyesinin haklarının saklı kalması kaydıyla ilçe belediyesince projesiyle birlikte müracaat edilmesine rağmen büyükşehir belediyesince, 3 ay içerisinde yapımına başlanılmayan çevre düzenlemesi, altyapı tesisleri ve belediyelerce yapılması gereken tesisler ile imar planındaki kullanım amacına yönelik kamu hizmetleri, ilçe belediyesince proje geliştirerek gerçekleştirilebilir” şeklinde düzenlenmiştir.

d- Parselasyonun Onaylanması

İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre, Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Bu konuyu düzenleyen ilgili Yönetmeliğin 25. maddesi “(1) *İdare ya da taşınmaz sahipleri tarafından yetkilendirilen harita mühendisi tarafından hazırlanan ve imzalanan dokümanları içeren parselasyon planları, onamaya yetkili idareye sunulur. Parselasyon planlarının idarece uygun bulunması durumunda, idarenin görevlendirdiği onaya yetkili harita mühendisleri tarafından imzalanır. DOPO hesabı ve tescile esas dağıtım cetveli onay yapacak idarenin birim amiri tarafından ayrıca onaylanır ve idarenin yetkili amiri tarafından imzalanarak onamaya yetkili karar organına sevk edilir.*

(2) *Parselasyon planları, parselasyon planına ait belgelerle beraber; büyükşehirlerde, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında parselasyon planlarının büyükşehir belediyesince yapılması halinde büyükşehir belediyesi encümeni kararı ile; parselasyon planlarının ilçe belediyesince yapılması halinde, ilçe belediye encümeni kararı ve büyükşehir belediyesi encümeni kararı ile; diğer belediyelerde, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni kararı; dışında ise il idare kurulu kararı veya parselasyon planlarını onaylamaya yetkili idarenin onayından sonra yürürlüğe girer.*

(3) *Parselasyon planları bir ay müddetle onaylayan idaresine göre belediyede ya da valilikte askıya çıkarılır ve eş zamanlı olarak internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutakat vasıtalarıyla da duyurulabilir.*

(4) *Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin sonunda itiraz olmaması durumunda parselasyon planları kesinleşir. İtiraz olması durumunda ise itirazlar ilgili idare tarafından değerlendirilir. İtirazların uygun bulunmaması durumunda, gerekçelerin belirtildiği ilgili idare kararıyla parselasyon planları kesinleşir. İtirazların uygun bulunması durumunda, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra tekrar hazırlanan parselasyon planı, ilgili idare tarafından onaylanarak askı ve kesinleşme süreci yeniden başlatılır. Parselasyon planında, herhangi bir sebeple değişiklik olması durumunda, bu süreçler tekrarlanır.*

(5) *Düzenleme sahasındaki maliklerin detaylı bilgilendirilmesi amacıyla, üçüncü fıkrada belirtilen askı işlemi öncesinde uygun bulunacak sürelerde ve yerlerde idarece ön askı işlemi ya da işlemleri yapılabilir. Bu işlem zorunlu olmayıp, idarenin gerek görmesi halinde bilgilendirme ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla uygulanabilir.*

(6) *İlgili idare onayı/kararı ve askı işlemlerinden sonra kesinleşen parselasyon planı, tapu ve kadastro mevzuatına göre; ilgili kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanır ve tapu müdürlüklerince tescil edilir” şeklinde düzenlenmiştir.*

İlgili Yönetmeliğin 26. Maddesi “*Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye*

duyurusu, gazete ve benzeri mutad vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği madde 67/1'de ilgili idarelerin parselasyon işlemlerinin Bakanlık denetiminde yapılacağı, “Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan veya onaylanan ... parselasyon planlarını, etüt ve projeleri(ni)... incelemeye, varsa tespit edilen mevzuata aykırılıkları süre vererek verilen süre içinde düzeltmek üzere ilgili idarelere veya kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmeye yetkilidir” şeklindeki hükümle düzenlenmiştir.

IV- DÜZENLEME ORTAKLIK PAYIYLA İLGİLİ İLKELER

Kamu tarafından yapılan arsa ve arazi düzenlemesi sonucu arsaları düzenlemeye giren arsa sahiplerinin arsalarından bir kısmı düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak ilgili kamu kuruluşlarına devredilir.

Düzenleme ortaklık payı alınırken uyulması zorunlu ilkeler şunlardır:

- Düzenleme ortaklık payı %45 tan fazla olamaz²⁰⁷. Daha önce uygulama görmüş, ancak mevcut ya da sonradan yapılan imar planlarında umumi ya da kamu hizmet alanlarına denk gelen taşınmazlar ile uygulamada umumi hizmet veya kamu hizmet alanları toplamının yüzde kırk beşi (%45) aşması halinde, %45 kesildikten sonra aşan miktara karşılık gelen alanlar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak ya da satın alınmak suretiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir.

- Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan umumi hizmet ve kamu hizmeti alanları için aşağıdaki sıralamaya bağlı olarak alınır.

- a) Yol, su yolu, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı ve yeşil alan.
- b) İbadet yeri, karakol ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, kamuya ait kreş alanları.
- c) Pazar yeri, semt spor alanı²⁰⁸ ve şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları.
- ç) Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları.
- d) Otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol.
- e) Kent meydanı, kent parkı, spor alanı.
- f) Belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı.
- g) Teknik altyapı alanı, kamuya ait trafo alanı.
- ğ) Rekreasyon alanı, mesire alanları ve özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan.
- h) Resmî kurum alanı.

²⁰⁷ Danıştay, 6. Daire, 16/4/2010, E. 2008/5856, K. 2010/3899: “3194 Sayılı İmar Kanunu'nun arazi ve arsa düzenlemesi başlıklı 18. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, milli eğitim bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerin oluşturulması amacıyla %40'a varan oranda düzenleme ortaklık payı alınmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

²⁰⁸ Danıştay, 6. Daire, 14/4/2004, E. 2002/6584, K. 2004/2274: “İmar planında gösterilen spor alanının semt spor alanı olması halinde düzenleme ortaklık payından karşılanması, bölgesel bir spor alanı ve tüm kente hizmet verecek bir kamu tesis alanı olması halinde ise kamu ortaklık payı ile oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, spor alanının niteliği araştırılarak irdelenmek suretiyle karar verilmesi gerekmektedir.” (www.kazanci.com).

- 1) Diğer umumi ve kamu hizmet alanları.
- i) Mezarlık, otogar alanı.

- DOP alanlarının yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar, düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan bedelsiz karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde belediye veya valilikçe kamulaştırma yoluyla tamamlanır.

- Belirtilen kullanımlar dışında bir kullanıma ayrılma ya da kamunun özel taşınmazına dönüştürmek hukuka aykırıdır²⁰⁹.

İlgili Yönetmeliğin 16. maddesinde **düzenleme ortaklık payının alınmadığı durumlar** şu şekilde belirlenmiştir:

“(1) Düzenlemeye tabi tutulan parsellerden, umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelen yerler hariç olmak üzere parselasyon planı yapımı sırasında; üzerindeki yapılar dolayısıyla düzenleme ortaklık payının tamamının ya da bir kısmının alınamadığı ve mevzuata uygun bir imar parselinin oluşturulabildiği hallerde öncelik sırasına göre;

a) Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilerek,

b) Yasalara uygun olarak inşaa edilmiş mevcut yapı nedeniyle kesinti yapılamayan parselde denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle, parselasyon planı yapılır.

(2) Düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamaması nedeniyle belediye/valilik mülkiyetindeki alanlar veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilen parsellerdeki kamu hisseleri yapı sahibine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

(3) Bedele dönüştürme işleminde; yapılaşmış alanlar nedeniyle kesilemeyen DOP oranına göre düzenleme sahasındaki diğer parsellerin her birinden fazladan kesilecek alan miktarı bulunur. Bu alanın bedele dönüştürülen toplam alana bölünmesiyle elde edilecek

²⁰⁹ Danıştay, 6. Daire, 15.11.2017, E.3013/2802, K.2017/9200: Uyuşmazlıkta, dava konusu parselasyona ilişkin şuyulandırma ve dağıtım cetvellerinin incelenmesinden; "İHDAS A+B+C" olarak gösterilen ve yoldan ihdas suretiyle edinildiği anlaşılan 319,64 m2'lik alanın uygulamaya dahil edilerek %43 oranında düzenleme ortaklık payı kesildiği, kalan kısmın imar parsellerinden hisse verilmek suretiyle Giresun Belediyesi adına tahsisinin yapıldığı, davacı tarafından, belediyeye diğer parsellere nazaran kendi parselinde daha fazla hisse tahsis yapıldığı ileri sürülmüş ise de bu hususun mahkeme kararı ve karara dayanak olan bilirkişi raporunda, belediye payının her taşınmazda eşit pay edilmesini gerektiren teknik bir zorunluluk bulunmadığından bahisle iptal sebebi olarak görülmediği, "belediye payı" olarak adlandırılan yoldan ihdas suretiyle oluşan alanların belediyeye imar parseli olarak tahsisine ilişkin olumsuz bir değerlendirmeye yer verilmediği görülmektedir.

Parselasyon işlemi sırasında imar planı ile öngörülmüş olan park, otopark, yeşil saha gibi umumi hizmet alanlarının sağlanması için, düzenlemeye giren kadastro parsellerinden düzenleme ortaklık payının bedelsiz alınması mümkündür. Ancak, kamu alanlarına ayrılan yerler toplamından kapanan kadastro yolları gibi alanların miktarı düşüldükten sonra kalan miktarın parsel maliklerinden alınması gerekir. 3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca belediyenin bu usulle kendi adına parseller oluşturması ve şahıs arazilerinden daha fazla düzenleme ortaklık payı alması mümkün değildir. Dolayısıyla kapanan kadastral yolların belediye adına tescil edilmesi suretiyle belediyeye taşınmaz kazandırılarak düzenleme ortaklık payının yüksek belirlendiği dava konusu parselasyon işleminde hukuka ayarlık görülmemiştir.

Öte yandan, parselasyona ilişkin düzenleme sınırının incelenmesinden, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, dava konusu işlemin iptali üzerine davalı idare tarafından yeniden yapılacak olan parselasyona ilişkin düzenleme sınırının, kadastral parsel sınırları değil imar yolları esas alınarak ve bu yolların ekseninden geçecek şekilde belirlenmesi gerektiği açıktır. Açıklanan nedenlerle, Ordu İdare Mahkemesince verilen 26/11/2012 tarihli, E:2011/1594, K:2012/1457 sayılı kararın BOZULMASINA ...karar verildi.

oranın toplam bedelle çarpılması suretiyle, düzenleme sahasındaki diğer parsellerden her birine ödenmesi gereken miktar bulunur. Bu bedel ilgili parsel sahiplerinin hesabına yatırılır. Ulaşılamayan parsel sahiplerinin alacakları belediye hesabında bekletilir. Bu bedeller parseller için her yıl ödenmesi gereken emlak vergisinden parça parça düşülmek suretiyle bedelin tamamı ödeninceye kadar devam etmek suretiyle mahsuplaşılır. Bu durumda ya da taşınmaz sahibinin çeşitli nedenlerle bu bedeli sonradan tahsil etmesi durumunda alacaklarına TÛFE oranında artış uygulanır.

(4) Kamulaştırma yoluyla elde edilen taşınmazlar ile kamu hizmetlerine tahsis edilip imar planında da aynı kullanım amacına ayrılan kamuya ait taşınmazlardan düzenleme ortaklık payı alınmaz. Bu alanlar, parselasyon planıyla imar planında bulunduğu yere tahsis edilir. Ancak, kamulaştırılan parselin, imar planı kararları ile kamulaştırma amacı dışında kullanılması durumunda; düzenlemeye giren diğer parseller gibi düzenleme ortaklık payı alınarak dağıtımına tabi tutulur. Bu durum ve parselasyon planlarının askıya çıktığı bilgisi kamulaştırmayı yapan idareye bildirilir. Kamulaştırılan ya da kamu hizmetlerine tahsis edilen bu parsellerin alanlarının, imar planındaki kullanım amacına ayrılan alandan az olması durumunda eksik kalan alan düzenleme ortaklık payından karşılanır. Fazla olması durumunda artan miktardan, diğer parsellerde olduğu gibi düzenleme ortaklık payı alınarak en yakın yere tahsis edilir.

(5) Evvelce yapılan düzenlemeler dolayısıyla düzenleme ortaklık payı alınmış olan arsa veya araziler, düzenleme ortaklık payı hesabına katılmaz. Ancak, her türlü imar planı kararı ile düzenleme sahasını kapsayan alanda; yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması ve uygulamayı yapan idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu veya Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı gayrimenkul değerlendirme uzmanları tarafından parsellerde değer artışı olduğunun raporlanması halinde, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını yüzde kırk beşe (%45) kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.

(6) Evvelce yapılan düzenlemeler dolayısıyla düzenleme ortaklık payı alınmış olan arsa veya arazilerde; her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olsa dahi, imar mevzuatına uygun ruhsatlı yapıların bulunduğu parsellerden ilave düzenleme ortaklık payı alınmaz, bedele dönüştürülür. Bu parsellerin tapu kaydına, “alınamayan düzenleme ortaklık payı farkına karşılık gelen alan ve alanın değeri kadar bedel ödenmeden yapı ruhsatı alınamayacağı” beyanı düşülür. Alınamayan düzenleme ortaklık payı farkına karşılık gelen alanın bedeli ödenmeden bu beyan kaldırılmaz, yeni bir yapı ruhsatı düzenlenemez. Bu bedel ödendiği tarihteki idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu veya Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı gayrimenkul değerlendirme uzmanları tarafından belirlenen güncel rayiç değerleri üzerinden ilgili idarece tahsil edilerek beyanın kaldırılması için ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

(7) Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri Kamulaştırma Kanunu hükümlerine tâbidir.”

V- PARSELASYON İŞLEMLERİ

Uygulama imar planlarının yapılmasından sonra arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki bir veya birkaç parselde, mesken alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaatı üzerine imar plânı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir.

İfraz, tevhit ve tahsis işlemleri olarak belirtilen bu işlemleri sırasıyla inceleyelim:

1- İfraz

Tarım arazisi olan ve kadastro parselinden oluşan arsanın imar planı doğrultusunda imar parseline dönüştürülmek üzere ayrılmasına ifraz denilir. Bir başka deyişle, arazilerin imar mevzuatına uygun imar adası ve parsellerine dönüştürülmesine ifraz denir. Parselasyon uygulaması sırasında, araziler üzerinde tevhit ve ifraz uygulamaları yapılması kaçınılmazdır.²¹⁰

211

İfraz sadece parselasyon aşamasında yapılmaz. Ayrıca maliklerin talebiyle veya idari gerekçelerle de yapılaşmaya uygun parseller elde etmek için yapılır. İlave olarak 6306 sayılı Kanun ve ilgili Uygulama Yönetmeliği gereğince de imar planında olmasa bile riskli yapılarda ve riskli alanlarda ifraz işlemleri yapılabilir.

İfraz esas olarak İmar Kanunu'muzun 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır.

İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir.

Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskûn alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.

Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı

²¹⁰ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 28/6/1996, E. 1994/767, K. 1996/395: Müdahillerce, adli yargı yerinde açılmış olan davanın halen devam ettiği anlaşıldığına göre; idare mahkemesince, idarenin, müşterek mülkiyete konu taşınmazın bir kısım paydaşlarınca önerilen bedelsiz terk koşuluna bağlı ifraz işleminin, 3194 sayılı Kanuna ve imar mevzuatına uygunluğunun irdelenmesi gerekirken, adli yargı yerince çözümlenmesi gereken hususlara dayalı gerekçelerle karar verilmesinde yasaya uyarlık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com); Danıştay, 6. Daire, 14/9/2009, E. 2007/7463, K. 2009/8344: “Dava, parselin 4 kısma ifraz edilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline ilişkindir. Plansız Alanlar Yönetmeliğinin ifraza yönelik olarak getirmiş olduğu yasaklama, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde yeniden ifrazın yapılmaması olup, bu yasağa ilişkin istisnai bir kurala da yer verilmemiştir. Uyuşmazlıkta, davacı tarafından ifrazı yapılması istenilen parselin, daha önce ifraz suretiyle elde edilen parsel olması karşısında, yeniden ifrazı mümkün olmadığından, davacının isteminin reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

²¹¹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 129.

tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.

İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların, asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir.

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez.”

İmar Kanunu’nun 16. maddesi “Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki taşınmazların resen veya müracaat üzerine tevhit veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır” demektedir. Bu hüküm Belediye encümenine resen ifraz kararı alma yetkisi tanımaktadır. Köyden kente ve kasabalara artan göçler nedeniyle yeni yerleşim alanları yaratılması için yasa koyucu, belediye encümenine bu yetkiyi tanımıştır.²¹²

Bu maddeler ışığında üç farklı amaca yönelen ifraz çeşidi bulunmaktadır. Bunları şöyle tasnif edebiliriz:

İsteğe Bağlı İfraz: Arsa veya arazi sahibinin arsasını veya arazisini kendi isteği ile parçalara ayırmasıdır.²¹³ Parselleme işleminin rızaya dayanması durumunda, ilgili taşınmazın paydaşlarının tümünün onayının alınması ve söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin ifraz ve tevhit isteminde bulunanlarca hazırlanması ve ilgili idareye sunulması gerekir.²¹⁴ 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesi ve ilgili Uygulama Yönetmeliği’nin 15/2. maddesi gereğince ifraza maliklerin arsa payı doğrultusunda 2/3 çoğunluğu ile karar verilir.

Mahkeme Kararıyla İfraz: Taşınmaz birden çok kimseye aitse, paydaşlardan her biri ifraz isteyebilir. Ancak Medeni Kanuna göre, şüyu idame mükellefiyetinin bulunmaması gerekir. Eğer böyle bir mükellefiyet varsa, 10 yıllık süre geçmedikçe ifraz istenemez.²¹⁵

Cebri İfraz: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenmiş olmasına rağmen herhangi bir tanımlama yoluna gidilmemiş sadece arazi ve arsa düzenlemesinin uygulanmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu açıdan bakınca; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyece, bu sınırlar dışında ise il özel idarelerince, imar planı içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazilerin malikleri veya diğer hak sahiplerinin onayı aranmaksızın birbirleriyle ile, yol fazlalıkları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirilmesi, bunların yeniden imar planına uygun ada ve parsellere ayrılması, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılması ve re’sen tescil işlemlerinin yapılması olanaklıdır.²¹⁶

AADHY madde 7 gereğince parsel maliklerinin tümünün muvafakati olmadan yapılan cebri ifraz düzenlemeleri şunlardır:

²¹² Erol Türk, İfraz, Parselasyon ve İmar Planları, <http://www.3ehukuk.com/?p=makale&id=6>

²¹³ Muhittin Abacıoğlu/ Ali Abacıoğlu, İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması, Ankara, 2012, s. 146.

²¹⁴ Danıştay, 6. Daire, 17/5/1995, E. 1995/10, K. 1995/1984.

²¹⁵ Abacıoğlu/ Abacıoğlu, a.g.e., s. 146.

²¹⁶ Kalabalık, a.g.e., s. 1025.

- Çok sayıda, imar ada ve parseli ile sosyal donatı alanlarının oluşturulması gibi parselasyon nitelikli imar uygulamaları hariç olmak üzere; kamu mülkiyetindeki alanlar ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri yetkisi içindeki kamu yatırımları.

- Düzenleme alanının büyük bir kısmı yapılaşmış olsa dahi, öncelikle parselasyon planının yapılması esas olmakla birlikte, zemindeki fiili durumdan dolayı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı durumlar.

- Koruma amaçlı imar planı bulunup da, içerisinde bulunan yapılar, parsel cepheleri, minimum parsel büyüklükleri, çekme mesafeleri, tescilli yapılar ve benzeri teknik nedenlerle parselasyon planının tatbikinin mümkün olmadığı durumlar.

- Büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımları.

Yukarıda belirtilen istisnai durumlarda, ifraz ve tevhit işlemleri yoluyla imar uygulaması yapılabilmesi için, parselasyon planı yapılamamasının gerekçelerini açıklayan ayrıntılı bir teknik rapor hazırlanması ve bu durumun belediye encümen kararı, il idare kurulu kararı veya ilgili idare onayında belirtilmesi gerekmektedir.

AADHY madde 7'ye göre, parsel yüzölçümü, cephesi, çekme mesafeleri ve benzeri nedenlerden dolayı imar mevzuatına göre yapı yapılması mümkün olmayan ya da yapılaşma şartlarının sağlanmasına rağmen bu durumlardan dolayı yapı izni verilemeyen imar parselleri; kendi aralarında anlaşmaları için ilgili idare tarafından parsel maliklerine yapılacak tebliğden itibaren, 3 ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde veya maliklerden birinin talebi üzerine idarece resen; tevhit ve gerektiğinde ifraz yapılmak suretiyle, imar planı, imar mevzuatı ve yapılaşmaya uygun hale getirilir. İfraz işlemi yapılacak ise parsellerin tevhit edilmeden önceki mülkiyetinin bulunduğu konumuna göre yapılır.

İfraz, planlama çalışmalarında sıkça ortaya çıkan bir durumdur. İmar uygulamasının her aşamasında karşımıza çıksa da esas olarak parselasyon uygulamasında yoğun olarak gerçekleştirilen bir uygulamadır. Parselasyon uygulamasının amacı tarla vasıflı arazilerin imar parseline dönüştürülmesi olduğundan, bu süreçte arazilerin imar planları ölçeğinde ayrıştırılması, standart ölçülerde küçük arazi parçalarının oluşturulması ifraz kavramıyla yakından ilgilidir.²¹⁷

İfraz işlemi, İdare Hukuku açısından idari işlem olup, ancak kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla yapılabilir. Ayrıca idari işlem olması sebebiyle İYUK madde 2'de idari işlemin hukuka uygun olması için gereken unsurlara uygun olması gerekir. Dolayısıyla ifraz işlemlerini yetki unsuru açısından belediye ve mücavir alanlarda belediyeler, dışında ise il özel idarelerince yapılması gerekir. Mesela; belediye ve mücavir alan sınırları dışında belediyeler ifraz işlemleri yaparsa, ifraz işleminde yetki yönünden sakatlık ortaya çıkar. İfraz işleminin sebep yönünden de hukuka uygun olması, işlemde ifraz ile ilgili hukuk kurallarının ön gördüğü şartların bulunması gerekir. Öte yandan ifraz işleminin konusu, malikinin isteği ile taşınmazın yapı yapmaya elverişli parsellere bölünmesidir. Son olarak; ifraz işlemlerinin amacı da tüm idari işlemler gibi kamu yararının sağlanmasıdır. Mesela siyasi çıkar veya nefret gibi nedenlerle talep reddedilirse, işlem amaç unsuru yönünden hukuka aykırı hale gelir.²¹⁸ İfrazda izlenecek yol maddeler halinde şöylece sıralanabilir;²¹⁹

²¹⁷ Çolak, a.g.e., s. 281.

²¹⁸ Kalabalık, a.g.e., s. 1031.

²¹⁹ Pendik Belediyesi, <http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/ifraz-ayirma>

- Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin kadastro müdürlüğü'ne ibrazı.
- Kadastro müdürlüğü'nce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onaması.
- İşlemin belediye encümeni ve il idare kurulu'nce tasdiki.
- Kadastro müdürlüğü'nce evrakın tapu sicil müdürlüğü'ne sevki.
- Tapu sicil müdürlüğü'nce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle işlemin ikmal edilip, tescilinin yapılması.

AADHY madde 8 gereğince ifraz için istenilen belgeleri ise şöyle sıralayabiliriz;²²⁰

“(1) İfraz ve tevhit için;

a) Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri formu,

b) 1/1000 ölçekli aslı gibidir onaylı uygulama imar planı ve sayısal verileri,

c) Son 6 ay içinde alınmış takyidatlı tapu kayıtları,

ç) İlgili kadastro müdürlüğünden 11 inci maddeye göre alınan onaylı mülkiyet raporu ve ekleri,

d) Uygulamanın talep üzerine yapılması durumunda;

1) Özel ve tüzel hukuk kişileri tarafından talep ediliyorsa, taşınmaz sahipleri tarafından uygulamayı yapan harita mühendisine verilmiş vekâletname/sözleşme,

2) Kamu kurumları tarafından yüklenici firmalara yaptırılıyorsa, yüklenici yetkilendirme yazısı veya aralarındaki sözleşme,

e) Alan hesapları ve dengelemeleri,

f) Ölçü krokisi ve koordinatları,

g) Durum haritası,

ğ) İmar planında hüküm bulunması veya sit alanları, orman, mera, su koruma havzaları ve benzeri özel kanunlarla korunacak alanların bulunması durumunda, ilgili kurum/kurulun uygunluk görüşü,

h) Tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca istenen diğer belgeler, istenir.

(2) İfraz ve tevhit işlemini onaylamaya yetkili idare, yukarıda belirtilen dokümanlar dışında başka açıklayıcı bilgi ve belge isteyebilir.”

İfraz imar planı üzerine yapılabileceği gibi imar planı bulunmayan alanlarda da yapılabilen bir ayırma işlemidir.

AADHY madde 7 gereğince uygulama imar planı olmadan yapılan cebri ifraz düzenlemeleri şunlardır:

- Çok sayıda, imar ada ve parseli ile sosyal donatı alanlarının oluşturulması gibi parselasyon nitelikli imar uygulamaları hariç olmak üzere; kamu mülkiyetindeki alanlar ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri yetkisi içindeki kamu yatırımları.

- Düzenleme alanının büyük bir kısmı yapılaşmış olsa dahi, öncelikle parselasyon planının yapılması esas olmakla birlikte, zemindeki fiili durumdan dolayı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı durumlar.

- Koruma amaçlı imar planı bulunup da, içerisinde bulunan yapılar, parsel cepheleri, minimum parsel büyüklükleri, çekme mesafeleri, tescilli yapılar ve benzeri teknik nedenlerle parselasyon planının tatbikinin mümkün olmadığı durumlar.

- Büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımları.

²²⁰ <http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/ifraz-ayirma>

Yukarıda belirtilen istisnai durumlarda, ifraz ve tevhit işlemleri yoluyla imar uygulaması yapılabilmesi için, parselasyon planı yapılamamasının gerekçelerini açıklayan ayrıntılı bir teknik rapor hazırlanması ve bu durumun belediye encümen kararı, il idare kurulu kararı veya ilgili idare onayında belirtilmesi gerekmektedir.

Çeşitli alanlarda ve amaçlarda yapılan ifraz türleri hakkında mahkeme kararları ışığında kısaca bilgi vermek istiyoruz:

İmar Planı Bulunan Alanlarda İfraz: Burada yapılacak ifrazlar, parselasyon planının oluşturulup oluşturulmamasına göre değişir.

a) Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa: İmar Kanunu'nun 15. maddesinde "*İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir. Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.*" denilmektedir²²¹. İmar Kanunu 15. maddesinin hükmünün amacı, parselasyon planı tamamlanan yerlerdeki ifraz veya tevhit işlemlerini yönlendirmek, buna karşılık, parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerdeki kadastro parsellerinin ilgili Yönetmelikte (imar yönetmelikleri) tayin edilen kurallara uygun olarak ayırma veya ifraz işlemlerini düzenlemektir. Bu nedenle, sadece parselasyon planları tamamlanmış ve imar parselleri oluşmuş alanlardaki imar parsellerinin tevhit ve ifrazının yapılması ayrıca kadastro parsellerinin yapılması ve tabii ki Yönetmelikte belirtilen şartlara göre ifraz işleminin yapılması mümkündür.²²²

Ancak Danıştay, AADHY'in 2020'de çıkan yeni halinden önce, imar planı yapılmış olan alanlarda bazı durumlarda umumi hizmete ayrılan alan dışındaki kısmın ifrazının mümkün olduğu yönünde kararlar vermektedir. Danıştay 6. Dairesi 09.03.1994 tarihli, 1993/1293 Esas sayılı kararına göre; "... *dava, taşınmazın umumi hizmetlere ayrılan 6380 m²lik alan kısmı dışında kalan 4425 m²'sinin ifrazı istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, İmar Kanununun 15. maddesinde, ... kısımlarının ifrazına ve tevhidine izin verilmeyeceğinin hükme bağlandığı, dava konusu taşınmazı imar planı uyarınca umumi hizmetlere ayrılan yerlerin belediyenin imkanları uygun olmadığından kamulaştırılmadığı, bu nedenle kalan kısım için ifraz yapılmayacağı yönünde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş(tir) ...bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.*"²²³

Parselasyon planı bulunduğu halde henüz uygulama yapılmadığı durumlarda, İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri gereğince uygulama yapılması gerekiyorsa, ilgililerin yani taşınmaz maliklerinin talebi gerekmektedir. İfraz istemeye yetkili kişiler mülkiyetin çeşidine göre değişmektedir. Eğer taşınmazın mülkiyeti tek kişideyse ifraz doğal olarak bu kişinin isteğiyle, şayet taşınmaz müşterek mülkiyete tabi ise ifraz tüm ortakların isteği ile veya ortaklardan her birinin mahkemeye başvurarak bu yönde alacağı bir kararla mümkün olabilecektir. Malik veya maliklerin onayı veya rızası olmaksızın ifraz yapılamayacağı

²²¹ Kalabalık, a.g.e., s. 1032.

²²² Kalabalık, a.g.e., s. 1033.

²²³ Danıştay, 6. Daire, 09/03/1994, E. 1993/1293, K. 1994/1032.

kuralının genel istisnaları yukarıda belirttiğimiz şekilde AADHY madde 7/2’de gösterilmiş olup, başka bir istisnası, 2981 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. maddesinin 2. fıkrasında bulunmaktadır.²²⁴ Bu hükme göre; *“İslah imar planına konu olmayan hisseli araziler üzerinde yapılmış binaların, tapu haritalarında veya kadastro planlarında mevcut olan ve tapuda tescili olmayan, kamu kullanımına açık olan bir yola cephesi var ise ve bina maliklerinin fiili kullanma alanı, hisse miktarını aşmıyor ise il idare kurulu veya belediye encümeni kararına dayalı olarak ifraz işlemleri yapılır.”* Yine 6306 sayılı Kanun’un 6. ve Uygulama Yönetmeliğinin 15/2. maddesi bu kurala istisna getirmektedir²²⁵.

Danıştay kararlarına baktığımızda parselasyon planı olan yerlerde malik muvafakatının arandığını görüyoruz: *“... tevhit ve ifraz işlemi ancak parselasyon planı yapılmış yerlerde maliklerin muvafakatı ile yapılabileceğinden, henüz kadastro parselleri olan ve maliklerin muvafakatının bulunmadığı anlaşılan yerde yapılan tevhit ve ifraz işleminin iptali istemiyle açılan davanın mahkemece reddine karar verilmesinde isabet görülmediği.”*²²⁶

b)Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa: 3194 sayılı İmar Kanunu madde 15/3’de, *“Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır”* hükmü yer almaktadır. İmar Kanunu madde 15 ve 16’nın uygulanması; parselasyon oluşturulmadan, kadastral parsellerin imar parsellerine

²²⁴ Kalabalık, a.g.e., s. 1036.

²²⁵ **6306 sayılı Kanun madde 6:** Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Taşınmazların niteliği resen mevcut duruma göre tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan aynı ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit, ifraz, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemlerde muvafakat aranmaz. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit, ifraz, terk, ihdas ve tescil işlemleri muvafakat aranmaksızın Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir...

6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği madde 15/2: Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, bütün maliklerce oybirliği ile karar verilememiş ise, anlaşma sağlanamayan maliklere ait taşınmazların değeri Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerlendirme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer de gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

²²⁶ Danıştay, 6. Daire, 14/10/1992, E. 1992/3593, K. 1991/1817.

uygunluğunun sağlanmasını ifade eder. İmar planında yol, meydan, park, ibadet yeri, karakol gibi umumi hizmetlere ayrılan alanların ilgisinin onayı ile sicilden terk ettirilmesi ile umumi hizmetlere ayrılan alanlar dışında okul, hastahane, kreş ve diğer resmi tesis alanları gibi kamu kullanımına ayrılmış alanlara rastlayan kısımları ayrı ayrı vasıflarına göre tapuya tescil ettirilerek, geriye kalan kısımlarda ise, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre uygun imar parsellerinin oluşturulmasıdır.²²⁷

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 5/13. maddesi gereğince imar adasında parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz. İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Ancak 2020'de çıkan AADHY madde 7/2'de bunun istisnaları sayılmıştır.

İmar Kanunu madde 15 ve 16 gereğince ifraz işleminin türleri ise şunlardır:²²⁸

a)Parselasyon Niteliğinde İfraz: İmar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark ve benzeri kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.

b)Parselasyon Niteliğinde Olmayan İfraz: Kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçaya ayrılması işlemidir. Parselasyon niteliğinde olmayan bir alanda yapılacak ifrazda, davacıdan düzenleme ortaklık payı adı altında taşınmazın belli oranının bedelsiz terk edilmesi istenemez. Bu husus Danıştay kararında özetle şöyle dile getirilmiştir: “.. Dava, taşınmazın kamuya giden ... lık kısmın 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi gereğince ana parselin %35'inin bedelsiz olarak re'sen, arta kalan kısmının bedeli mukabilince yola terkini ile imar planında resmi kurum alanı olarak belediye su tevzii istasyonu olarak kamulaştırılmasına karar verilen kısmın tescili için kamulaştırma bedelinin ilgililerce ödenmesine ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, dava dosyasının incelenmesinden; tevhit ve ifraz işlemlerinin 2 parsel için ve ilgili Yasanın 15. maddesi uyarınca ve bedelsiz terke ilişkin encümen kararından sonra yapıldığının anlaşılması ile davacıdan düzenleme ortaklık payı adı altında taşınmazın %35 (şimdi %40) oranında kısmını bedelsiz terk edilmesini isteyemeyeceği...”²²⁹

c)Gelecekte Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz: Gelişme alanı kavramı imar mevzuatında bir çok yerde geçmekte ancak bu kavramın tanımı sadece eski “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” içerisinde yer almaktaydı. Buna göre; “”varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alan”” olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlar, yerleşme alanı içinde olmakla beraber, yapı yapılmasına izin verilmeyen, ancak kentin gelecekte gelişmesine ayrılmış olan alanlardır.²³⁰ Kentin gelecekte gelişmesine ayrılmış olan alanlarda yapı izni verilebilmesi, önceden parselasyonun yapılmış olmasını içeren bazı şartlara bağlı tutulmuştur. İmar Kanunu madde 23/1'e göre; iskân hudutları içinde olup da, imar

²²⁷ Kalabalık, a.g.e., s. 1046-1047.

²²⁸ Kalabalık, a.g.e., s. 1048-1050.

²²⁹ Danıştay, 6. Daire, 11/10/1990, E. 1989/1790, K. 1990/1697.

²³⁰ Kalabalık, a.g.e., s. 1052.

planında beldenin gelişmesine ayrılmış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için;

- Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş bulunması,

- Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması şarttır.²³¹

Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edilmiş olmakla beraber yolu, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara veya parselleri hizasına rastlayan ve Yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik alt yapı bedelini % 25 peşin ödeyip geri kalan % 75 ini alt yapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, foseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lâğım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.²³²

2- Tevhit

Farklı imar parsellerinin imar mevzuatına göre verimli kullanılmasının önünde bulunan engellerin kaldırılması amacıyla, iki veya daha fazla imar parselinin birleştirilmesine tevhit denilir. Taşınmaz hukukunda ise tapu kütüğünde ayrı sayfalara kayıtlı, ayrı sınırlarla çevrili, ayrı yüzölçümleri olan kısacası ayrı hukuki hüviyet taşıyan taşınmazların aynı geometrik şekil ve aynı mülkiyet altında birleştirilerek tapu kütüğünde aynı sayfaya tescil edilmesi, aynı hukuki hüviyet altında toplanmasını ifade eder.²³³ Diğer bir tanıma göre tevhit;²³⁴ “*yeni bir yapının ya da tasarının gerçekleştirilebilmesi için ayrı ayrı ellerde bulunan taşınmaz malların, tek bir mülkiyette toplanarak, üzerine yapı yapılmasına elverişli bir parsel şekline sokulması*”dır.

Tevhit, taşınmazların tarımsal amaçlı daha ekonomik kullanmak, sanayi amaçlı büyük yatırımlara girmek, daha büyük arsa oluşturarak inşaat yapma izni almak veya komşu parselle aradaki ortak sınırı düzeltmek gibi pek çok amaçla yapılabilir²³⁵.

Tevhidin yapılabileceği durumlar şöyle sıralanabilir;

a) İmar planı bulunan alanlarda İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre henüz arazi ve arsa düzenlemesi yapılmamış yerlerde aynı Kanunun 15 ve 16. maddelerine göre yapılır.

²³¹ Kalabalık, a.g.e., s. 1052.

²³² Kalabalık, a.g.e., s. 1052.

²³³ Ercüment Akış, İmar Hukukuna Giriş , Kent Eğitim Danışmanlık , İzmir, 2012 , s. 139.

²³⁴ Kalabalık, a.g.e., s. 1071.

²³⁵ Hüseyin Koçak, Tapu-Fen İşlemleri, Ankara, 2013 , s. 79.

b)Plansız alanlarda, yani imar planı bulunmayan alanlarda ise Plansız Alanlar Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen ölçütler çerçevesinde yapılabilir.²³⁶

c)Birleştirilecek taşınmazlar üzerinde rehin ve irtifak hakları gibi tapu siciline kaydedilebilen haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilen haklar varsa; birleştirme işleminin yapılabilmesi için, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklılarının onaylarının alınması zorunludur.²³⁷

d)6183 sayılı Kanun'un 73. maddesine göre, üzerinde kamu haczi bulunan bir taşınmaz mal bir başka mal ile birleştirilemez. Bu madde şöyle ifade etmektedir; *"Borçlu, alacaklı kamu idaresinin onayını almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunamaz. İyiniyet kurallarına aykırı olarak hacizli mal üzerinde 3. şahsın elde ettiği hakların, alacaklının haczi ile o mala taalluk eden hakların ihlal ettiği nispette butlanına mahkemece hükmolunur"*.

Tevhit işlemi, maliklerin tümünün muvafakatını taşıyan başvurusu üzerine belediyeler tarafından yapılan parselasyon işlemidir, yani denebilir ki tevhit işlemi maliklerin tümünün rızasına dayanan bir işlemdir.²³⁸

AADHY madde 7 gereğince uygulama imar planı olmadan ve maliklerin rızası olmadan yapılan tevhit düzenlemeleri şunlardır:

- Çok sayıda, imar ada ve parseli ile sosyal donatı alanlarının oluşturulması gibi parselasyon nitelikli imar uygulamaları hariç olmak üzere; kamu mülkiyetindeki alanlar ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri yetkisi içindeki kamu yatırımları.

- Düzenleme alanının büyük bir kısmı yapılaşmış olsa dahi, öncelikle parselasyon planının yapılması esas olmakla birlikte, zemindeki fiili durumdan dolayı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı durumlar.

- Koruma amaçlı imar planı bulunup da, içerisinde bulunan yapılar, parsel cepheleri, minimum parsel büyüklükleri, çekme mesafeleri, tescilli yapılar ve benzeri teknik nedenlerle parselasyon planının tatbikinin mümkün olmadığı durumlar.

- Büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımları.

Yukarıda belirtilen istisnai durumlarda, ifraz ve tevhit işlemleri yoluyla imar uygulaması yapılabilmesi için, parselasyon planı yapılamamasının gerekçelerini açıklayan ayrıntılı bir teknik rapor hazırlanması ve bu durumun belediye encümen kararı, il idare kurulu kararı veya ilgili idare onayında belirtilmesi gerekmektedir.

Ancak eklemek gerekir ki 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince maliklerin rızasına dayanmaksızın yetkili idareler tarafından tevhit ve ifraz işlemleri yapılabilir.

İmar planı bulunan alanlarda yapılacak tevhitlerde parselasyon planı oluşturulup oluşturulmadığına bakmak gerekecektir.

²³⁶ Koçak, a.g.e., s. 79.

²³⁷ Kalabalık, a.g.e., s. 1071; Tapu Sicil Tüzüğü, m. 75.

²³⁸ Kalabalık, a.g.e., s. 1072.

a) Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa: İmar Kanunu'nun 15. maddesinde, *“Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhitin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır”* denilmektedir. Bu hükümden anlaşıldığında göre, sadece imar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak tevhitin bu planlara uygun olması gerekir. Bu hükmün amacı, parselasyon planı tamamlanan yerlerdeki tevhit işlemlerini yönlendirmektir. Bu nedenle, sadece parselasyon planları tamamlanmış ve imar parselleri oluşmuş alanlardaki imar parsellerinin tevhitinin yapılması amacıyla kadastro parsellerinin (ilgili) Yönetmelikte belirtilen şartlara göre tevhit işleminin yapılması mümkündür.²³⁹ Ancak AADHY madde 7/2'de bu kuralın istisnaları yukarıda saydığımız şekilde mevcuttur.

Parselasyon planı bulunduğu halde henüz uygulama yapılmadığı durumlarda, İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri gereğince uygulama yapılması gerekiyorsa, ilgililerin talebi gerekmektedir.²⁴⁰ Yine AADHY madde 7/2'de bu kuralın istisnaları yukarıda saydığımız şekilde mevcuttur.

Uygulamada tevhit ile parselasyon genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Taşınmazın malikinin veya maliklerinin talebi olmadan tevhit işlemi uygulanamamaktadır. Bunun sebebi ise önceki Danıştay kararlarıdır.²⁴¹ Örnek verecek olursak; Danıştay bir kararında özetle; *“tevhit ve ifrazın 3194 Sayılı Kanun'un 18. maddesinin uygulandığından bahisle rıza olmaksızın re'sen yapılamayacağına”* hükmetmiştir.²⁴² Diğer bir örnek kararında; *“dört ayrı parseli ifraz ve tevhit amacını taşıyan işlem, parselasyon işlemi niteliğini taşımadığından parsel maliklerinin muvafakatının alınması gerektiği”* şeklinde karar vermiştir.²⁴³ Başka bir kararda da *“Tevhit ve ifraz işleminin ancak parselasyon planı yapılmış yerlerde maliklerin muvafakatı ile yapılabileceğini, henüz kadastro parselleri olan ve maliklerin muvafakatının bulunmadığı bir yerde ifraz ve tevhit işleminin yapılamayacağı”* belirtilmektedir.²⁴⁴ Yine Danıştay konuyla ilgili diğer bir kararında ise; *“Belediyece yapılan işlem kısmi bir ada düzenlemesi olmayıp tevhit işlemi olduğundan ve bu konuda davacının muvafakatı bulunmadığı anlaşıldığından, mahkemece işlemin parselasyon işlemi olduğu konusuna varılarak davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmediği...”*²⁴⁵ şeklinde karar vermiştir. Ancak 2020'de çıkarılan AADHY madde 7'de sayılan bazı istisnai haller dışında maliklerin tümünün rıza göstermesi kuralı da mevzuata girmiştir.

Yine 6306 sayılı Kanun'un 6. maddesi ve ilgili Uygulama Yönetmeliği'nin 15/2. maddesi gereğince maliklerin arsa payı doğrultusunda 2/3 çoğunluğu kararıyla, 1/3 malikin rızaları olmadan tevhit yapılabilir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 8/1. maddesi gereğince parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tescilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği

²³⁹ Kalabalık, a.g.e., s. 1073.

²⁴⁰ Hüseyin Koçak/Metin Beyaz, İmar Uygulamaları, Ankara, 2015, s. 131.

²⁴¹ Kalabalık, a.g.e., s. 1074-1075.

²⁴² Danıştay, 6. Daire, 15/2/2006, E. 2005/6177, K. 2006/298.

²⁴³ Danıştay, 6. Daire, 14/1/2003, E. 2001/6965, K. 2003/196.

²⁴⁴ Danıştay, 6. Daire, 14/10/1992, E. 1991/1817, K. 1992/3593.

²⁴⁵ Danıştay, 6. Daire, 15/10/1992, E. 1991/2348, K. 1992/3612.

olmaması halinde; yapılaşma için, parselasyon planının tamamının tapuya tescil şartı beklenmez.

b) Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa: Genel Olarak 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesinin 3. fıkrasında, "*Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.*" hükmü yer almaktadır.

İmar Kanunu m. 15. ve 16. madde gereğince tevhit işleminin parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır:

a) Parselasyon Niteliğinde Tevhit: İmar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan birleştirme işlemidir.

b) Parselasyon Niteliğinde Olmayan (Basit) Tevhit: Kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca birden fazla parselin tek bir parselde dönüştürülmesi işlemidir.

6306 sayılı Kanun'un 6. maddesi ve ilgili Uygulama Yönetmeliği'nin 15/2. maddesi gereğince maliklerin arsa payı doğrultusunda 2/3 çoğunluğu kararıyla, 1/3 malikin rızaları olmadan tevhid yapılabilir.

Bağımsız bölümlerin tevhid (birleştirilmesi) mümkündür. Niteliğinin dükkân veya mesken olması sonucu değiştirmez. Yeter ki belediye encümeni bu birleştirmeye olumlu karar vermiş olsun. Encümenin olumlu kararı ve değişiklik beyannamesi doğrultusunda ayırma veya birleştirme yapılabilir.²⁴⁶

Tevhit Usulü: Birleştirme (tevhit) de ayırma gibi, teknik çalışmayı gerektirmesi ve de tescile tabi olması nedeniyle hem kadastro müdürlüğünü hem de tapu sicil müdürlüğünü ilgilendiren bir işlemdir. Birleştirme işleminin aşamaları şu şekildedir:

- Kadastro müdürlüğüne başvuru yapılır. Özel kişilere ait taşınmazlar için, birleştirmeye tabi parsellerin maliklerinin tümü tarafından bizzat ya da temsilcileri aracılığıyla kadastro müdürlüğüne başvuru yapılır. Sözlü başvurular da kabul edilir. Ancak resmi kurum ve kuruluşlara ait birleştirme talepleri resmi yazı ile yapılmalıdır. Başvuruda; birleştirilmesi istenilen taşınmaz malların tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri, malik veya hissedarları kimliği, vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekaletname örneği, vasi veya kayyım aracılığıyla yapılıyorsa, mahkeme kararı ve kimliği, veli tarafından yapılıyorsa vukuatlı aile kayıt örneği ve kimliği ve şirket sahibi, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi tarafından yapılıyorsa yetki belgesi ile kimliği eklenir.

- Talebin kaydı yapılır.

- Eksik belgeler varsa tamamlattırılır.

- Değişiklik tasarımı hazırlanır.

²⁴⁶ Kalabalık, a.g.e., s. 1080-1081.

- Belediye encümeni ya da il özel idare kararı alınır.
- Üç nüsha tescil bildirimi (değişiklik beyannamesi) hazırlanır.
- Döner sermaye tahakkuk ve tahsili yapılır.
- Teknik kontroller tamamlanır.
- Tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
- Tescil sonrası; işlem pafta ve klasörüne işlenir ve kontrol edilir.²⁴⁷

3194 sayılı Kanun'un 16. maddesi, belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin re'sen veya müracaat üzerine tevhit veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu onaylama yetkisini, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümenlerine, dışında ise il idare kurullarına vermiştir.²⁴⁸

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesinin 2. fıkrasında, *"..onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir"* denilmektedir. Buna göre, belediye veya mücavir alan sınırları içinde belediye encümenleri, dışında ise il idare kurulları, ifraz ve tevhit başvurularının kendilerine intikalinden (ulaşmasından) itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılarak, tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilmesi gerekmektedir.²⁴⁹

İfraz ve tevhit konusunu kapatmadan önce Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile getirilen bazı hükümlere de değinmemiz gerekiyor.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 7. maddesi *"İfraz ve Tevhid"* başlığı ile şu hükümleri içermektedir:

"(1) Parselasyon planı bulunan yerlerde, daha sonra plan değişikliği veya revizyonu yapılması halinde bu planlar ile belirlenen; umumi hizmet alanına isabet eden taşınmazlar ile imar istikameti önünde kalan donatı alanları, kamu eline geçmeden tevhit ve ifraz yapılamaz.

(2) Bir imar adasında, mevzuatına uygun binalar dikkate alınarak ve yeni inşa edilecek binaların şematik konumu çizilerek ada bazında etüt yapıp, ada içindeki parsel dağılımının yapıların estetiği ve sokak silüetini bozmayacak şekilde olduğu ortaya konulmadan, ifraz ve tevhit işlemi yapılamaz.

(3) Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı takdirde resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.

(4) İmar planı ile mahreç aldığı yolu kapanan ve imar adası ortasında kalan, yola cephesi bulunmayan parseller ifraz edilemez.

²⁴⁷ <http://www.tapu-kadastro.net/index.php/accordion-a/kadastro-islemleri-talebe-bagli/birlestirme/tevhid>

²⁴⁸ Kalabalık, a.g.e., s. 1089.

²⁴⁹ Kalabalık, a.g.e., s. 1091.

(5) İmar planı ile kapanan yollarda kalan, yola cephesi olmayan parsellere imar yoluna cephe sağlayacak şekilde arazi düzenlemesi yapılmadan kapanan yollar, ifraz ve tevhitte konu edilemez veya ayrı bir parsel olarak değerlendirilemez.

(6) Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre yapı yapılması yasaklanan alanlar ifraz edilemez, bu gibi yerlerde arazi takviyesine matuf tesisler harici yapı yapılamaz. Ancak,

a) Sadece bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parsellerin yapılaşmaya uygun kısımları,

b) Bu fıkradaki nedenlerle ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alanlarda kalan parsellerin yasaklamaya tabi olmayan kısımları,

c) İmar planlarında özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak alanların yasaklamaya tabi olmayan kısımları, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğü'nün görüşü alınarak, ifraz edilebilir.

(7) Kademe hattı belirlenen yerlerde imar planında aksine bir hüküm yoksa ifraz ve tevhit zorunlu değildir. Ancak kademe hattı belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhit talepleri kademe hattı dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(8) Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin yapılması için gereken kamulaştırmalar yüzünden bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir.

(9) Aynı yapı nizamı ve kullanım kararına sahip parsellerin tevhit edilmeleri halinde uygulama imar planında; tevhit sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, tevhit öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan taban alanları ve katlar alanları toplamını geçemez. Plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok nizamında olan parsellerin tevhidinde, tevhit öncesi parsellerin blok ölçüsü ile belirlenmiş inşaat alanı hakları toplamı aşılamaz.

(10) Yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parseller ve farklı yollardan cephe alan ara parseller ile imar planında ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit edilemez.

(11) İmar adasındaki aynı veya farklı yapı nizamı bulunan parsellerin bahçelerinin daha etkin kullanabilmesi amacıyla; ilgili parsel maliklerinin muvafakati alınmak, her bir parsel sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, tevhit koşulu olan kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller tevhit edilmeksizin vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine şerh düşülerek açık veya tamamen gömülü olmak ve dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı, ortak otopark uygulaması yapılabilir.

(12) Aynı yoldan cephe alan ve aralarında 3.00 metre ve daha fazla kot farkı bulunan imar parsellerinin tevhidinde parsellerin bitiştiği sınırdaki bu Yönetmeliğe göre kademe yapılması ve kat adedinin ve bina yüksekliğinin, her kademeden kendi içinde değerlendirilmesi zorunludur.

(13) Maliklerinin talebi üzerine mevcut bitişik parsellerde, uygulamayı kolaylaştırmak ve birbirleri ile olan sınırlarının düzeltilmesine yönelik ifraz ve tevhit işlemlerinde, parsel sayısı değiştirilmemek kaydıyla, bu Yönetmelikte bahsedilen asgari ifraz şartları aranmaz.

(14) Uygulama imar planı ile farklı kat adedi veya yükseklik getirilmiş imar parselleri tevhit edildiği takdirde tevhit edilen parsellere verilen yükseklik değerleri aşılamaz, tevhit edilen parsellerin kesiştiği sınırdaki plan kararına uygun kademe yapılır. ”

3- Tahsis

İfraz ya da tevhit işlemleri sonrasında oluşan yeni parsellerin imar adalarına dağıtılmasına tahsis denilir. Tahsis işleminde ifraz veya tevhit işlemi sonrasında oluşan yeni

parseller imar adalarına dağıtılırken yeni ada ve parsel numarası verilir. Mevcut numaraların korunması mümkünse korunabilir. Oluşturulan imar parsellerinin adalara dağıtılması tahsis olarak karşımıza çıktığı gibi, oluşturulan ve adalara dağıtılan parsellerin maliklere dağıtılması da tahsis kapsamında değerlendirilir.^{250 251}

²⁵⁰ Danıştay, 6. Daire, 21/5/1990, E. 1989/239, K. 1990/1008: "İdare mahkemesince; parselasyon işlemi "yeni oluşan imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerde veya yakınındaki eski parsellere tahsisinin sağlanacağı" kuralına uyulmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş ise de aynı yerden parsel tahsisinin mümkün olup olmadığı ve düzenleme ortaklık paylarının parseller arasında eşit dağıtılıp dağıtılmadığı hususları incelenmeden karar verilmesinde isabet görülmemiştir." (www.kazanci.com); Danıştay, 6. Daire, 11/10/1989, E. 1989/265, K. 1989/1913: "Müşterek mülkiyete konu bir taşınmazın parselasyon işlemine tabi tutulması halinde oluşacak tüm parsellerin paydaşlara yine müşterek mülkiyet şeklinde tahsis edilmesi gerekir." (www.kazanci.com).

²⁵¹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 130.

YEDİNCİ BÖLÜM

İMAR DURUMU VE YAPILAŞMA HAKKINDA BAZI KAVRAMLAR

I- GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE YAPILAŞMA İLİŞKİSİ

Yapı yapılabilmesi arsa üzerindeki mülkiyet hakkının bir gereğidir. Kişinin sahip olduğu parseller veya arsalar üzerinde imar mevzuatına uygun olmak koşuluyla yapılaşmaya gidebilmesi bir haktır. Parsellerin malikleri yapılaşma hakkını kendileri kullanabilecekleri gibi, arsa payı karşılığı veya hasılat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle bir başkasına bu hakkı devretmek suretiyle kullanılmasını da sağlayabilirler²⁵².

Yapı yapılmasında geçerli temel ilkeler şunlardır²⁵³;

- Mülkiyet belgesi ya da mülkiyet belgesi yerine geçen belgelere sahip olmaya bağlı olarak, yapı yapma hakkı kullanılabilir. Tapu idaresi tarafından verilen tapu belgesinin yanında tahsis belgesi ve irtifak hakkı tesis belgesi de yapılaşma hakkının kullanılmasına imkân sağlar.

- Yapılaşma hakkı, imar mevzuatına uygun kullanılmak zorundadır. Başta İmar Kanunu ve bağlı yönetmelikler, diğer kanunlar ile imar planlarında getirilmiş bulunan temel kurallara uygun hareket edilerek yapılaşma hakkı kullanılmalıdır.

- İmar planlarında parsel ölçeğinde getirilmiş bulunan düzenlemelere uyarak yapılaşmak mümkündür. Parsel bazında getirilmiş düzenleme hükümlerini yok sayan yaklaşımlarla yasal bir bina sahibi olmak mümkün değildir.

- Fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak yapılaşmak zorunludur. Yapılacak inşai faaliyetlerin; risklere karşı güvenli, sağlıklı bir toplumsal yaşama imkân verecek ve çevre koşullarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılması gerekir.

- Yapılaşmanın; belirtilen koşullara uygunluğunu belgeleyen projeler ve diğer belgelerle birlikte İdareye yapılacak başvuru sonucunda alınacak izin belgesi doğrultusunda olması esastır. Her şey uygun olsa dahi, ilgili idareden veya belediyeden izin alınmadan yapılan yapılar kaçak sayılacaktır.

Bir arsada yapı yapılabilmesi için öncelikle imar planlarında o bölgenin yapılaşma için uygun bulunması ve buna göre turizm, özel eğitim tesisi, konut veya ticaret gibi bir yapılaşma fonksiyonu verilmesi gerekir. Tabii ki Devlet sınırlı bir doğal kaynak olan ülke arazilerinin bölgeler şeklinde fonksiyonunu belirlerken; ülkenin genel çıkarlarını korumak zorundadır. Bu ilke doğrultusunda tarım alanlarına konut veya ticaret alanı yapılmasına izin vermez. Yine maden çıkarma alanlarını konut ve ticaret yapılaşmasına kapatmıştır. Kıyılarda veya

²⁵² Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 139.

²⁵³ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 139.

ormanlarda konut veya ticaret amaçlı yapılaşmaya izin vermezken; turizm amaçlı yapılaşmalara sınırlı olarak izin vermektedir.

İmar planları ile arsa sahiplerinin mülkiyet ve yapılaşma hakkına getirilen sınırlamalara örnek olarak; ilgilinin arsası üzerine yol, park, okul, cami, yeşil alan, rekreasyon alanı, belediye hizmet alanı gibi fonksiyonların getirilmesini sayabiliriz. Kamu yararı amacıyla yolların genişletilmesi veya yeni yollar açılması için özel mülkiyet konusu arsaların üzerine de sınırlamalar getirilmektedir. Bu sınırlamalarda özel mülkiyetteki arsalar önce imar planları ile kamusal işlevler verilmekte, sonra ilgili kamu kurumlarının bütçesine kamulaştırma için ödenekler oluşturulmakta ve sonrasında bu arsanın bütününe veya ilgili kısmının mülkiyeti kamulaştırma yolu ile Devlete geçmektedir.

Yine bölgedeki nüfusun artması ve okul, cami, tiyatro, park gibi yeni sosyal ve kültürel donatı alanlarına ihtiyaç olması halinde Devletin elinde o bölgede arsa kalmamışsa; özel şahısların arsaları için imar planları ile park, spor salonu, ana okulu, okul, cami, kültür merkezi gibi fonksiyonlar belirlenmekte, akabinde kamulaştırma ödeneğinin çıkarılması ile bu arsalar kamulaştırılmaktadır.

Uygulamada kimi zaman kamulaştırma maliyetinin yüksek olması sebebiyle belediyeler kamulaştırmaya gitmeyip beklemekte; arsa sahibi inşaat yapmak için başvurduğunda *“senin arsanın 200 m²’si yola gidiyor, kalan 300 m²’lik kısmına yapılaşabilirsin, ama inşaat ruhsatı almadan önce sen bana bu 200 m²’lik kısmı bedelsiz devret”* diyerek bir tür salma ile vergi toplamaktadır.

Bazen de uygulamada belediyeler özellikle park, yeşil alan ya da ara yollarda hiçbir kamulaştırma yapmaksızın arsanın üzerine parkı veya yolu yapmakta; kamusal ihtiyacı görmektedir. Arsa sahibine hiçbir tazminat vermeden yıllarca bu durum devam etmekte ve tazminat ya da kamulaştırma için Devlete karşı açılan davalar onlarca yıl görev yeri belirlemek için mahkemeler arasında gezdirilmekte, sonrada kamu görevlilerinin baskısıyla sudan sebeplerle reddedilmektedir. Böylelikle adeta Devlet işi yokuşa sürmektedir. Son yıllarda kamulaştırmaz el atma davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde arsa sahiplerinin lehine sonuçlanması sonucu bu tip imar planlarıyla sınırlanmış arsalar için pek çok tazminat ödenmesi veya kamulaştırma talepli davalar açılmıştır. Ancak bu davaların Devletçe kaybedilmesiyle yapılan ödemelerin imar planlarını yapan idareler için önemli miktarlar oluşturması ve bütçelerdeki paraların bu tazminat davaları ödemeleri için harcanması sebebiyle, son yıllarda önce belediyelere bu ödemeler için haciz yapılması önlenmiş, bu tazminat ödemeleri için bütçelerin sadece %2’si ve sonra da %4’ü ayrılmıştır²⁵⁴.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde imar planı yapım sürecinde yapılaşma için gereken takip edilmesi ve uyulması gereken temel ilke ve kurallar belirlenmiştir.

Bir arsada yapılaşma yapılabilmesi için, öncelikle farklı büyüklük ve ölçekte hazırlanan (1/100.000, 1/25.000, 1/5000 veya 1/1000 ölçekli gibi) imar planlarında istenen tipte yapılaşma hakkının; birbirini izler şekilde büyük ölçekli plandan küçük ölçeklilere doğru tekrarlanarak düzenlenmiş olması gerekir. Örneğin 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda o

²⁵⁴ Daha geniş bilgi için Dokuzuncu Bölümde **Kamulaştırmaz El Atma Davaları** başlıklı kısma bakınız.

arsanın olduđu ilçedeki bölgenin konut alanı olarak işaretlenmesi, yine 1/5000 ölçekli İstanbul Esenler İlçesi Nazım İmar Planında o arsanın konut alanı olarak belirlenmesi gerekir, yani çevre konut alanı iken arsaya okul yapılması planlanmamış olmalı ve 1/1000 ölçekli en küçük uygulama imar planında da kaç katlı bir konut binası yapılacağı düzenlenmelidir.

İmar Kanunu'nun 6. maddesine göre; planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "**Çevre Düzeni Planları**" ve "**İmar Planları**", imar planları ise, "**Nazım İmar Planları**" ve "**Uygulama İmar Planları**" olarak hazırlanır.

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun tanımlar başlığını taşıyan 5. maddesinde de, çevre düzeni planlarının ülke ve bölge planlarına uygun olarak hazırlanacağı ifade edilmiş, nazım imar planı tanımlanırken de 1/5000 ölçekli bu planın varsa bölge planlarına ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. Maddenin devamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da 1/5000 ölçekli nazım imar planı esaslarına göre şekillendirilmesi gerekliliği uygulama imar planı tanımında vurgulanmıştır. Kanunun nazım imar planı ve uygulama imar planı tanımlarından çıkarılacak sonuca göre; ülke planları, bölge planları ve çevre düzeni planları nazım imar planları üzerinde, nazım imar planı da uygulama imar planı üzerinde bir hukuki metindir ve alt metni bağlamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında bir arsaya inşaat yaptırmamanın ilk şartı, o yapı tipinin o arsaya yapılmasına imar planları ile engel olunmamış olmasıdır. Bir başka ifadeyle arsanın üzerine örneğin konut yapılmasını sınırlayacak şekilde imar planlarında park, cami, okul, spor alanı, rekreasyon alanı, belediye hizmet alanı gibi bir kısıtlama getirilmemiş olmasıdır.

Bir arsaya yapı yapılabilmesi için öncelikle uygulama imar planlarının yapılmış olması gereklidir. Uygulama imar planları yapılmış olan arsa için öncelikle arsa malikleri bir imar durumu alarak, o arsanın üzerine yapılabilecek yapının genel niteliklerini öğrenirler ve sonrasında bu nitelikler ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda mimari ve diğer türde projelerini hazırlayarak yapı için ilgili idareden yapı ruhsatı veya inşaat izni alırlar.

Arsaların (parsellerin) üzerine yapılacak yapılar hakkındaki kurallar genel olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili belediyelerin varsa imar yönetmeliklerinde bulunmaktadır.

II- İMAR DURUMU VE YAPILAŞMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Arsasına konut veya işyeri şeklinde bir inşaat yaptırmak isteyen kişinin öncelikle arsanın bulunduğu belediyeye başvurarak, imar durumu belgesi alması veya imar durumunu öğrenmesi gereklidir.

İmar durumu belgesi; bir imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması olanaklı yapının özelliklerini; teknik şartlarının ne olması gerektiğini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu da işlenen belgedir.

İmar durumu, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini gösterir. İmar durumu bir arsanın yapılaşma şartları, boyutları ve sınırlarıdır. İmar

durumu; belli bir arsada yapılması istenen yapının imar planlarına göre şekli ve ne amaçla kullanılabileceğini; söz konusu arsanın yapılanma koşullarını; teknik şartlarının ne olması gerektiğini; arsa üzerine kaç katlı bir bina yapılması gerektiğini; yapının taban oturumunu; katlar alanını; emsalini; toplam kapalı alanı kaç metrekare olacağını; bahçe mesafelerini; ön ve yan boşlukları, çekme mesafelerini ve diğer tüm yapılaşma koşullarını gösterir²⁵⁵.

Parselin bilgilerini içeren bir belge olan imar durum belgesinde yer alan maddelerden “**KAKS**” yani uzun ifadesiyle “**Kat Alanı Kat Sayısı**” günlük dilde kullanılan “**emsal**” anlamına gelir. Emsal ise, arsaya inşa edilecek toplam inşaat alanını belirler. Mesela, 1500 metrekarelik bir arsanın imar durum belgesinde Kaks değeri 1.50 yazıyorsa Kaks değeriyle o arsa üzerine inşa edilebilecek toplam inşaat alanı şu şekilde görülebilir; $1500 \times 1.50 = 2250$ metrekare kapalı inşaat alanına sahip yapı yapılabilir sonucuna ulaşılmaktadır.

İmar Durum Belgesi’nde “**Taban Alanı Kat Sayısı**” olan “**TAKS**” ise arsadaki inşaatın taban oturum alanının arsaya oranı anlamına gelir. Yine bir hesaplamayla örneklendirirsek; taban alanı / arsa alanı formülünü baz alarak TAKS oranı % 30 olan 1500 metrekarelik söz konusu arsaya $1500 \times 0,30 = 450$ metrekarelik taban oturumlu yapı yapılabilir anlamına gelmektedir.

İmar planlarında bazen emsal verilmeyip, kat adedini belirleyen 12.50 m. veya 15.50 m. gibi bina yüksekliği ölçüsü verilmektedir.

İmar durumu belgesi ve imarla ilgili yönetmeliklerdeki kurallar doğrultusunda arsa sahibi veya müteahhit bir mimara giderek ya önce bir avan proje²⁵⁶ yaptırarak veya mimari projeyi ve mimari proje sonrasında statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projelerini çizdirerek bunlar eşliğinde ilgili belediyeye başvurarak inşaat ruhsatı talep eder.

Görüleceği üzere imar planlarındaki yapılaşma durumunu gösteren imar durumu belgesinde ve imar yönetmeliklerinde o arsa için nasıl bir yapı yapılacağı belirlenmiş

²⁵⁵ Danıştay 6. Daire E. 2013/8625 K. 2014/3483 T. 5.5.2014: “Dava, TCDD Gar Sahasında bulunan taşınmazlara yönelik olarak revizyon imar planlarının kabulüne dair belediye meclisi kararı ile bu kararın onanmasına dair büyükşehir belediye meclisi kararlarının iptali istemine ilişkindir. İmar durum belgesi bir imar parselinin gerek arsa gerekse yapılacak yapı bakımından boyutları, sınırı, imar planında gösterilen kullanım şekli ile binanın yapı nizamı, kat adedi gibi teknik şartlarını gösteren bir belge olup, yapılaşma aşamasında ruhsata eklenecek projelerin hazırlanmasına esas alınarak plana uygunluğu sağlayan uygulama işlemidir. Dosyanın incelenmesinden, davacı idare tarafından davalı idarelere başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvuruda imar planlarında yapılan revizyonun uyuşmazlığa konu taşınmazları etkileyip etkilemediği hususu sorularak imar planı paftaları ve imar durumlarının talep edildiği, ilçe belediyesince tesis edilen işlemle imar durumlarının davacıya bildirilmesi üzerine revizyon imar planlarının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta, imar durumunun uygulama imar planının uygulaması niteliğinde bir işlem olduğu, uygulama işleminin tesis edilmesi üzerine dayanağı düzenleyici işlemlere karşı da dava açılabilmesi görüldüğünden, yazı ile bildirilen imar durumu üzerine 60 günlük yasal süre içerisinde açılan davada süreaşımı bulunmadığından davanın süreaşımı gerekçesiyle reddi yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamıştır.” (www.kazanci.com).

²⁵⁶ **Avan proje:** Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, geçerli imar durumu, yürürlükte bulunan plan, varsa kentsel tasarım projesine göre düzenlenen ve içeriğinde; vaziyet planı, tüm kat planları ve yeterli miktarda kesit ve görünüşleri içeren mimari proje ile taban alanı, katlar alanı (emsal) ve yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü ve kotları bulunan, gerektiğinde silüetin yer aldığı projelerdir. (PAİY md. 4/f)

olduğundan, belediyeler de mimarların ve mühendislerin çizdiği projelere göre ilgili arsada inşaat yapılması için inşaat ruhsatı verirler.

Eğer bir arsanın içinde olduğu arazi topluluğu için yukarıda belirttiğimiz ölçeklerde imar planı yapılmamışsa, İmar Kanunu'nun 7. maddesine göre; ilerde bahsedeceğimiz Bakanlıkça hazırlanmış “*Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği*” hükümleri ve diğer ilgili yasal kurallar gereğince inşaat yapılabilmektedir.

İmar planı kapsamında kalan bütün taşınmazlar imar planı kararlarından olumlu ya da olumsuz etkilenirler²⁵⁷. Hatta bazı hallerde imar planlarının uygulanması yetkisi ile taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakları karşı karşıya gelmekte ve çatışma içinde bulunmaktadır.²⁵⁸ Genel olarak planlama faaliyetlerinin, özelde imar planlarının temel hak ve özgürlükler üzerinde doğrudan ve dolaylı birçok etkisi olduğu tartışmasıdır.²⁵⁹ İmar planlarından beklenen yararın elde edilebilmesi için mülkiyet hakkı üzerinde yapılan düzenlemeler aynı zamanda ciddi kısıtlamalar demektir. Dolayısıyla, mülkiyet hakkı üzerinde imar planlarıyla yapılan düzenlemeler, mülkiyet hakkının nasıl kullanılması gerektiğinin tespitini konu almaktadır.²⁶⁰ Nitekim Danıştay, imar planlarının mülkiyet hakkıyla ilgili olduğunu²⁶¹. Anayasa Mahkemesi ise imar planlarının mülkiyet hakkını sınırlandırdığını²⁶² belirtmektedir.²⁶³

Görülüyor ki, kamu hizmetine ya da toplumun yararlanmasına ayrılan yerler için öngörülen yapı yasağı gibi kent planlaması araçları mülkiyet hakkının özünü daraltmaktadır ve yasalarda eninde sonunda kamulaştırmaya gidilmesi öngörülmektedir.²⁶⁴ Özellikle mutlak yapı yasağı, taşınmaz mülkiyet hakkının kullanımını önemli ölçüde kısıtlandığından ve bu kısıtlamadan da malikin mülkiyet hakkı zarar gördüğünden dolayı, malikin zararını karşılayacak bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.²⁶⁵

İmar planlarıyla çoğunlukla arazinin umumi hizmete ayrılmış olmasına bağlı yapı yasağı getirilmektedir. Bunun yanında, imar planlarıyla taşınmaza düşük yapılaşma hakkı

²⁵⁷ Yaşar, a.g.e., s. 172.

²⁵⁸ İ. Zekai Özdi, Taşınmazlara İlişkin Mülkiyet Hakkının İmar Hukukundaki Yeri, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1986, Sayı: 3, s. 337.

²⁵⁹ Çolak, a.g.e., s. 202.

²⁶⁰ Çolak, a.g.e., s. 203-204.

²⁶¹ Danıştay, 6. Daire, 09/03/2007, E. 2005/214, K. 2007/1461: “İmar planları mülkiyet hakkıyla ilgilidir ve bu mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için imar durumu alınmış olması halinde aynı konuda idareye tekrar başvurulmasına ve başvuruya verilen cevap üzerine imar planına karşı dava açılmasına bir engel bulunmamaktadır.”

²⁶² AYM., 21/06/1989, E. 1988/34, K. 1989/26, R.G. 05.12.1989-20363: “İmar Yasası'nın 13. maddesinin birinci fıkrası ile imar planlarında “*umumi hizmetlere*” ayrılan yerlerde inşaat ve mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği, ancak imar programına alınıncaya kadar mevcut kullanma şeklinin devam edeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Kentlerin gelişmesini düzenleme gereksinimini kamu düzeni ve kamu yararını koruma amacına yönelik olduğundan bölge ve şehir planlaması da bu amaca hizmet için kurumsallaştırılmıştır.”

²⁶³ Bkz. Ayanoğlu, a.g.e., s. 51.

²⁶⁴ Cevat Geray, Çok Katlı Yapılar ve Kentsel Toprak Siyasamız, AÜSBFD, C.XLVI, Ocak-Haziran 1991, No 1-2., s. 238'den naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 54.

²⁶⁵ Ramazan Yıldırım, İmar Hukuku'na Aykırı Yapılar Üzerinde İdarenin Yetki ve Yaptırımları; Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İÜSBE, İstanbul, 1990, s. 85'den naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 54.

tanınması²⁶⁶, imar planıyla belirlenen fonksiyonun dışında yapılaşma olanağı tanınmaması²⁶⁷, TASK ve KAKS sınırlamaları ve planda belirlenen cephe hattını geçecek yapılaşma yasağı gibi başkaca kısıtlama ve sınırlamalar da getirilebilmektedir.²⁶⁸ Belirtmek gerekir ki, imar planlarındaki düzenleme ve sınırlamalar, plan sınırları içindeki arazilerin değerinde artışa yol açabileceği gibi, değer kaybına da sebebiyet verebilir.²⁶⁹ Taşınmazın değerini tayin eden; taşınmazın bulunduğu yer ve vasıfları kadar, belki de daha fazlasıyla imar planında ayrıldığı amaç ve imar durumudur.²⁷⁰ Dolayısıyla, yapılaşma hakkının kullanılmasına yapılan müdahale doğrudan mülkiyet hakkına yapılmış bir müdahale olmakta ve maliklerin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. İmar planı kararları doğrultusunda yapılaşmaya kıyıya yakınlık, dere taşkın hattı, afet riski gibi sebeplerle hiçbir şekilde izin verilmemesi de söz konusu olabilir.²⁷¹ İmar hukuku alanında idarenin sahip olduğu bölgeleme ve yerbölümleme (parselleme) denetimi, yapı yasağı, yapı izni ve denetimi biçimindeki araç ve yetkilerle getirilen sınırlamaların temelinde, mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı kullanımının engellenmesi ilkesi yatmaktadır.²⁷²

Mimar ve mühendislerin yapıyı oluştururken esas alacağı TAKS, KAKS ve Emsal gibi kavramların yanı sıra bir bina yapılırken kullanılan şehir planlamasıyla ve mimarlıkla ilgili de pek çok kavram bulunmaktadır. Aşağıda göreceğiniz yüzün üstünde bir sayıya sahip yapı ile ilgili bu kavramlar Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin (PAİY) 4. maddesinde tanımlanmıştır. İmar Hukuku açısından önemli olan bu kavramların çoğunu ve tanımlarını aşağıda sunuyoruz:

Taban Alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır. PAİY madde 20 de ise taban alanı, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerinde etrafı açık bırakılarak kolonlar üzerinde inşa edilen yapılarda taban alanı, zemine oturan en dış çeperlerdeki kolonların dış yüzeylerinin en kısa doğru parçalarıyla birleştirilmesiyle belirlenen alan olarak tanımlanmıştır. Uygulama imar planında ölçekli olarak gösterilen şematik olmayan blok yerleşim çizimleri taban alanı ve çekme mesafelerini gösterir. Uygulama imar planında belirlenmemişse bu Yönetmelikle tanımlanan TAKS'a ve bahçe mesafelerine göre belirlenen taban alanının küçük olanı uygulanır. Tamamen toprağın altında kalan kısımları hariç, kısmen veya tamamen açığa çıkan bodrum katların oturum alanı, hiçbir şekilde taban alanı katsayısı ile belirlenen taban alanını geçemez. Taban alanı, net imar parsel alanı üzerinden uygulama imar planıyla veya planda belirlenmemiş ise bu Yönetmelikle belirlenir. Tabii veya tesviye edilmiş

²⁶⁶ Bkz. Ayşegül Mengi/ Ruşen Keleş, İmar Hukukuna Giriş, Ankara, 2003, s. 36'dan naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 54. "Kuşkusuz, yapı yüksekliklerini, tıpkı kullanım türlerinde olduğu gibi sınırlandırmak mülkiyet hakkının kullanımının sınırlandırılması demektir."

Ayrıca, imar planı değişiklikleri neticesinde yapılaşma hakkı azalan maliklerin mülkiyet hakkı ihlalleri ve tazminat talepleri ile ilgili AİHM içtihatları için bkz. H. Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasında "Adil Denge" İlkesi, İÜHFM, C.LXIX, S. 1-2, İstanbul, 2011.

²⁶⁷ Celal Karavelioğlu, Açıklamalı- Uygulamalı- İçtihatlı İmar Kanunu, C.1., Ankara, 2007, s. 59; Mengi/Keleş, a.g.e., s. 34' den naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 54.

²⁶⁸ Sefa Erkün, Türk İmar Hukuku'nun Ana Çizgileri, İstanbul, 1999, s. 35; Eraslan Özkaya, İmar Hukuku Ders Notları, İstanbul, 2007, s. 109.

²⁶⁹ Halil Kalabalık, a.g.e., s. 470-471'den naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 54.

²⁷⁰ Suat Şimşek, İmar Hukuku, Ankara, 2010, s.III. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü H. Abdullah KAYA, bu kitaba yazdığı Önsöz'de bu tespiti yapmaktadır. Naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 54.

²⁷¹ Çolak, a.g.e., s. 472.

²⁷² Geray, a.g.e. s. 236'dan naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 54.

zemin üzerinde planla veya bu Yönetmelikle öngörülen taban alanının dışında, bu Yönetmelikle izin verilenler hariç yapı yapılamaz. Planlarda blok ölçüleri veya kitle verilmiş parsellerde uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa, kitle ölçüleri yapının tabii veya tesviye zeminin üzerinde kısmen veya tamamen açığa çıkan, açık ve kapalı çıkmalar hariç bütün katlarının ölçülerini ifade eder.

Taban alanına;

-Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki avlular, iç bahçeler,

-Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20'sini geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma ve süs havuzu,

-Çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe duvarı, istinat duvarları, 6 m²'yi geçmeyen kontrol veya bekçi kulübeleri,

-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile yangın güvenlik holleri,

-Asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar,

-Ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi,

-Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar,

-Güneş panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kısımları,

-Açık otoparklar,

-Giriş saçakları (markizler)

dahil edilmez.

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır. Uygulama imar planında, çekme mesafeleri verilip TAKS verilmemiş ise çekme mesafelerine, bina cephe hatlarına ve ilgili imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılır. PAİY madde 5/6 gereğince ayırık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40'ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60'ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.

Yapı İnşaat Alanı: Işıklıklar ve avlular hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanları dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanıdır.

Toplam Yapı İnşaat Alanı: Bir parselde bulunan bütün yapıların yapı inşaat alanlarının toplamıdır.

Katlar Alanı: Bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Kullanılabilen alanlar deyiminden; konut, işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye, dinlenmeye veya ibadet etmeye ayrılan alanlar anlaşılır. Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle; PAİY 22. madde uyarınca emsal hesabına konu

edilmeyen alanlar ile kat adedine konu edilmeyen katların hiç bir cephesi kazı ve tesviye yapılarak açığa çıkarılamaz.

Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal): Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır. İmar planlarında emsal hesabının, brüt veya net parsel alanına göre belirleneceğine ilişkin hüküm bulunmaması halinde uygulamalar net imar parseli alanına göre yapılır. Emsalin brüt alandan belirlenmesi halinde kamuya ayrılan alanların bedelsiz terk edilmesi şarttır. Kamuya ayrılan kısımları bedelsiz terk edilmeyen alanlarda parselin brüt alanı üzerinden emsal hesabı yapılarak ruhsat düzenlenemez.

PAİY madde 21 de **katlar alanı**; bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Kullanılabilen alanlar deyiminden; konut, işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye, dinlenmeye veya ibadet etmeye ayrılan alanlar anlaşılır.

Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle; PAİY 22. madde uyarınca emsal hesabına konu edilmeyen alanlar ile kat adedine konu edilmeyen katların hiç bir cephesi kazı ve tesviye yapılarak açığa çıkarılamaz. Emsal hesabına dâhil edilmeyen alanlar, proje değişikliği ile imar planındaki veya bu Yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline getirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu Yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır.

PAİY 5. maddenin 8. fıkrası emsal hesabına ilişkin ek olarak şu kuralları getirmiştir: PAİY 22. maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30'unu aşamaz. Ancak, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m² si, son katın üzerindeki herhangi bir kullanıma konu edilmeyen ortak alan niteliğinde teras çatılar, yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık otoparklar, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar, alışveriş merkezlerinde yapılan atrium boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki alanı ile binaların bodrum katlarında yapılan;

- a) Zorunlu otopark alanları,
 - b) Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlüklerin ilgili mevzuat, standart ya da bu Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları,
 - ç) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 150 m²'si, konut dışı yapılarda 300 m²'si,
 - d) Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; otopark alanları ve 22 nci maddede belirtilen tamamen gömülü ortak alanlar,
 - e) Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 m²'si,
- bu hesaba dâhil edilmeksizin emsal haricidir.

- Katlar alanına;
- Taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar,
 - Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri,
 - Atrium ve galeri boşlukları,
 - Kapıcı dairesinin 70 m²'si,
 - Ortak alan niteliğindeki Mescit ve müştemilat,
 - Bina için gerekli minimum sığınak alanı,
 - Ticari amaç içermeyen ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri,
 - Otopark alanları,
 - Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı oluşturulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
 - Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sistemleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve hidrofor bölümleri,
 - Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açığa çıkan yol cephesi haricindeki bodrum katlarda yer alan, tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bir bağımsız bölümün eklentisi olmayan, ticari amaç içermeyen, sadece binada oturanların kullanımına yönelik, toplamda emsal hesabına konu alanın % 5'ini ve 1000 m²'yi geçmeyen ortak alan niteliğindeki yönetim ve toplantı odaları ile spor ve sosyal mekânlar,
 - Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan, tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bağımsız bölüm net alanının %50'sini geçmeyen depo amaçlı eklentiler,
 - Bağımsız bölüm net alanının %15'ini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi, dahil edilmez.

Özel çevre koruma alanları, kıyı alanları, sit alanları ve orman alanları gibi korunan alanlara ilişkin planlarda emsal, TAKS, yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedi belirlenmeden uygulama yapılamaz, ruhsat düzenlenemez. Korunan alanlar hariç olmak üzere uygulama imar planında yapılaşma koşulları belirlenmeyen; nüfusu 5.000'in altında kalan yerleşmelerde TAKS:0.20'yi, kat adedi 2'yi, nüfusu 5.000'den fazla 30.000' den az olan yerleşmelerde TAKS:0.25'i, kat adedi 3'ü, nüfusu 30.000'den fazla 50.000'den az olan yerleşmelerde TAKS:0.30'u, kat adedi 4'ü, nüfusu 50.000'den fazla olan yerleşmelerde ise TAKS:0.40'ı, kat adedi 5'i geçemez. İmar planında TAKS ve KAKS verilmeyen parsellerde 2/8/2013 tarihinden sonra kat adedinin artırılmasına yönelik yapılacak plan değişikliklerinde bu alanlarda TAKS ve KAKS'ın verilmesi zorunludur, aksi halde bu parsellerde yapı ruhsatı düzenlenemez. Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle; bu bent uyarınca emsal hesabına konu edilmeyen mekanlar ile kat adedine konu edilmeyen katların hiç bir cephesi kazı ve tesviye yapılarak açığa çıkarılamaz. Emsal hesabına dahil edilmeyen mekanlar proje değişikliği ile imar planındaki veya yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline getirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Bu alt bentte belirtilen emsal hesabı yapılırken, bağımsız bölüm bürüt alan tespit esaslarına göre işlem yapılır, ancak, bu hesaba bu bent uyarınca katlar alanına dahil edilmeyen alanlar, boşluklar dahil edilmez.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği; emsal hesabına dâhil edilmeyen alanlar, proje değişikliği ile imar planındaki veya Yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline getirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır.

Zemin Terası: İrtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan, tabi zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1.50 metre yükseklikte olan, bağımsız bölümlerin parçası veya binanın ortak alanı olarak kullanılan, döşeme altında kalan kısmı doldurularak kapatılan veya duvar ile çevrilerek gerektiğinde depo olarak kullanılabilen, parsel sınırlarına yan ve arka bahçelerde 3.00 metreden, ön bahçelerde imar planında veya ilgili idarelerin imar yönetmeliklerinde aksine bir hüküm yok ise 3.50 metreden fazla yaklaşmayan ve yapı kitlesinin en fazla iki tarafını çevrelediği teraslardır.

Yapı Yaklaşma Sınırı: Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

Bina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki ve ön cephe hattına dik olan hattın uzaklığıdır.

Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan imar planı veya Yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

Saçak Seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.

Tabii Zemin: Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir.

Tesviye Edilmiş Zemin: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre kazılarak veya doldurularak parsel tabii zeminin aldığı son zemin durumudur. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni alınmış yapılarda ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapılamaz. Aksi takdirde Kanun'un ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılır.

Kat Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir.

Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla;

a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlarda 4.00 metre,

b) Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre,

c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre,

ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.5 metre, diğer katlarda 3.60 metre,

kabul edilerek uygulama yapılabilir.

Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda bu bende göre değerlendirme yapıp bina yüksekliği yeniden değerlendirilinceye kadar uygulamalar birinci fıkrada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki veya planda belirlenmemişse bu Yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada bulunan parsellerin en az dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün kat yükseklikleri dikkate alınır.

Tesisat katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz. Özelliği gereği tesisat katı zorunluluğu olan 60.50 metreyi aşan binalarda tesisat katının 2.00 metresi bina yüksekliğinden ve yapının kat adedinden sayılmaz.

İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden az olamaz. Ancak hava maniası olup planla kat adedi belirlenen parsellerde bu yükseklik 2.40 metreye düşürülebilir.

Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, tuvalet, kiler, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler ve iskân edilmeyen bodrum katları ile müstemilât binalarında, iç yükseklik 2.20 metreye kadar düşürülebilir.

Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük, bodrum katlarda yer alan otoparklar ve benzeri özellik arz eden yerlerin yükseklikleri bu maddede yer alan hükümlere tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde 2.20 metrenin altında olmamak kaydıyla idaresince tespit ve tayin olunur.

Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün salonu, resmi kurum ve kuruluşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre mimari estetik komisyon kararı ile belirlenir.

PAİY 5/11. maddesi gereğince, yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda olmaması halinde bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi veya bina yüksekliği aşılamaz. Ancak hiçbir koşulda hava mania kriterleri aşılamaz, planda veya planda belirtilmemişse bu Yönetmelikte belirtilen kat sayısı, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle arttırılamaz, bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz.

Bodrum Kat: Zemin katın altındaki katlardır.

Zemin Kat: İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır.

Asma Kat: Zemin katı ticari olarak kullanılmayan konut alanları haricinde, zemin katta ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan, ait olduğu bağımsız bölümün 1/3'ünden az yapılamayan, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmayan, yola bakan cephe veya cephelerde merdiveni de dâhil 3.00 metreden fazla yaklaşmayan kattır. İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergâhındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapıp yapılamayacağına karar vermeye ilgili idare yetkilidir.

Normal Kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır.

Son Kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır.

Çatı Piyesi: Çatı eğimi içerisinde, çatı arasında kalmak şartıyla, altındaki bağımsız bölüme ait ve bu bölümle içeriden irtibatlı yapılan mekânlardır.

Çatı Bahçesi: Teras çatılarda, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen, yapının görünüşlerini ve bulunduğu çevrenin silüetini bozmayacak ve çatı sınırlarını aşmayacak şekilde oluşturulan bahçelerdir.

Teras Çatı: Suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı ve su yalıtımları yapılan, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen çatı tipidir.

Kat Bahçesi: Binalarda yeşil bir görünüm elde etmek ve bina içinde yeşil doku ile iç içe yaşanmasını sağlamak amacıyla, ortak alan veya bağımsız bölüme ait olmak üzere binanın cephe veya cephelerinde uzunluğu 3 m.'den az olmamak şartı ile her biri en az 10 m² olan, binanın katlarında yer alan ve aynı zamanda kış bahçesi olarak da kullanılabilen bahçe düzenlemeleridir.

Balkon: Tüm katlarda çıkma koşullarını taşımak kaydıyla, bina cephe hattı dışında ve/veya içinde, en az bir dış cephesi açık, bağlı oldukları oda ve/veya mutfak piyesinin kullanımını tamamlayan ve bu mekândan bölme elemanları ile ayrılmış, üstü açık veya kapalı alanlardır.

Çıkma: Binalarda döşemelerin uzantısı olarak yapılan, parsel sınırları dışına taşmayan, en az bir ucu serbest, mesnetli olan, açık veya kapalı olan, derinliği uygulama imar planı veya Yönetmelikle belirlenen yapı elemanlarıdır.

Kuranglez: Parsel sınırı içinde kalmak ve binaya bitişik olmak şartıyla binaların tabii zemin altında kalan bölümlerine doğal ışık ve havalandırma sağlamak amacıyla en az 0.80 m. en fazla 1.20 m. genişlikte olabilen ışıklıklardır. Bina etrafında mütemadi kuranglez tesis edilemez. Kuranglezlerden giriş çıkış yapılamaz. Ancak, yol cephesinde bulunmayan kuranglezlerinden kaçış amacıyla çıkış tertiplenebilir.

Ortak Alanlar: Mimari projelerde bağımsız bölüme konu olmayan ve kapsamı 23/06/1965 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen ortak yerlerdir. Binaların giriş ve kat holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat şaftları, alanları veya katları, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma ayrılan alanlardır.

Sosyal Mekanlar: Yapı ve tesislerde kullanıcıların, çalışanların veya müşterilerin yapı ve tesisin genel kullanımı dışında günlük sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı mekanlardır. Alışveriş merkezi ve benzeri ticari kullanımlı binalarda, işhanı, büro, yönetim binası gibi umumi ve resmi binalarda, fabrika ve benzeri sanayi tesislerinde, düğün salonu, lokanta, gazino, sinema, tiyatro, müze, kütüphane ve kongre merkezi, yurt binaları, spor tesisleri gibi sosyal ve kültürel yapı ve tesislerde, eğitim yapılarında, hastane ve benzeri sağlık tesislerinde, havaalanı, liman, terminal, tren garı, metro istasyonu gibi ulaşım yapı ve tesislerinde, oteller ve benzeri turizm tesislerinde, kullanıcıların, çalışanların veya müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması

amacıyla mescit, bebek emzirme yeri, çocuk bakım ve oyun alanı, yetmiş beşten fazla bağımsız bölümü bulunan konut parsellerinde mescit ve çocuk oyun alanı, milli park, tabiat parkı, bölge parkı, mesire alanı, piknik alanı, açık spor alanları gibi yerlerde ise mescit, bebek emzirme yeri ve umumi hela için gerekli mekan ayrılır. Bu mekanların tamamlayıcısı olan; abdest alma mekanları ile diğer gerekli mekanların, kolay ve erişilebilir bir yerde bu mekanlarla birlikte yer alması zorunludur.

Genel Sığınaklar: Halkın korunmasını sağlamak amacıyla kamu tarafından yapılan sığınak yapılarıdır. Genel sığınaklar; sinema, tiyatro, eğlence yeri, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj gibi yapı ve tesisler ile park, ağaçlandırılacak alan, rekreasyon, yeşil ve açık alan, yol ve meydanların altında inşa edilebilir. Ayrıca metrolar ve yeraltında yapılacak sığınak kullanımına da uygun yapı ve tesislerin genel sığınak olarak kullanılmak üzere tedbir alınarak inşa edilmeleri esastır. Genel ve özel sığınakların inşa edilmesi ve kullanılmasında 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığınak Yönetmeliğine, otoparkların inşa edilmesinde Otopark Yönetmeliğine uyulur.

Yapı Nizamı: Uygulama imar planı ile belirlenen ayırık nizam, blok nizam ve bitişik nizamdan biridir. İmar planında belirlenmeyen hallerde ayırık nizam uygulanır. Bir parselde birden fazla yapının inşa edilebildiği hallerde imar planı ile serbest nizam kararı verilen hallerde, komşu parsellerde yer alan ve bu parselde en yakın yapıların yapı nizamlarına aykırı düşmemek koşuluyla, sadece bir tek nizam uygulanabileceği gibi her üç nizamdan ikisi veya üçü bir arada karma olarak uygulanabilir.

Ayrık Nizam: Hiç bir yanından komşu parseldeki binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır.

Blok Nizam: İmar planı veya bu Yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş yapı kitlesinin, bir parsel veya dilatasyonla ayrılmak suretiyle birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır. Bir taraftan komşu parseldeki binaya bitişik, diğer taraftan ayırık olan ikili veya ikiz nizamlar, blok nizam olarak değerlendirilir.

Bitişik Nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan ve ortak alandan arka bahçeye çıkış sağlanan yapı nizamıdır.

Resmi Bina: Genel ve özel bütçeli idarelerle, denetleyici ve düzenleyici idarelere, il özel idaresi ve Belediye'ye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, Kanunla veya Kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir.

Umumi Bina: Resmi binalar, ibadet yerleri, eğitim, sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark, akaryakıt istasyonu, şehirlerarası dinlenme tesisleri, ulaştırma istasyonları ve buna benzer umumin kullanımına mahsus binalardır.

Meydan: Yerleşme dokusu içerisinde şehirdeki yaya sirkülasyonunu yönlendiren; halkın toplanma, bir araya gelme, kutlama gibi toplumsal davranışlarına imkân vererek sosyal

yaşama hizmet eden, imar planında belirlenmek kaydıyla alanın özelliği bozulmadan özel mülkiyete konu edilmeksizin ve meydan kullanımı engellenmeksizin altı otopark olarak kullanılabilen alanlardır.

Umumi Hizmet Alanı: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumları ile yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri, karakol, pazar yeri, semt spor alanı gibi kamusal hizmete ayrılan alanlardır.

Eğitim Tesisleri Alanı: Okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile yüksek öğretime hizmet vermek üzere kamuya veya gerçek veya tüzel kişilere ait; eğitim kampüsü, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler için uygulama imar planında özel veya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanlardır. Özel eğitim tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatının uygun görüşü alınır.

Sağlık Tesisleri Alanı: Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler için uygulama imar planında özel veya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanlardır. Özel sağlık tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatının uygun görüşü alınır.

Yeşil Alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon ve rekreatif alanları toplamıdır. Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır. PAİY'nin 19'uncu maddesinde işlevleri ve yapılaşma koşulları yer alan yeşil alanlar aşağıdaki şekilde gruplanmıştır:

a) Park Alanları Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçları için ayrılan, bu Yönetmeliğin 19'uncu maddesindeki kullanımlara da yer verilebilen alanlardır. Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,
2) 1000 m² ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1'i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3'ü, her birinin alanı 15 m²'yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi ile oyun alanlarına en az 10 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeri ile kapatılmak koşuluyla parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo,

3) Tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması, giriş çıkışının parkın giriş çıkışından ayrı olması ve parkın ihtiyacı için Otopark Yönetmeliği ekindeki en az otopark miktarları tablosundaki benzer kullanımlar dikkate alınarak belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla kapalı otopark,

4) 10.000 m² üzerindeki parklarda, açık alanları dâhil taban alanları, (2) numaralı alt bentte belirtilenler de dâhil toplamda %3'ü geçmemek üzere muvakkat yapı ölçülerini aşmayan mescit ile trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu, yapılabilir.

b) Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabildiği, kent içinde ve çevresinde

günübirlik kullanıma yönelik olarak imar planı ile belirlenmiş yerlerdir. Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Bodrum katlar dâhil yapı inşaat alanı toplamda %5'i, her biri için muvakkat yapı ölçülerini aşmayan çok amaçlı salon, mescit, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, büfe,

2) Açık otopark ile tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması ve rekreasyon alanı ihtiyacı için Otopark Yönetmeliği ekindeki en az otopark miktarları tablosu dikkate alınarak belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla kapalı otopark,

3) Toplam kullanım alanı, rekreasyon alanının %5'ini geçmemek üzere güreş, tenis, yüzme, mini golf, otokros, gokart ve benzeri spor alanları ve çocuk oyun parkları,

4) Tuvalet, çeşme, pergola, kameriye, mangal, piknik masası, yer alabilir.

c) Spor ve oyun alanları: Bu alanlarda;

1) Açık veya tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında olmak üzere kapalı otoparklar,

2) Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu edilmeksizin ve ticari ünitelerin toplam alanı, spor tesisi alanının % 20'sini geçmemek koşuluyla seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler, yapılabilir.

Merkezi İş Alanı: İmar planlarında yönetim, turizm, sosyal, kültürel ve ticari amaçlı yapılar ile sosyal altyapı alanları için ayrılmış bölgedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/1. maddesi gereğince, yönetimle ilgili idari tesis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, park ve benzeri yeşil alanlar, spor alanları kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, kamuya ve özel sektöre ait teknik altyapı tesis alanları ile bu alanlara hizmet verecek benzeri alanlar ve plan kararı ile rezidans alanı ayrılır.

Ticaret Alanı: İmar planlarında ticaret kullanımına yönelik olarak planlanan ve ayrıca 19'uncu maddede belirtilen fonksiyonların da yer alabildiği alanlardır. PAİY 19. madde gereğince; Ticaret alanlarında;

1) İş merkezleri, yönetim binaları, banka, finans kurumları, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri

2) Sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler ile lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler,

3) Sağlık kabini ve muayahane, gibi ticaret ve hizmetlere ilişkin yapılar yapılabilir.

Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut Karma Kullanım Alanları: Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, turizm, konut kullanımlarından konut hariç sadece birinin veya ikisinin veyahut tamamının birlikte yer aldığı alanlardır. PAİY 19. madde gereğince;

1) Bu alanlarda plandaki kullanım kararına bağlı olarak konut veya turizm tesisi yapılması halinde yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler sektörünün kullanımında olması ve konut veya turizm tesisi için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı aranır. Her bir kullanım için bağımsız giriş çıkış ve merdiven düzenlenmesi, kullanım oranlarının ve sosyal ve teknik altyapı alanlarının imar planlarıyla tayin edilmesi esastır.

2) Bu alanlarda ayrıca gerçek ve tüzel kişilere veya kamuya ait; yurt, kurs, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesisler yapılabilir.

3) Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret+Konut gibi konut da yapılabilen karma kullanım alanlarında konut veya yüksek nitelikli konut yapılabilmesi için, imar planında konutun ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı ve donatı alanlarının konut kullanımının getireceği nüfus yoğunluğu üzerinden hesap edilerek bu alana hizmet verecek şekilde ayrılmış olması şarttır.

4) Konut, ticaret, turizm alanlarının her biri için belirlenen yapılabilecek yapılar, aynı şartlar çerçevesinde karma kullanım alanlarında da yapılabilir. Ancak bu durumda, karma kullanımın bir alanı dikkate alınarak yapılacak uygulama, karma kullanımın diğer alanına göre gerekli koşullara aykırılık teşkil etmemesi gerekir.

Yüksek Nitelikli Konut (Rezidans): En az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerinin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden bu Yönetmeliğin 19'uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılabilen konut binalarıdır.

Yüksek Yapı: Bina yüksekliği 21.50 metreden veya yapı yüksekliği 30.50 metreden fazla olan binalardır. Bina yüksekliği 51.50 metreden veya yapı yüksekliği 60.50 metreden daha yüksek olan binalar **çok yüksek yapılar**dır.

Konut Alanı: İmar planlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Bu alanlarda PAİY 19'uncu madde gereğince; ilgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmeyen ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisihhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. Konut alanlarında (1) numaralı alt bentte belirtilenler²⁷³ haricinde özel sağlık tesisi yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir. Konut alanlarında kalsa dahi parsellerin konut binası yapılmıyaya kadar açık otopark, bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak kullandırılmasına ilgili idaresi yetkilidir. Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dâhil konut alanlarında kalan parsellerin araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir.

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı: Çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmeyen imalathanelerin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların, toptan ticaret

²⁷³ Gürültü ve kirlilik oluşturmeyen ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisihhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve kreş ile gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığı'nca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısırlama protez ve ortez merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler.

pazarlama ve depolama alanlarının, konaklama tesislerinin, lokantaların, halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğün salonunun yapılabileceği kentsel çalışma alanlarıdır.

Basit Tamir ve Tadil: Yapılarda esaslı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi her türlü tamir ve tadil işlemleridir.

Esaslı Tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı inşaat alanını veya emsale konu alanı veya taban alanını veya bağımsız bölüm sayısını veya ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadilat, ruhsata tabidir.

Fenni Mesul: Yapının tüm malzemeleri ve tesisatı ile birlikte, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara, teknik şartnamelere, uygun olarak inşa edilmesinin kamu adına denetimini üstlenen, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensuplarıdır.

Siyah Kot: İmar planında gösterilen yolun doğal zemin kotunu ifade eder.

Kırmızı Kot: Uygulama imar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır kotunu ifade eder. İmar planına göre kat adedinin belirlenmesinde bu kot esas alınır. PAİY madde 10 gereğince; imar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kotlandırma esastır; Kot alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alınır; Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, arazi yapısına ve yollara uyumlu kotlandırma yapmak için, ilgili idarenin imar birimince onaylanacak vaziyet planına göre her bina için kendisine yakın yoldan veya tabii zeminden kotlandırma yapılır; Viyadük, köprü gibi parsel giriş çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsel bitişik olmayan yollardan binalara kot verilemez; Tabii zeminden kotlandırma ile kademelendirme işlemlerinde ada bazında değerlendirme yapılır. PAİY madde 5/23 gereğince ilgili idareden yol kotu belgesi ile yapı ruhsatı veya kazı izni alınmadan, tabii zeminde hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz.

Ön Bahçe: Bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölümleridir. Yola cephesi olan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir.

Yan Bahçe: Parselin komşu parsellere kadar uzanan ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçeleridir.

Arka Bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümüdür.

Zemin Terası: İrtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan, tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1.50 metre yükseklikte olan, bağımsız bölümlerin parçası veya binanın ortak alanı olarak kullanılan, döşeme altında kalan kısmı doldurularak kapatılan veya duvar ile çevrilerek gerektiğinde depo olarak kullanılabilen, parsel sınırlarına yan ve arka bahçelerde 3.00 metreden, ön bahçelerde imar planında veya ilgili idarelerin imar

Yönetmeliklerinde aksine bir hüküm yok ise 3.50 metreden fazla yaklaşmayan ve yapı kitlesinin en fazla iki tarafını çevrelediği teraslardır.

Yol Cephesi: Binanın yola bakan cephesidir.

Bina Cephe Hattı: Binanın ön ve arka cephelerinde toprakla temas eden konturlarının görünen cephesinin parsel sınırına en yakın noktasından, parsel ön ve arka cephelerine paralel çizilen hattır.

Bina Cephe Uzunluğu: Açık çıkmalar hariç olmak üzere bina cephesinin yataydaki uzunluk ölçüsüdür.

Bağımsız Bölüm: Binanın, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya uygun olup, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleridir.

Bağımsız Bölüm Brüt Alanı: Şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alandır. Dış cephe haricindeki bölümlerdeki dış kontur, duvar orta aksı olarak belirlenir. Bağımsız bölümün eklentileri ayrıca belirtilmek zorundadır. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur.

Bağımsız Bölüm Genel Brüt Alanı: Bağımsız bölüm toplam brüt alanına bağımsız bölüme ortak alanlardan düşen payların da eklenmesi suretiyle hesaplanan genel brüt alandır.

Bağımsız Bölüm Net Alanı: İçerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 metre yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dâhil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.

Bağımsız Bölüm Toplam Brüt Alanı: Bağımsız bölüm brüt alanına bu bölüme ait eklenti veya eklentilerin brüt alanının ilave edilmesiyle hesaplanan toplam brüt alandır.

Eklenti: Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme ait olan yerdir.

Eklenti Brüt Alanı: Sadece bağımsız bölüme ait olup bu bölümün kullanımı ve tasarrufunda bulunan, bağımsız bölümün içinde olmayıp, aynı katta veya farklı katta yer alan ve girişi bağımsız bölümden ayrı olan mekânların bağımsız bölüm brüt alanının belirlenen esaslar dikkate alınarak hesaplanacak alanıdır.

Eklenti Net Alanı: Sadece bağımsız bölüme ait olan ve içerden bağlantısı bulunmayan, aynı veya farklı katlarda olup ayrı girişi bulunan mekânların, içindeki duvarlar arasında kalan ve bağımsız bölüm net alanında belirlenen esaslara göre hesaplanan temiz alandır.

Kademe Hattı: Uygulama imar planında birden fazla kat adedi veya bina yüksekliği veya yapı yoğunluğu ya da yapı nizamı veya kullanma kararına isabet eden bir imar parselinde farklı yapılaşma ve kullanım kararını haiz alanların sınırlarının uygulama imar planı ile belirlendiği hattır. Kademe hattı belirlenen yerlerde imar planında aksine bir hüküm yoksa ifraz ve tevhit zorunlu değildir. Ancak kademe hattı belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhit talepleri kademe hattı dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İfraz Hattı: Parselleri birbirinden ayırmak ve arazi ve arsa düzenlemesine esas olmak üzere uygulama imar planında yapı adası veya parsel üzerinde belirtilen hattır.

Yapı Ruhsatı: Bir parselde, TS 8737 Standardına uygun olarak Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesidir.

Tadilat Projesi: Yapıların ruhsat eki onaylı projelerinde; uygulama imar planı ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmak istenen değişiklik veya ilavelerle ilgili gerekli uygulama projelerinin bütünüdür.

Yapı Tatil Tutanağı: Herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapıya başlanılarak kaçak inşaat yapıldığı ya da ruhsatlı yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edildiği takdirde, ilgili idaresince yetkilendirilmiş teknik elemanlarca, yapının o andaki durumu ile birlikte aykırılıkları resim, kroki ve yazı ile belirtilen ve inşai faaliyete devam edilemeyeceğini gösteren onaylı belgedir.

İskan (Yapı Kullanma İzin Belgesi): Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren, yapının kullanımına izin veren onaylı belgedir. Başka bir ifade ile, inşaatı yapılan yapı tamamlandıktan sonra belediye ya da valilik tarafından, tüm bağımsız bölümler için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun olup olmadığına dair düzenlenen rapora “**yapı kullanma izin belgesi**” denir. Yapı kullanma izin belgesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesine ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 64. maddesine göre verilir. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapıların imar mevzuatına uygun olarak tamamlanmasını tespit amacıyla yapılan kontroller sonrasında yapı kullanma izni düzenlenir. İskân izni talebi ancak ruhsatlı yapılarla ilgili olarak talep edilebilir. Yapı kullanım belgesi/iskân belgesi verebilmek için ilgili belediye veya valiliğin yapının ruhsata uygun olarak tamamlanmış olduğunu tespit etmesi gerekir. Tespit sonrasında, yapının ruhsat ve eklerine uygun tamamlandığı ve sağlık açısından kullanılmasında sakınca bulunmadığı görülürse yapı kullanma izni verilir. Yapı kullanma izni maliklerin müracaatı üzerine verilir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde su basmanı kotu ve temel üstü vizesi kavramlarının tanımlanmamış olması bir eksikliktir. Bir yönetmelik değişikliği ile bu eksikliğin giderilmesi yararlı olacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YAPI RUHSATI VE RUHSATSIZ YAPI

I- YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ)

İmar Kanunu'nun 21. maddesine göre; istisnalar dışında özel kişi ve kurumlar ile kamu tarafından yapılan ya da yaptırılan bütün yapılar için belediyelerden ya da valiliklerden **“yapı ruhsatı”** (inşaat izni/ inşaat ruhsatı) alınması zorunludur. Yapılaşma faaliyetlerinin ilgili olduğu alanın niteliği dikkate alındığında, belediye denetim görevinin amacına ulaşabilmesi için yapılaşmanın mutlak olarak idarenin iznine bağlanması gerekir.^{274 275}

Yapılaşmanın izne tabi tutulması, Anayasa'nın 35. maddesine göre mülkiyet hakkına “kamu yararı” sebebiyle getirilmiş bir kısıtlamadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi'ne göre, yapıların imar planı ve imar mevzuatına uygunluğunu sağlamanın temel aracı olan yapı ruhsatı zorunluluğu ile sağlanmak istenen nihai amaç; kamu düzeni, güvenliği ve esenliğini de içeren kamu yararı amacıdır.^{276 277}

Kamuya ait yapılara ilişkin İmar Kanunu'nun 26. maddesinde özel düzenleme vardır. Bu düzenlemeye göre; *“Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin hizmet alımı yapılmış ise inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendislerince üstlenilebilir. Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri uzmanlık alanlarına göre yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevlidir. Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir”.*

Ancak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 56. maddesinin 5. fıkrası gereğince, *“Kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan; karayolu, demiryolu, liman, yat limanı ve benzeri ulaşım tesisleri, bunların tamamlayıcı niteliğindeki trafik ve seyir kuleleri, çekek yeri, iskele, açık ve kapalı barınak, tersane, tamir ve*

²⁷⁴ Danıştay, 6. Daire, 20/10/1993, E. 1992/5010, K. 1993/4394: “Askeri atış alanı içinde kalan yerde Valilikçe yapı izni verilmemesinde isabetsizlik (yoktur)” (www.legalbank.net).

²⁷⁵ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 139.

²⁷⁶ Bkz. AYM., 01/10/2009, E. 2006/129, K. 2009/121, R.G.08.01.2010-27456: “Yapıların imar planına ve imar mevzuatına uygunluğu, yapı ruhsatı ile: yapı ruhsatı alınarak tamamlanan bir yapının ruhsat ve eklerine aykırı olup olmadığını ise söz konusu yapının kullanılabilmesi için gerekli olan yapı kullanma izni ile denetlenmektedir. **Ruhsatla sağlanmak istenen nihai amacın kamu yararı olduğu kuşkusuzdur.** Bu nedenle yapı ruhsatı alınması konusunda getirilecek bir istisna kuralın; kamu düzeni, güvenliği ve esenliğini zedelememesi ve kamu yararının gerçekleşmesini engellenmemesi gerekir.”

²⁷⁷ Ayanoğlu, a.g.e., s. 70.

bakım istasyonları, tüneller, köprü, menfez, baraj, hidroelektrik santrali, rüzgar ve güneş enerji santrali, sulama ve su taşıma hatları, su dolum tesisleri, arıtma tesisleri, katı atık depolama ve transfer tesisleri ile atık ayrıştırma tesisleri, her tür ve nitelikteki enerji, haberleşme ve iletişim istasyonları ve nakil hatları, doğal gaz ve benzeri boru hatları, silo, dolum istasyonları, rafineri gibi enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma, iletişim ve diğer altyapı hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğinde olan kontrol ve güvenlik üniteleri, trafo, eşanjör, elavator, konveyör gibi yapılar, bu işleri yapmak üzere geçici olarak kurulan beton ve asfalt santralleri, yapı ruhsatına tabi değildir.”

Köylerde yapılacak yapılar konusunda ise İmar Kanunu’nun 27. maddesinde özel düzenleme bulunmaktadır:

“Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirim ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislerdir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastraya planlarına işlenir. Bu fıkra ile belirtilen projelerin, valilik onayı ve muhtarlığa bildirim şartı sağlanmadan veya projesine aykırı yapı yapıldığının muhtarca tespiti ya da öğrenilmesi halinde durum, muhtar tarafından ivedilikle valiliğe bildirilir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.”⁽²⁾

Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislerdir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastraya paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları; belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenir.

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hâllerde köy yerleşik alan sınırları içinde, taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri; hâlihazır harita veya kadastraya paftaları üzerinde belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.

Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (...) özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.⁽³⁾

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

Genel olarak belediyelerin ve bazen de il özel idarelerinin yetkisine girse de, belirli amaçlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da yapı ruhsatı verme yetkisi vardır. *1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi*’nin 97. maddesi Bakanlığın görevlerini düzenlemiştir. 97. maddenin (ç) bendine göre Bakanlık; başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermekle görevlidir.

Yine ilgili Kararname’nin 97/(ğ) maddesine göre; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini arttırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair ruhsat işlemlerini Bakanlık gerçekleştirebilir. Ayrıca Bakanlık, 97/ (h) maddesi gereğince “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ... başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek” yetkilerine sahiptir.

1- Ruhsat Kavramı

Ruhsat, Türkçeye farklı dillerden geçmiş bir kelime olmakla birlikte uzun yıllardan beri kullanılmakla özümsemiş bir ifadedir ve “izin” anlamına gelir. Burada kastedilen, normalde yasak olan bir alanda, sınırlı bir şekilde faaliyette bulunabilme imkânı tanıyan izindir. Yasağın istisnasını oluşturan izne, ruhsat denir. Yapılaşma faaliyetleri de normal koşullar altında herkesin yapmasına izin verilmeyen, ancak koşulları taşıyan kişilerin, mevzuatta yer alan zorunlulukların gereğini yerine getirmesi durumunda kullanabilecekleri bir hak olarak

karşımıza çıkar. Özel koşullara bağlanmış bulunan bu hakkın kullanılabileceğini ifade eden izne ruhsat denilmektedir²⁷⁸.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde 4. maddede yapı ruhsatı (inşaat izni), “*bir parselde, TS 8737 Standardına uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesi*” şeklinde tanımlanmıştır.

2- Ruhsat Alma Zorunluluğu ve Yetkili İdare

İmar Kanunu'na göre yapılaşma hakkının kullanılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Ruhsat alınıp, inşaat yapıldıktan sonra, ruhsatlı yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yine ruhsata tabidir.^{279 280}

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 54. maddesinde yapı ruhsatına ilişkin genel hükümleri şu şekilde düzenlemiştir:

“(1) Kanun ve bu Yönetmelikle getirilen istisnalar dışında yapı ruhsatı alınmaksızın hiçbir yapının inşasına başlanamaz.

(2) Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir.

(3) Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda ilgili idarelerin ruhsatı yeniledikleri tarihe bakılmaksızın ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümleri kapsamında beş yıl uzatılarak yenilenir. Süreye ilişkin ruhsat yenileme en çok iki kere yapılır.

(4) Süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılarda idareler, ruhsat süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tespitini yapar.

(5) Ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması zorunludur.

(6) İlk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi amaçla olursa olsun yapılan her ruhsat işlemi ile beş yıllık süre yeniden başlar. Yapı ruhsatı alındıktan sonra mahkemelerce, Bakanlıkça veya ilgili idarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.

(7) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, denetimi yapan fenni mesul mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları tarafından denetim raporu hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve tespit yapılmak

²⁷⁸ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 140.

²⁷⁹ Danıştay, 14. Daire, 21/3/2013, E. 2011/14915, K. 2013/2058: “Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır.” (www.kazanci.com).

²⁸⁰ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 140.

koşuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilir. Mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm getirilmeden imar planı değişikliği yapılan alanda kalan yapılar da ilk ruhsat alındığı tarihteki plan hükümleri dikkate alınmak suretiyle bu hükme tabidir.

(8) Uygulama imar planı değişikliği ile yolda veya teknik altyapı alanlarında kalan ve kamulaştırma kararı alınan ruhsatlı yapılarda seviye tespiti yapılarak inşaat derhal durdurulur. Bu yapılarla ilgili yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemleri, kamulaştırmayı gerçekleştirecek kamu kuruluşunun en geç otuz gün içinde, yürürlükteki plana ve kamulaştırma gerekçesine göre vereceği görüş doğrultusunda sonuçlandırılır. Bu yapılardan ruhsatı süre nedeniyle hükümsüz hale gelenlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.

(9) Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlanabileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine göre de tadilatlı olarak ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılardan Kanunun (İmar Kanunu) 29'uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde yürürlükteki planın taban alanı kat sayısı ve kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki planın kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu aranır. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, Kanunun 18'inci maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece seviye tespiti yapılır. Şüyunun giderilmesinde bina bedeli bu tespiti göre belirlenir, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturmaz. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zorundadır.

(10) Mülga.

(11) Bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve mevzuat hükümleri ile ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez, iskân edilen diğer bağımsız bölümlerde esaslı tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.

(12) Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve mevzuat hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz. Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan ve ortak alanları tamamlanmış olan diğer binaların tamamına veya bir kısmına yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapı kullanma izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti düzenlenemez.

(13) Bu maddede belirtilen yapılarda, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuatın, diğer tüm hususlarda yapının ruhsat aldığı tarihteki mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunludur”.

Yapı ruhsatı için başvurular İmar Kanunu'nun 20 ve 22. maddeleri gereğince malikler tarafından yapılmaktadır. Eğer paylı mülkiyet (müşterek mülkiyet) varsa ya da iştirak halinde mülkiyet varsa MK. 692. madde gereğince ruhsat için paydaşların veya ortakların tamamı birlikte başvurmalıdır. Kat mülkiyeti kurulmuş mülklerde ise kat çıkmak veya ek bina yapabilmek için Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 44. maddesi gereğince kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar vermesi gereklidir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinde 15. maddenin 7 ve 8. fıkralarında, aynı parselde bulunan riskli yapılar için özel 2/3 oranında malik izni sistemi getirilmiştir. Buna göre bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde, yürütülecek uygulamalara (yapı ruhsatı başvurusu dahil) yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında bütün maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği gereğince, bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde; ... yürütülecek uygulamalara (yapı ruhsatı başvurusu dahil) sahip oldukları hisseleri oranında riskli olarak tespit edilen yapıların maliklerinin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Riskli olarak tespit edilen yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer maliklerin haklarının menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli yapıların maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir. Riskli yapıların yeniden inşası için kurulacak kat irtifakında da, diğer maliklerin arsa payını etkilememesi kaydıyla sadece riskli yapıların maliklerinin talep ve muvafakati aranır. Ancak bu düzenlemelerin 6306 sayılı Kanunda olmaması, yani sadece Yönetmelikle getirilmesi, maliklerin hepsinin iznini gerektiren kanuni düzenlemeler karşısında önemli bir sorun teşkil etmektedir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 55. maddesinde yapı ruhsatı için nasıl başvuru yapılacağını, hangi belgelerin gerektiğini ve idari süreci şu şekilde düzenlemiştir:

“(1) Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

(2)Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya istisnâî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler.

(3)Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler, 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun haricinde, özel kanunlara göre tahsis yapılmış olmakla beraber henüz tapu siciline malik adına mülkiyet olarak kaydedilmemiş olan gayrimenkuller için özel kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçeceği hükme bağlanmış olmak kaydı ile;

a) İlgili kamu kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis belgesi,

b) Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı,

c) Bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlarca verilen belge,

ç) Kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır.

(4) İlgili idare başvuru tarihinden itibaren imar durum belgesi ve bu belge ile birlikte; onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneğini yol kotu tutanağını (ya da kot kesit belgesini), ilgili idarelerce gerekli görülen hallerde istikamet rölevesini ayrıca bir başvuruya gerek olmaksızın en geç iki iş günü; kanal kotu tutanağını en geç beş iş günü içinde verir.

(5) Kanal kotu tutanağı idare dışında ayrı bir su ve kanalizasyon idaresi tarafından düzenleniyor ise, bu süre üç iş günüdür.

(6) Bu belgelerin bu süreler içinde verilmemesi halinde gerekçesinin, başvuru sahibine aynı süreler içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

(7) Kanal kotu tutanağı düzenlenmemesi ruhsat verilmesine engel değildir. Ancak, yapılacak temel üstü vizesinde bu belgenin idareye verilmesi ve kanalizasyon bağlantısına dair projenin bu tutanağa göre hazırlanması zorunludur. Aksi halde yapının inşasının devamına izin verilmez.

(8) Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez, onaylı projelerde tadilat yapılamaz.

(9) Aynı parselde birbirinden bağımsız blokların birinde; parseldeki bağımsız bölümlerin arsa paylarını, ortak alanları, parselde yer alan blokların konumlarını, bloğun emsalini, inşaat alanını, yüksekliğini ve kullanım amacını değiştirmemek kaydıyla yapılan tadilatlarda sadece tadilat yapılan blok maliklerinin muvafakatleri alınarak uygulama yapılır. Bir binada yer alan bağımsız bölümlerin birinde; emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ıslak hacimlerin yerini, ortak alanları, diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özellikleri ve güvenliği ile yangın güvenliğini olumsuz etkilememek kaydıyla yapılan tadilatlarda, tadilat yapılan bağımsız bölüm malikinin başvurusu yeterli olup, diğer maliklerin muvafakati aranmadan uygulama yapılır. Ancak bu tadilattan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız bölümler olması halinde, bu bağımsız bölümlerin maliklerinin de muvafakatleri alınır.

(10) Şantiye şefi değişikliği ve süre uzatımına yönelik ruhsat işlemlerinde bütün maliklerin muvafakati aranmaz.

(11) Ruhsat eki projeleri değiştirir nitelikteki ruhsat başvuruları hariç ruhsat süresi içerisinde; yapı sahibi, müteahhidi, şantiye şefi ve fenni mesul değişikliği başvurularında ruhsat eki projelerin yeniden onaylanması gerekli değildir.

(12) Bir parselde ruhsatsız yapı bulunması halinde, bu yapı ruhsata bağlanmadan ya da yıkılmadan yeni yapı ruhsatı düzenlenemez.

(13) Mevzuata uygun olarak devam eden inşaatlarda maliklerin tamamı başvurmadıkça ruhsat iptal edilemez. Maliklerin birinin ya da birkaçının değişmesi halinde de bu kurala uyulur.

(14) Tapu kayıt bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 'nde bulunması halinde bu bilgilere ilgili idare tarafından TAKBİS üzerinden elektronik ortamda doğrudan erişilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu konuda gerekli tedbirler alınır. Yapı sahipleri veya vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler istenmez. Ancak, bu durumda, yapı sahipleri veya vekillerden, başvuru dilekçelerinde TAKBİS üzerinden parsele ilişkin kayıtlara erişim için gerekli bilgileri beyan etmeleri istenir. TAKBİS üzerinden erişilememesi halinde tapu tescil belgesinin; yapı ruhsatı için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak belediyeye verildiği tarihten en fazla bir ay önce alınmış olması gerekir.

(15) Plan veya mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadıkça, ruhsat taleplerinde sunulacak onaylı imar durum belgesi ile projelerin geçerliliği devam eder.

(16) Yürürlükte olan bir imar planı bulunmayan alanlarda ruhsat düzenlenemez. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine ilişkin uygulamalar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında İçişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda yapılır.”

İmar Kanunu'nun 22. maddesi gereğince belediye veya valiliğe ruhsat için başvurulabilmektedir. Bu başvuru üzerine **belediye ve valilikçe 30 gün içinde ruhsat verecektir**. Belediye Kanunu'nun 38. maddesi (p) bendi gereği, belediyelerde ruhsatı belediye başkanı vermeye yetkilidir. Geçici yapı ruhsatı verme yetkisi ise İmar Kanunu'nun 33. maddesi gereğince belediye encümenine aittir.

Belediye ve mücavir alan dışında inşaat ruhsatı verme görevi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesine göre il özel idaresine ait olup, özel idarenin üst yetkilisi olan vali tarafından ruhsat verilir.

Köylerde ise; o köyde oturan kişiler tarafından yapılacak inşaatlar, İmar Kanunu'nun 27. maddesiyle uyumsuz olarak Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 57/1. maddesi gereğince, köy merkezlerindeki yapılar yapı ruhsatına ve yapı kullanma iznine tabi olmamakla beraber; aynı Yönetmeliğin 4. maddesinin 30. bendi gereğince köy ihtiyar heyetinin yazılı iznine tabidir. Köyde yerleşik olmayan kimselerin köy sınırlarında yapacağı yapılar ise yapı ruhsatına ve yapı kullanma iznine tabi olup; bu izinler ilgili valilik tarafından düzenlenir.

Büyükşehir belediyesi olan yerlerde ruhsat vermeye ilçe belediyeleri yetkilidir. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 11. maddesine göre büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemektedir. İlçe belediyesinin ruhsatı hukuka aykırı olarak vermemesi halinde şikayet üzerine büyükşehir belediyesi devreye girer ve belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verir; bu sürede ilçe belediyesi ruhsatı vermezse büyükşehir belediyesi hukuka aykırılığı gidermek adına inşaat ruhsatını vermelidir. Bu madde düzenlemesi

ilçe belediyelerinin hukuka aykırı ruhsat vermesi halinde büyükşehir belediyesince ruhsatın iptali için de kullanılabilir. 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97/h maddesi ve PAİY 54/9. maddesi gereğince Bakanlık yetkili idarelerce iki ay içinde ruhsat verilmemesi halinde ruhsat vermeye yetkilidir.

Ekleyelim ki, aşağıdaki Yönetmeliğin 54/8. maddesi gereğince TOKİ için yapı ruhsatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri tarafından verilmektedir.

Yukarıda açıkladığımız kamu kuruluşları açısından bazı özel durumları unutmamak gerekir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde kamu adına yapılacak inşaatlarda ruhsat alması gerekenlerin ruhsat alma süreci 56. maddede şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Kanun ve diğer mevzuat kapsamında Bakanlığa görev olarak verilen yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, imar durum belgesi, kanal ve yol kotu tutanaklarını düzenleme, yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin idari yaptırımları gerçekleştirme ve uygulama işleri afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat kapsamında gerektiğinde kat mülkiyeti tesisi, tescili, imar hakkı transferi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesi işlemleri Bakanlık taşra teşkilatı olan müdürlüklerce, Bakanlık adına yürütülür.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar; uygulama imar planlarında o maksada tahsis edilmiş ve mülkiyeti belgelenmiş olmak kaydıyla ilgili idarelerden avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak inşa edilir.

(3) Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu ihale mevzuatı kapsamında denetime ilişkin hizmet alımı yapılan yapılarda inşaatın fenni mesuliyeti, kamu kurum ve kuruluşu adına danışmanlık hizmeti alınan firmanın, imar mevzuatında belirtilen şartları haiz mimar ve mühendislerince üstlenilebilir. Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri uzmanlık alanlarına göre yapının; tesisatı ve malzemeleri ile birlikte 3194 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatına, imar planına, ruhsat ve eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevli ve sorumlu olup, bu sorumluluğu kabul ettiğine dair noter onaylı bir taahhütnameyi ruhsat vermeye yetkili idare ile ihaleyi yapan kurum veya kuruluşa sunar.

(4) Bu yapılarda kat mülkiyeti tesis edilebilmesi için mimari uygulama projelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanarak bir nüshasının ilgili idareye iletilmesi zorunludur.

(5) Kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan; karayolu, demiryolu, liman, yat limanı ve benzeri ulaşım tesisleri, bunların tamamlayıcı niteliğindeki trafik ve seyir kuleleri, çekek yeri, iskele, açık ve kapalı barınak, tersane, tamir ve bakım istasyonları, tünel, köprü, menfez, baraj, hidro elektrik santrali, rüzgar ve güneş enerji santrali, sulama ve su taşıma hatları, su dolum tesisleri, arıtma tesisleri, katı atık depolama ve transfer tesisleri ile atık ayrıştırma tesisleri, her tür ve nitelikteki enerji, haberleşme ve iletişim

istasyonları ve nakil hatları, doğal gaz ve benzeri boru hatları, silo, dolum istasyonları, rafineri gibi enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma, iletişim ve diğer altyapı hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müstemilatı niteliğinde olan kontrol ve güvenlik üniteleri, trafo, eşanjör, elavator, konveyör gibi yapılar, bu işleri yapmak üzere geçici olarak kurulan beton ve asfalt santralleri, yapı ruhsatına tabi değildir.

(6)Beşinci fıkradaki yapı ve tesislerin projelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca incelenerek onaylanmış olması, denetime yönelik fenni mesuliyetin üstlenilmiş olması ve inşasına başlanacağıının, ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu tarafından mülkiyete ilişkin bilgiyle birlikte yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi gerekir. Bu yapılarda sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşunundur.

(7)Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılar ile Sahil Güvenlik Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait hareket, eğitim ve savunma amaçlı yapılar ve mülkiyeti kime ait olursa olsun bu nitelikte olduğu ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşunca ilgili idareye bildirilen her türlü yapıya; 55 inci maddede sayılan belgeler aranmaksızın sadece mülkiyet bilgileri ve her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle müdürlük tarafından yapı ruhsatı verilir. Bu yapıların projelerinin varsa imar planına uygun olması, ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşunca onaylanması gerekir. Ancak lojman, sosyal ve kültürel tesisler ile ticari faaliyet gösterilen yapılar bu hükmün dışındadır. İskân dışı alanlarda, kıyı imar planı olmayan alanlarda, Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet kulüpleri, gözetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve karakol yapılarında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle imar planı ve yapı ruhsatı aranmaz.

(8)Bakanlar Kurulunca belirlenen; gecekondu alanları ve kıyı alanlarında bulunan yapı ve tesisler, niteliğinin bozulması sebebiyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil olmak üzere kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerdeki tesisler ile Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini arttırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanları ile 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin yapıların yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri yürürlükteki imar ve parselasyon planlarına uygun olarak müdürlüklerce düzenlenir ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulması sağlanır.

(9)Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımlarına, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapıya, milli güvenliğe dair tesislere, askeri yasak bölgelerdeki, genel sığınak alanlarındaki ve özel güvenlik bölgelerindeki yapılar ile enerji ve iletişim tesislerinin ruhsata tabi olanlarına, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde, kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak

ilgililerince ruhsat için başvurulduğu halde ilgili idarece başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ruhsat verilmemesi halinde, ilgililerinin Valilikten talep etmesi ve Valiliğin teklifte bulunması üzerine, müdürlük ilgili idarenin görüşünü ister. İlgili idare, yapı ruhsatına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmama gerekçelerini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşünü en geç on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek zorundadır. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır. İlgili idare tarafından verilen görüş sonrasında en geç on beş gün içinde yapılan incelemede talebin yürürlükteki uygulama imar planına, parselasyon planına ve mevzuata uygun olduğunun anlaşılması halinde, yapı ruhsatı müdürlükçe resen düzenlenir ve ruhsat ve eklerinin onaylı bir örneği ilgili idareye iletilir. Yapılan incelemede eksiklik görülmesi halinde eksiklikler yine bu süre içinde ilgisine bildirilir. Eksiklikler tamamlandığında en geç beş iş günü içinde yapı ruhsatı düzenlenir. Yapı kullanma izni ve işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin başvurular da aynı usulle sonuçlandırılır. Müdürlükler, bu fıkrafta sayılan yapılardan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, yaptırılan, kullanılan veya işletilenler hariç özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin tasarrufunda olanlara veya yap işlet ve devret yöntemi ile yapılanlara ilişkin yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlenmesine dair işlemleri bedeli mukabilinde yapar, ayrıca ilgili idarelerce düzenlenmemesi halinde imar durum belgesi, kanal ve yol kotu tutanaklarını da bedeli mukabilinde düzenleyebilir.

(10)Yapının kamu adına denetimine ilişkin bütün fenni mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.”

Yasalar gereğince, mevcut ruhsatlı yapılar üzerinde esaslı değişiklik getirmeyen düzeltmeler izne bağlı değildir. Ancak var olan yapıda esaslı tamir ve tadiller yeni bir ruhsat gerektirmektedir.

3- Yapı Ruhsatının Süresi

İmar Kanunu'nun 29. maddesine göre; yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı takdirde veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde inşaat bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda ruhsata dayalı müktesep haklar saklıdır. Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı tenzil edilir, fakat yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz.

Beş yıl içinde bitirilmemesi sebebiyle yapı ruhsatı hükümsüz olan yapılar için yeniden yapı ruhsatı alınmaması halinde, ruhsatsız hale gelen bu yapılarla ilgili olarak nasıl bir uygulama yapılacağı konusunda İmar Kanunu'nda açık bir düzenleme yoktur. Öğreti ve uygulamada, çoğunlukla İmar Kanunu madde 29'daki “başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır” düzenlemesine dayanılarak, bu yapıların kazanılmış hak koruması sebebiyle yıkılamayacağı kabul edilmektedir. Ancak kanımızca “ruhsatsız yapı” statüsündeki bu yapılar hakkında İmar Kanunu madde 32 çerçevesinde uygulama yapılması gerekmektedir. Gerçi Kanunun 32. maddesindeki anlatım bu maddenin “**ruhsat alınmadan başlanan yapılar**” veya

“ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar”a ilişkin bir düzenleme getirdiği ve “ruhsatsız yapılar”ı kapsamadığı izlenimini vermekteyse de; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 54/2. maddesindeki ruhsat süresi içinde tamamlanmayan yapıların “ruhsatsız yapı” sayılacağı, 55/12. maddesinde “ruhsatsız yapı bulunması halinde, bu yapı ruhsata bağlanmadan ya da yıkılmadan yeni yapı ruhsatı düzenleneme”yeceği ve 67. maddesinde “ruhsat ve eklerine aykırı olduğu veya standartlara aykırı yapı malzemesi kullanıldığı tespit olunan yapılar, Kanunun 32’nci maddesi kapsamında işlem tesis edilmek üzere ve süre verilerek ilgili idareye bildirileceği” düzenlenmiş ve hükmün devamında “İlgili idarelerce, verilen süre içinde yapı tatil tutanağı tanzim edilmez ve yapı mühürlenmez ise veya Kanunda belirtilen süre içinde yapı mevzuata uygun hale getirilmez ise Bakanlık mevzuata aykırı yapılar hakkında Kanunun 32’nci maddesine göre işlem tesis etmek suretiyle, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya ve yıkımın valiliklerce gerçekleştirilmesini sağlamaya, ilgililer hakkında Kanunun 42’nci maddesine göre idari yaptırım kararı vermeye ve idari müeyyideleri uygulamaya yetkili” olduğu şeklindeki hükümler dikkate alındığında, 5 yıl içinde bitirilmeyen ve yeniden ruhsat alınmaması sebebiyle “ruhsatsız sayılan yapılar” hakkında İmar Kanunu madde 32 uyarınca işlem yapılacağında şüphe bulunmamaktadır²⁸¹.

Bununla birlikte belirtelim ki, Danıştay, önceleri beş yıl içinde bitirilmeyen veya bu süre içinde bitirilemeyeceği anlaşılan ve ruhsatsız durumdaki yapılar için yeniden ruhsat alma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 3194 sayılı Kanun’un 32. maddesi uyarınca işlem yapılması zorunluluğunu kabul etmekteyken, daha sonraki kararlarında içtihadını değiştirmek suretiyle, bazen kazanılmış hak koruması gerekçesine dayanarak bazen de yapıların ruhsatın hukuki geçerliliği devam ettirdiği dönemde inşa edilmeleri gerekçesine dayanarak²⁸², ruhsat süresi dolan ve ruhsat yenilenmesi yapılmamış olan yapıların İmar Kanunu madde 32 kapsamında yıkılamayacağını kabul etmeye başlamıştır²⁸³.

4- Ruhsata Tabi Olmayan veya Farklı Ruhsat Usulüne Bağlı Yapılaşmalar

Yapılaşma faaliyetlerinin denetimi, planlı yapılaşma hedefine ulaşılabilmesi bakımından zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte, her yapılaşma faaliyetinin ruhsata bağlanması zorunluluğu olmayabileceği gibi, yapılaşmanın türüne ya da yapılaşmanın gerçekleştirildiği alanın mülkiyet durumuna göre, ruhsat verilmesi sürecinde farklı kurallar uygulanması mümkün olabilecektir.

²⁸¹ Ayanoğlu, a.g.e., s. 182.

²⁸² Danıştay, 6. Daire, 29/11/2010, E. 2008/12154, K. 2010/10561: “Uyuşmazlık konusu yapı için 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmadığından, yasal olarak tamamlandığının kabulüne olanak bulunmayan yapının ruhsat süresinin dolması nedeniyle ruhsatsız hale gelen yapıya yeniden inşaat ruhsatı alınmasının yasal zorunluluk olması karşısında; yeniden inşaat ruhsatı düzenlenmesi sonrasında yapı kullanma izin başvurusunun değerlendirileceği yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

²⁸³ Ayanoğlu, a.g.e., s. 182.

A- Farklı Ruhsat Usulüne Bağlı Yapılaşmalar

İmar Kanunu'nun 21. maddesi, yapı ruhsatıyesini düzenlerken aynı Kanunun 26. maddesinde düzenlenmiş bulunan istisnalardan bahsetmektedir. Ancak, 26. maddenin getirmiş olduğu düzenlemeye bakıldığında burada herhangi bir istisna hükmünün bulunmadığı görülmektedir. Bölümün başında açıklandığı üzere, İmar Kanunu'nun 26. maddesinde yer alan düzenleme daha çok, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak inşai faaliyetlerle ilgili yapı ruhsatının alınması sürecinde geçerli olacak idari usulleri belirlemektedir. Kanunun bu düzenlemesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak inşai faaliyetlerin ruhsatlandırılmasında hangi belgelerin istenileceğini, dolayısıyla hangi bilgi ve belgelerin verilmeyeceğini içermektedir²⁸⁴. Yoksa kamu kurumları tarafından yapılan veya yaptırılan yapılar da yukarıda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56. maddesinde belirtildiği üzere genel olarak inşaat ruhsatına tabidirler.

B- Ruhsat Gerektirmeyen Yapılaşmalar

Öte yandan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 56/5. maddesi ile inşaat ruhsatı alınmasına istisna getirilmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak, köprü, demiryolu, karayolu, tünel, menfez, baraj, hidroelektrik santrali, sulama ve su taşıma hatları, enerji nakil hatları, silo, rafineri gibi enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğinde olan kontrol kulübesi, trafo gibi yapıların ruhsat almasına gerek olmadığı belirtilmiştir.²⁸⁵ Yine Yönetmeliğin 56/7. maddesine göre, iskan dışı alanlarda, kıyı imar planı olmayan alanlarda, Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet kulübesi, gözetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve karakol yapılarında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle imar planı ve yapı ruhsatı aranmaz. İmar Kanunu'nun 27. maddesinde ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde de köylerdeki bazı yapıların ruhsata tabi olmayacağı istisnai olarak düzenlenmiştir.

C- Ruhsat Gerektirmeyen Değişiklikler

İmar Kanunu'nun 21. maddesine göre, alınan ruhsata uygun yapılmış yapılarda yapılacak değişikliklerin de ruhsata tabi olduğu düzenlenmiş olmakla birlikte, kanun koyucu, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik

²⁸⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 140.

²⁸⁵ Danıştay, 6. Daire, 19/4/2001, E. 2000/979, K. 2001/2157: "Dava, havaalanında iç hatlar terminali olarak kullanılmak üzere inşa edilen yapıya ruhsat verilmemesi ve binanın ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılmıştır. Ulaştırma sisteminin bir parçası olduğu tartışmasız olan havaalanlarında görülen ulaşım hizmeti birden fazla birimin organize çalışması ile yürütüldüğünden bu hizmetin yürütülmesi amacıyla inşa edilen binaların da (olayımızda iç hatlar terminali olarak kullanılan bina) ulaştırma ile ilgili tesisler olarak kabulü zorunludur. Bu durumda, uyumsuzluk konusu olayda ulaştırma ile ilgili hizmetleri gören davacı idare tarafından inşa edilen yapıların ... ayrıca ruhsat alınmasına gerek bulunmamaktadır. Anılan yapılar ve bunların müştemilatı için kamu kuruluşunca yazılı olarak ilgili idareye, inşaata başlandığının bildirilmesi mevzuat hükümleri uyarınca yeterli görülmektedir. Belirtilen nedenle dava konusu işlemin iptali yönündeki mahkeme kararı sonucu itibarıyla yerindedir." (www.kazanci.com).

ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılmasıyla yerleşim yerinin özelliklerine göre belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenecek ve taşıyıcı unsurları etkilemeyen tadilat ve tamiratın ruhsata tabi olmayacağı düzenlenmiştir. Kanun, 21. maddenin III. fıkrasında getirmiş olduğu düzenlemeyle, basit tamirat ve tadilat olarak ifade edilebilecek değişikliklerin ruhsat alınmadan yapılabilmesine imkân tanımıştır.²⁸⁶

Mevcut yapıdaki hangi değişikliklerin ruhsata tabi olduğu, hangilerinin olmadığı, *Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği* (PAİY) ve *Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği*'nde (PSAİY) düzenlenmiştir. Konuya ilişkin olarak PAİY'de “**esashlı tamir tadil**” – “**basit tamir ve tadil**” ayrımı; Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde ise “**esashlı tamir**”- “**adi tamir**” ayrımı yapılmakta, birinciler ruhsata tabi tutulurken, ikinciler ruhsata tabi tutulmamaktadır. Bu çerçevede PAİY madde 4/y'de ruhsata tabi “**esashlı tadilat**”, “*yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı inşaat alanını veya emsale konu alanını veya taban alanını veya bağımsız bölüm sayısını veya ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya ruhsat eki projelerini değiştiren işlemler*” olarak tanımlanmakta iken²⁸⁷; PAİY madde 4/i'te ruhsata tabi olmayan “**basit tamir ve tadil**”, “*yapılarda esashlı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi her türlü tamir ve tadil işlemler*” olarak tanımlanmıştır. PAİY'in 59. maddesine göre “**basit tamir ve tadil**”lerin yanında “*balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak (kameriye) ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi*”de ruhsata tabi değildir. Öte yandan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin “**adi tamirler**” kenar başlıklı 41. maddesine göre ise, “*derz, iç ve dış sıva, badana, boya, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik, sıhhi tesisat, korkuluk, paratoner, pergole ve benzerinin tamirleri ile bölme duvarı, bahçe duvarı, baca ve saçak ve benzeri elemanların tamiri ve yoldan görülmeyen küçük ve basit kümes yapılması ruhsata tabi değildir.*²⁸⁸”

²⁸⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 141.

²⁸⁷ Danıştay, 6. Daire, 22/3/2006, E. 2004/1411, K. 2006/1358: “Gömme balkonun balkon niteliğini kaybetmeyecek şekilde kapatılmasının bağımsız bölümün kullanım alanında bir artış yaratmayacağı ve komşu mesafesine aykırı olmayacağı dikkate alındığında, gömme balkonun kapatılması ruhsat gerekmeyen işlerdendir. Buna karşın açık balkonun kapatılması, komşu mesafesine aykırı olacağı gibi dairenin kapalı alanını da genişletecektir. Bu nedenle açık balkonun kapatılması ruhsat gerektiren işlerdendir.” (www.kazanci.com). Ancak Danıştay 6. Dairesinin bu kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun aşağıdaki kararı ile değiştirilmiştir. Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 15/3/2007, E. 2004/2182, K. 2007/353: “Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılması suretiyle taban alanı dışında yeni ve fazladan bir alan kazanılmadığı, çekme mesafesinin ihlal edilmesinin söz konusu olmadığı, tadilatın taşıyıcı unsurları etkilemediği, cephe görünümde meydana gelen değişikliğin ise Yasa ve Yönetmelik hükümleri uyarınca ruhsat gerektirmediği anlaşıldığından, anılan tadilatın yıktırılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

²⁸⁸ Ayanoğlu, a.g.e., s. 147.

D- Ruhsat Gerektiren Değişiklikler ve Tadilat Ruhsatı

Mevcut bir yapıda değişiklik yapılması için de ruhsat alınması gerekmektedir. Nitekim İmar Kanunu'nun 26/2. maddesine göre, “*ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır.*” Maddede “**değişiklik**” denilmekte ise de, bu kavram “**ilave, tadilat ve tamir**”leri kapsayıcı nitelikte ve geniş anlamda kullanılmaktadır. Yapıya başlanırken alınan ruhsat ile bu işlerin yapılması mümkün değildir. “**Mevcut bir yapıda değişiklik yapılması**” kavramı, yapının bütününde veya bir kısmında tadilat yapılması, duvarların ve pencerelerin yerlerinin değiştirilmesi şeklinde olabileceği gibi, yapıya ilaveler yapılması şeklinde de ortaya çıkabilir. Bir yapıya yapılan ilave, inşaata dikey olarak yeni kat veya katlar çıkılması şeklinde olabileceği gibi, inşaata yatay olarak yeni eklemeler yapılması şeklinde de olabilir. Ancak binaların çatılarına baz istasyonu yapılması²⁸⁹ örneğindeki gibi, inşaata yapılan bir eklemenin o inşaatla aynı nitelikte bir ek inşaat olması da gerekli değildir. Yine bir binanın ön tarafına veranda yapılması da ilave niteliğinde bir yapıdır²⁹⁰.

Yapının dış kısmı ile iç hacminde veya taşıyıcı sistemindeki bütün evsaf, ebat, malzeme değişiklikleri esaslı tamiratlar/ tadilat niteliğinde kabul edilir ve yapı ruhsatına tabi olur. Bu gibi hallerde üzerinde herhangi bir şekilde değişiklik yapılacak mevcut yapının halihazırda bir yapı ruhsatı bulunduğundan; esasında, değişiklik yapmak için gerekli olan ruhsatla mevcut yapı ruhsatında da değişiklik yapılmaktadır. Bu sebeple, *ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılmasına ilişkin yapı ruhsatları*, uygulamada “**tadilat ruhsatı**” olarak adlandırılmaktadır²⁹¹.

Tadilat ruhsatı almak için ilave ve değişikliklerin gösterildiği tadilat projelerinin de ruhsat verecek idareye sunulması gerekir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 4. maddesinde tadilat projesi “*yapıların ruhsat eki onaylı projelerinde; uygulama imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmak istenen değişiklik veya ilavelerle ilgili gerekli uygulama projelerinin bütünü*” olarak tanımlanmıştır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 58. maddesi ile esaslı tadilatta ruhsat süreci şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) *Mevcut yapının esaslı tamir ve tadili yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur.*

(2) *Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır.*

(3) *Tadilat projeleri de ilgili idarece mühürlenip imzalanır.*

(4) *İlave ve tadilat projeleri 5 takım olarak düzenlenerek 57'inci maddedeki esaslara uygun olarak onaylanır.”*

²⁸⁹ Daniştay, 6. Daire, 21/05/2003, E. 2002/2998, K. 2003/3204, DKD, S.3.

²⁹⁰ Ayanoğlu, a.g.e., s. 145.

²⁹¹ Ayanoğlu, a.g.e., s. 145.

Yapı kullanma izni alındıktan sonra da yapı ruhsatı hükmünü devam ettirdiğinden; tadilat ruhsatı şeklindeki ikinci ruhsatın geçerliliği ana ruhsatın hüküm ve geçerliliğinin devam etmesine bağlıdır. Nitekim Danıştay, tadilat projesinin iptali isteği ile açılan davada, süresi içinde yapının tamamlanmaması nedeniyle ilk ruhsatın ve ruhsatın eki projenin geçerliliğinin kalmadığını belirterek, geçerliliği kalmayan bir projeye ilişkin olarak yapılan tadilatın idari davaya konu olacak nitelikte bir icrai işlem olmadığına karar vermiş bulunmaktadır.²⁹² Danıştay yakın tarihli bir başka kararında ise, “*ilk yapı ruhsatının iptali yolundaki mahkeme kararı üzerine, bu yapı ruhsatından sonra alınan tadilat ruhsatlarının da hukuki dayanağını yitir(diği)*” sonucuna ulaşmıştır.²⁹³ Yine Danıştay, bir başka kararında, hatalı verilen tadilat ruhsatının idarece geri alınması sebebiyle inşaatın durdurulmasını hukuka uygun bulmuştur.²⁹⁴ Bu kararlar çerçevesinde denilebilir ki, **Danıştay, tadilat ruhsatının geçerliliği için birinci ruhsatın da geçerli olmasını zorunlu saymakta, tadilat ruhsatının iptali halinde bu ruhsata dayanan inşaatın durdurulması gerektiğini kabul etmektedir.** Bu sebeple, tadilat ruhsatı birinci ruhsatı tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Buna karşılık, iptal edilen veya geri alınan tadilat ruhsatı; yapı kullanma izni olan bir yapı için alınmışsa, iptal ve geri almadan sonra birinci ruhsatın sağladığı yapı yapma hakkının süresi dolmuş olduğundan, bu ruhsata dayalı inşaat yapılması da mümkün olmamaktadır. Bu durumda iptal edilen veya geri alınan tadilat ruhsatı kapsamında yapılan inşai faaliyetler, birinci ruhsat ve eklerine aykırılık teşkil ediyorsa, İmar Kanunu m. 32’deki usuller çerçevesinde yapı ana ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmek zorundadır²⁹⁵.

5- Yapı Ruhsatının Hukuki Niteliği

İnşaat (yapı) ruhsatı, kural olarak, yapı yapımından önce yetkili idareden alınması gereken bir idari izin işlemidir. Ve taşınmaz malikinın taşınmazı üzerinde belirli imar koşullarına uygun bir yapıyı yapabilmesi ya da yapılmış yapı üzerindeki esaslı değişiklik, ek ve onarımları yapabilmesi için kendisine yetkili makamlarca izin verilmesi gerekir. Yapı ruhsatı ile ilgili tüm projeler ve koşullar uygun olsa bile, ancak yapı ruhsatının alınmasından sonra inşaaata başlanabilir. Bu sebeple, yapı ruhsatının sahibine sağladığı hakların en başında, ruhsat ve eklerine konu yapıyı yapma, yani inşa etme hakkı gelir. Bundan dolayıdır ki, “yapı ruhsatı” uygulamada çoğu kez “inşaat ruhsatı” olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, yetkili idari makamca verilen yapı ruhsatıyla, taşınmaz sahibine, arazisi üzerinde yapı yapma veya mevcut bir yapıda esaslı onarım, tadilat ve ilave yapılması hak ve olanağı sağlanmaktadır. Doğaldır ki, taşınmaz maliki, taşınmazına yapı yapmak üzere yapı ruhsatı almış olsa bile, ruhsat konusu yapıyı yaparken, imar mevzuatı ve imar planında öngörülen yapı düzeniyle ilgili kurallara uymak zorundadır²⁹⁶.

Yukarıda da vurguladığımız gibi, yapı ruhsatı sahibinin yapı yapma hakkı bu belgenin içindeki mündemiç haklardan birisi, belki de en önemlisidir. Bununla birlikte, yapı ruhsatının sağladığı yapı yapma hakkı mutlak ve zaman bakımından sınırsız bir hak değildir. İmar

²⁹² Danıştay, 6. Daire, 25/04/1994, E. 1993/4593, K. 1994/1594.

²⁹³ Danıştay, 6. Daire, 01/04/2008, E. 2007/1012, K. 2008/2047, DD. S. 120.

²⁹⁴ Danıştay, 6. Daire, 20/05/1993, E. 1992/3289, K. 1993/1969.

²⁹⁵ Ayanoğlu, a.g.e., s. 174.

²⁹⁶ Ayanoğlu, a.g.e., s. 168.

Kanunu'nun 29. maddesine göre yapı yapma hakkı belli sürelerle bağlı kılınmıştır. Buna göre, yapı ruhsatı sahibine ruhsat tarihinden itibaren **“iki yıl içinde”** yapıya başlama hakkı, **“beş yıl içinde”** ise yapıyı bitirme hakkı tanınmaktadır. Yapının bitirilmesinden kasıt ise, İmar Kanunu'nun 31. maddesine göre **“yapı kullanma izninin verilmesi”**dir²⁹⁷.

Yapı ruhsatı, her parselin kendi durumunu dikkate alarak, başvurucunun talepleri doğrultusunda bir yapılaşma hakkı verdiğinden, birel bir işlemdir. Her parselin yapılaşma koşulları kendi nitelikleri dikkate alınarak belirlendiğinden, öznel nitelikli bir birel işlemdir. Dolayısıyla ruhsat verme işlemi birel öznel bir idari işlemdir²⁹⁸.

Birel - öznel işlemin dayanağı esas olarak imar planlarıdır. İmar planlarında meydana gelen değişiklikler, yapı ruhsat verme işlemini de etkiler. İmar planları ruhsat işleminin nedenini oluşturur.^{299 300}

Ancak İmar Kanunu'nun 29. maddesi **“başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır”** kuralını getirmiştir. Bu kural doğrultusunda yapıldığı tarihte hukuka uygun bir imar planı doğrultusunda yine o an için hukuka uygun bir inşaat ruhsatı alan bir yapı inşaatında, imar planlarında İdarece yapılacak bir değişiklik sonucu ve kanaatimizce ilave olarak bir mahkeme kararıyla imar planı iptal edilse de, geçerli bir ruhsata uygun olarak başlamış olan inşaatın ruhsatındaki yapılaşma şartlarına uygun olarak ve İdarece onaylanan projesine göre devam etmesi gereklidir. İdareye güven ve idarenin istikrarı ilkeleri bu sonucu sağlamalıdır. Aksi halde hiçbir arsa sahibi yahut gayrimenkul yatırımcısı Devlete güvenerek aldığı bir inşaat izni ile bir inşaat projesine başlayamaz. Hele günümüzde büyük inşaat projelerinin yüz milyonlarca dolarlık yatırım gerektirdiğini düşündüğümüzde ilave olarak yabancı yatırımcıların bu alana yatırım yapmasının istenmesi ve projelerde üretilen konut ve işyerlerinin yabancılara satılarak döviz elde edilmesi amaçlarını düşündüğümüzde, imar planlarındaki değişiklik veya imar planlarının iptalinde inşaat ruhsatının etkilenmesini ve inşaatın durdurulmasını kabul etmek olanaklı değildir.

Fakat Danıştay özellikle son yıllarda verdiği kararlarla İmar Kanunu'nun 29. maddesini adeta yok saymaktadır. İnşaat ruhsatının dayanağı olan imar planının iptal edilmesiyle ruhsat verme işleminin neden unsurunun hukuka aykırı hale geldiğini düşünen Danıştay, 1/1000 ölçekli imar planlarının iptal edilmesi üzerine idarenin inşaat ruhsatı işlemini iptal etme yoluna gitmesi yönünde kararlar vermektedir³⁰¹. Ancak inşaat ruhsatının dayanağı olan 1/1000 ölçekli

²⁹⁷ Ayanoğlu, a.g.e., s. 168.

²⁹⁸ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 141.

²⁹⁹ Danıştay, 6. Daire, 3/5/2010, E. 2008/7572, K. 2010/4351: “1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı uyarınca düzenlenen ruhsatta hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

³⁰⁰ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 141.

³⁰¹ Danıştay, 14. Daire, 20/1/2016, E. 2015/10132, K. 2016/92: “Dayanağı imar plan değişikliğinin yargı kararı ile iptal edilmesi sonucu ruhsatı iptal edilmekle ruhsatsız duruma düşen yapının yıkımı yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. İnşaat ruhsatına dayanılarak yapılan bir yapıya ait inşaat ruhsatının ve dayanağı olan imar planının sonradan yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda, imar planının yürürlükte olduğu süre içerisinde bu plana uygun olarak verilmiş olan inşaat ruhsatları ve bu ruhsata dayalı olarak yapılmış olan yapılar kazanılmış hak doğurmaz. Yapıya ait yapı ruhsatı ve dayanağı plan tadilatı kesinleşen mahkeme kararıyla iptal edildiğinden, idarenin yargı kararının gereğini yerine getirerek iptal edilen işlemlere dayanılarak tesis edilen işlemleri geri alması ve ruhsatsız hale gelen yapının yıkımına karar vermesi kanuni bir zorunluluktur. Aksi

planın değil, 1/5000 ölçekli imar planının iptal edilmesi halinde durum biraz farklıdır. Danıştay kararlarına baktığımızda 1/5000 ölçekli plandan ziyade 1/1000 ölçekli planın iptali üzerine inşaat ruhsatının iptali yönünde görüş oluşmaktadır. Danıştay'ın bu görüşlerine katılmak olanaklı değildir. Zira İdare Hukuku'nun genel prensiplerine göre, idari işlemler yapıldıkları anda geçerli olan hukuki durumlara göre tesis edilirler. İdari işlemlerin iptali taleplerinin esasına ilişkin incelemelerde de esas olarak işlemin yapıldığı zamandaki hukuka aykırılık durumu araştırılmaktadır. Bu durumda, yapıldığı zaman dayanağı olan imar planları hukuka uygunluk karinesinden yararlanan ve mer'i plana göre tesis edilen inşaat ruhsatı verme işleminin, dayanağı imar planının ortadan kalkması nedeniyle doğrudan hukuka aykırı hale gelmesi ve işlemin iptal edilmesi, hem İdare Hukuku genel prensipleri açısından, hem de İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" kuralı doğrultusunda mümkün olmamalıdır.³⁰² Danıştay'ın önceki yıllarda verdiği pek çok kararı bu düşüncemizi doğrulamaktadır³⁰³.

İmar planını dava konusu yapanlar ruhsatı dava konusu yapmamışlarsa, ruhsatın doğrudan idare tarafından iptal edilmesi hukuken savunulamaz. Düzenleyici işlem iptal edilse bile, davanın tarafı olmayan (birel işlemler ile bir hak elde eden) üçüncü kişilerin haklarının korunması gerekir³⁰⁴. Tabiidir ki hukuka uygun olarak inşaat ruhsatını alan ve bu ruhsata uygun olarak yapılan yapının imar planları iptal edilmiş olsa bile kazanılmış hak ve haklı beklentiler kuramları doğrultusunda projesine uygun inşa edilen yapının korunması "*mülkiyet hakkı*" ve "*idarenin güvenilirliği*" kurallarının gereğidir. Danıştay, 1990'lerden 2010 yılına kadar uzun bir süre kazanılmış hakkın varlığını kabul etmişse de özellikle son yıllardaki kararlarıyla kazanılmış hak kuralını kabul etmeme eğilimindedir.

Danıştay kazanılmış hak ilkesinden vazgeçerken, mülkiyet hakkı açısından bir denge arayışına girmiş ve bu doğrultuda imar planının ve inşaat ruhsatının iptal edilmesi üzerine bu aradaki yargı sürecinde yapılmış olan ve yıkılacak yapıdan dolayı maliklerin zararının İdarece karşılanması gerektiği yönünde kararlar oluşturmıştır.

Kanaatimizce kanun koyucunun (Yasama kuvvetinin) takdiri ile İmar Kanunu'nun 29. maddesinde getirilen "*başlanmış inşaatlarda inşaat ruhsatının kazanılmış hak oluşturmaması*" ilkesine karşı, Danıştay'ın imar planının iptali üzerine inşaat ruhsatının iptal edilmesine yönelik yorumları kuvvetler ayrılığı ilkesine ve Hukuk Devleti ilkesine aykırıdır. Kanunla getirilen ruhsata ilişkin kazanılmış hakkı Danıştay'ın sürekli kısıtlamaya ve daraltmaya yönelik geçmişten gelen bu tavrına karşı kalıcı ve kesin çözüm olarak, inşaat ruhsatının kazanılmış hak oluşturmaması ilkesini artık Anayasaya koymak gerekmektedir.

Bu arada 2017 yılında değiştirilen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile önemli bir düzenleme getirilmiştir. Yönetmeliğin 54. maddesinin 9. fıkrası ile getirilen kural şöyledir:

durumda; yapı ruhsatının ve dayanağı imar planı tadilatının iptal edilmiş olmasının herhangi bir sonucu olmayacak, yargı kararı etkisiz hale gelecektir." (www.kazanci.com).

³⁰² Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 141.

³⁰³ Danıştay, 6. Daire, 11/2/2004, E. 2002/4645, K. 2004/685: "İmar planının yargı kararıyla iptal edilmesi bu plana uygun olarak alınmış ruhsatları ortadan kaldırmayacağından, yapının mühürlenerek durdurulmasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık yoktur." (www.kazanci.com).

³⁰⁴ Bkz. Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 139-161.

“Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlanabileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine göre de tadilatlı olarak ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılardan Kanunun 29’uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde yürürlükteki planın taban alanı kat sayısı ve kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki planın kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu aranır. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece seviye tespiti yapılır. Şüyünün giderilmesinde bina bedeli bu tespiti göre belirlenir, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturmaz. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zorundadır”.

Yönetmeliğin 54/9. maddesindeki düzenlemenin ilk cümlesine baktığımızda *“imar planı değişikliğine rağmen yapıların ruhsat eki projelere göre tamamlanacağı”* düzenlemesinin İmar Kanunu’nun 29. maddesi ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Ancak maddedeki *“Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde yürürlükteki planın taban alanı kat sayısı ve kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki planın kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu aranır. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. ...Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zorundadır”* kısımları İmar Kanunu’nun 29. Maddesindeki kazanılmış hak ilkesine aykırıdır ve bu yönde açılacak ilk davada kolayca iptal edileceği kanaatindeyiz.

İnşaat ruhsatı bir idari işlem olduğu için tüm koşulları yerine getirildiği halde inşaat ruhsatının verilmemesi halinde, bu olumsuz idari işlemin iptali için idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir. Mahkemeden alınacak bir iptal kararını Anayasaya göre idareler uygulamak zorunda olduklarından, ilgili kuruluşun inşaat ruhsatını vermesi zorunludur.

Yine inşaat ruhsatı bir idari işlem olduğundan, hukuka aykırı olarak verilmiş olan bir inşaat ruhsatının iptali için de taşınmazın bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde menfaatleri zedelenen ve zarar görenler tarafından dava açılabilir. Bu davada alınacak ruhsat iptali kararı üzerine ilgili idarelerin inşaat iznini iptal edip, inşaatı durdurması gerekir.

II- İSKAN (YAPI KULLANMA İZNİ)

İnşaatı yapılan yapı tamamlandıktan sonra belediye ya da valilik tarafından, tüm bağımsız bölümler için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun olup olmadığına dair düzenlenen rapora *“yapı kullanma izin belgesi”* denir. Yapı kullanma izin belgesi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesine göre verilir.

Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapıların imar mevzuatına uygun olarak tamamlanmasını tespit amacıyla yapılan denetimler sonrasında yapı kullanma izni düzenlenir. İskan izni talebi ancak ruhsatlı yapılarla ilgili olarak talep edilebilir. Yapı kullanım belgesi/iskan belgesi verebilmek için ilgili belediye veya valiliğin yapının ruhsata uygun olarak tamamlanmış olduğunu tespit etmesi gerekir. Tespit sonrasında, yapının ruhsat ve eklerine uygun tamamlandığı ve sağlık açısından kullanılmasında sakınca bulunmadığı görülürse yapı kullanma izni verilir.³⁰⁵ Yapı kullanma izni maliklerin herhangi birinin müracaatı üzerine verilir.

Yapı kullanma izni hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 64. maddesi ile şu hükümler getirilmiştir:

“(1)Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, mal sahibinin müracaatı üzerine yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının ruhsat eki projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirten raporları, yetki belgesini haiz mimar, mühendis veya kuruluşlarca tanzim edilen enerji kimlik belgesi ile yapıya ilişkin fotoğrafları yer alır.

(2)İlgili idareler, yapı kullanma izni işlemlerinde; uydu antenleri ve diğer haberleşme antenleri ile telefon, televizyon, kablo tv ve fiberoptik internet gibi, sesli ve görüntülü haberleşme ve iletişim sistemlerine dair tesisatı, kullanıcıların aynı hizmeti aynı anda farklı kuruluşlardan sağlanmasına imkân veren çoklu sisteme uygun olarak ve görüntü ve haberleşme kirliliğine yol açmayacak şekilde tesis edilip edilmediğini, ticari binalarda standartlara uygun ve görüntü kirliliğine yol açmayacak şekilde tabela yeri bırakılıp bırakılmadığını, binalarda usulüne uygun atık ayrıştırma bacası yapılıp yapılmadığını, ilgili mevzuatına uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılıp faydalanılmadığını, sitelerde gri su toplama havuzu, dış güvenlik kamerası tesisatı ve benzeri önlemlerin alınıp alınmadığını varsa projesini de dikkate alarak denetlemek zorundadır.

(3)Mal sahibinin yapı kullanma izni müracaatı üzerine ruhsat vermeye yetkili idare, ayrıca bir başvuru aramaksızın yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirler.

(4) Yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenir. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine ve fenni mesullere verilir.

³⁰⁵ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 147.

(5)Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır.

(6) Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının tamamlandığı tarihtir. 5 yıllık ruhsat süresi içinde yapı kullanma izninin düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, 54 üncü maddedeki hükümler uygulanır.

(7)Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren idare sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır.

(8)Mücadir alan dışında kalan ve yapı inşaat alanı 1000 m²'den az olan binalar hariç diğer binalarda binanın enerji performansını değiştirecek her türlü tadilatın sonunda binanın enerji performansını ortaya koyan enerji kimlik belgesinin yeniden düzenlenmesi zorunludur. Enerji kimlik belgesi düzenlenmemiş binalarda yapılacak tadilatlarda ve ruhsata tabi olmasına rağmen ruhsat alınmaksızın inşa edilen yapılara Kanunun 32 nci maddesi kapsamındaki ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerinde de enerji kimlik belgesi düzenlenmesi şarttır.

(9) Merkezi ısıtma sistemine sahip binaların ısıtma tesisatı projelerinde termostatik vanalar, oda termostatları ve sıcaklık sensörleri gibi merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile projenin gereğine göre ısı sayaçları veya ısı ölçer gibi ısıtma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemlere yer verilmesi zorunlu olup, buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmez. Bu sistemlerin tesis edilmediği merkezi ısıtma sistemine sahip mevcut binalarda 57 nci madde kapsamında ilgili mühendislerce; binanın tesisatlarının ve enerji performansının, bu sistemin kurulmasına uygun olup olmadığına ve fen ve sağlık kurallarına uygunluğuna dair rapor düzenlenmeden uygun hale getirilmesine ve bu sistemin kurulmasına ilişkin tesisat projeleri hazırlanarak ilgili idarelerce onaylanmadan bu amaçla yapılacak tadilat ruhsatı talepleri karşılanmaz. Bireysel ısıtma sisteminden merkezi ısıtma sistemine dönüştürülen binalarda da bu hüküm uygulanır. Bu işlerin yaptırılmasında 634 sayılı Kanunu hükümleri çerçevesinde bina veya toplu yapı kat malikleri kurulu yetkili ve sorumludur.

(10) Bir parselde birden fazla bina bulunması halinde, bir kısım binalarda ruhsat eki projelerine aykırılıkların bulunması, aykırılık içermeyen binalara yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine engel değildir.

(11)Yapı, ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlandığında yapı kullanma izni düzenlenmesi aşamasında tüm parsel maliklerinin muvafakati aranmaz.

(12)Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal süresi içinde tamamlandığı ilgili idare tarafından fenni mesuller ve yapı sahibi ile birlikte belgelenmiş ise, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, mimari proje müellifinin vefat etmesi, mahkûmiyet ve benzeri nedenlerle kendisine ulaşamadığı veya yapının yapı kullanma izni almasına engel haklı bir gerekçe göstermeksizin imzadan imtina ettiği durumlarda; yapı kullanma izin belgesinde ilgili bölümlere yapı müteahhidinin, şantiye şefinin,

mimari proje müellifinin bilgileri kaydedilerek imzaları olmadan yapı kullanma izin belgesi düzenlenir ve bu kişiler, haklarında işlem yapılmak üzere ilgili meslek odasına bildirilir. Bu durumda daha önce ilgili idare tarafından verilmiş iskâna uygunluk raporu, süresi içinde yapılan yapı kullanma izin belgesi başvurusuna ilişkin belgeler, ilgililere ulaşılamadığına dair belgeler ve bunlarla yapılan sözleşmeler ruhsat dosyasında bulunmak zorundadır. Yapı kullanma izin belgesinde müteahhidin, şantiye şefinin, mimari proje müellifinin imzasının bulunmaması, sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(13) *Fenni mesuller uzmanlık alanlarına göre yapı kullanma izin belgesini imzalamak zorundadır. Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal süresi içinde tamamlandığı belgelenmesine rağmen, haklı bir gerekçe göstermeksizin kanunla verilen görevi olan yapı kullanma izin belgesinin imzalanmasından imtina eden fenni mesuller hakkında Kanunun 42 nci maddesine göre işlem tesis edilir.”*

Yapı kullanma izni talebi üzerine idare, yapı ruhsatı ekleri ve yapı üzerinde yapacağı tespit sonrasında üç şekilde hareket edebilir. Birinci olarak, yapının ruhsat ve eklerine uygun yapıldığını tespit ederse yapı kullanım izni verir. İkinci olarak, ilgili belediye ve valilik ruhsat ve eklerine aykırı bir durum tespit ederse, kısmi olarak yapılan aykırılıkların giderilmesi mümkün ise bunların giderilmesini maliklerden talep eder. Üçüncü olarak, yapının ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesi mümkün görülmezse talep reddedilir. Aykırılığın giderilmesinin istendiği veya aykırılığın giderilemez durumda olduğu gerekçesiyle talebin reddedildiği durumlarda yapı kullanılamaz.

Yapı kullanma izni alınmamış yapıların kullanılmasının hukuken mümkün olmaması nedeniyle kamusal hizmetler olan elektrik, su ve kanalizasyon hizmetleri verilmez. Yapının kullanım izni alan bölümleri varsa bu bölümlere bu hizmetler verilebilir. İnşaatin tamamlanma günü, iskan izninin verildiği tarihtir.³⁰⁶

Belediyeler ve valilikler maliklerin iskan taleplerini otuz gün içerisinde sonuçlandırmak zorundadırlar. İmar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince otuz gün içerisinde işlem tesis edilmediği takdirde yapının tamamına ya da ilgili kısmına kullanım izni verilmiş sayılır. İlgili belediye ve valiliğin hareketsiz kalması nedeniyle verilmiş sayılan iskan izni, yapı sahibini hukuka aykırı yapılaşmadan doğacak sorumluluktan kurtarmayacağı gibi, iskan nedeniyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve benzeri ödeme yükümlülüklerinden de kurtarmaz³⁰⁷.

Genel olarak belediyelerin ve bazen de il özel idarelerinin yetkisine girse de, belirli amaçlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da yapı kullanma izni verme yetkisi vardır. *1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi*’nin 97. maddesi Bakanlığın görevlerini düzenlemiştir. 97. maddenin (ç) bendine göre Bakanlık; başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermekle görevlidir.

Yine ilgili Kararname’nin 97/ (g) maddesine göre; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri

³⁰⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 147.

³⁰⁷ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 147.

gibi şehirlerin marka değerini arttırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair yapı kullanma izinleri Bakanlık varilebilir. Yine Bakanlık, 97/ (h) maddesi gereğince “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ... başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek” yetkilerine sahiptir.

Bakanlığa tanınan, ilgili idaresince verilmeyen yapı kullanma iznini verme için uygulanan iki aylık süre ile Yönetmelikteki 30 günlük süre uyumlu olmadığından bu sürenin tek olarak tespiti yönünde değişiklik yapılması gereklidir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 67. maddesinde, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97/(h) maddesine uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili belediyelerin süresinde vermediği yapı kullanma izinlerini verebileceğini düzenlemiştir. Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan veya onaylanan mekânsal planları, harita ve parselasyon planlarını, etüt ve projeleri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini, enerji kimlik belgelerini incelemeye, varsa tespit edilen mevzuata aykırılıkları süre vererek verilen süre içinde düzeltmek üzere ilgili idarelere veya kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmeye yetkilidir. İlgililer tarafından birinci fıkrada sayılan belgelerdeki mevzuata aykırılıklar Bakanlıkça belirtildiği şekilde giderilerek Kanuna uygun hale getirilmezse Bakanlık bu belgelerdeki aykırılıkları gidererek mevzuata uygun hale getirmeye yönelik değişiklik yapmaya ve onaylamaya yetkilidir.

Tamamen ruhsatsız bir yapı için iskan izni istenemez.

Yapı kullanma izni konusunda önemli bir istisna İmar Barışı düzenlemesi ile getirilmiştir. İmar Barışı hakkındaki İmar Kanununun Geçici 16. maddesine uygun olarak Yapı Kayıt Belgesi alan kaçak veya ruhsata aykırı yapılar da yapı kullanma izni almış gibi bir hukuki duruma sahip olurlar.

III-YAPI RUHSATI OLMAYAN YAPILAR VE RUHSATA AYKIRI YAPILAR

Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, malikler imar planı ve mevzuatına uygun olarak imar parselleri üzerinde inşaat yapma hakkını kullanabilirler. İnşaat yapma hakkının kullanılmasında izin alınması zorunludur. İzin alınmadan yapılaşma yoluna gidilmesi ya da idareden alınan ruhsata ve ekindeki projeye aykırı yapı yapılması durumunda hukuka aykırılık karşımıza çıkar³⁰⁸.

Ruhsatsız yapılaşma veya ruhsata aykırı yapılaşma ülkemizde o kadar büyük bir boyuta varmıştır ki ülkemizde yapıları bu şekilde olan 10 milyon kişi “İmar Barışı” adı verilen bir yasal düzenleme kapsamında yapılarının yıkılmaması ve verilmiş olan idari para cezasını

³⁰⁸ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 148.

ortadan kaldırmak için Devlete başvurmuştur. Bu başvurunun sadece ilk bölümü olan yapı kayıt belgesi adlı bir belgenin alımı için başvurulanlardan yaklaşık 6 milyar dolar para toplanmıştır.

Ülkemiz insanının yapılaşma konusunda hukuka ve kurallara aykırı davranışı karşısında maalesef yine aynı nitelikteki kişilerden oluşan belediyeler denetim görevlerini yerine getirmediği için Deprem kuşağında yer alan bu yapıları yıkıp yeniden yapmak için 200-300 milyar dolarlık masraflara yol açacak kentsel dönüşüm yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Halbuki aşağıda göreceğiniz üzere ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşma, hem yıkım hem de çok yüksek miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılmakta, buna ilaveten bir de imar kirliliği suçu ile hapis cezasına konu olmaktadır. Ancak belediyeler bölgelerindeki bu tip yapılaşmaya oy almak için on yıllarca göz yumduğundan ve Devleti yönetenler de aynı o alma popülizmi ile bu yapılara yönelik af kanunları çıkarttığından bu cezalar ve yıkım vatandaş tarafından dikkate alınmamaktadır.

Ülkemizde Devlet gerekli kanunları çıkarıp düzenleme görevini yapmakta ama denetim görevini ihmal ettiğinden bu sorun çözülememektedir. Bu sorunu çözmek için Devletçe yapılması gereken, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan yapıları yıkmak ve cezalandırma yönündeki eylemleriyle yeni bir algı oluşturmaktır, bu duruş bir devlet politikası haline gelmelidir. Yıkım ve cezaları tahsil yönünde ipe un seren yerel ve merkezi yöneticiler de hem siyaseten ve hem de cezai olarak bunun bedelini ödemelidirler.

1- Ruhsatsız Yapılaşma

“İmar” kavramı, “düzen”i hedeflediğinden; imar bilimi amacının çevrede, şehirleşmede ve toplumda düzenin sağlanması olduğu söylenebilir. Bu düzen şehrin planlanması (imar planları) ve hukuk kuralları ile sağlanır. Bu bakımdan imar hukuku ve şehir planlama bilimleri; çevrenin, şehirleşmenin ve toplumun düzensizleşmesinin (kargaşanın) önlenmesini sağlamaktadır. İmar veya şehir planlama bilimi, bu sebeplerle “doğrudan” kamu düzeni ile ilgili olan bir alandır. Kamunun güvenliği, sağlığı ve esenliğini oluşturan "*kamu düzeni*"nin sağlanması için şehir planlamasına (imar planlarına) aykırı, düzenli olmayan veya imar düzenine aykırı yapıların ortadan kaldırılması, yıkılması ve bunları yapanlara bir yaptırım uygulanması gerekir.

İmar parselleri üzerinde idareden yapı ruhsatı alınmadan inşaat yapılması durumunda ruhsatsız yapılaşmadan bahsedilir. Ruhsat alınmadan inşai faaliyette bulunulması durumunda yapılan bina “**kaçak yapı**” olarak değerlendirilir. Ruhsatsız yapılaşmadan bahsedebilmek için ortada mevzuata aykırı bir yapı bulunması gerekir. Yapılaşmanın kaçak olup olmadığının tespitinde esas alınan, ruhsat alınmadan inşai faaliyette bulunulmasıdır. İmar planına göre parselde inşaat hakkı bulunup bulunmaması ve inşaatın imar hakkına uygun olup olmaması ikincil olarak önemlidir. İmar planına ve inşaat hakkına uygun olsa bile, idareden izin alınmadan yapılan inşai faaliyet, ruhsatsız/kaçak yapılaşma fiili olarak cezalandırılmayı hak eden bir eylemdir. İzin alınmadan yapılan yapının imar durumuna uygunluğu, inşaatın ruhsata bağlanması imkânını veren bir durum olarak karşımıza çıkar³⁰⁹.

³⁰⁹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 147.

Ruhsatsız olan “yapı”dır. İmar Kanunu’nun 5. maddesi gereğince; **yapı**; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. Yapı bir inşai faaliyet ile gerçekleşmektedir. Yapı inşası için ruhsat gerekli olduğunu belirtmiştik³¹⁰. Yapı niteliğinde olmayan diğer faaliyetler için ruhsat alınması gerekmez³¹¹.

İmar Kanunu’nun 32. maddesinde, yıkım kararı verilecek yapılar, bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan başlanılan veya ruhsat ve eklerine (projelere) aykırı olan yapılar olarak belirtilmiştir.

İmar mevzuatına aykırı yapıların bir kısmı da ruhsatsız yapılardır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yer alan tanıma göre “*imar mevzuatına aykırı yapı*”, muhtarlıktan³¹² izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız yapılar ile inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanmıştır. Bahsedilen Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde, muhtarlık izni, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca, konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için ilgili köy ihtiyar heyetince verilen yazılı izin olarak tanımlanmıştır. Bu yapılar için İmar Kanunu’nun 21. maddesinde belirtilen ruhsatın alınması zorunlu olmayıp, aynı Kanunun 27. maddesinde düzenlenen valiliğin proje onayı ve muhtarlığa bildirim yapılmadan yapımına (inşasına) başlanılan yapılar, imar mevzuatına aykırı yapı kapsamındadır.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 52 ve 63. maddelerinde yer alan sınırlamaları aşan ölçülerle inşa edilen yapılar; İmar Kanunu’nun 27. maddesi kapsamı dışında olması nedeniyle valiliğin proje onayı ve muhtarlığa bildirimsiz yapılan yapılar olmayıp, ruhsatsız yapı niteliğindedir. Çünkü valilik proje onayı ve muhtarlık bildirimi ile yapılabilecek yapılar yasa ve yönetmeliğin belirlediği koşul ve ebattaki yapılardır. Birbirine benzer iki adet tanımlı yapılan imar mevzuatına aykırı yapı terimi, kısaca, ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan başlanılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapı şeklinde belirtilmiştir. Bu özet ifadeyle, “ruhsatsız yapıların”, usulüne uygun olarak izin alınarak yapımına başlanılması halinde imar mevzuatına aykırı yapı kavramına girmeyen, sadece ruhsat alınmamış olması nedeniyle

³¹⁰ Danıştay Altıncı Dairesinin Karar No: 2004/1992, Esas No: 2002/6380, 07/04/2004 tarihli kararında; “... temel açılması yapıya başlanıldığını gösterdiğinden ve yapının bir aşaması olduğundan ruhsatsız inşaatla bahisle imar para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına” karar verilmiştir.

³¹¹ Danıştay Altıncı Dairesinin Karar No: 2004/6769, Esas No: 2004/2700, 21/12/2004 tarihli kararında; “..park alanının 1250 m2’lik kısmının tel örgü ile çevrilmesi nedeniyle 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. maddesi uyarınca işlem tesis edilmiş ise de tel örgü, yapı olarak nitelendirilemeyeceği, dolayısıyla ruhsata tabi olduğundan söz edilemeyeceği buna göre dava konusu işlemden mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmediğine” karar verilmiştir.

³¹² Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde köylerde yapılacak konutlarda her ne kadar muhtarlık izninin alınması düzenlenmişse de İmar Kanunu’nun 27 maddesinin ilk fıkrasında 2020 yılında yapılan değişiklikle muhtarlık izni kaldırılmış, projenin valiliğe onaylatılması ve sonrasında muhtarlığa bildirimi düzenlenmiştir.

Danıştay 6. Daire E. 2004/7536 K. 2007/955 T. 16.2.2007: “Köyde sürekli oturmayan davacı tarafından köy muhtarından herhangi bir izin alınmaksızın yapılan inşaat nedeniyle dava konusu yıkım işlemi tesis edilmiştir. İmar mevzuatı uyarınca muhtarlık izninin yazılı olması gerektiği, diğer taraftan davacının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesinde belirtilen istisnadan yararlanma koşullarını taşıyıp taşımadığı hususları gözetilmeksizin, şifahi muhtarlık izni olabileceğinden bahisle, uyumsuzluk hakkında karar verilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

hakkında yıkım kararı verilebilecek yapılar olduğu anlaşılmalıdır. Ruhsatsız olmakla birlikte ruhsata bağlanma olanağı bulunmayan yapı ise kaçak yapıdır. Ruhsatsız yapı terimi içine hiçbir şekilde ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapılar da girmektedir³¹³.

3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 sayılı Kanun'un Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanıma göre “*imar mevzuatına aykırı yapı*” kavramına, ruhsatsız yapılar ve kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanmıştır. 2981 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde ise köy muhtarları tarafından verilen ruhsat tanımlanmış, bu tanıma göre izin ve iskan; Kanun kapsamında kalan ve inşa tarihinde imar mevzuatı uyarınca, belediye ya da valilikten ruhsat alma zorunluluğu bulunmayan alanlardaki yapılar için, köy muhtarlığınca, yapıyı inşa etmek veya kullanmak üzere düzenlenen belge muhtarlık izin belgesi olarak açıklanmıştır. Daha önce de belirttiğimiz üzere İmar Kanunu'nun 27 maddesinin ilk fıkrasında 2020 yılında yapılan değişiklikle muhtarlık izni kaldırılmış, projenin valiliğe onaylatılması ve sonrasında muhtarlığa bildirimi düzenlenmiştir.

2- Ruhsata Aykırı Yapılaşma

İnşai faaliyetlerin yapı ruhsatı ve ekleri olan projelere aykırı yapılması durumunda ruhsata aykırı yapılaşmadan bahsedilir. Bu aykırılık zemine daha fazla inşaat yapmak olduğu gibi projeye aykırı çatı katı yapmak, sığınağı alt kata eklemek gibi çoğunlukla daha fazla kullanım alanı elde etmeye yöneliktir. Ruhsata aykırı yapılaşma da, ruhsatsız yapılaşma gibi, hukuka aykırı yapılaşmadır. Yine ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsel, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden yapılar ruhsata aykırı yapılardır.

Ruhsat ve ekleri projelere aykırı yapı yapılması durumunda yapının yasal olarak iskan alması ve kullanım fonksiyonuna uygun olarak faaliyete konu olmasına izin verilmez³¹⁴.

3- Hukuka Aykırı Yapılaşmanın Sonuçları

Hukuka aykırı yapılar başlığı altında topladığımız ruhsatsız yapılar ve ruhsata aykırı bir yapılaşma söz konusu olduğunda yasalar, idareye bu durumun ortadan kaldırılması yükümlülüğünü getirmiştir. Hukuka aykırı yapılaşmaya karşı kamu kuruluşlarınca yapılması zorunlu uygulamalar üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; hukuka aykırılığın tespiti, hukuka aykırılığın giderilmesi ve ilgililere idari ve cezai yaptırımlar uygulanmasıdır. İmar mevzuatına göre, ruhsat alınmadan yapılabilen yapılar hakkında bu hükümler uygulanmaz³¹⁵.

A- Tespit ve Yapı Tatil Tutanağı

İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olarak ruhsat alınmadan yapılaşma yoluna gidildiği veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının idarece tespiti, ihbarı veya herhangi bir şekilde bu durum hakkında bilgi sahibi olunması durumunda, ilgili belediye veya valilik

³¹³ Nurgül Kutlu, Kaçak Yapıların Hukuki Durumu, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, www.gayrimenkulhukuku.org

³¹⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 148.

³¹⁵ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 148.

tarafından inşaatın ruhsata ve projeye aykırılık durumu (hukuka aykırılık) tespit edilir. İnşai faaliyetin ulaştığı seviyenin tespiti özellikle ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşma açısından önemlidir. Yapılaşmanın hangi düzeye ulaştığının tespiti kazanılmış hak kurumunun işletilmesi açısından önemlidir³¹⁶.

Ruhsatsız inşaat veya projelerine aykırı inşaat durumunun tespitinden sonra yapılaşma faaliyeti durdurularak yapı mühürlenir. Tespit ve yapı tatil tutanağı inşaaata asılmak suretiyle ilgilisine tebliğ edilmiş sayılır. Tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır.³¹⁷

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 67. maddesinin 5. fıkrasına göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan denetim sonucunda ruhsat ve eklerine aykırı olduğu veya standartlara aykırı yapı malzemesi kullanıldığı tespit olunan yapılar, Kanunun 32'nci maddesi kapsamında işlem tesis edilmek üzere ve süre verilerek ilgili idareye bildirilir. İlgili idarelerce, verilen süre içinde yapı tatil tutanağı tanzim edilmez ve yapı mühürlenmez ise veya Kanunda belirtilen süre içinde yapı mevzuata uygun hale getirilmez ise Bakanlık mevzuata aykırı yapılar hakkında Kanunun 32'nci maddesine göre işlem tesis etmek suretiyle, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya ve yıkımın valiliklerce gerçekleştirilmesini sağlamaya, ilgililer hakkında Kanunun 42'nci maddesine göre idari yaptırım kararı vermeye ve idari müeyyideleri uygulamaya yetkilidir. Yapı tatil tutanağı tanzim etme, mühürleme ve yıkım kararına ilişkin rapor düzenleme işleri ile denetlemeye ilişkin görevler, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, denetçi belgesini haiz personel tarafından gerçekleştirilir.

B- Aykırılığın Giderilmesi veya Ruhsata Bağlanması

Ruhsata ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ya da ruhsatsız inşaaata başlanıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirilen tespit ve yapı tatil tutanağının tebliğ edilmesi üzerine, yapının bir ay içerisinde ruhsata bağlanması veya ruhsata uygun hale getirilmesi mümkündür. Ruhsata bağlanma özellikle inşai faaliyetin imar mevzuatına ve imar planlarına uygun ancak, idareden ruhsat alınmadan gerçekleştirilmesi durumunda mümkündür³¹⁸.

Ruhsat alınmış olmasına rağmen inşaatın ruhsat ve ekleri projelere aykırı yapılması durumunda da projelere ve ruhsata uymayan kısımlarının yıkılması veya sonradan çıkan yasal düzenlemelerle yapılan kısımlar hukuka uygun hale getirilebiliyorsa tadilat ruhsatı alınması yoluyla aykırılığın giderilmesi mümkün olabilir³¹⁹.

³¹⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 149.

³¹⁷ Danıştay, 14. Daire, 17/04/2013, E. 2012/6461, K. 2013/2939: "Yapı tatil tutanağının tebligatının bir nüshasının muhtara bırakıldığına ilişkin bir belge sunulmamış olmakla birlikte, yukarıda belirtildiği üzere, yapı tatil tutanağının yapıya asılmış olmasının aykırılıkların yapı sahibine tebliği için yeterli görülmesi, dava konusu yapı tatil tutanağında; tutanağın yapı yerine asıldığına ilişkin ibarenin yer alması, dava dilekçesinde; 29.06.2011 tarihinde söz konusu işlemde haberdar olduğu belirtilerek süresinde dava açılması, ayrıca; yapı tatil tutanağının usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği şeklinde bir iddiasının da bulunmaması hususları dikkate alındığında, yapı tatil tutanağının bir nüshasının muhtara bırakılmamasının tutanağı sakatlamayacağı sonuç ve kanaatine varılmış olup; İdare Mahkemesince işin esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken yukarıda belirtilen gerekçeyle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamakta olup, İdare Mahkemesinin kararının BOZULMASI gerekmektedir." (www.legalbank.net).

³¹⁸ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 149.

³¹⁹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 149.

Tespit ve tatil tutanağı üzerine bir ay içerisinde ruhsata aykırılığın giderilmiş olması ya da ruhsata bağlanması durumunda, malikler mührün kaldırılmasını ilgili belediye veya valilikten isterler. İstem üzerine aykırılığın giderilmiş olduğu ya da inşaatın ruhsata bağlandığının tespiti durumunda mühür kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir³²⁰.

C- Yapının Yıkılması

İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olarak ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı gerekçesiyle tespit yapılarak, yapı tatil tutanağı düzenlenerek inşai faaliyetin durdurulması üzerine, ilgiliye yapıyı ruhsata uygun hale getirmek veya ruhsat almak için 30 gün süre verilir. İlgililer verilen sürede yapıyı ruhsat ve ekleri projelere uygun hale getirmemezse ruhsat iptal edilir ve yıkım işlemine geçilir. Yine verilen sürede ruhsatsız inşaatı yapı ruhsatı alınamamış olabilir. Bu durumlarda ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı bina, belediye encümeni veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

Bu süreçle ilişkin İmar Kanunu'nun 32. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

“Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muhtali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılmaz.”⁽⁴⁾

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasında muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkra düzenlenenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Son dönemdeki kararlarıyla Danıştay; inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan imar planına ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve mevzuata aykırı olduğu

³²⁰ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 149.

tespit edilerek mahkemelerce iptal edilmesi durumunda kazanılmış hakkın bulunmaması nedeniyle sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından yapının yıkılması gerektiği görüşünü benimsemiştir.

Bu yönde verilen bir karara göre; “....Yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, taşınmazın bedelinin davacıya ödenmeden ruhsatsız yapının yıkımı yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, İdare Mahkemesince davanın reddi yolundaki kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Yargı yerince iptal edilen plana dayalı olarak verilmiş olan inşaat ruhsatının idarece iptal edilmesi veya söz konusu ruhsatla ilgili olarak açılmış bir davanın mevcut olması halinde; her ne kadar ruhsat işlemi tesis edildiği tarihte plana uygun ise de, hukuka aykırılığı saptanan plana ilişkin olarak verilen iptal kararı nedeniyle imar planı tesis tarihi itibarıyla yürürlükten kalkacağından inşaat ruhsatının da hukuki dayanağı kalmayacağı ve iptali gerekeceği gibi, ruhsatsız konuma düşen yapının da yıkılması gerekmektedir.³²¹”

Yıkım kararı verilebilmesi için öncelikle tespit ve yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olmalıdır³²². Yıkım kararı, belediye encümeni veya il idare kurulu tarafından alınmalıdır. Otuz günlük süre maliklere tanınmalıdır. Yıkım kararı yapı sahibi adına alınmalıdır. Kararda gerekçe belirtilmelidir. Hukuka aykırılığın ne olduğu belirtilmelidir. Yıkım kararı almadan önce, yapının ıslah edilip edilmeyeceği araştırılmalıdır. Yıkım kararı ilgisine tebliğ edilmeli ve müktesep haklar konusu dikkate alınmalıdır³²³.

5216 Sayılı Kanun’un 11. maddesiyle büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisi tanınmıştır. Büyükşehir belediyeleri, bu denetimin sonucunda belirtilen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ay geçmemek üzere süre verir ve süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmezse, eksiklik ve aykırılıkları kendileri giderir. 5216 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 3. fıkrasında, büyükşehir belediyeleri tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirileceği ve belirlenen imara aykırı uygulamanın ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmemesi halinde, büyükşehir belediyelerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerinde belirtilen yıkıma dair yetkileri kullanma hakkını haiz olduğu da öngörülmüştür³²⁴.

³²¹ Danıştay, 14. Daire, 28/02/2013, 2011/14794 E., 2013/1444 K.

³²² Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 5/5/2005, E. 2004/2530, K. 2005/1121: “Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların yıktırılmasına karar verilebilmesi için, idarece düzenlenen yapı tatil tutanağının ruhsata aykırılıkları somut ve ayrıntılı olarak belirtecek şekilde düzenlenmesinin gerektiği, ruhsat ve eklerine aykırılıkların neler olduğu açık ve net bir şekilde ortaya konulmaksızın yıkım kararı verilemeyeceğinin kuşkusuz olduğu, dava konusu olayda, davalı idarece inşaat emsalinin ne şekilde aşıldığı somut bir şekilde ortaya konulmadan, verilen inşaat ruhsatı iptal edilmeden ve bu inşaat ruhsatına aykırılıkların neler olduğu açıkça tespit edilmeden yıkım kararı verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” (www.kazanci.com).

³²³ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 149.

³²⁴ Ayanoğlu, a.g.e., s. 86.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve PAİY'in 67/5. maddesi gereğince, ruhsatsız veya ruhsatı ile projelerine aykırı yapılan yapıları yıkım yetkisine sahiptir.

Yıkım kararlarına karşı açılan iptal davalarını göreceğimiz ilerideki "IV- RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILAŞMA AÇISINDAN YIKIM KARARLARININ İPTAL DAVALARI" adlı bölümde yıkım kararları hakkında daha geniş bilgi bulabilirsiniz.

D- Para Cezası

Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapılması durumunda, uygulanacak yaptırım; sadece bu yapıların idare tarafından yıkılması olmayıp kaçak yapılaşmanın sorumlularına idari para cezası verilmesi yoluna da gidilir^{325 326}.

İmar Kanunu'nun idari müeyyideler başlığını taşıyan 42. maddesinde yer alan düzenlemeye göre;

"Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılan ya da 27nci madde kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapılanların sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere; yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, bin Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;

- 1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beş Türk Lirası,*
- 2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası,*

³²⁵ Danıştay, 14. Daire, 5/11/2015, E. 2014/3132, K. 2015/8329: "Yapı tatil tutanağı ile davacının imara aykırı uygulama yaptığının tespit edildiği ve bu durumun para cezası verilmesi için yeterli olduğu, idari para cezasının içeriği ve parasal miktarın etkileme alanı ve arttırım nedenleri yönünden hukuki irdeleme yapılarak karar verilmesi gerekir." (www.kazanci.com); Danıştay, 14. Daire, 13/2/2014, E. 2012/7442, K. 2014/2175: "3194 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen 42. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin 8 numaralı alt bendinin artırım nedeni olarak uygulanabilmesi için, yapının tamamının ruhsatsız olarak yapılmış olması gerekmekte olup, ruhsatlı yapıda ruhsat ve eklerine aykırı imalatların yapılması halinde bu artırım nedeninin uygulanamayacağı sonucuna varılmaktadır.

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunan yapıda ruhsat ve eklerine aykırı ilave yapı yapıldığının açık olması karşısında, uyumsuzluk konusu para cezasının hesabında tümüyle ruhsatsız olarak yapılmış yapılar için öngörülen 3194 sayılı Kanun'un 42. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin 8 numaralı alt bendindeki artırım nedeninin uygulanmasında hukuka uyarlık, davanın bu kısmının reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir." (www.kazanci.com).

³²⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 150.

3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası,
4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası,
5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmış üç Türk Lirası,
idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20'si kadar idari para cezası verilir.

c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;

1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30'u,
2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40'ı,
3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında "Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı" olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60'ı,
4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100'ü,
5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20'si,
6) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80'i,
7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50'si,
8) Ruhsatsız ise cezanın % 180'i,
9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50'si,
10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyete konu ise cezanın % 100'ü,
11) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10'u,
12) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20'si,
13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20'si,
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır.

ç) Bu fıkra uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekaare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez.

18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde

dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine onbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beşte biri olarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir.

Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iş ve işlemler mühür bozma suçu teşkil etmez.

Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararları, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kişiler, verilen ceza süresi içinde yeni bir iş üstlenemez.

Yapı müteahhidinin yetki belgesi;

a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,

b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,

c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,

süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine

getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemez, ancak mevcut işlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın başlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir”.

Hukuka aykırı yapılaşmanın sorumluları olması sebebiyle imar para cezalarının muhatapları mevzuat ihlallerinin özelliklerine göre değişmektedir. Bu kapsamda;

- Ruhsat almaksızın ya da ruhsata, ruhsat eklerine, projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılırsa; yapı sahibine, yapı müteahhidine ya da aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen fenni mesullere,
- İmar Kanunu 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 maddelerdeki mükellefiyetleri yerine getirmeyen ya da bu maddelere aykırı davranışlarda bulunan; yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje mükelleflerine, yapı müteahhidi ve şantiye şefine,
- İmar Kanunu 39. maddeye göre tehlike arz eden binayı yıkmayan yapı sahibine; muhtarlık izni olmaksızın yapı yapan yapı sahibine ceza verilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.12.2009 günlü, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...yapının sahibine,” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi 10.01.2013 tarih, 2012/93 Esas, 2013/8 Karar sayılı kararı ile bu başvuruyu reddetmiştir.³²⁷

³²⁷ Anayasa Mahkemesi kararına göre; “ ... Başvuru kararında, itiraz konusu ibarenin uygulamada idareleri gerekli inceleme yapmadan, ruhsata veya projeye aykırı yapıyı inşa eden ile mülk sahibini ayırt etmeden işlem tesisinde keyfi tutuma sevk ettiği, idarelerin yapının sahibi tespitini yaparken hem mülk sahibine hem de inşai faaliyeti yapan kişiye para cezası verdikleri, bu durumun suçlu olmayanın da cezalandırılmasına sebebiyet verdiği, itiraz konusu ibarenin bu yönüyle hukuk devletinin ilkelerinden olan belirlilik ilkesine aykırı olduğu, öte yandan suçlu olmayanın da cezalandırılmasının Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan “ceza sorumluluğu şahsidir” hükmüne aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

İtiraz konusu “yapının sahibine,” ibaresi, ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapma eyleminin karşılığı olarak cezai müeyyide uygulanacak kişileri ifade etmektedir.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.

Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi de “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuyla yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması gerekir. Belirlilik ilkesi, bireylerin hukuksal güvenliğinin sağlanması bakımından da önem arz etmektedir.

Anayasa’nın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” kenar başlıklı 38. maddesinin yedinci fıkrasında, “ceza sorumluluğu şahsidir” hükmü yer almaktadır. Ceza sorumluluğunun şahsiliği ceza hukukunun temel kurallarındandır. Cezaların şahsiliğinden amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Başka bir anlatımla bir kimsenin başkasının fiilinden sorumlu tutulmamasıdır. Anayasa’nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir ayırım yapılmadığından idari para cezaları da bu maddede öngörülen ilkelere tabidir.

Kanun’un 42. maddesinin 2. fıkrası hükmü, ruhsat alınmadan, ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapının yapıldığı yönündeki idarenin tespiti üzerine fıkrafta belirtilen kıstaslar çerçevesinde yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığını altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere para cezası verilmesini öngörmektedir.

İdari para cezaları tekerrür halinde bir katı kadar artırılarak verilir³²⁸.

Para cezalarını verecek merciler belediye sınırları içinde belediye encümeni³²⁹, belediye sınırları dışındail özel idaresi içindeki il (genel meclisi) encümenidir. Belediyeler tarafından verilecek kaçak yapılaşma idari para cezaları konusunda karar alma yetkisi belediye encümenindedir. Belediyeler tarafından verilen idari para cezaları dolayısıyla yapılan tahsilat, belediye bütçesine gelir olarak kaydedilir³³⁰.

Yapı sahibi binasını ruhsata uygun hale getirmez ve yıkım işlemi belediye tarafından gerçekleştirilirse sadece yapılan masrafın yapı sahibinden istenmesi gerekmektedir. Nitekim Danıştay Altıncı Dairesi'nin 2005/947 K., 2003/4396 E., 18/02/2005 tarihli kararında; *"..3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca tesis edilen yıkım işlemin belediye tarafından gerçekleştirildiği takdirde sadece yapılan masrafın yapı sahibinden istenmesi gerekirken, yapılan masrafın %20 fazlası ile davacıdan tahsil edilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığına"* karar verilmiştir.

Aynı kararda; 3194 sayılı Yasa'nın 42. maddesi uyarınca verilecek para cezalarında da idareye Yasanın belirlediği alt ve üst sınırlar içerisinde ceza tayini olanağı tanındığı, 3194 sayılı Yasa'nın 42. maddesinde belirtilen para cezasının miktarının alt sınırın üzerinde takdir edilebilmesi için, idarenin mahallinde yapılacak tespitle, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı hususların nelerden oluştuğunu ve niteliğini saptamasının önemli olduğu, alt sınırın üzerinde

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde yapı, karada ve suda, sürekli ya da geçici, resmi ve özel, yerüstü ve yeraltı inşaatı ile bunların eklerini, değişikliklerini, onarımlarını, sabit ve hareketli tesislerini içine alan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü üzere, ister sabit olsun, ister hareketli olsun sadece ana yapı değil, ana yapıya ek olarak yapılan yapılar (ilaveler), ana yapı üzerinde yapılan değişiklikler; onarımlar (tamirler) da yapı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla *"yapının sahibi"* ibaresiyle, yukarıda sayılan inşai faaliyetleri gerçekleştiren kişiler ifade edilmektedir. Başka bir deyişle *"yapının sahibi" ibaresinden ister yapının mülkiyetine sahip kişiler isterse kiracı, yapı malikinin yakını, intifa hakkı sahibi gibi üçüncü kişiler olsun inşai faaliyeti yapan kişiler anlaşılmaktadır.*

Danıştay'ın istikrar kazanan içtihatlarında da *yapının sahibi ibaresinden*, mevzuata aykırı *yapıyı inşa eden kişinin anlaşılacağı belirtilmiş olup*, uygulamada idarelerce gerekli araştırma yapılarak mevzuata aykırı inşai faaliyeti yapan kişi tespit edilmeksizin doğrudan yapının mülkiyet sahibine para cezası verilmesi, *yasanın amacı ve anlamı ile bağdaşmayan bir sonuç doğurur.*

Öte yandan, idarelerce gerekli araştırma yapılarak mevzuata aykırı inşai faaliyeti yapan kişi tespit edilerek idari yaptırımın bu kişiye uygulanması gerektiğinden bu anlamda söz konusu ibare Anayasa'nın 38. maddesinde yer alan *"ceza sorumluluğu şahsidir"* hükmüne aykırı değildir." gerekçesiyle *"yapının sahibine"* ifadesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasını kabul etmemiştir.

³²⁸ Danıştay 6. Hukuk Dairesi 20/02/2004 tarih, 2002/6535 Esas, 2004/934 Karar sayılı kararında; *"3194 sayılı İmar Kanunun da ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine para cezası verileceği belirtilmiş, aynı maddenin 3. fıkrasında da birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezalarının bir katı arttırılarak verileceği hususu kurala bağlanmıştır. İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı nedeniyle ayrı tespitlere dayalı olarak ve her seferinde tespit edilen yeni aykırılıklar için birden çok kez imar para cezası verilmesinde mevzuata aykırılık yoktur".*

Danıştay Altıncı Dairesinin Karar No: 2004/2843, Esas No: 2003/84, 05/05/2004 tarihli kararında; *"..tek parsel üzerinde bile olsa, 3194 sayılı Yasanın 42. maddesinde "parsel" değil "imar mevzuatına aykırı yapı" ifadesine yer verildiğinden, imar mevzuatına aykırı her yapı için ayrı ayrı para cezası verilebileceğine"* karar verilmiştir.

³²⁹ Danıştay 14. Daire 05.03.2014 tarih, 2012/6054 Esas, 2014/3063 Karar sayılı kararında; *"İmar Kanununu 42. maddede belirtilen para cezaları ancak Belediye Encümeni tarafından verilebilir. Belediye Başkanınca tesis edilen para cezası hukuka aykırıdır"* şeklinde hüküm kurulmuştur.

³³⁰ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 149.

para cezası belirlenmesi durumunda, takdir yetkisinin hangi ölçütler çerçevesinde kullanıldığının, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı hususların nelerden oluştuğunun ve niteliğinin de belirtilmesi suretiyle idarece açıklanması ve Yasada yazılı alt sınırın üzerindeki miktarda para cezası verilmesinin gerekçelerinin objektif ölçütlere uygun biçimde ortaya konulmasının zorunlu olduğu, belediye encümeni kararında ya da davalı idarenin savunma dilekçesinde gerekçenin gösterilmemesi durumunda ise, mahkemece Kanunda yazılı alt sınırın üzerinde para cezası miktarının belirlenmesinin nedenlerinin araştırılması ve alt sınırın üzerinde para cezası miktarının belirlenmesine yönelik olarak idarece gösterilecek gerekçelerin incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiğine karar verilmiştir³³¹.

İmar para cezalarının alt ve üst sınırlar içerisinde uygulanması konusunda Danıştay'ın takdir yetkisinin objektif ölçütler çerçevesinde, hak ve nesafet kurallarına uygun olarak kullanılması gerektiği yönündeki kararları bulunmaktadır..

Danıştay 6. Dairesi'nin 2003/3665 K., 2003/827 E., 12/06/2003 tarihli kararında; *“..ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca verilen ... lira para cezasının davalı idarece her ne kadar ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla ve caydırıcı olması için verildiği ileri sürülmüş ise de, idare mahkemesine söz konusu taşınmazın bulunduğu yerin konumu, yapının kullanım biçimi; ebadı ve niteliği, çevresinde ya da aynı bölgede emsal taşınmazlar için uygulanan para cezalarının miktarı da göz önünde bulundurulmak ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle doğacak sonuca göre uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddi yolundaki kararda isabet bulunmadığına”* hükmedilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi'nce 2003/4220 K., 2003/917 E., nosuyla 09/07/2003 tarihinde; *“..3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca verilecek para cezalarında, idareye Yasanın belirlediği alt ve üst sınırlar içerisinde ceza tayini olanağı tanındığı ve bu sınırlar içinde takdir yetkisinin objektif ölçütler çerçevesinde, hak ve nesafet kurallarına uygun olarak kullanılması gerektiğine”* karar verilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi'nin 2004/5923 K., 2004/2376 E., 23/11/2004 tarihli kararında; *“.. ruhsatsız yapının bölgeye hitap eden ve çevreyi korumaya yönelik bir arıtma tesisi olması nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca verilen para cezası miktarının yapının nitelikleri dikkate alındığında yüksek olduğuna”* hükmedilmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde bulunan, gecikme zammının; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanan vergi ziyai cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanacağı, bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmeyeceği hükmü

³³¹ Osman Özkan, İmara Aykırı Yapılar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Sayı: 11, Kasım 2006, s. 47.

uyarınca, imar para cezasının süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanmayacaktır.³³²

İmar para cezası, maddî açıdan birel işlemler grubunda yer alan idarî bir işlem niteliğinde iken; aynı zamanda kamu düzenini bozan ihlâlâ karşı bir yaptırım içererek, ihlâlâ gerçekleştireni cezalandırmayı amaçlayan bir kamu para cezası niteliğindedir³³³. Dolayısıyla işlemin faili olan 3194 sayılı Kanun'da sayılan kişilere, bir yaptırım uygulanarak bozulan kamu düzeninin tekraren sağlanması ve ihlâlâ gerçekleştirenin cezalandırılması amaçlandığından; 3194 sayılı Kanun'un 42. maddesi uyarınca tesis edilen işlemlerin hukukî denetimlerinin yapılması esnasında İdare Hukuku ilkelerin yanında, Anayasa'nın 38. maddesinde yer alan suç ve cezalara ilişkin genel ilkelerin (ve dolayısıyla Ceza Hukuku'nun genel ilkelerinin de) göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerekmektedir.

İmar para cezaları Türk hukukunda birer idari işlem olarak kabul edildiklerinden, aksine özel bir düzenlemenin bulunmadığı hallerde bu cezalara karşı 60 gün içinde açılacak iptal davaları idari yargı mercilerinin yani taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemelerinin görev alanına girecektir. Uyuşmazlık Mahkemesi 2008/290 E., 2008/329 K. sayılı kararında; *".. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca verilen idari para cezalarında bu ceza ile birlikte idari yargının görev alanına giren başka bir karar da tesis edildiyse (yıkma, mühürleme vs.) itirazlar için başvuru mercii Kabahatler Kanununa göre Sulh Ceza Mahkemeleri değil, İdare Mahkemeleridir"* şeklinde hüküm kurulmuştur.

E- Meslekten Yasaklama Cezası

Hukuka aykırı yapılaşmada rol alan müteahhitler ve teknik sorumlular hakkında mesleğini icra etmelerinin engellenmesi ve taahhüt belgelerinin alıkonulması gibi idari yaptırım kararları alınması mümkündür. İdari para cezası verilen fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına hükmolunması imkanı getirilmiştir³³⁴.

Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararları, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kişiler, verilen ceza süresi içinde yeni bir iş üstlenemez.

Meslekten yasaklama cezalarında müteahhidlerin yetki belgesi iptal edilmektedir. Yapı müteahhidinin yetki belgesi;

a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,

³³² Danıştay 6. Dairesi'nin 1991/1832 K., 1990/2778 E., 25/09/1991 tarihli kararında; *"..imar para cezasının süresinde ödenmemesi nedeniyle gecikme zammı istenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına"* karar verilmiştir.

³³³ Yücel Oğurlu, İdarî Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, İdarî Ceza Hukuku ve İdarî Cezalara Karşı Başvuru Yolları, Seçkin Yayınları, 2001, s. 251.

³³⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 153.

b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,

c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,

süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemez, ancak mevcut işlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın başlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir.

F- İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Para cezaları, yıkım veya meslekten men ile bir türlü önlenemeyen ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşaatları önlemek amacıyla Devlet; 2004 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinde temel bir ceza müeyyidesi düzenlemiş ve hapis cezası vermiştir.

Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi şu şekildedir:

“(1) Yapı ruhsatıyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatıyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz”.

Maddenin gerekçesi şu şekilde düzenlenmiştir:

“Madde metninde imar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde bulunmak, suç olarak tanımlanmıştır.

Birinci fıkradaki suç, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur. Böylece, sadece binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta ve kalfa

değil; inşaatın sahibi de, bu suçtan dolayı fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu tür inşai faaliyetlere kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler de bu suçtan dolayı fail sıfatıyla cezalandırılacaktır.

İkinci fıkra; yapı ruhsatı alınmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına izin verilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Üçüncü fıkra ise, yapı ruhsatına dayalı olarak yapılmış olsun veya olmasın, yapı kullanma izni alınmamış binalarda sınai faaliyet yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına izin verilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Dördüncü fıkra; yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai veya ticari faaliyetin icrasına izin verilmesi, ayrı bir suç oluşturmaktadır.

Beşinci fıkra bu madde hükümlerinin uygulanma alanı ile ilgili sınırlama getirilmiştir. Bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel rejime bağlı yerlerde uygulanabilecektir. Örneğin, organize sanayi bölgeleri, özel imar rejimine tabi bölge niteliği taşımaktadır ve Kanun kapsamındadır. Ancak, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından bu sınırlama kabul edilmemiştir. Bu bakımdan, köy sınırları içinde inşa edilen yapılar, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından bu madde hükümleri uygulanamayacaktır.”

TCK’nun “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen “imar kirliliğine neden olma suçu”nda korunan hukuksal değer çevre hakkıdır. Bu bağlamda çevre hakkı sağlıklı çevre kavramı ile birlikte ele alınmalıdır, zira insanın yaşadığı ortamın sağlığı bozucu etkilerine maruz kalması, çevre hakkı bakımından çıkış noktasını oluşturmaktadır. Özellikle sanayileşmenin yarattığı ciddi tahribat çevre hakkının uluslararası arenada gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu anlamda çevre hakkı sanayileşme ve sanayileşmenin ardında yatan siyasi, ekonomik taleplerin de “törpüleyicisi” niteliğindedir³³⁵.

Çevre hakkının ele alındığı ilk önemli uluslararası toplantı 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Stockholm Konferansı’dır. Söz konusu toplantı Birleşmiş Milletler’in “Declaration on Human Environment”in yayınlanmasını sağlamıştır. Söz konusu bildiride insanların onurlu ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için elverişli bir çevrede yaşamak hakkına sahip oldukları, gelecek kuşaklar için çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususları ifade edilmiştir. Çevre hakkı genel olarak üçüncü kuşak hakları yani dayanışma hakları içerisinde değerlendirilmektedir. Dayanışma hakları olarak adlandırılan hakların temel özelliği gerek bireyi gerekse Devleti sorumluluk altına sokan, hem halen yaşamakta olan bireylerin tamamını hem de sonraki nesilleri ilgilendiren haklar olmalarıdır. Çevre hakkının korunması yoluyla, bu hakla doğrudan bağlantılı olan bireylerin yaşam kalitesi ile sağlık hakkı da korunmaktadır³³⁶.

³³⁵ İlker Hasan Duman, İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, Muğla Barosu İnternet Sitesi, <http://hukuk.istanbul.edu.tr/?p=13912>.

³³⁶ Duman, a.g.m., s. 8.

İmar kirliliğine neden olma suçunun konusunu “bina” kavramı oluşturmaktadır³³⁷. İmar Kanunu’nun 5. maddesi gereğince, **bina**; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. Ancak kanun koyucu her bina bakımından değil ancak belediye sınırları veya özel imar rejimine tabi yerlerde yapılan binalar bakımından suçun oluşabileceğini TCK’nun madde 184/4. fıkrasında açıkça ifade etmiştir.

Bu bağlamda madde açıkça bina yapmaktan söz ettiğinden öncelikle yapı ruhsatı alınarak yapılması gereken bir binanın varlığından söz edilmesi zorunludur. Ruhsata tabi olmayan binalar ve ruhsata tabi olmayan yerlerde yapılan binalar bakımından suçun oluşumundan söz edilemeyecektir.

Bu anlamda bir yapının bina kategorisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve öncelikle yapının bina sayılıp sayılamayacağı, ardından ruhsata tabi olup olmadığı noktasında konu ele alınmalıdır.

Yargıtay uygulamasına yansıyan kararlar incelendiğinde şu tablo ile karşılaşilmektedir:

Yüksek Mahkememiz teras kat yapılmasını bina kapsamında değerlendirilmektedir. Karara göre *“18.04.2005 tarihli yapı tespit ve tatil tutanağında “zemin+1 normal kat üzerine 64 m2 ebadında 2. normal katın kaba inşaatının tamamlandığı, çatısının kaplandığının” belirtildiği, sanığın soruşturma evresindeki ifadesinde “2005 yılında, evinin üstünde bir kat daha yapıp, üzerine çatı ile kapattığını” söylemesi ve bilirkişi raporunda da “tutanak tarihinden sonra davaya konu teras katın sıvası yapıp, pencerelerinin takıldığı, teras katın 2005 yılı Mart-Nisan aylarında yapıldığının” açıklanması karşısında, davaya konu teras katın “bina” niteliğinde ve yapımının ruhsata tabi olduğu gözetilmeden ve bu hususlar tartışılıp reddedilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi”* hukuka aykırı bulunmuştur³³⁸.

Yine bir başka kararda Yargıtay tarafından *“sanık tarafından ruhsatsız olarak zemin kat üzerinde yapılan konutun birinci kat inşaatının anılan yasada açıklanan tarife uyduğu ve bilirkişi raporuna göre de, bu yapının yapılmasının ruhsata tabi olduğu hususları gözetilmeden, “inşaatın bina tarifine uymadığından” bahisle yerinde görülmeyen gerekçe ile beraat kararı verilmesi”* hukuka aykırı bulunmuştur³³⁹. Yüksek mahkememiz bir inşaatın bina niteliğinde olup olmadığı hususlarının bilirkişi aracılığıyla incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir³⁴⁰. Yargıtay, *“sanığın ruhsatsız olarak yapıp 2003 yılında satın aldığı iki katlı binanın zeminindeki kahvehaneyi (işyeri) odalar oluşturarak konuta dönüştürme biçimindeki (01.02.2005 tarihine kadar devam eden, inşai faaliyetinin İmar Kanunun 21. maddesinin 3.*

³³⁷ Duman, a.g.m., s. 7.

³³⁸ Duman, a.g.m., s. 6’dan naklen; Yar. 4. CD., E. 2008/7912, K. 2010/1544, T. 8.2.2010 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

³³⁹ Duman, a.g.m., s. 6’dan naklen; Yar. 4. CD., E. 2008/8058, K. 2010/2052, T. 11.02.2010, Necati Meran, İmar Kirliliğine Neden Olma, Ankara, 2010, s. 8.

³⁴⁰ Duman, a.g.m., s. 6’dan naklen; Yar. 4. CD., E. 2008/1472, K. 2009/13514, T. 07.07.2009, Meran, a.g.e., s. 8.

fikrası kapsamında kalıp kalmadığının ilgili belediyeden sorulması” ve yapılacak incelemeye göre karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır³⁴¹.

Yargıtay başka bir kararında, yapılan işlemlerin hepsinin daha önce mevcut dükkan alanı içerisinde yapıldığı, bu büyütmenin bina dışına taşmadığı ve diğer ana yapının ortak yerler kapsamına giren bölümlerine tecavüz etmediği, bağımsız bölüm hacmi içinde bir değişiklik yapıldığı ve bağımsız bölümün dış noktaları olan hacminin dışına bir taşma yapılmadığı, yapılan bölümlerin bu hali ile imar mevzuatına aykırı ise de, TCK.’nun 184. maddesinde belirlenen bina vasfında kabul edilemeyeceğini belirtmektedir³⁴².

Buna karşın Yargıtay, su basmanın bina olarak nitelendirilmemesini “*sanığın ruhsatsız bina yapmak suretiyle imar kirliliğine neden olma suçundan hükümlülüğü yerine, su basmanı seviyesindeki yapının bina olmadığı biçimindeki yasal olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi*” şeklindeki kararı ile hukuka aykırı bulmuştur³⁴³.

Maddenin birinci fıkrasında, yapı ruhsatıyesı alınmadan veya alınan ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişinin cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, madde gerekçesinde de belirtildiği üzere binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta, kalfa ve işçiler³⁴⁴ “**bina yapan**” kişi olarak sorumlu olurken, bina sahibi kişi de “**bina yaptıran**” olarak sorumlu tutulabilecektir³⁴⁵.

Ancak bina yapımında çalışan usta, kalfa ve işçi gibi görevleri sadece inşa faaliyetinde çalışmak olan ve ruhsatın varlığını ya da ruhsata uygun inşa faaliyetinin yapıldığının araştırmasını yapması beklenemeyecek kişilerin, söz konusu inşaatın ruhsatsız olduğunu ya da ruhsata aykırı olarak yapıldığını bilmemeleri pek muhtemeldir. Bu halde bu kişilerin sadece binanın inşasında yer almış olmaları nedeniyle sorumlu tutulması doğru değildir. Bu durumdaki kişilerin sorumluluğunun TCK. madde 30’da yer alan hata hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir³⁴⁶.

Madde gerekçesinde bu tür inşa faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişilerin de bu suçtan dolayı fail sıfatıyla cezalandırılacağı ifade edilmektedir. Ancak bu

³⁴¹ Duman, a.g.m., s. 6’dan naklen; Yar. 4. CD., E. 2008/1407, K. 2009/14217, T. 15.07.2009, Meran, a.g.e, s. 9.

³⁴² Duman, a.g.m., s. 7’den naklen; Yar. 4. CD., E. 2010/9713, K. 2012/7321, T. 28.3.2012 ile onanan yerel mahkeme hükmü. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

³⁴³ Duman, a.g.m., s. 7’den naklen; Yar. 4. CD., E. 2008/2606, K. 2009/17255 ve 27.10.2009. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

³⁴⁴ İşçilerin fail olarak sorumluluğuna gidilebileceği konusunda ne madde metninde ne de gerekçesinde bir açıklık bulunmamakla birlikte, “bina yapan” kişiler kapsamına fiili katılımlarıyla inşa faaliyetinde bulundukları binanın ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılması nedeniyle sorumlu tutulabilecekleri belirtilmektedir., Yaşar, Gökcan, Artuç, s. 5066-5067’den naklen: Duman, a.g.m., s. 7.

³⁴⁵ Tuğrul Katoğlu, “Çevre ve Ceza Hukuku Yeni Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar”, Çevre Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2006, s. 94’den naklen: Duman, a.g.m., s. 7.

³⁴⁶ “...herhangi bir ruhsat araştırması yapmamış ustaların da bu suçun faili olarak kabul edilmesi kanımızca adil olmayacak kadar ağırdır. Bunlar ancak böyle bir inşaatı, herhangi bir yüklenici ile ilişki içinde olmaksızın tek başlarına inşa ettikleri zaman fail olarak kabul edilebilmelidir.”, Katoğlu, a.g.m., s. 94; Ali Kemal Yıldız, “İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, Y. 3, S. 2, 2004/2, s. 294’den naklen: Duman, a.g.m., s. 7. “Böyle bir durumda, inşaatında çalıştıkları binanın ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıldığının bilmeyen kişi kasten hareket etmemiş olduğundan sorumlu tutulamayacaktır.” Duman, a.g.m., s. 7.

noktada bir ayırım yapılması gerekmektedir. Öncelikle kontrol ve denetim hizmeti veren kimseler, eğer yaptırmanın denetim ve kontrolü altında, “bina yapan” olarak nitelendirilebilecek durumda ise bu suçun faili olarak nitelendirilmesi mümkündür³⁴⁷. Zira “yapan” ifadesi sadece icrai bir davranışla binanın yapılması sürecine katılanları değil, aynı zamanda yapım sürecinde görev alan ve denetimi gerçekleştirmek ya da yapım sürecinin hazırlanmasında rol alan kişileri de kapsamına alacak niteliktedir. Bu kişilerin ihmali davranışların binanın yapımındaki rolü ve işlevi dikkate alınarak fail veya yardım eden olarak nitelendirilmeleri mümkündür.

Buna karşın, yapım sürecinde rol almayan ya da yaptırana bir ilgisi olmayan denetim görevlileri, ancak yardım eden veya azmettiren olarak veya bu nitelikte bir davranışları yoksa kamu görevlileri bakımından görevi kötüye kullanma suçundan sorumlu tutulabileceklerdir³⁴⁸.

G- Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK. madde 257)

Görevi kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK.'nın 257. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK.'nın 257. maddesinde 2 farklı suç tipine yer verilmiştir. 1. fıkrada icrai hareketle görevi kötüye kullanma, 2. fıkrada ise ihmali hareketle görevi kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir.

a- Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullanması (TCK. madde 257/1)

Suçun bu şekli icrai hareketle işlenebilmektedir. İhmali hareketle işlenemez. Failin hareketi görev alanına giren bir işle ilgili olmalıdır. Kendi görevine girmeyen bir işle alakalı olduğu takdirde bu suçun oluşması söz konusu olmayacaktır.³⁴⁹ Kamu görevlisine bu görev kanun gereğince verilmiş olabileceği gibi bir yönetmelik, talimat veya idari düzenleme gereğince de verilmiş olabilir.

Kanun koyucu kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı her davranışı cezalandırmamıştır. Görevinin gereklerine aykırı davranışın cezalandırılabilmesi için kişilerin

³⁴⁷ Yaşar, Gökcan, Artuç, a.g.e., s. 5067'den naklen: Duman, a.g.m., s. 7.

³⁴⁸ Duman, a.g.m., s. 7.

³⁴⁹ M. Emin Artuk/Ahmet Gökçen/Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2011, s. 908.

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olması ya da kişilere haksız bir menfaat sağlaması gerekmektedir.

Suçun oluşabilmesi için kamu görevlisi görevinin gereklerine aykırı davranmalıdır. Görevin gereğinin yerine getirilebilmesi için her imkan kullanılmış ancak bu mümkün olmamışsa suç oluşmayacaktır. Yargıtay bu konuyla ilgili bir içtihadında şu ifadelere yer vermiştir; “... Belediye başkanı olan sanığın, ruhsata aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan yapıların yıkımına ilişkin encümen kararlarını uygulamayarak görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; ...yıkım kararına ilişkin encümen kararlarının 06/12/2005-17/05/2007 tarihleri arasında alındığı ve ilgililere yapılarını ruhsatlandırmaları ya da yıkmaları hususu ile yıkım kararlarının 20/03/2007-01/05/2007 tarihleri arasındaki yazılarla tebliğ edildiği, belediyenin imkanlarının yıkım işi için yeterli olmaması sebebiyle 01/05/2007 tarihli encümen kararı ile bu iş için ihale yapılması kararı alındığı, ayrıca yıkım için 09/04/2008 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılan yazı ile personel ve iş makinesi, aynı tarihte Karayolları Bölge Müdürlüğüne ve Antalya Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğüne yazılan yazılarla da iş makinesi talep edildiği halde bu taleplere olumsuz cevap verildiği, 01/07/2008 tarihinde yıkım konusunda ihale yapıldığı ancak ihaleye katılan olmadığı için ihalenin feshine karar verildiği anlaşılan olayda, sanığın anılan kararların yerine getirilmemesi hususunda görevinin gereklerine aykırı hareket ettiğine ilişkin somut bir delil bulunmadığından beraati yerine eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğundan bahisle mahkumiyetine karar verilmesi, ... (hukuka aykırıdır.)”³⁵⁰

Kanun metnindeki menfaat ibaresi dar algılanmamalıdır. Gerekçede de belirtildiği üzere ekonomik olarak ölçülebilen bir menfaatin yanında ekonomik olarak ölçülemeyen menfaatler de bu kapsamdadır. Yargıtay'a göre hak ihlalleri dahi bu kapsamda değerlendirilmektedir.

b- Kamu Görevlisinin Görevini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstermesi (TCK. madde 257/2)

Suçun bu şeklinin gerçekleşebilmesi, kamu görevlisinin herhangi bir nedenle kanun veya nizam gereği yapmakla yükümlü olduğu görevine giren bir işi ihmal etmesine veya geciktirmesine bağlıdır. Suçun bu şekli ancak ihmali bir davranışla gerçekleştirilebilecektir. İhmal; yapmamak, savsaklamak anlamına gelmektedir. Kanunun ya da diğer bir hukuk kaynağının veya amirinin yasaya uygun olarak emrettiği bir fiili kamu görevlisinin bilerek ve isteyerek yapmaması ihmaldir. Gecikme ise, kamu görevlisinin görevi geç yapması yani yapması gereken zaman geçtikten sonra yapmasıdır. Bir görevin yerine getirilmesi için mevzuatta bir süre belirlenmiş olabilir. Belirlenen bu süre içerisinde görevin yerine getirilmemesi halinde gecikmenin söz konusu olduğu hususunda bir şüphe yoktur. Bu gibi hallerde, gecikme, kamu görevlisine kusur izafesini engelleyecek bir nedenden kaynaklanmadıkça kamu görevlisinin sorumluluğu yoluna gidilecektir.³⁵¹

³⁵⁰ Yargıtay, 5. Ceza Dairesi, 2013/1759 E., 2014/5981 K.

³⁵¹ Durmuş Tezcan / Mustafa Ruhan Erdem / R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 7. Baskı, Ankara, 2010, s. 17.

Yargıtay ruhsatsız bir yapının yıkımının imkanların yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilememiş olmasını yeterli bir gerekçe olarak görmemiştir. Söz konusu içtihata göre " ... Belediye başkanı ve fen işleri müdür vekili olan sanıkların, belediye encümeninin 5392 ada 2 parseldeki konutun yıkımına ilişkin aldığı 22.06.2001 tarih ve 358 sayılı kararı, İmar Yasası'nın 32. maddesine aykırı olarak uygulamadıklarının anlaşılması karşısında, suçun oluştuğu gözetilmeden "belediyenin yeterli makine ve ekipmanının bulunmadığı, mali yönden zayıf olduğu" biçimindeki yasal olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi, ..." bozmayı gerektirmiştir³⁵².

Yukarıda belirtildiği üzere 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre ilgililerin ruhsatsız bir yapının tespiti halinde bu yapının yıkımı ve gerekli idari para cezalarının uygulanması görevleri bulunmaktadır. Bunun yerine getirilmemesi TCK. 257/2 maddesindeki suç sübuta erdirecektir. Nitekim Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2013/11694 E. 2015/15122 K. sayılı içtihadında bu hususa değinmiştir. Buna göre; "...Suç tarihinde Belediye Başkanı ve Belediye Hesap İşleri Müdürü olarak görev yapan sanıkların, Belediye Encümeninin ruhsatsız yapının yıkımına ve idari para cezası verilmesine ilişkin kararlarının gereğini yerine getirmemek şeklindeki eylemlerinin TCK.'nın 257/2. maddesi kapsamında ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu halde yanılığlı değerlendirme sonucu aynı Kanunun 257/1. maddesi ile hükümler kurulması,..." gerekçesiyle yerel mahkeme kararı bozulmuştur.

Kamu görevlisinin ihmal veya gecikme şeklindeki davranışının cezalandırılabilmesi için tıpkı 1. fıkradaki gibi, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olması ya da kişilere haksız bir menfaat sağlaması gerekmektedir.

c- Fail

Görevi kötüye kullanma suçunun faili yalnızca kamu görevlisi olabilir. TCK.'nın 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde kamu görevlisi kavramına yer verilmiştir. *Kamu görevlisi* deyiminden; *kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi* anlaşılır. Kişinin kamu görevlisi olup olmadığı belirlenirken ifa ettiği görevin özelliklerine bakılmalıdır. Örneğin belediye tarafından ihale sonucunda verilmiş bir iş özel hukuk tüzel kişileri tarafından yürütülmekteyse kamu görevlisi sayılmayacaktır.³⁵³ Kamu görevlisi ölçütünün yasal bir dayanağı olmalıdır. Bu bir kanun hükmü olabileceği gibi düzenleyici bir işlem de olabilir.

Kamu görevlisinin görevi sırasında bir fiili işledikten sonra bu sıfat herhangi bir surette kalkmış olsa da eyleminden kamu görevlisi olarak sorumlu tutulacağı kabul edilmektedir.³⁵⁴

İnceleme konumuz açısından ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili olarak kanunun kendilerine yüklemiş olduğu yükümlülüklerle aykırı davranan belediye başkanı, belediye görevlileri, kontrol mühendisleri, fenni mesuller vb. kişilerin kamu görevlisi olduğu hususunda duraksama bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay içtihatlarında da bu husus yer almaktadır.

³⁵² Yargıtay, 4. CD, 15.09.2008, 2007-12854/2008-16679.

³⁵³ Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Karşı İşlenen Suçlar, Meslek İçi Eğitim Semineri Notları, 16-18 Aralık 2016, Antalya, s. 8.

³⁵⁴ Artuk/Gökçen/Yenidünya, a.g.e., s. 737.

"...Olayımızda Belediye Başkanı sanığın eylemi pompa, iş makinası ve içme suyu isale ihaleleriyle ilgili eylemleri 2886 sayılı Kanunun 2. 17. 25. maddelerine aykırı olarak yapma biçiminde gerçekleştiğinden görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır..."³⁵⁵.

Yargıtay'ın TCK.'daki kamu görevlisi tanımına atıfta bulunduğu bir içtihatında şu ifadeler yer verilmektedir: "...Dosya kapsamına göre adı geçen sanıkların ... İli ... İlçesi'nde... isimli kişiye ait inşaatın yapı denetim görevini üstlenen ...Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin ortakları olduğu, ancak yapı denetim görevlerini yerine getirirken gerçeğe aykırı olarak belge düzenledikleri iddiası ile haklarında dava açılmış olması karşısında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6/1-c maddesinde yer alan "Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,...anlaşılır" şeklindeki düzenleme uyarınca sanıkların eylemlerinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 9/2. maddesi delaleti ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204/2. maddesine uyduğu, ... (değerlendirilmiştir.)"³⁵⁶.

Yargıtay'ın kontrol mühendislerinin görevleriyle alakalı bir başka içtihatında ise, "... 4708 sayılı Kanun'un 2/c maddesine göre yapı denetim firması "yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek" ve aynı maddenin g fıkrası uyarınca da "ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu 3 iş günü içinde ilgili idareye bildirmek" ile görevli ve yükümlüdür. Kontrol mühendisi olan sanıkların görevlerinin gereğini yapıp yapmadığı tespit edilerek, ihmal söz konusu ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları gerekir." ifadelerine yer verilmiştir.³⁵⁷

Kişilerin sadece kamu görevlisi olmaları yeterli olmayıp suç tarihinde de bu sıfatlarının bulunması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2014/4408 E. 2016/5092 K. sayılı içtihatında; " ...Dosya içeriğine göre yapı denetim şirketinde görev yapan sanıkların ruhsata aykırı inşa edilen yapıda 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2. maddesi uyarınca yükümlü oldukları denetim görevlerini tümüyle ihmal ettiklerinin anlaşılması ve sanık ...'ün olaydan önce şirketten ayrıldığını savunması karşısında, sanıkların suç tarihinde denetim şirketinde görevli olup olmadıklarını gösteren bilgi ve belgeler temin edildikten sonra görevli olduklarının belirlenmesi halinde aynı Yasanın 9/1. maddesi delaletiyle ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan mahkumiyetleri yerine, dosya içeriği ile uyumsuz ve yanlılgı gerekçeyle beraatlerine karar verilmesi...(hukuka aykırıdır)" ifadeleriyle bu hususu belirtmiştir.

d- Manevi Unsur

Görevi kötüye kullanma suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Kast genel kasttır. Saik aranmaz ve kast dar yorumlanmalıdır. Suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Birinci fıkra da yer alan suç icrai bir hareketle işlenebilir. İhmali hareketle gerçekleştirilemez. 2. fıkra da yer alan suç ise ihmali hareketle işlenebilmektedir.

³⁵⁵ Yargıtay 4. CD. 14.05.1998 3309/5188.

³⁵⁶ Yargıtay, 5. Ceza Dairesi, 2016/3066 E., 2016/7778 K.

³⁵⁷ Yargıtay, 4. Ceza Dairesi, 17/06/2013, E. 2013/4233, K. 2013/18955.

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri

e.1- Teşebbüs

Suçun 1. fıkrada düzenlenen görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle işlenen şekilde teşebbüs mümkündür. 2. fıkrasında düzenlenen görevini yapmakta ihmal ve gecikme gösterme şeklindeki biçimde ise ihmali hareketle işlenebilmesi nedeniyle teşebbüs mümkün değildir.

e.2- İştirak

Açıklandığı üzere suçun faili kamu görevlisi olabileceğinden suç özgü suç niteliğindedir. Özgü suça iştirak söz konusu olduğunda ise TCK. gereğince iştirak eden kişi azmettiren veya yardım eden olarak cezalandırılacaktır. Nitekim TCK. madde 40/2 ' ye göre *"Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur."*

e.3- İçtima

257. maddede düzenlenen suç genel bir suçtur. Tamamlayıcı, tali nitelikte bir suç tipidir.³⁵⁸ Failin eylemi özel nitelikte başka bir suçu oluşturmaktaysa artık genel nitelikli 257. maddenin uygulanma olasılığı kalmayacaktır. Bu kapsamda yukarıda da belirtildiği üzere 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun'un uygulanması kapsamında Kanunun 9. maddesinde görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin özel bir düzenleme mevcut olduğu için artık sorumlular hakkında özel norm gereğince 4708 sayılı Kanun kapsamında ceza tayinine gidilecektir.

Kamu görevlisinin aynı suç işleme kararıyla birden fazla görevini kötüye kullanması durumunda şartları varsa (TCK. m. 43/1) zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Yargıtay'ın ruhsatsız yapılara ilişkin tutanakların belediye başkanınca Encümene tevdi edilmemesine ilişkin bir kararında şu ifadelerle yer verilmiştir. *"... Belediye Başkanı olan sanığın 04.02.2002 tarihinde TE.'a ait ruhsatsız garajla 1.4.2002 tarihli İF.'e ait ruhsatsız kat çıkma konusundaki belediye görevlilerinin tuttuğu tutanağı belediye encümenine göndermeme biçimindeki eyleminin müteselsilen görevi ihmal suçunu oluşturduğu gözetilmeden iki ayrı suçu oluşturduğundan söz edilerek mahkumiyet kararı verilmesi ... (hukuka aykırıdır.)"*³⁵⁹.

Yargıtay bir başka kararında 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince yıkımına karar verilen binaların yıkımı konusunda gereğini yerine getirmeyen belediye başkanının zincirleme şekilde suçu işlediğini kabul etmiştir. Buna göre; *"...Belediye Başkanı olarak görev yapan sanığın, ... ili ... ilçesi ... Belediyesi Göl Caddesi üzerinde bulunan toptancı hali binasının inşaat ruhsatı alınmadan yapımına başlanarak binaların duvar, çatı ve dış sıvalarının tamamlanmasından sonra 04/02/2007 tarihinde yapı inşaat ruhsatının alındığı, ayrıca anılan yerde 2872 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18. maddesi gereğince Çevre Koruma Kurulundan izin alınmadan 3194 sayılı İmar Kanununun 26, 32 ve 42. maddelerine aykırı şekilde lokanta ve market inşaatının yapıldığı, Belediyeye ait toptancı hali ve işyerlerini kıymet takdir komisyonu raporu aldırıp, işyerlerinin büyüklüğü, yeri, tahsis şartları, müracaat süresi ve yeri, bedeli,*

³⁵⁸ İlhan Üzülmöz, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2012 s. 212.

³⁵⁹ Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 13.02.2007 1521/12185, Artuk/Gökçen/Yenidünya, TCK Şerhi, 5, s. 5189.

ödeme planı, vade farkı ve gecikme bedeli belirlenmeden Belediyelerin Arsa Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmeliğin 17 ve 22. maddelerine aykırı olacak şekilde tahsis ettiği, ..., ... ve ...'nun yapmış oldukları kaçak ve **ruhsatsız** binaların 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince yıkımına karar verilmiş olmasına rağmen yıkım kararlarının gereğini yerine getirmeyerek kamunun zararına ve kişilere haksız menfaat sağlanmasına neden olduğu 05/02/2007 günlü Olay Yeri Tespit Tutanağı, 09/10/2008 günlü bilirkişi ve ön inceleme raporları, tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından anlaşıldığı ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden dosya kapsamı, oluşa uygun düşmeyen gerekçeler, yanlışlı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi ... (hukuka aykırıdır.)"³⁶⁰.

f- Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

Görevi kötüye kullanma suçu, görev nedeniyle işlenen suçlardan olduğundan, 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” hükümlerine tabidir.

H- Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları

a- 3194 Sayılı İmar Kanunu Açısından

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesinde ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapının tespiti halinde belediyeye düşen yükümlülük şöyle belirtilmiştir:

“Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasında muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür; belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir”.

Bu düzenlemede görüldüğü üzere belediyelerin yanında fenni mesullere de bazı görev ve yükümlülükler yüklenmiştir. Bunların yerine getirilmemesi durumunda ilgililerin görevlerini ihmalinden sorumluluğu gündeme gelecektir. İmar Kanunu'nun 28. maddesinin 2. fıkrasında bu husus belirtilmiştir. Buna göre “Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu

³⁶⁰ Yargıtay, 5. Ceza Dairesi, 2013/16537 E., 2016/2048 K.

adına denetimine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır. İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, bu alanda Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılır. Fenni mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevlidir. Yapı sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fenni mesuller kanuni mesuliyetten kurtulamaz. Bildirim üzerine, en geç üç iş günü içinde 32 nci maddeye göre işlem yapılır."

Bu kişilerin fail olarak sorumluluğu için önceki "Fail" bölümündeki açıklamalarımız bulunmaktadır.

b- 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Açısından

Marmara depremi sonrasında yapı denetimine verilmesi gereken önemin anlaşılmasıyla yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 2. maddesinde yapı denetim kuruluşlarının görevlerine değinilmiştir.³⁶¹ Bu görevler;

-Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek,

-Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek,

-Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek

şeklinde sayılabilir.

Yine aynı Kanunun sorumluluğu düzenleyen 3. maddesinde, yapı denetim kuruluşlarının imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenecekleri belirtilmiştir. Kanunun ceza sorumluluğunu düzenleyen 9. maddesinde görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik açısından bazı cezai düzenlemelere şu şekilde yer verilmiştir:

"Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icraî veya ihmali davranışla görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yapı denetim kuruluşunun ortak ve yöneticileri, mimar ve mühendisleri ile laboratuvar görevlileri bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge

³⁶¹ Meran, a.g.e., s. 288.

düzenlemeleri hâlinde Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması hâlinde, izin belgesi derhal iptal edilir. Bu Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlenen kesinleşmiş mahkeme kararları, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Bakanlığa ve mimar ve mühendislerin bağlı olduğu meslek odalarına bildirilir. Yapı denetim kuruluşu ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve işlemlerinden 3194 sayılı İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler."

İmar Kanunu'ndaki fenni mesullerin sorumluluğu, Yapı Denetim Kanunu ile denetim görevini yerine getiren denetçi mimar ve mühendisler açısından da getirilmiştir. Yapının fenni mesuliyetini üzerine alan meslek grupları deyiminden, yapı denetimi gerçekleştiren yapı denetim şirketi ortak ve yöneticileri ile denetçi mimar ve mühendisleri anlaşılmalıdır.³⁶²

Yukarıda zikredilen maddede görevi kötüye kullanma suçu bakımından özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu Kanun kapsamında kalan eylemlere ilişkin olarak genel norm- özel norm ilişkisi gereğince genel normun uygulanmasını engelleyen özel normun öncelikle uygulanması gerekli olduğundan TCK. madde 257 hükmü yerine Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 9. maddesinin 1. fıkrası uygulanacaktır.³⁶³

Yargıtay; Kanun'un 2. maddesinde yer alan ruhsata aykırılığın ilgili idareye bildirilmesi görevinin yerine getirilmesiyle alakalı olarak 9. maddenin 1. fıkrasında yazılı suçun oluşacağından bahisle şu karara hükmetmiştir: "*Ruhsat ve projeye aykırılıkların oluştuğu tarihte yapı denetimi kuruluşunda görevli olan sanıkların yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlememek ve ruhsat ile eki projesine aykırılıkları üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmemek suretiyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 9/1. maddesine aykırı davranıp davranmadıkları değerlendirilerek hukuki durumlarının tayini gerekirken, inşaattaki aykırılıkların daha sonra ruhsat ve projeye uygun hale getirilmesinin suçun oluşumunu etkilemediği dikkate alınmadan, inşaattaki aykırılıkların giderildiği gerekçesiyle sanıklar hakkında uygulama yeri olmayan TCK'nın 184/5. maddesi kapsamında düşme kararı verilmesi...(hukuka aykırıdır)"³⁶⁴.*

IV- İMAR BARIŞI VE KAÇAK YAPILAŞMAYA AF

Ülkemizde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın altmış yıldır artık bir alışkanlık haline gelmesi ve 1985 yılındaki imar affına rağmen bunun önüne geçilememesi üzerine Devlet sorunu çözmek için bir milat belirleyip farklı bir politika izlemiştir.

7143 sayılı Kanunla 11 Mayıs 2018 tarihinde İmar Kanunu'na Geçici madde 16 eklenmiş ve bu maddede İmar Barışı adıyla anılan bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile ruhsatsız yapılan veya ruhsata aykırı yapılan yapılara ilişkin başvurulara ilgili bedellerin ödenmesi ile bir af getirilmiştir. Ancak mevcut yapılara ilişkin bu af, yapıların ayakta durduğu süreçle sınırlı olup, yapı yeniden yapılmak istenirse var olan imar planlarındaki yapılaşma düzenine uyularak yeni yapı yapılabileceğinden yani mevcut yapıda elde edilmiş olan yapılaşma hakkı bina yeniden yapılırken korunmayacağı için bir imar affı değildir.

³⁶² Nuh Uzun, Denetçi Mimar ve Mühendislerin Yapı Denetimine İlişkin Cezai Sorumlulukları, TAAD, Yıl: 5, Sayı: 18, s. 490.

³⁶³ Kerim Tosun / Mustafa Artuç, Asliye Ceza Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara, s. 1697.

³⁶⁴ Yargıtay, 18. Ceza Dairesi, 2016/12330 E., 2016/15501 K.

Özetle bu düzenleme ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılmış olan yapılar yapı sahipleri tarafından öncelikle Devlete bildirilecektir. Devlet bu tip yapılar için bir bedel belirleyip, ilgililerin bu bedeli ödemesinden sonra ilgililere Yapı Kayıt Belgesi adıyla bir belge verecektir. Bu belgenin alınması ile yapı için verilmiş olan yıkım kararı ve kesilmiş olan idari para cezaları ortadan kalkacaktır. Yine bu belge iskan yerine geçerek yasal bir yapı gibi işyeri açma, işletme yönünde ruhsat ve izinleri alabilecektir. Düzenlemenin ikinci kısmına göre de, bu tip yapılar maliklerin oybirliği ile karar alması sonucu halihazır konumlarıyla tapuya ve kat mülkiyetine bağlanacak, ayrıca bu yapılar Hazine veya belediye arazisine yapılmış ise belirlenen bedellerin ödenmesi üzerine kaçak yapının olduğu arsalar (ilgili Yönetmeliğe göre 600 m2 ile 2000 m2'ye jkadar kısmı) yapı sahibine satılacaktır.

İmar Barışına başvuran yapı ve bağımsız bölüm sahiplerinin sayısı olan 10 milyon rakamı ülkemizdeki ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşmanın boyutunu ortaya açıkça koymuştur. Ortalama her 3 binanın 2'si kaçak yapılaşma konusudur³⁶⁵. Devletin bu Kanuna ilişkin açıklamalarından yapı kayıt belgesi almamış tüm ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı ve kısımların yıktırılacağı yönündedir. Bu açıklamaların takipçisi olmak zorundayız.

İmar barışının imar affından farkı bu binaların ekonomik ömürlerini tamamlaması sonucu yıkılmaları halinde var olan yapının imar hakkı (inşaat alanı) değil, o tarihte olan imar düzeni doğrultusunda bir yapılaşma hakkına konu olacaklardır. Yani bu yapının yapılmasıyla fiilen elde edilmiş olan yapılaşma hakkı binanın yıkılıp, yeniden yapılması halinde geçerli olmayacak, kazanılmış bir hakka konu olmayacak; aksine yeniden yapım tarihindeki imar planlarında yapılaşma konusundaki imar hakkına uygun olarak yapılacaktır.

İmar Barışı, İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesinde şöyle düzenlenmiştir:

“Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretili cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

³⁶⁵ Hazine ya da belediye arazisi satışı kısmı ve kat maliklerinden oybirliği ile izin alınıp arsa paylarının düzeltilmesi kısmı hariç, sadece yapı kayıt belgesi almak için bu yasal düzenlemeye doğrultusunda vatandaşların Devlete ödediği bedel yaklaşık 2019 yılı rakamlarıyla 20 milyar TL olup, bu da yaklaşık 6 milyar dolara karşılık gelmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun ve 2960 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkra belirtilen bedelin iki katı ödenir.

Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması hâlinde bu madde uyarınca ayrıca satış bedeli alınmaz. Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası iade edilmez.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir”.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” adı ile bir düzenleme yaparak yasal düzenlemenin ayrıntılarını ortaya koymuştur.

Bu Esaslarda yapı kayıt belgelerinin kullanım yerleri 6. maddede şu şekilde açıklanmıştır.

“(1) Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.

(2) Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

(3) Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

(4) Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için;

a) Yapı Kayıt Belgesi,

b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,

c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim planı,

d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren ve tescil sayfasını da içeren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,

ile birlikte kadastro müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile (d) bendinde belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumludur. Bu sorumluluk gereğince kadastro müdürlüğü tarafından resen zemin tespit tutanağının sadece büro kontrolleri yapılmakla yetinilerek tescil için ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir ve daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra ilgili tapu müdürlüğünce ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ibraz edilmek üzere, Yapı Kayıt Belgesine konu yapıya (Mahalle/Sokak/Bina No-Ada/Parsel/Pafta No) ve söz konusu yapıdaki bağımsız bölümler veya sair tesisler ile maliklerine ait bilgileri içeren bir yazı düzenlenerek başvuru sahibine verilir ve ilgili vergi dairesince söz konusu yapıya ilişkin olarak cins değişikliği harcının tahsil edilmesi üzerine tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır.

(5) Kat mülkiyetine geçilmiş olması 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(6) İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.

(7) Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.

(8) *Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.”*

Esaslar içinde kaçak yapıların Hazine veya belediye arsalarına yapılmış olması halinde yapının oturduğu alanın yapı sahiplerine satılması ise şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanır.

(2) Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan satışlardan elde edilen gelirler genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(4) Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.”

Bu düzenleme doğrultusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 26.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede bir tebliğ yayınlanarak hazine veya belediye arazilerinin kaçak yapı yapan kişilere nasıl satılacağı düzenlenmiştir. Bu tebliğe göre, İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin veya taksitle İmar Barışı kapsamında kalan Hazine taşınmazlarının belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 metrekareye, dışında olması halinde ise 2 bin metrekareye kadarlık kısmı satılacak. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılacak. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10'u peşin alınacak, kalanı ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek ve taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacaktır. Bu Tebliğde Hazine ve belediye arazilerinin satışı için yapı kayıt belgesi sahiplerine müracaat için 31.12.2019 tarihine kadar sadece 5 gün süre verilmesi çok şaşırtıcı olup, Devletin İmar Barışının arsa satışı kısmını uygulamak istemediği düşüncesini akla getirmektedir.

İmar Barışı hakkında 6 Temmuz 2018 tarihinde Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolar (LİHKAB) ve Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları (SHKMMB) Kadastro müdürlüklerinin ve tapu müdürlüklerinin yapacağı işleri göstermek üzere 1787 no ile bir de Genelge çıkarılmıştır.

İmar barışı kapsamına giren yapılarda güçlendirme yapılması yönünde ortaya çıkan talepler sonucu İmar Kanunu'na Geçici Madde 21 eklenerek güçlendirme olanağı verilmiştir.

Bu düzenlemeye göre; İmar Kanunu'nun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi alınan yapılar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre, hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilmiş olan yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilir. Bu yapılarda güçlendirme izni, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine istinaden ilgili idaresince verilir. Güçlendirilecek olan yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya Hazineye ait olması durumunda; taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapılamaz. Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranır. Geçici Madde 21 kapsamında yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim kuruluşlarından bu madde kapsamındaki denetim görevini yerine getirmediikleri tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, 4708 sayılı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddesinde yer alan idari ve cezai müeyyideler uygulanır. Bu maddeye göre güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları hâlinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanır. Geçici Madde 21 hükümleri 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılar hakkında uygulanmaz.

V- RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILAŞMA AÇISINDAN YIKIM KARARLARININ İPTAL DAVALARI

Gerek teoride gerek uygulamada yıkım kararının kolluk işlemi niteliğinde olduğu ifade edilmiştir. Buna gerekçe olarak da “yıkım işlemi ”nin İmar Kanunu kapsamında kamu düzeninin bozulmasına engel olmak maksadıyla yetkilendirilmiş kolluk mercilerinin icra edeceği bir kolluk faaliyeti olarak gösterilmektedir³⁶⁶. Çünkü idarenin genel olarak denetim yetkisini kullanması kolluk faaliyeti olarak ifade edilir³⁶⁷.

Kolluk faaliyetinin amacı, kamu düzeninin korunması ve bozulan kamu düzeninin sağlanmasıdır. Kamu düzenini oluşturan kavramlar, en genel ifadeleri ile güvenlik, sağlık, dirlik ve esenlik, genel ahlaktır. Yıkım kararı, kolluğun güvenlik, sağlık, dirlik ve esenlik kavramları ile ilgili bir kavramdır. Örneğin ruhsata aykırı veya tamamen ruhsatsız bir yapının yıkılması, dirlik ve esenlikle yani düzenli ve çarpık olmayan bir kent ortamında yaşama kapsamında; tehlikeli olan ve kamu sağlığını tehdit eden bir yapının yıkılması ise genel sağlık ve güvenlik kavramları ile birlikte değerlendirilecek olgulardandır³⁶⁸.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların yıktırılması hakkındaki süreci gösteren İmar Kanunu'nun 32. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

“Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine,

³⁶⁶ Halil KALABALIK, İmar Hukuku Dersleri, Ankara 2014, s. 582; naklen A. Kürşat Öztürk, Bir İdari İşlem Olarak Yıkım Kararı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIX, Y. 2015, s.3, s. 104.

³⁶⁷ Elvin Evrim DALKILIÇ, İdarenin Denetim Yetkisinin Devrine Anayasa Mahkemesi'nin Yaklaşımı, ABD, 2013, sy. 2, s. 109 naklen Ersöz, a.g.m., s.105.

³⁶⁸ Mustafa Yılmaz,, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Ankara 2002, s. 150.

belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılmaz.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasında muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne gönderilir..

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkra düzenlenenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Anayasa'nın 125. maddesine göre, İdarenin her türlü işlemine karşı yargı yolu açıktır. İdarenin işlemlerden biri olan ruhsatsız yapılara veya ruhsata aykırı yapılmış yapılara ilişkin yıkım kararlarına karşı da mahkemelere başvurulabilir. Teknik olarak idare mahkemelerinde açılacak yıkım kararının iptali davasının, yıkım kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılması gerekir³⁶⁹. Dava yapı malikleri tarafından açılabilirdiği gibi kiracılar veya kullanıcılar tarafından da açılabilir. Danıştaya göre, 3194 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tesis edilen yıkım işleminin, doğrudan yapıya yönelik olarak tesis edilmesi nedeniyle, adına işlem tesis edilen ve yapının maliki olan kişiler dışında, yapıda kiracı olarak bulunanların da yıkım işleminin iptalini istemelerinde meşru, kişisel ve güncel ilişkisi vardır; dolayısıyla yıkım işleminin iptali istemiyle dava açma ehliyetleri de bulunmaktadır³⁷⁰.

Açılan yıkım kararının iptali davasında mutlaka yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Çünkü idare mahkemelerinde yıkım kararına iptal davası açılmış olması, yıkımı engellemez ve durdurmaz. Yıkımın dava sürecinde durdurulması için mutlaka idare mahkemesinden yürütmenin durdurulması yönünde talepte bulunulması ve mahkemenin bu talebi uygun görerek bir karar vermesi gerekir. Bu kararı mahkemeden alıp, ilgili İdareye tebliğ etmek gerekir ki yıkım işlemi belediye tarafından yapılmasın ve dursun.

İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 27. maddesi gereğince; yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için, işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların

³⁶⁹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 153. Bir Danıştay kararında dava açma süresinin öğrenme tarihinden itibaren değil, tutanağın yapı yerine asılması tarihinden itibaren başlayacağı ifade edilmiştir. Danıştay 14. D., 27.3.2014, E. 2013/ 1408, K. 2014/ 4012; naklen Ersöz, a.g.m., s.119.

³⁷⁰ Danıştay 14. D., 18.4.2012, E. 2011/ 9654, K. 2012/ 2931.

doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması gerekir. Bu iki koşul aynı anda bu davada varsa idare mahkemesi acilen yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Yine uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin durdurulması istenebilir; bu tip idari işlemlerde idarenin savunması alınmadan da yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.

Eğer idare mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı vermediyse, bu karara karşı bölge idare mahkemelerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmek gerekir. Bölge idare mahkemesi kararı bir daha inceler, sonucunda ya yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararını kaldırarak, yıkım işlemi hakkında yürütmenin durdurulması kararı verir ya da itirazı reddeder. İtiraz üzerine bölge idare mahkemelerince verilen kararlar kesindir³⁷¹.

İdare mahkemesince yapılacak yargılamada yıkım kararı çeşitli açılardan incelenir. Mahkeme öncelikle, İdare bu kararı vermeye yetkili midir ona bakar³⁷², sonra karar gerekli şekil kurallarına uygun olarak alınıp, ilgisine yine şekline uygun olarak tebliğ edilmiş mi bakar³⁷³. Yapı tatil tutanağında “yıkım” ifadesine açıkça yer verilmelidir. “Gerekli işlemlerin yapılacağı” ve benzeri ifadelerle yer verilmesi yeterli değildir³⁷⁴. Mahkeme, ruhsata aykırı yapıya karşı yıkım kararı vermeden önce İdare başka bir karar vererek, sorunu çözebilecekken doğrudan yıkım kararı vermişse, konu yönünden idari işlemi sakatlayan bir husus olup olmadığına da bakar³⁷⁵. İdari Yargı yıkım kararlarını değerlendirirken sebep unsurunu da denetler³⁷⁶. İdare

³⁷¹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 149.

³⁷² “3194 sayılı Kanunun 32. maddesinde öngörülen usul izlenmeden, yıkım kararı almaya ve para cezası vermeye yetkili olmayan Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğü’nce tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir”. Danıştay 14. D., 10.10.2012, E. 2012/4962, K. 2012/6897.

³⁷³ Danıştay, bu konudaki bir kararında, normalinde ruhsatlı bir şekilde yapılan bir yapıda ruhsata aykırılığın ne olduğunun tam olarak belirtilmemesini, bunun tebliğ edilmemesini, malikin bu konuda ikaz edilmemesini, salt fen müdürlüğü işlemine dayalı olarak yıkım kararı verilmesini hukuka aykırı görerek iptal etmiştir. Danıştay 6.D., 23.12.2004, E. 2002/ 3582, K. 2004/ 394, DD., sy. 5, 2004, s. 182. “Olayda, dava konusu işleme dayanak oluşturan 09.02.1020 günlü “Durum Tespit Tutanağı”nda, yapı ruhsatı ve eki onaylı proiesine aykırı olarak yapılan tadilatlardan bahsedilmiş ise de, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde öngörüldüğü biçimde yapının ruhsata aykırı kısımlarının mühürlenerek tutanağın yapı yerine asıldığına ve bir nüshasının muhtara bırakıldığına ilişkin bir belirlemeye yer verilmediği görülmüştür. Her ne kadar, usulüne uygun olarak düzenlenmeyen tutanaktan sonra 22.02.2010 günlü, 1854 sayılı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemiyle, davacıya yapısını ruhsata uygun hale getirilmesi için süre verilmiş ve akabinde tesis edilecek yasal işlemler hakkında bilgi verilmiş ise de, bu durumun usulüne uygun olarak düzenlenmeyen tutanağın hukuki sakatlığını giderecek nitelikte olmadığı ortadadır”. Danıştay 14. D., 13.5.2014, E. 2012/ 1154, K. 2014/ 5503. Aynı yönde Danıştay 14. D., 9.5.2014, E. 2012/ 1276, K. 2014/ 5423; naklen Ersöz, a.g.m., s.115.

³⁷⁴ Danıştay 6.D., 23.1.2004, E. 2002/ 3582, K. 2004/ 394.

³⁷⁵ “2981 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi kapsamında olduğunun anlaşılması halinde 1. normal katın imara uygun hale getirilmesi için davalı idareye başvuruda bulunulduğu görüldüğünden, bu başvuru üzerine 1. normal katın imara uygun hale getirilip getirilmediği hususunun incelenip araştırılması suretiyle dava konusu işlem hakkında yeniden karar verilmesi gerekmektedir”. Danıştay 14. D., 12.6.2014, E. 2012/ 3138, K. 2014/ 6783.

³⁷⁶ “...dava konusu işlemin dayanağı 6.9.2010 günlü yapı tatil tutanağı ile, işleme konu yapıda ruhsat ve eklerine aykırı kısımların niteliğine ilişkin, aykırılıkları açık ve somut olarak ortaya koyan belirlemelere, verilere yer verilmeden, yapının 1. ve 2. bodrum katlarının ruhsatı- na uygun kullanılmadığının tespit edilerek, bu tespiti dayalı olarak yapının yıkımına ilişkin encümen kararının alındığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu yıkım işleminin “yapıya” yönelik olarak tesis edilmesi ve ruhsatsız ve/veya ruhsata aykırı yapı nedeniyle imalatı yapmayan yapı sahibi, kiracısı veya bu kişilerin dışında yapı ile ilgisi bulunmayan kişi adına işlem tesis edilmesinin, işlemi sadece bu nedenle sakatlamayacağı açık ise de, 3194 sayılı Yasaya uygun düzenlenmeyen tutanağa dayalı olarak tesis edilen dava konusu encü- men kararında hukuka uyarlık bulunmadığından, işlemin

mahkemesi işlemin süresinde yapılıp yapılmadığını da inceler. İdare Mahkemesi son olarak yıkım kararını kamu yararı açısından inceler. Tüm idari işlem ve kararların kamu yararı amacıyla tesis edilmiş olması gerekir. Eğer yıkım kararı bir kişiyi cezalandırmak için veya başka bir kişiyi korumak için verilmişse mahkeme İdarenin verdiği yıkım kararını iptal eder³⁷⁷.

Yıkım kararlarının verilmesinden önce idare usulü bir işlem olarak yapı tatil tutanağı düzenlemelidir. Yapı tatil tutanağı ayrılabilir bir işlem olduğundan dolayı belediye encümeni yıkım kararını beklemeden sadece yapı tatil tutanağının iptali için dava açılabilir³⁷⁸. Tutanak düzenlenmeden yıkım kararı verilirse hukuka aykırılıktan dolayı mahkemece iptal edilir³⁷⁹.

Bir yapı hakkında yıkım kararı verilirken, idare öncelikli olarak söz konusu taşınmazın, imar hukuku anlamında “**yapı**” olup olmadığına baktıktan sonra, İmar Kanunu’nda sayılan istisnalar içerisinde yer alıp almadığını tetkik edip, özel mevzuatta (2981 sayılı İmar Affı Kanunu gibi) ayrıksı bir hüküm olup olmadığını inceleyerek yıkım kararı verip, uygulamaya koyacaktır³⁸⁰. Danıştay kentsel sit alanı veya koruma alanı içinde kalan yerlerde tavanların MDF malzeme ile kaplanmasını yapı sayarak hakkında yıkım kararı verilebileceğini ifade etmiştir³⁸¹. Yine Danıştay, beton duvar, iki adet gölgelik, iki adet duş yeri, etrafı açık üstü kapalı lokanta olarak kullanılan ahşap ve profil demirden kamelya, iskele, gözetleme kulesi, beton çekek yerinin bu yönetmelik hükümleri kapsamında olmadığı ve anılan yapıların kıyı içerisinde olduğundan 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un Geçici 2. Maddesi gereğince koruma kapsamında sayılmayıp yıkımı gerektiren bir karar olduğunu ifade etmiştir³⁸².

iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir”. Danıştay 14. D., 7.5.2014, E. 2012/ 387, K. 2014/ 5245; naklen Ersöz, a.g.m., s.115.

³⁷⁷ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 149.

³⁷⁸ “Olayda; dava konusu yapının yıkımına ilişkin encümen kararının bildirilerek yıkım işleminin davacı tarafından yapılması gerektiği, aksi taktirde idarece yıkılacağı ve yıkım masraflarının davacıdan tahsil edileceği yaptırımlarını içeren ve dava konusu yapının yıkılması sonucunu doğuracak olan dava konusu işlemin, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde olduğu sonucuna ulaşıldığından, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir” Danıştay 14. D., 3.7.2014, E. 2012/ 5207, K. 2014/ 7297, naklen Ersöz, a.g.m., s. 112.

³⁷⁹ Danıştay 14.D., 18.6.2014, E. 2014/ 1623, K. 2014/ 6892, “3194 sayılı Kanun’un 32. maddesinde belirtildiği şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmiş yapı tatil tutanağı olmadan, sadece tespit tutanağına dayanılarak tesis edilen yıkım işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır”. Naklen Ersöz, a.g.m., s.108.

³⁸⁰ Danıştay 14. D., 6.2.2014, E. 2012/ 5380, K. 2014/ 1872, Danıştay 14. D., 3.4.2014, E. 2012/ 3392, K. 2014/ 4314, Danıştay 14. D., 18.2.2014, E. 2012/ 6565, K. 2014/ 2249; “... yıkıma konu LPG dolum tesisinin, kanopinin (markiz), LPG yeraltı dolum tankının ve üzeri tellerle çevrili alanın, raylar üzerinde gidip gelen yıkama ünitesinin ve oto yıkama tesisinin yapı niteliğinde olduğu, ruhsata tabi olmayan basit tamir ve tadiller sınıfına girmediği, bu yapıların projelerinin onaylanması suretiyle ruhsata bağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır”. Danıştay 14.D., 2.4.2014, E. 2012/ 8997, K. 2014/ 4170; “... ruhsatlı eğitim tesisi olarak faaliyette bulunan taşınmazın mütemmim cüzü olan halı saha için ayrıca ruhsat alınmasına gerek olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiş ise de; yukarıda içeriği yer alan Yasa kurallarına göre, halı sahanın ruhsata tabi yapı niteliği taşıdığı, bu nedenle ruhsat alınarak inşa edilmesi gerektiği...” Danıştay 14. D., 24.3.2014, E. 2012/ 765, K. 2014/ 3867; naklen Ersöz, a.g.m., s. 123.

³⁸¹ Danıştay 14. D., 3.6.2014, E. 2012/ 2486, K. 2014/ 6392.

³⁸² Danıştay 14. D., 29.5.2014, E. 2012/ 4255, K. 2014/ 6260 ; naklen Ersöz, a.g.m., s. 124.

Danıştay'ın aşağıdaki kararıyla idare mahkemesince imar planının iptali üzerine yapı ruhsatı iptal edilmese bile yapının durdurulmasında ve yapı tatil tutanağı düzenlenmesini hukuka uygun bulmaktadır.

“2577 sayılı Yasanın 28. maddesi uyarınca, uyuşmazlık konusu yapıların yapımına dayanak oluşturan uygulama imar planının dayanağı olan nazım imar planının yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine, davalı idarece bu kararın gereklerinin gecikmeksizin uygulanması amacıyla, plana göre yapılmakta olan yapıların mevcut durumunun tespit edilmesi ve 3194 sayılı Kanunun 32. maddesine uyarınca tedbir olarak mühürlenmek suretiyle durdurulmasının gerektiği, yapı ruhsatının iptal edilmemiş olmasının yapının mühürlenmesine engel teşkil etmeyeceği, bu durumun yapının yıkımına karar verilmesi aşamasında dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu durumda; uyuşmazlık konusu parselde yürürlükte olduğu dönemde geçerli olan imar planı uyarınca düzenlenen yapı ruhsatı ile yapıldığı anlaşılan yapının, ruhsatın dayanağı imar planı hakkında verilen yargı kararı üzerine, yapının durumunun tespit edilmesi ve tedbir amacıyla mühürlenerek, durdurulmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir³⁸³”

³⁸³ Danıştay 14. D., 21.5.2014, E. 2012/ 5037, K. 2014/ 5893.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İMAR PLANLARINA İLİŞKİN DAVALAR

İmar planları, o alanda arazinin kullanımını ve yapılaşma durumunu belirleyen genel düzenleyici işlemlerdir. İmar planlarında belirlenmiş olan duruma göre arsa sahipleri yapılarını inşa ederler. İmar planları zaman içinde gereksinimler doğrultusunda ya değiştirilir ya da 20-30 yıl sonra yeniden yapılır. Plan doğrultusunda yapılaşan taşınmazların bir zaman geçtikten sonra her hangi bir şekilde yeniden yapılması söz konusu olduğu takdirde, son dönemde yürürlükte olan (muhtemelen değiştirilmiş) planlarda gösterilen fonksiyon ve yapılaşma koşulları doğrultusunda yapılaşma gerçekleşecektir.

İmar planı gibi genel düzenleyici işlemler; ilan edilmek suretiyle ilgililere duyurulur. Genel düzenleyici işlemlere karşı iptal edilmesi istemiyle altmış gün içerisinde dava açılabilir. Planın bir aylık askı süresinin sona ermesinden başlayarak altmış günün sayılması gerekir. Plana askı süresinde itiraz edilmişse bu durumda İdare tarafından itiraza cevap verilmesi ya da altmış gün içerisinde cevap verilmeyerek itirazın zımnen reddedilmesi üzerine altmış günlük iptal davası açma süresi başlar³⁸⁴.

Genel düzenleyici işlem olan imar planları, doğrudan uygulanamaz. Planda düzenlenmiş denilerek inşaata başlanmaz. Önce ilgili idareye inşaat ruhsatı başvurusunda bulunulur. İmar Kanunu'nda ve yönetmeliklerde gösterilmiş bulunan belgeler ilgili idareye iletilir. İdare tarafından inşaat ruhsatı verilirse ancak o zaman uygulama yapılabilir. Yani idare tarafından parsel düzeyinde uygulamaya izin veren yeni bir birel işlemle (yapı ruhsatıyla) genel düzenleyici işlemin uygulanması sağlanır.³⁸⁵ Ruhsat işlemiyle ya da ruhsat talebinin reddiyle ilgili olarak altmış gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açabilme hakkı vardır. Bu süre ruhsat vermeyi ya da vermemeyi öğrenme tarihinden başlar.

Nazım imar planlarını oluşturan plan paftaları ve plan notları da genel düzenleyici işlem olarak karşımıza çıkar. Buna karşılık uygulama imar planlarının plan paftalarında, diğer bir ifadeyle çizili metinlerinde, yer alan hükümlerin genel nitelikli işlemler olduğunu söyleme olanağı yoktur. Çünkü uygulama imar planları, imar planlama sürecinde ortaya konulan iradenin araziye uygulanması ve elde edilen imar parsellerinde yapılaşma hakkının kullanılmasını sağlayan hukuki metinlerdir. Bu yönüyle, bir imar parselinin farklı niteliklerine göre yapılaşma hakkını tanımlayan bir plan metninin genel düzenleyici hükümler getirdiğini söylemek mümkün değildir. Uygulama imar planları da, uygulanmakla tükenmeyen, idare tarafından kaldırılmadığı ya da yargı kararıyla iptal edilmediği sürece yürürlükte olan, doğrudan

³⁸⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 115.

³⁸⁵ Danıştay, 6. Daire, 7/10/2005, E. 2005/3170, K. 2005/4538: "Uyuşmazlık konusu olayda, prefabrik dükkanların üzerinde inşaa edildiği yolun yaya yolu olduğu gerekçe gösterilerek dükkanların yapımının durdurulamayacağına ilişkin işlemin genel düzenleyici bir işlem olan imar planının uygulanmasına yönelik bir işlem özelliğinde bulunması nedeniyle, bu işlemin tebliği üzerine genel düzenleyici işleme süresinde dava açıldığı sonucuna varılmaktadır." (www.kazanci.com); Danıştay, 6. Daire, 14/9/1994, E. 1994/216, K. 1994/2883: "Genel düzenleyici nitelikte olan ve kamulaştırma işleminin dayanağını oluşturan imar planına karşı uygulama işlemi olan kamulaştırma işleminden idarece vazgeçilmesi durumunda, imar planının iptaline ilişkin istem incelenemez." (www.kazanci.com).

uygulanamayan, araya bir uygulama işlemi girmesi gereken hukuk işlemlerdir. Buna karşılık, çizili paftalar üzerinde, imar parsellerinin alacakları yapılaşma haklarının belirlenmesine yönelik olarak, parselin büyüklüğü, arazi yapısı, parselin rakımı, tarihi esere komşu olup olmaması, yol genişliği ve benzeri durumları dikkate alan bir hesaplama yapıldığından, her parselin yapılaşma hakkı kendi özelliklerine göre belirlenecektir. Bu durumda, uygulama imar planlarının hukuki niteliklerinin karma bir özellik arz etmekte olduğu açıktır. Uygulama imar planlarının plan notları açısından yapılacak değerlendirmede ise, bu notların genel düzenleyici idari işlemler olduğunda ve olması gerektiğinde tereddüt yoktur³⁸⁶.

Yapılaşma faaliyetleri, mülkiyet hakkının kullanılmasında, hakkın ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılaşmayı mülkiyet hakkıyla iç içe geçmiş bir hak olarak görmek doğru olacaktır. Bir başka ifadeyle, yapılaşma başlı başına bir haktır. Ancak yapılaşma hakkının kullanılmasına getirilen kısıtlamalar, mülkiyet hakkı üzerinde doğrudan ve yoğun bir baskı oluşturmaktadır. Bu noktada, mülkiyet hakkının tamamlayıcısı olan inşaat yapabilme hakkını etkileyen durumların değerlendirilmesi daha bir önemli olmaktadır. Yapılaşma hakkını doğrudan etkileyecek imar planı veya plan notları değişikliklerinin hukuka uygunluğu ve bu değişiklikler karşısında mevcut yapılaşma seviyesinin ve beklenti düzeyinde kalan kısımların hukuki durumlarının ne olacağı üzerinde durulmalıdır. Mülkiyet hakkının bir yansıması olan yapılaşma faaliyetleri parasal olanaklar getirdiğinden, ister istemez bu faaliyetlerin toplum ve ilgilileri tarafından duyarlı bir şekilde algılanmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu duyarlılık, malikler ya da yapılaşmadan yararlananlar kadar, sürece karşı duranlar açısından da konunun hukuki olarak açıklığa kavuşturulmasını gerektirmektedir.

İmar durumunda değişiklik yaşanması, bir yönüyle yargı kararlarıyla gerçekleşebilirken, diğer yönüyle imar konusunda yetkili idarelerin karar almasıyla oluşmaktadır.

I-İMAR PLANLARININ İPTALİ VE TAM YARGI DAVALARI

İmar planlama sürecinin birçok temel hak ve özgürlük üzerinde doğrudan etkili olması, bu alanda yapılacak idari işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanmasını daha da önemli hale getirmektedir. İmar planlarının, mülkiyet hakkı başta olmak üzere, yerleşme, seyahat, özel girişim, basın, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları üzerindeki etkileri, bu hak ve özgürlüklerin korunması noktasında denetimi zorunlu hale getirmektedir.

İmar planlarının hukuka uygunluk denetiminin sağlanmasında en etkin yol olarak karşımıza, idari yargı yerlerinde açılacak imar planı iptal davaları ve imar planları sonucu oluşan zararın talep edildiği tam yargı davaları çıkmaktadır.

1-İmar Planlarının İptali Davaları

İmar planlarına karşı açılacak iptal davaları, üzerinde ciddi tartışmalar olan davalardır. Özellikle iptal davası açılmasında davacının menfaat koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği

³⁸⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 116.

noktasında ortaya çıkan yargı kararlarının birbirini bütünlemekte olduğunu söylemek oldukça zor olacaktır³⁸⁷.

İptal davası açabilmeye imkân sağlayan menfaat koşulunun kimler için var olduğu, kimler için olmadığı noktasında belirleyici kurallar mahkemeler tarafından oluşturulmaktadır. Yargı yerleri tarafından yapılan dava açma koşulunun gerçekleşmediği yorumları, aynı konuda, aynı bölge idare mahkemesi çatısı altında bulunan idare mahkemelerinin, hatta aynı idare mahkemesinin farklı davalardaki kararlarında çelişmektedir. Böyle bir durum, toplum nezdinde Adalet'e olan inancı ve güveni olumsuz etkilemektedir³⁸⁸.

Her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılması düşünülemez³⁸⁹. Dava açacak kişiler için belli ölçüler içinde menfaat ilişkisi bulunması gerekmektedir. Her davada, dava açan kişinin menfaatinin, iptali istenen işlemle ne ölçüde ihlal edildiğinin takdiri de yargı mercilerine bırakılmıştır. İptal davası açılabilmesi için kişisel, meşru, güncel bir menfaatin bulunması halinde, aranan menfaat ilişkisi gerçekleşecektir. Başka bir anlatımla, iptal davasına konu olan işlemin davacının menfaatinin ihlal ettiğinden söz edilebilmesi için, davacıyı etkilemesi, yani davacının kişisel menfaatinin ihlal etmesi, işlem ile davacı arasında ciddi ve makul bir ilişkinin bulunması gerekmektedir. Aksi halde dava menfaat ilişkisi olmadığından reddedilir.³⁹⁰ Danıştay kararları, bölgedeki diğer arsa sahiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve şehir plancıları ile mimarlar odalarının dava açmalarında menfaat koşulu olduğunu kabul etmektedir.³⁹¹

³⁸⁷ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 182.

³⁸⁸ Bir siyasetçi tarafından, kişisel olarak açılan davada, ikamet etmekte olduğu semtin dışında bir yerde bulunan parsel ile ilişkin planların iptali talebinde menfaat koşulunun gerçekleşmiş olduğuna karar verilirken, bir başka kişinin ikamet ettiği yerdeki yeşil alana ilişkin plan tadilatına karşı açtığı iptal davasında menfaat koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle davanın ön koşullardan reddine karar verilebilmektedir. Hatta daha da ileri gidilerek, bir imar planı değişikliğine karşı mahalle sakinleri tarafından açılan davada, bir mahkeme menfaatin bulunduğuna karar verirken, diğer mahkeme menfaat eksikliğinden ret kararı verebilmektedir. Bu başlık altında değinilen karar örnekleri özellikle çalışmaya alınmamıştır. Bu tercihin arka planında idari yargı yerlerinin hukuki yorumları arasında farklılık olabileceğinin kabulü ve çok sayıda örnek olmasına karşılık, alınan örneklerin münhasır olarak anlaşılması riskini ortadan kaldırma isteği etkili olmuştur. İmar planlarına karşı açılacak iptal davalarında menfaat koşulu konusunda kanuni düzenleme ihtiyacı giderilmeden, yargı yerleri tarafından alınan kararların eleştirilmesi çok adil olmayacaktır.

³⁸⁹ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 12/12/1997, E. 1995/930, K. 1997/703: "Devlet tüzel kişiliği içinde yer alan bakanlıkların birbirlerine karşı iptal davası açma olanağı yoktur." (www.kazanci.com).

³⁹⁰ Danıştay, 6. Daire, 23/9/1999, E. 1998/4164, K. 1999/4196: "Kamu yararını ilgilendiren genel nitelikte düzenleyici işlem olan imar planına karşı semt sakini (komşuluk) sıfatıyla menfaatin ihlal edildiğinden bahisle iptal davası açılması olanaklı ise de kişisel çıkarları ihlal eden, somut, sübjektif nitelikteki parselasyon işlemine karşı, parselasyon yapılan sınırlar içerisinde aynı hakkı bulunmayan davacı tarafından komşuluk hukukuna dayanılarak açılan davanın ehliyet yönünden reddi gerekir." (www.kazanci.com).

³⁹¹ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 15/10/2015, E. 2015/3346, K. 2015/3526: "Davacı Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş) tarafından, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile kabul edilen Derince Limanı İmar Planı değişikliğinin iptali istemiyle açılmıştır. Derince Limanı İmar Planı değişikliği ile söz konusu limanda sınırsız inşaat yüksekliği verildiği, ayrıca plan değişikliği ile deniz alanlarının büyük bir bölümünün doldurulacağı, söz konusu imar planı değişikliği ile yalnızca dolgu yapılmayacağı, doldurulan yerin dış kısımlarının aynı zamanda derinleştirileceği, yapılacak olan dip taraması ve kazık çakma işlemleri ile deniz flora ve faunasının etkileneceği, yapılacak dolgunun olası bir depremin etkisinin daha da büyümesine neden olacağı, imar planı ile kurulması tasarlanan limanın kurulması halinde yaratacağı trafiğin gürültü ve çevre kirliliğine neden olacağı,

İmar planlarına karşı açılacak davalar, planın askıya çıkarılması üzerine doğrudan ya da planın uygulanmasına yönelik birel işlem (örneğin yapı ruhsatı verme) üzerine işlemin iptali talebi ile birlikte açılabilir. İmar planlarına karşı doğrudan açılacak davalar, planın askıya çıkarılması üzerine³⁹², planın ilanından hareketle dava hakkının kullanılması olarak karşımıza çıkar.

İmar Kanunu'nda 8/b maddesinde 2020 yılında yapılan değişiklik ile kesinleşen imar planlarına ve parselasyon planlarına kesinleşme tarihinden itibaren her halde ve en geç beş yıl içinde dava açılabilir. Düzenleyici bir idari işlem olan imar planlarına karşı ilanın (askı süresinin) bitiminden itibaren 60 günlük süresinde dava açılmaması durumunda, birel uygulama işlemi olan imar durumu alma veya inşaat ruhsatı istemi üzerine, hem uygulama işlemine, hem de dayanağı olan imar planlarına, imar planının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açılması mümkündür.³⁹³

İmar planlarını askı süresinde öğrenen veya imar durumunu, durum belgesi ya da inşaat izni başvurusu sebebiyle öğrenen kişiler; bu planın, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olması halinde askı süresini, imar durum belgesini aldıktan sonra, inşaat izni başvurusundan itibaren 60 gün içinde ancak imar planlarının kesinleşmesi tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde olmak şartıyla dava açıp, planın iptalini isteyebilirler.

İmar planlarına askı süresi içinde bir itirazda bulunulmayacak ise davanın, 2577 sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca imar planının son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün

ayrıca söz konusu liman içinde tarihi yapıların bulunduğu, kamuda telafisi mümkün olmayan zararlar yaratacağı ileri sürülerek bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş) Ana Tüzüğü'nün "Sendikanın Amaçları" başlıklı 8. maddesinde, sendikanın kuruluş amaçları arasında, yaşanabilir ve sağlıklı bir toplum için, ekolojik dengeye sahip çıkmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde çevre sağlığının geliştirilmesine ve dünya barışına katkıda bulunmak da yer almıştır.

Bu durumda, davacı sendikanın kuruluş amacı dikkate alındığında; planlama bölgesini şehircilik ve çevre yönlerinden etkileyecek nitelikte bulunan plana karşı açılan davada, davacı sendikanın subjektif ehliyetinin (menfaat koşulu) bulunduğu sonucuna varılmaktadır." (www.kazanci.com).

³⁹² Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2007/136 K. 2010/1358 T. 7.10.2010: "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için anılan madde hükümlerine göre bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerektiği; onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı Yasa'da öngörülen usul tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından, bu şekil eksikliği nedeniyle iptalinin gerekeceği, bu şekildeki bir planın iptali istemiyle açılan davada; ortada kesin ve uygulanabilir, idari davaya konu edilebilecek nitelikte bir imar planının bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasa'nın 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddine ilişkin olarak verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır." (www.kazanci.com).

³⁹³ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 8/1/1999, E. 1997/369, K. 1999/1: "Davacı parselasyon işlemi ile bu işlemin dayanağını oluşturan imar planının kendi taşınmazı yönünden iptalini istediğinden sadece parselasyon işleminin incelenerek karar verilmesi doğru değildir." (www.kazanci.com).

Danıştay, 6. Daire, 11/5/2005, E. 2005/1682, K. 2005/1740: "Dava, onaylanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali istemiyle açılmıştır. İmar planlarının ruhsat, imar durumu, kamulaştırma vs gibi uygulama işlemlerinden birinin tesis edilmesi halinde bu işlemle birlikte planın da iptali istemiyle dava açılması mümkündür. Davacı tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığına başvuruda bulunularak plan değişikliği istenilmiş ise de bu istemlerin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan onaylı planın iptalinin istenmiş olması karşısında genel düzenleyici işlem niteliğinde bulunan dava konusu 1/25.000 ölçekli imar planına karşı doğrudan açıldığının kabulü gereken bu davanın anılan planın son ilan tarihini izleyen günden itibaren öngörülen süreler içerisinde açılması gerekmektedir. Süresi içinde açılmayan davanın reddi gerekir." (www.kazanci.com).

içinde açılması gerekir, imar planı için 10. madde kapsamında başvuru yapılarak değiştirilmesinin istenilmesi halinde verilecek cevabın da dava konusu edilmesi gerekmektedir³⁹⁴.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "*Dava Açma Süresi*" başlıklı 7. maddesinde; dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğunu; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağını, aynı Kanun'un "*Üst Makamlara Başvurma*" başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceğini, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağını, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağını kurala bağlanmıştır. Kanun'un 10. maddesinde, "*İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler*" hükmü getirilmiştir³⁹⁵.

Yukarıdaki maddeler doğrultusunda, imar planlarına karşı, 2577 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamında başvuru için, 3194 sayılı Kanun'un 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Böylece, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılacağı sonucuna varılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, idari işleme karşı idari dava açma süresi içerisinde yapılacak olan başvuru üzerine 60 gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren durmuş olan dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve dava açma süresi geçtikten sonra aynı nitelikte başvuruların ve İdarece verilen cevapların dava açma süresini ihya etmeyeceği açıktır. Süresi geçtikten sonra İdarece verilecek olan yanıtın dava açma süresini ihya etmemesi için istemin reddi gerektiği, İdare tarafından başvuru değerlendirilerek yeni işlem tesis edilmiş olması halinde ise yeni bir

³⁹⁴ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 184.

³⁹⁵ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 182.

hukuki durum ortaya çıkacağından, önceki işlemde farklı bir hukuki sonuç yaratan bu işleme karşı süresi içerisinde dava açılabilmesi kabul edilmektedir³⁹⁶.

İmar planlarının yargısal denetimi sırasında; İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygunluk, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kriterlerinin³⁹⁷ yanı sıra imar planının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri, planla getirilen nüfus yoğunluğu karşısında sosyal ve kültürel donatı alanlarının eksikliği ve çevrenin korunması gibi olgular da³⁹⁸ mahkemece incelenir.

Yine idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından imar planları hakkında yargılama yapılırken; yetkili idare tarafından yapıp yapılmadığı, plan yapımındaki şekil³⁹⁹ ve usul kurallarına uyulup uyulmadığı, sebep unsurunun hukuka uygunluğu, konu unsurunun hukuka uygunluğu ve son olarak yapılan planın amaç unsuru açısından kamu yararına uygun olup olmadığı incelenir.

Açılan imar planı iptal davalarında mahkemeler; ilgili belediyeden imar planlarını ve meclis görüşme tutanaklarını getirdikten sonra çoğunlukla alınan bilirkişi raporlarına göre; imar planının yürütmesinin durdurulması kararını, imar planının iptali yahut davanın reddi kararını vermektedir.

2-İmar Planlama Faaliyetlerinden Doğan Zararların Tazminine Yönelik Tam Yargı Davaları ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

İmar planlama sürecinde idarenin sahip olduğu yetkiler, faaliyetin ilgili olduğu hak ve özgürlükler nedeniyle, kanunda açıkça düzenlenmesi gereken yetkililerdir. Aksi takdirde, temel hak ve özgürlüklere yapılacak müdahalelerin Anayasa'ya uygun olarak ve ancak kanunla düzenlenebileceği kuralının anlamı kalmayacaktır. Bu noktada, İdarenin imar planlama ve uygulama yetkilerinin yasalarla açıkça düzenlenmesi ve hukuk tarafından bağlanması gerekliliği karşımıza çıkar. Yetkileri yasa kurallarıyla bağlanan İdarenin, bu kurallara uygun hareket etmesi zorunluluğu vardır. Bağlı yetki olarak ifade edilen bu durum, takdir yetkisinin tersi olarak kabul edilmiştir⁴⁰⁰.

³⁹⁶ Daha geniş bilgi için bakınız: Gürsel Öngören, İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, İstanbul, 1990.

³⁹⁷ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 9/3/2012, E. 2008/287, K. 2012/153: "Uyuşmazlık konusu parselde dava konusu nazım imar planı revizyonu ile getirilen Pazar Alanı kullanımı kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu imar planı revizyonu ile bu plana yapılan itirazın yanıtlanmayarak reddi yolundaki işlemin davacılar için parsel yönünden iptaline karar verilmiştir." (www.legalbank.net); Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 27/3/1998, E. 1996/465, K. 1998/159: "Kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun olan imar planı ve bu plan uyarınca alınan ruhsat iptal edilemez." (www.kazanci.com).

³⁹⁸ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 27/3/1998, E. 1996/755, K. 1998/160: "Mevcut yapıları dikkate almayan parselasyonun, imara uygun bina yapımını olanaksız kılan, trafiğin devamlılığını engelleyecek biçimde yapılan imar planının iptali gerekir." (www.kazanci.com).

³⁹⁹ Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2003/518 K. 2005/2406 T. 6.10.2005: "Onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerekmektedir. Onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı Yasada öngörülen prosedür tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından, bu şekil eksikliği nedeniyle iptalinin gerekeceği açıktır." (www.kazanci.com).

⁴⁰⁰ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 185.

Yetkisi bağılı olan İdare, kanunda belirlenen koşulların varlığı durumunda, kanunda gösterilen şekilde hareket edecektir. İdarenin kanunda belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmesi zorunluluğu, imar planlama ve uygulama sürecinin hukuka uygunluğunun sağlanması bakımından vazgeçilmezdir. İdare, imar planlama ve uygulama sürecinde kanunlarda olmayan bir yetkiyi kullanamaz ve kanunda gösterilenlerin dışında hareket edemez⁴⁰¹.

İdarenin kanunda yer alan düzenlemelere aykırı bir eylem veya işlem yapması durumunda, bu karardan etkilenen kişilerin idareye karşı tazminat davası açabilmesi mümkündür⁴⁰². Yine İdare kanuna uygun davranırsa bile yapmış olduğu işlem sebebi ile üçüncü kişilere zarar verdiğinde, yine kusurlu veya kusursuz sorumluluk kuralları doğrultusunda ilgililerin zararını karşılamak durumundadır. İmar planlama ve uygulamalarından zarar görüldüğü gerekçesiyle açılacak davalarda, idarenin bu kararlarıyla zarar arasında illiyet bağının ispatlanması davacının yükümlülüğüdür. İmar planlama ve uygulamalarından doğan zararlar konusunda, ortada açık ve net bir zararın bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve ona göre dava açılması gerekir.⁴⁰³

⁴⁰¹ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 186.

⁴⁰² Danıştay 6. Daire E. 2013/549 K. 2013/4734 T. 10.9.2013: “Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin tam yargı davasıdır. Uyuşmazlık konusu taşınmazın içerisinde yer aldığı alan için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, bu bölgenin hiçbir zaman ve hiçbir koşulda imara açılmaması, yapılaşmaya hiçbir şekilde izin verilmemesi gerekirken, bu hassasiyet gösterilmeden imara açılarak yoğun yapılaşmaya izin verilen ancak daha büyük zarar ve can kayıplarının olmaması için bölgenin afete maruz bölge ilan edilmesi ve mevcut yapıların yıkılması yolunda alınan Bakanlar Kurulu Kararının mevcut verilere göre en doğru karar olarak nitelendirildiği; başka bir anlatımla, bölgede genel hayatı etkileyecek nitelikteki heyelanın varlığına ilişkin bilimsel raporlarda ifade edilen ve idarelerin bilgisinde olan jeolojik veriler dikkate alınmadan alan planlamaya konu edilip arsa üretilerek üzerinde yapılaşmaların gerçekleştirilmesine imkan sağlandığı şartlar altında taşınmaz edinen kişilerin, bölgenin sonradan afet bölgesi ilan edilerek yapı ve ikamete yasaklanması sonucu oluşan zararların giderilmesi gerekmektedir. Ruhsatlı yapının Afete Maruz Bölge ilan edilen alanda kalması ve yapının kullanılabilmesi için zorunlu olan fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu yitirmesi nedeniyle davacı açısından gerçek bir zararın doğmadığından söz edilmesine olanak bulunmadığından, aksine değerlendirmeye dayalı olarak verilen temyize konu mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. Öte yandan, Uyuşmazlığa konu olayda, yapılaşmaya hiçbir şekilde izin verilmemesi gerekirken izin verilen ve daha sonra Afete Maruz Bölge ilan edilen alanda kalan taşınmaz üzerindeki davacıya ait bağımsız bölümün de yer aldığı ruhsatlı yapıda heyelan nedeniyle can ve mal güvenliğinin kalmaması sonucu davacının kendiliğinden taşınmazı boşaltması nedeniyle, Mahkemece hizmet kusuru bulunan idarelerin davacının duyduğu ağır elem ve üzüntünün kısmen de olsa giderilebilmesi için "takdiren" belirlenen miktarda manevi tazminata idarelerin zararın oluşumundaki "kusur oranına" bağlı olmaksızın hükmedilmesi gerekirken, manevi tazminat istemi yönünden davanın reddedilmesinde de hukuka uyarlık görülmemiştir.” (www.kazanci.com).

⁴⁰³ Danıştay, 6. Daire, 30/6/2015, E. 2015/680, K. 2015/4767: “İmar planlarının uygulamaya geçirilmesindeki kamusal yarar karşısında mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının demokratik toplum düzeninin gerekleriyle çelişen bir yönü bulunmamakta ise de, itiraz konusu kuralın neden olduğu belirsizliğin kişisel yarar ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozarak mülkiyet hakkını kullanılamaz hale getirmesi, sınırlamayı aşan hakkın özüne dokunan bir nitelik taşımaktadır.

Bakılan davada, davacının mülkiyet hakkını kullanamamaktan yakınlıkla, tazminat talebinde bulunduğu anlaşılmakta ise de; esasen davacının uyuşmazlık konusu taşınmazı edindiği tarih itibari ile taşınmaz için kısıtlılık durumunun mevcut olduğu, mülkiyet hakkının geçmişte belirli bir süre engellenmiş olma durumunun eski malikler açısından gerçekleşmiş olmasına karşın, satış işlemi sonucu mülkiyet sahibi olan davacı açısından kısıtlılık, halinden kaynaklanan ve tazminatı gerektirir mağduriyetinin ve mülkiyet hakkının süresi belirsiz bir zaman diliminde kısıtlanması durumunun gerçekleşmediği gözetilerek tazminat isteminin reddi gerekir.” (www.kazanci.com).

İdarenin imar planı değişikliği doğrultusunda kişilere zarar verebildiği pek çok örnek vardır. İmar planları neticesi ilgilinin taşınmazı, ticari niteliğini kaybetmiş olabilir, değerini⁴⁰⁴ kaybetmiş olabilir. Bu durumda oluşan zararın idare tarafından tazmini gerekir.

İmar planlamasına ilişkin zararlar en yaygın olarak, ilgilinin arsasına özel bir inşaat yapılmasını engelleyecek şekilde imar planıyla yeşil alan, okul, cami, kamu hizmet binası gibi bir işlevin yerleştirilmesi ancak buna rağmen kamulaştırma yapılmadığı için ilgilinin uzun bir süre yapılaşma haklarının kısıtlanması ile ortaya çıkmaktadır. Yine idare; ilgilinin arsasına yol, yeşil alan, park gibi bir işlevi imar planlarıyla yüklemekte ancak kamulaştırma yapmadan arsaya kısmen veya tamamen el koyarak yolu, parkı inşa ederek, arsayı fiilen ele geçirmekte ve ilgisinin arsadan yararlanmasına engel olmaktadır. İşte bu tip zararlara karşı idareye karşı açılan tazminat davaları bu bölümün konusudur.

İdari yargı düzeninin tam yargı davasına konu edilebilecek zararlar konusunda daraltıcı bir yorum tercih ettikleri bilinmektedir. Davacının aktifinde gerçekleşen azalmaya odaklanılmakta, beklenen bir kazancın elde edilememiş olması durumu zarar kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yorumlarıyla, Türk İdari Yargı Düzeni arasında yorumlama farklılıkları ortaya çıkmaktadır⁴⁰⁵.

Mülkiyet hakkının korunmasına yönelik olarak 1982 Anayasası'nın 35. maddesi düzenlemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek 1 nolu Protokolünde yer alan hükümler, mülkiyet hakkının korunması konusunu sıkı kurallara bağlamıştır. Bu düzenlemelere bakıldığında, imar planlaması yoluyla, mülkiyet hakkının on yıllarla ifade edilebilecek şekilde kısıtlanmasının hukuki altyapısının bulunmadığı ve İdarenin bu yaklaşımından doğan zararı göze alması gerektiği görülecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ortaya konulan yorumlar ve bu yorumların bağlayıcılığı dikkate alındığında, imar planlaması yoluyla mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin makul bir süreyi aşması durumunda, ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi gerekeceği açıktır. Planlarda kamulaştırma gerektiren bir fonksiyon verilmiş taşınmazın, beş yıl içerisinde kamulaştırılması ya da plan hükmünün düzeltilmesi gerekir⁴⁰⁶.

Anayasa Mahkemesi tarafından ortaya konulan yorumda, imar planının uygulanmasına sağlamaya yönelik olarak hazırlanan ve hazırlanması zorunluluk olan imar programlarına alınmış bir kamulaştırmada dahi, yapılaşma hakkına getirilen kısıtlama, mülkiyet hakkına yapılan Anayasaya aykırı bir müdahale olduğu gerekçesiyle İmar Kanunu'nun 13. maddesinin iptaline karar verilmesiyle, imar planlarında onlarca yıllık kısıtlamaların hukuki dayanağının olmadığı görülmektedir. İmar programlarının beş yıl için hazırlanacağı ve programa alınan bir konunun en geç beş yıl içerisinde uygulanacağı dikkate alındığında ve Anayasa Mahkemesi tarafından bu durumun hukuka/Anayasaya aykırı bulunduğu bakıldığında durum daha net bir şekilde anlaşılacaktır⁴⁰⁷.

⁴⁰⁴ "...Binanın önünden geçen yolun imar plânı değişikliği yapılarak oto üst geçidine bağlanmak suretiyle yükseltilmesi sonunda binanın ön yüzünde eski yol ile hemzemin bulunan giriş ve iki dükkânın yol zemininden aşağıda kalması sonucu uğranılan zararın tazmini gerektiği..." Danıştay 6. Daire E.86/296 K.86/553 T.28.5.1986.

⁴⁰⁵ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 186.

⁴⁰⁶ Çolak/ Öngören, a.g.e., s. 186.

⁴⁰⁷ **Anayasa Mahkemesi'nin, 29.12.1999 tarihli ve 1999/33 E., 1999/51 K. sayılı kararı:**

I- Olay

İmar plânında ilkokul yeri olarak ayrılan taşınmazın kamulaştırılması veya plân değişikliği yapılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacıların Anayasa'ya aykırılık savlarının ciddi olduğu kanısına varan Mahkeme, 3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının iptali için başvurmuştur...

V- Esasın İncelenmesi

A. İtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı

3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin birinci fıkrasında, imar plânlarında, resmî yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrılan alanlarda, inşaata ve mevcut bina varsa esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği, imar programına alınincaya kadar mevcut kullanma şeklinin devam edeceği, üçüncü fıkrasında ise imar plânlarının tasdik tarihinden itibaren beş yıl sonra parsel sahibinin, başvuruda bulunarak imar plânlarında meydana gelen değişikliklerden ve civarın özelliklerinden dolayı okul, cami ve otopark sahası ve benzeri umumi hizmetlere ayrılan alanların yapımından ilgili kamu kuruluşunca vazgeçildiğine dair görüş alması koşuluyla tüm belirli çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesini yeniden irdeleyerek hazırlanacak yeni imar plânına göre inşaat yapabileceği belirtilmiştir.

Buna göre, imar plânlarında maddede belirtilen umumi hizmetlere ayrılan alanlarda inşaat veya bina varsa bunda esaslı değişiklik ve ilaveler yapılması, parsel sahibinin, imar plânının onay tarihinden beş yıl geçtikten sonra başvuruda bulunarak ilgili kamu kuruluşundan maddede belirtilen hizmetlere ayrılan alanların yapımından vazgeçtiğine ilişkin görüş almasına bağlı bulunduğundan, ilgili kamu kuruluşunun umumi hizmetlere ayrılan alanların yapımından vazgeçmemesi durumunda bu alanlarda parsel sahibinin inşaat olanağı bulunmamaktadır.

1. Anayasa'nın 13. ve 35. Maddeleri Yönünden İnceleme

Anayasa'nın 35. maddesinde mülkiyet hakkı düzenlenmiştir. Kişinin bir şey üzerindeki hakimiyetini ifade eden mülkiyet hakkı, malike dilediği gibi tasarruf olanağı verdiği ve ona özgü olduğundan mutlak haklar arasındadır.

Anayasa'nın 35. maddesinde, "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz", kuralına yer verilmiş, temel hak ve özgürlüklerin sınırını gösteren 13. maddesinde ise, temel hak ve hürriyetlerin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabileceği, temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağı ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamayacağı, bu maddede yer alan genel sınırlama sebeplerinin temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerli olduğu belirtilmiştir.

Çağdaş demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunup onları büyük ölçüde kısıtlayan veya tümüyle kullanılamaz hale getiren sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaştığı kabul edilemez. Demokratik hukuk devletinin amacı kişilerin hak ve özgürlüklerden en geniş biçimde yararlanmalarını sağlamak olduğundan yasal düzenlemelerde insanı öne çıkaran bir yaklaşımın esas alınması gerekir. Bu nedenle getirilen sınırlamaların yalnız ölçüsü değil, koşulları, nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları hep demokratik toplum düzeni kavramı içinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak ayırık durumlarda ve demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde sınırlandırılabilir.

Demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamanın, bu sınırlamayla güdülen amacın gerektirdiğinden fazla olması düşünülemez.

Demokratik hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun, kısıtlamaların, bu rejimlere özgü olmayan yöntemlerle yapılmaması ve belli bir özgürlüğün kullanılmasını önemli ölçüde zorlaştıracak ya da ortadan kaldıracak düzeye vardırılmaması gerekir.

3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasında imar plânlarında, resmi yapı, okul, cami, yol, meydan gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlerin, imar programına alınincaya kadar mevcut kullanma şeklinin devam edeceği öngörülmüştür. Yasa'nın 10. maddesinde de belediyelerin, imar plânlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde bu planı uygulamak üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlayacakları belirtilmiş, ancak Yasa'da bu plânların tümünün hangi süre içinde programa alınarak uygulanacağına ilişkin bir kurala yer verilmemiştir.

13. maddenin birinci fıkrası uyarınca imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerlerin mevcut kullanma şekillerinin ne kadar devam edeceği konusundaki bu belirsizliğin, kişilerin mülkiyet hakları üzerinde süresi belli olmayan bir sınırlamaya neden olduğu açıktır.

Bu açıklamalar doğrultusunda baktığımızda, uygulamada imar planından kaynaklanan zararlar için en fazla “**kamulaştırmasız el atma davası**” adı verilen davanın açıldığı görülmektedir. Önce normal hukuk mahkemelerinde açılan bu davalar uyuşmazlık mahkemesinin de gündemine girmiş ve yargı yerleri arasında uzun yıllar süren yetkisizlik kararları sebebiyle nihayet uyuşmazlık mahkemesi bu davalar için idare mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verilmiştir.

İdare mahkemelerinde açılan bu tip tazminat davaları sonucu; özel bir kişi veya kuruluşun gayrimenkulü için imar planında yeşil alan, okul alanı, ibadet alanı, belediye hizmet alanı gibi işlevlerle bir kısıtlama getirilmişse ve bu kısıtlama doğrultusunda İdare uygulama imar planının yapılmasından itibaren beş yıl içinde imar uygulaması ve kamulaştırma yapıp parasını ödememişse, bu kadar uzun süre arsa sahibinin yapılaşma hakkı kısıtlandığından dolayı idare mahkemeleri İdareyi oluşturan zararlar için tazminatlara mahkum etmeye başlamıştır. Bu

İmar plânlarının uygulamaya geçirilmesindeki kamusal yarar karşısında mülkiyet hakkının sınırlanmasının demokratik toplum düzeninin gerekleriyle çelişen bir yönü bulunmamakta ise de, itiraz konusu kuralın neden olduğu belirsizliğin kişisel yarar ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozarak mülkiyet hakkını kullanılamaz hale getirmesi, sınırlamayı aşan hakkın özüne dokunan bir nitelik taşımaktadır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de 23.9.1981 günlü Sporrang ve Lonnroth kararında, kamulaştırma izni ile inşaat yasağının uzun bir süre için öngörülmüş olmasının, toplumsal yarar ile bireysel menfaat arasındaki dengeyi bozduğu sonucuna varmıştır.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

2- Anayasa'nın 2. Maddesi Yönünden İnceleme

Anayasa'nın 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu bilincinde olan ve hukuk güvenliğini sağlayan devlettir.

İtiraz konusu kuralla, mülkiyet hakkına getirilen sınırlama, malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkını belirsiz bir süre için kullanılamaz hale getirerek bir hukuk devletinde kişinin hak ve özgürlükleri ile kamu yararı arasında bulunması gereken dengenin bozulmasına yol açarak hukuk güvenliğini yok etmektedir.

Bu nedenlerle kural, Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine de aykırıdır. İptali gerekir.

VI- İptal Sonucunda Yasa'nın Diğer Hükümlerinin Uygulanma Olanaklarını Yitirip Yitirmediği Sorunu

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrasında, "Ancak başvuru, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine yapılmış olup da, bu belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün bazı hükümlerinin veya tamamının uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi keyfiyeti gerekçesinde belirtmek şartıyla, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya içtüzüğün bahis konusu öteki hükümlerinin veya tümünün iptaline karar verebilir" denilmektedir.

3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasının iptali nedeniyle bu fıkra ile hukuksal bütünlük oluşturan üçüncü fıkrasının, uygulanma olanağı kalmadığından 2949 sayılı Yasa'nın 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptali gerekir...

VII- Sonuç

3.5.1985 günlü, 3194 sayılı "İmar Kanunu"nun 13. maddesinin:

A- Birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B- Birinci fıkrasının iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan üçüncü fıkrasının da 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE,

C- İptal edilen kurallar nedeniyle meydana gelen hukuksal boşluk kamu düzenini tehdit ve kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince iptal hükümlerinin, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine, 29.12.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

tazminatı ödemekle yükümlü olan idari kuruluşlar ise çoğunlukla imar planlarını değiştiren belediyeler veya gayrimenkulde lehine kamusal bir fonksiyon belirlenen kamu kuruluşlarıdır.

Bu tazminat davaları kararları o kadar çoğalmıştır ki, kurumların bütçelerinde ödemelere yetecek kadar para olmaması karşısında Devlet bu konuda mülkiyet sahiplerinin aleyhine düzenlemeler yaparak belediyeler ve bu kurumlarını hacizlerden korumuştur. Tazminatların ödenmesini bu kamu kurumlarının bütçelerin %2'si ile sınırlamış ve bu tazminat alacakları için haciz yasağı koymuştur.

Kanaatimizce Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Anayasa'ya ve AİHM kararlarına aykırı olan bu yasal düzenlemeler Devlete yetmemiş olacak ki, 2016 yılında Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan yeni bir değişiklikle önce uzlaşma şeklindeki dolaylı çözüm çabalarını zorunlu tutarak nihayetinde kesin olarak bu tazminat davalarını beş yıllık bekleme süresini 2016 yılından başlatarak 2021 yılına kadar ertelemiştir. Ancak bu 2021 yılına erteme ve bu davaları zorlaştıran hükümler Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla iptal edilmiştir.⁴⁰⁸

Netice olarak imar planları değişiklikleri ile özel bir kişi veya kuruluşun gayrimenkulü için yeşil alan, okul alanı, ibadet alanı, belediye hizmet alanı gibi kamusal işlevlerle bir kısıtlama getirilmişse ve bu kısıtlama doğrultusunda İdare uygulama imar planının yapılmasından itibaren beş yıl içinde bir kamulaştırma yapıp parasını ödememişse, bu kadar uzun süre arsa sahibinin yapılaşma hakkı kısıtlandığından dolayı dava açmış ve 2016 yılına kadar bitirememiş olanlar veya yeni dava açmak isteyenler (Devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Anayasa'ya ve AİHM kararlarına aykırı yasal düzenlemeleri sonucu) 2021 yılına kadar beklemek zorunda kalmışlardır. Ancak bu düzenlemeyi getiren Geçici Madde 11'deki ilgili düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından 2018 yılında iptal edildiğinden bu yönde açılan davalara 2018 den itibaren devam edilecek ve 2018 yılından itibaren de beş yıl bekleme süresi dolanlar dava açabilecektir.

Bu kısa açıklamamızla yetinmek istemeyenler ve kamulaştırmatsız el atma davaları hakkında daha geniş bilgi isteyenler ile dava açmak isteyenler için aşağıdaki bölüm yararlı olacaktır.

⁴⁰⁸ Uygulama imar planı yapılmasından itibaren beş yıl içinde kamulaştırma yapılmaması kuralını değiştirip, bu beş yıllık süreyi 2016 yılından itibaren başlatan Geçici 11. Madde değişikliği Anayasa Mahkemesinin 25.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/ 196 E. Ve 2018/34 sayılı ve 28.03.2018 tarihli kararı ile "İtiraz konusu kuralda, imar uygulamasıyla getirilen kısıtlılık yönünden öngörülen beş yıllık sürenin maddenin yürürlük tarihinden itibaren yeniden başlaması hüküm altına alınmaktadır. Başka bir ifadeyle mülkiyet hakkından dilediği gibi tasarruf edebilmesi ve yararlanabilmesi kısıtlanan malikin kamulaştırma bedeline kavuşabilmesi veya söz konusu kısıtlılık halinin kaldırılarak mülkiyet hakkından yararlanabilmesi için geçmesi gereken beş yıllık sürenin yeniden başlaması söz konusu olmaktadır. Kanun koyucu bu süre nedeniyle malikin uğradığı zararları telafi etmeye veya gidermeye yönelik herhangi bir düzenleme ise getirmemiştir. Üstelik bu kısıtlılık nedeniyle açılacak davalarda taşınmazı kullanamamaktan doğan zararların tazminine yönelik bir düzenleme mevcut olmadığı gibi itiraz konusu kural, yürürlük tarihinden önceki kısıtlılık sürelerinin de dikkate alınmamasına yol açmaktadır. Bu durum ise malike aşırı bir külfet yüklemekte ve kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gerek adil dengeyi malik aleyhine bozmaktadır" demiş ve Geçici 11.Maddeyi Anayasa'nın Mülkiyet Hakkını tanımlayan 35. ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması konusundaki 13.Maddelerine aykırı olması sebebiyle iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi daha sonra da 20.12.2018 tarih ve 2016/181 E., 2018/111 K. Sayılı kararıyla Ek Madde 1'in engelleyici düzenlemelerini iptal etmiştir.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Mülkiyet hakkı Anayasanın 35. maddesindeki "*Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir*" düzenlemesi ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın 46. maddesi de, Devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartı ile özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya yetkili olduğunu belirtmiştir. Mülkiyet hakkını sınırlandıran kamulaştırma gibi işlemlerin kanunla gösterilen esas ve usullere göre yapılması şarttır. Buradan yola çıkarak kamulaştırmayı; "*Devlet ve kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyete konu olan taşınmazların mülkiyetini zorla devralması*" olarak tanımlayabiliriz.⁴⁰⁹ Kamulaştırma, kişilerin, uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkının yasal bir sınırlamasıdır.

Kamulaştırmasız el atma ise; kamulaştırma yapmaya yetkili Devlet veya kamu tüzel kişilerinin kamulaştırma işlemi yapmaksızın, bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taşınmaz bir mala sahiplenme kastı ile kalıcı olarak el koyması anlamına gelir.⁴¹⁰ Kamulaştırmasız el atma Anayasa'ya ve kanunlara aykırıdır bu sebeple hukuka aykırı bir eylem teşkil eder.⁴¹¹ Hukuka aykırılığın sonuçları açısından kamulaştırmasız el atmayı ikiye ayırmak gerekir; alelade kamulaştırmasız el atma (fiili yol) ve dolaylı kamulaştırma.⁴¹² Fiili yol; özel bir kişinin mülkiyetinde bulunan taşınmazın bir bina yapmaksızın idare tarafından işgal edilmesidir.⁴¹³ Böyle bir durum söz konusu olduğunda taşınmazına el atılan malik idareye karşı "*haksız el atmanın önlenmesi* (Türk Medeni Kanunu madde 683/2)" veya "*haksız fiil* (Türk Borçlar Kanunu madde 49 vd.)" davası açarak zararının karşılanması isteyebilir. Dolaylı kamulaştırma ise; idarenin kamulaştırma işlemi gerçekleştirmeden o taşınmaz üzerine bir bayındırlık eseri (karayolu, demiryolu, köprü, baraj... vb.) inşa etmesidir.⁴¹⁴ Bu durumda haksız el atılan taşınmazın maliki idareden sadece uğradığı zararın karşılanmasını talep edebilecektir.

İdarenin yasal bir dayanak olmadan, taşınmaz üzerinde fiili tasarrufta bulunması ya da malikin tasarrufta bulunmasını imar planlarındaki düzenlemeler ile hukuksal olarak engellemesi de kamulaştırmasız el atmanın bir türü olan fiili yol'un bir başka görünüşüdür. Yani el atma hem fiilen hem de imar planları yoluyla hukuken gerçekleşebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 15.12.2010 tarihli kararında hukuki el atmanın da fiili el atma gibi değerlendirilmesi gerektiği hakkında karar vermiştir⁴¹⁵.

Bu karar sonucu, özel bir kişiye ait gayrimenkule idare tarafından yapılan imar planları ile yeşil alan veya okul alanı fonksiyonu verilerek yapılaşma hakkının engellenmesi şeklinde el atılıp, malik tarafından kullanılmasının engellenmesinin hukuksal olarak bir el atma olduğu

⁴⁰⁹ Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN, "İdare Hukuku Dersleri", Bursa, 2012, s.712

⁴¹⁰ Tevrat DURAN, "Kamulaştırmasız El Atma Davaları", Türk Hukuk Sitesi, 2013. Makalenin Tam Metnine Ulaşmak İçin; http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1600.htm

⁴¹¹ Gözler, Kaplan, a.g.e., s.734-736

⁴¹² Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 735, Duran, a.g.m., s.2

⁴¹³ Gözler, Kaplan, s.734

⁴¹⁴ Gözler, Kaplan, a.g.e., s.735

⁴¹⁵ Yalın Canveren, Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Mevzuattaki Yeni Değişiklikler, http://www.yapi.com.tr/uzman-gorusu/kamulastirmasiz-el-atma-davolari-ve-mevzuattaki-yeni-degisiklikler_143782.html

Yüksek Mahkeme kararı ile kabul edilmiştir. Kamu tarafından özel mülkiyet konusu bir arsanın işgali veya hukukî imar planında yeşil alan gösterme eylemlerinin ikisi de sonuç itibarıyla kişinin mülkiyet hakkını kullanmasının engellenmesidir. Yargının bu kararı doğrultusunda; özel mülkiyete konu bir gayrimenkul imar planında okul veya park yeri olarak ayrılmış ancak idare uzun süre hareketsiz kalmış, uygulamada Kamulaştırma Kanunu Ek Madde 1 doğrultusunda 5 yıl içinde imar programına alınıp kamulaştırma yapılmamışsa bu bir el atma sayılacaktır⁴¹⁶. Kamulaştırma Kanunu Ek madde 1 hükmü şöyledir: "Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukukî kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkânları dâhilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılır veya her hâlde mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldırarak şekilde imar planı değişikliği yapılır/yaptırılır.".

Yukarıdaki Yargıtay kararından sonraki yargısal uygulamada, idarenin özel kişilere ait gayrimenkuller üzerine, yol, park, okul yaparak fiilen el atması sonucu gerçekleşen kamulaştırmaz el atması sonucu yüksek tazminatlar ödemesi söz konusu olmuş ve genel olarak belediyeler mali açıdan sıkıntıya düşmüştür. Bu nedenle, kanun koyucu fiili el atmalar ile ilgili olarak 2013 yılında 6487 sayılı Torba Yasanın 21 ve 22. maddeleri ile çok tartışmalı yeni düzenlemeler getirmiştir.⁴¹⁷

Kamulaştırma Kanunu'na Geçici Madde 6 ile eklenen bu düzenlemelerle; kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veya irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemelerle mahkemelerdeki davalar durdurulmuş ve öncelikle İdarece arsasına el konulan arsa sahiplerinin İdare ile bu konuda uzlaşma görüşmeleri yapma zorunluluğu getirilmiştir. Uzlaşma olmayıp bedelin tazminat olarak istendiği davalarda da alacakların kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek ilgililerine ödeneceği düzenlenmiştir. Ödenecek bedeller kamu idarelerinin bütçelerinin yüzde ikisi ile sınırlanmış ve kaç yılda tamamlanacağı belirsiz bir taksit sistemi getirilmiştir. Daha da önemlisi kamulaştırmaz el atma davaları sonucu mahkemelerce belirlenen tazminatlar için belediyeler ve diğer kamu kurumlarının mal, hak ve alacaklarının haczedilemeyeceği kuralı getirilmiştir.

2013 yılındaki Kanun değişikliği ile ayrıca imar planları ile gerçekleşen hukuki el atmaya ilişkin düzenlemeler de getirilmiştir. Geçici Madde 6'nın 10. fıkrası gereğince, uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar hakkında, İmar Kanununda öngörülen idari başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra idari yargıda dava açılabileceği ve

⁴¹⁶ Canveren, a.g.e., s.1

⁴¹⁷ Canveren, a.g.e., s.1

yukarıda açıkladığımız uzlaşma sürecinin hukuki el atma şeklindeki kamulaştırmasız el atma davalarına da uygulanacağı düzenlenmiştir.

Kamulaştırma Kanunu'nda 2013 yılında yapılan değişikliklerle kamulaştırmasız el atma davalarında görevli mahkeme idare mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Kamulaştırma Kanununun, 6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile değişik, Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası gereğince, kamulaştırmasız el atma davalarının idari yargıda açılacağı kuralı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanacaktır. Yani davalar bir süre duracak, uzlaşma süreci sürdürülecek eğer anlaşma olmazsa dava idare mahkemelerine taşınacak ve yargılama safhası yeniden başlayacaktır. İYUK gereğince bu davalara gayrimenkulün bulunduğu yerdeki idare mahkemelerinde bakılacaktır.

Kamulaştırmasız el atmada arsanın üstüne fiilen yol, park veya okul yapma şeklindeki dolaylı kamulaştırma yahut fiili el atma türü hakkındaki davalar ise asliye hukuk mahkemeleri görev alanına girmekte ve bu davalar gayrimenkulün bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılmaktadır.

Fiili veya hukuki el atmaya dayanan tüm kamulaştırmasız el atma davalarında uzlaşma şartı bulunmaktadır. Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesi gereğince *"Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır."* Bu doğrultuda zarara uğrayan taraf; dava açmış olsun veya olmasın İdareye başvuracak, bu idari başvuruda ilgili kamu kurumu ile arasında bir uzlaşma sağlanamazsa ancak kamulaştırmasız el atmaya yönelik bir dava açabilecektir. Uzlaşmayı da açıklayan Kamulaştırma Kanunu Geçici Madde 6 hükmü şöyledir:

"Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır."

İdarenin daveti veya malikin müracaatı üzerine, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil edilen kıymet takdir komisyonu marifetiyle, taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre hesaplanmak suretiyle tespit edilir. Tespitten sonra, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teşkil olunan uzlaşma komisyonunca, idarenin daveti veya malikin müracaat tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ edilen bir yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, talep sahibi uzlaşma görüşmelerine davet edilir."

Uzlaşma; idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle veya bunların mümkün olmaması hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir."

Uzlaşma görüşmeleri, hukuki veya fiili engel bulunmadığı takdirde davete icabet tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır ve uzlaşmaya varılıp varılmadığı, malik veya temsilcisi ile komisyon üyeleri tarafından imzalanan bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak ile uzlaşma görüşmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, açılacak davalarda taraflar aleyhine delil teşkil etmez. Uzlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde uzlaşılan hakkın türünü, tanınma şart ve usullerini, nakdi ödemede bulunulacak ise miktarını ve ödeme şartları ile taşınmazların

tesciline veya terkinine dair muvafakati de ihtiva eden bir sözleşme akdedilerek bu sözleşme çerçevesinde işlem yapılır ve uzlaşma konusu taşınmazlar resen tapuya tescil veya terkin edilir.

Uzlaşılın bedel, bütçe imkanları dâhilinde sonraki yıllara sâri olacak şekilde taksitli olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme süresince, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir.

İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde malik veya idare tarafından bedel tespiti davası açılabilir. Dava açılması hâlinde, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, ikinci fıkranın birinci cümlesindeki esaslara göre mahkemece bu Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle tespit ve taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir. Tespit edilen bedel, bu maddenin sekizinci fıkrasına göre idarece ödenir. Tescile veya terkine ilişkin hüküm kesin olup tarafların hükmedilen bedele ilişkin temyiz hakkı saklıdır.

Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.

Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması hâlinde, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım giderleri için ayrılan ödeneklerin) yüzde ikisi, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır. Kesinleşen alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması hâlinde, ödemeler, sonraki yıllara sâri olacak şekilde, garameten ve taksitlerle gerçekleştirilir. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınır. Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. İdare tarafından, mahkeme kararı gereğince nakdi ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer uzlaşma yolları da teklif edilebilir ve bu maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Bu maddenin bedele ilişkin hükümleri, vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı açtıkları tazminat davası süre bakımından dava hakkının düştüğü gerekçesiyle reddedilmiş olanlar hakkında da uygulanır. Evvelce açtıkları davalar sonunda tazminat almaya hak kazanmış veya süre dışındaki sebeplerden dolayı davaları reddedilmiş olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, gerek iç hukuka ve gerekse milletlerarası hukuka göre evvelce açtıkları davalar sonunda hak kazanmış oldukları tazminat henüz ödenmemiş olanlara, idare tarafından nakdi ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer uzlaşma yolları teklif edilebilir ve bu maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce tazmin talebiyle dava açmış olanlar; bu madde hükümlerine göre uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile bildirebilirler. Uzlaşma talebi üzerine, uzlaşma görüşmelerinin neticesine kadar dava bekletilir; uzlaşılamaması hâlinde, uzlaşmazlık tutanağının mahkemeye sunulmasından sonra davaya devam edilir. Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır. Kararı kesinleşen davalara ise, bu maddenin yalnızca sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bu madde uyarınca ödenecek olan bedelin tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacakları haczedilemez.

Bu madde uyarınca açılacak davalarda 15 inci maddede düzenlenen bilirkişiliğe ilişkin hükümler uygulanır."

Özellikle kamulaştırmasız el atma sonrası açılacak tazminat davalarının sonucunda verilen tazminat bedellerinin tahsilinde belediyelerin bütçesinin yüzde ikisi ile sınırlanması, haciz yoluna gidilememesi ve bu tazminatların on yıla kadar ödemesinin ötelenebilmesi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasındaki ölçülülük ilkesine açık bir aykırılıktır.

Sonuç olarak imar planı yapılması veya imar planı değişikliği ile arsasına okul, yeşil alan gibi kamusal işlevler getirilen hukuki el atma şeklindeki idari kararlara karşı Devlet her ne kadar çıkardığı kanunlarla dava açılmasını zorlaştırsa, bedele ilişkin zorlayıcı düzenlemeler yapmış olsa da Anayasa Mahkemesinin 28.03.2018 tarih ve 2016/196 E., 2018/34 sayılı ve 20.12.2018 tarih ve 2016/181 E., 2018/111 K. sayılı kararları ile Devlet tarafından getirilen engelleyici hüklümlerin çoğu ortadan kalktığından kamulaştırmasız el atma tazminat davaları açılabilmekte ve davaların sonunda da mahkeme kararıyla bir tür kamulaştırma uygulanarak arsanın rayiç bedeli davacılara ödenmektedir. Bu yönde yeni dava açmak isteyenler ve daha önce dava açanlar önce Geçici Madde 6 hükmü doğrultusunda uzlaşma sürecini deneyecek, uzlaşmada anlaşma olmazsa ya yeni dava açacak veya daha önce açılan davaya devam edecektir.

II-İDARE TARAFINDAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE YAPI İNŞAATININ DURUMU VE YAPI RUHSATINA ETKİSİ

İmar plânlarının değişmesi üzerine, değişiklikten önceki plânlara göre kişilerin elde ettiği hakların korunup korunmayacağı ve alınan inşaat ruhsatının durumu da bir başka önemli konudur.

Öncelikle söylemek gerekir ki bir hukuk kuralı olarak, yasal düzenlemeler ve idari işlemler yürürlüğe girdikten sonra ileriye dönük olarak hüküm ve sonuç doğururlar. Bu kural doğrultusunda “geriye yürütülme” yasağı söz konusudur. Bu kural çoğunlukla kazanılmış hak ve bazen de haklı beklentiler ilkesinin sonucudur.

Kazanılmış hak; “objektif bir hukuk kuralının kişi hakkında uygulanması veya kendiliğinden uygulanacak bir hale gelmesi, böylece objektif ve genel hukuki durumun kişisel bir işlemle özek hukuki duruma dönüşmesi, hukuka aykırı işlemlerde ise bir süre yararlanılması sonucunda Anayasa ve yasalarca korunmaya değer hale gelmiş, elde edilmiş veya elde edilebilir durumdaki hak sahibinin bir eylemi ve iradesi ile ileri sürülmüş olan ve üçüncü kişilerden bir şey isteyebilmek ve onu bir şey yapmaya zorunlu kılabilmek gibi aktif hak sahipliği bahşeden bir kişisel hak ve karşılanmadıkça ve boşluğa girilmedikçe tek taraflı tasarrufla geri alınmayan hukuki olanak, güç veya yetkidir.⁴¹⁸” Haklı beklenti ise, süregelen hukuki uygulamalara güvenerek, belirli hakları elde etme beklentilerinin hukuk güvenliği gerekçesi ile korunmasıdır⁴¹⁹.

“Kural olarak yasal veya idari düzenlemeler, yürürlüğe girdikleri tarihten sonra ortaya çıkan olaylara uygulanır⁴²⁰. Düzenlemelerin geçmişe yürümemesi kuralı, Hukuk'un bireylere

⁴¹⁸ Kemal Tolon, İptal ve Tam Yargı Davalarında kazanılmış Hak, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler (III), s.171.

⁴¹⁹ Yücel Oğurlu, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, İstanbul, 2003, s. 221.

⁴²⁰ Tekin Akıllıoğlu, Yasaların Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Bazı Sorunlar, AİD., C. 17, S. 3, 1984, s. 36; Aydın Zevkliler/Beşir Acabey/Emre Gökyayla, Medeni Hukuk, Seçkin Yayınları, Ankara 2000, s. 78; “Bazen

sağladığı güvenin sürekli olduğu varsayımının ürünüdür. Aksi halde, yürürlükteki bir düzenlemeye göre işlem yapan ve bu işlemten sonra çıkarılan bir düzenleme ile yaptığı işlemi geçersiz sayılan kimsenin, hukuka duyduğu güven ve inanç sarsılır⁴²¹.”

Yeni yasaların çıkarılması halinde –ki bu durum neredeyse kesintisiz devam etmektedir- önceki yasaya göre doğan hakların yeni yasa dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmemesi, Yargının yükünü artıran sorunlar doğurur. Diğer taraftan, bireylerin ömürleri boyunca elde ettikleri haklarının yeni yasalarla istenildiği anda tümüyle ortadan kaldırılabileceği endişesi hukuki güvenliklerini tehlikede hissetmeleri sonucunu doğuracaktır. Kamu yönetimi ve politik yönüyle bakıldığında ise bu tür değişikliklere gitmek, kanun koyucu için siyasal sonuçları bakımından bir cesaret işi olacağından, düşünülen yeni düzenlemeler ve güncelleştirmeler askıya alınacaktır.⁴²² Bu yüzden de yasalarda "geriye yürümezlik ilkesi" getirilmiştir.

“Hukuk güvenliği ilkesi, Fransa, Almanya ve İsviçre Hukukuyla, AB Hukuk düzeninde benzer içeriğe sahip bir ilke olarak kabul edilir. İlgili kimsenin etkin bir şekilde korunması, her bir uyumsuzlığa uygun olacak şekilde somut mekanizmalar aracılığıyla sağlanır. Bu mekanizmalar, geriye yürümezlik ilkesi, usulî önlemler, yetki ve sorumluluk gibi denetim ölçütleri yanında, kazanılmış haklara saygı ve haklı beklentilerin korunmasıdır⁴²³.”

Bireylerin haklarını kullanmalarını zorlaştıran yada doğmuş olan hakların hiçe sayılması anlamına gelen her türlü yeni düzenleme ve uygulama, ister İdare, isterse Yasama ya da Yargı elinden çıksın, hukuki istikrarı bozmayacak ve daha önce İdarenin verdiği izinler doğrultusunda yatırım yapmış kişileri zarara uğratmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Gerçekten de, bireylerin kendilerine yapılacak müdahaleleri görebilmeleri ve kendilerini buna göre ayarlayabilmeleri gerekir. İlgililer, hukuka uygun davranışlarının bütün bağlayıcı hukuki sonuçları ile tanınacağına ve bu durumun korunacağına güvenebilmelidir⁴²⁴. İster yeni (yasal veya idari) düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle, isterse idari işlemlerin geri alınmaları gibi usullerle olsun, hukuki istikrarın korunması için kazanılmış hak kavramına ihtiyaç vardır. Kazanılmış hak, her ne şekilde olursa olsun, kişilerin Devlet ve Hukuk'a güvenerek geleceklerini planlamalarına imkân tanınması, yine bu güvene dayanarak kurdukları ilişkilerin tanınması ve korunması gereğinin bir ürünüdür. Bu kavrama ihtiyaç duyulması, kanunların zaman bakımından uygulanmasıyla yakından ilgilidir. Kazanılmış hak kavramı, hiçbir zaman sınırlandırılmama eğilimini taşıyan Yasama ve İdarenin karar ve işlemlerinin geriye yürütülmeye çalışılmasına karşı geliştirilen bir çözümün sonucudur.

de, belirli olaylarda yasanın yürürlüğünden önceki yasanın uygulandığı durumlar ifade edilmiştir.” Akıllıoğlu, a.g.e., s. 36’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 46.

⁴²¹ Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, 8’inci Bası, Ankara 2001, s. 134’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 46.

⁴²² Oğurlu, a.g.e., s. 28-29.

⁴²³ Sylvia Calmes/ Didier Truchet, “Du Principe de Protection de la Confiance Legitime en Droits Allemand, Communautaire et Français”, Université Pantheon-Assas, Paris 2. France, Paris 2000, s. 222’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 28.

⁴²⁴ Nazmi Sözer, Sosyal Sigortalarda Kazanılmış Hakların Korunması Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Barosu Dergisi, Y. 1979, S. 10-12, s. 554-555’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 28.

“Hukuk Devleti’nin unsurlarından biri olan hukuk güvenliği, diğer bir ifadeyle “güvenin korunması ilkesi” de ilgilinin hukuki durumunun süreceğine olan güveni dolayısıyla hayal kırıklığına uğratılmaması anlamına gelir. Güvenin korunması, her zaman mevcut bir hukuki durumun dokunulmazlığı anlamında olmasa da, her düzenleme değişikliğinde kanun koyucunun göz önünde bulundurması gereken bir husustur⁴²⁵. Halkın Devlete olan güveninin korunması da ancak hukuk güvenliğinin sağlanmasıyla mümkündür.”⁴²⁶

“Gerçekten de, diğer bütün hukuki işlemlerde olduğu gibi, İdarenin faaliyetlerinde de, önceden öngörülebilirlik ve güvenilirlik gerekir. Bu gereklilik Hukuk Devleti’nin en önemli unsurlarındandır. Güvenin korunması, İdareyi de kapsayan bir yükümlülüktür. Bireylerin kendileri lehine elverişli ve hukuka uygun bir tarzda hukuki durumlar doğuran idari işlemlerin sürekliliğine güvenmeleri durumunda hukuki güvenin korunması gerçekleşir⁴²⁷. Çünkü insanlar yürürlükteki yasanın ve idari işlemlerin sürekliliğinin güvencesi altında hareket eder, faaliyette bulunur, alacak ve borç altına girer, sözleşme yapar⁴²⁸, yararlı, kendi lehlerine sonuç doğurduklarına inandıkları, suç ve idari ihlal olmadığını düşündükleri eylem veya işlemlere girerler. Bu nedenle, sözü edilen hukuki güvenin sağlanmamasının, hem sosyal düzende istikrarsızlığa neden olacağı, hem de ekonomik, hukuki vb. alanlarda doğrudan ya da dolaylı olumsuz etkiler göstereceği unutulmamalıdır.”⁴²⁹

Kazanılmış hak kavramının dayanağı bir başka ilke de "*idarenin istikrarı*" ilkesidir. İdari istikrar ilkesi, hukuka aykırı işlemlerin iptali ya da geri alınması halinde, bu işlemlerden doğmuş olan sonuçların korunması amacıyla⁴³⁰ iktidarın geliştirdiği kavramlardandır. Bu kavramın hukuka uygun işlemlerin geri alınmasında ya da düzeltilmesinde koruyucu bir dayanak olarak kullanıldığı görülmektedir.

“Hak ve nesafet ilkelerinin zaman zaman, idari istikrar ilkesi ile paralel kullanıldığı görülmektedir. Danıştay kararlarında, hukuka aykırı bir idari kararın geri alınmasının, diğer bir ifadeyle, sonuçlarının geriye yürür bir şekilde “silinmesi”nin bazen imkansız olduğu, bazen de haksız sonuçlar doğurabileceği dile getirilmiştir. Bu yöndeki kararlarda, işlemin ilgili lehine daha önce doğurduğu sonuçların tanınmasının “İdare Hukuku’nun esaslarından” olduğu, bunun “hakkaniyet ve nesafet” gereği olduğu belirtilmiştir⁴³¹. Danıştay bir diğer kararında⁴³², ilgilinin

⁴²⁵ Sözer, a.g.m., s. 552’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 39.

⁴²⁶ Oğurlu, a.g.e., s. 39.

⁴²⁷ Sözer, a.g.m., s. 553’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 63.

⁴²⁸ Erol Akı, Hukukun Temel Kavramları, 3’üncü Bası, İzmir 1993, s. 93’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 63.

⁴²⁹ Oğurlu, a.g.e., s. 63.

⁴³⁰ Yıldırım Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara 1970, s. 8’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 190.

⁴³¹ “Danıştay bu yöndeki kararlarında, zamanından önce yapılan terfi işleminin geri alınamayacağı, D. 5. D, 9.5.1953 gün, E. 236, K. 1336, DKD., S. 60, s. 111; Mevzuatın belirlediğinden fazla bir ücretle çalıştırılan kişiye yapılan ödemelerin geri alınamayacağı. Danıştay 5. D, 27.12.1961 gün, E. 1614, K. 3559, DKD., 87-88, s. 148; Ek görev ücreti ya da diğer şekillerde fazladan uygulanan miktarın geri alınamayacağını ifade etmektedir. Danıştay 5. D, K. 438; Danıştay 5. D, K. 1344/1962; Danıştay 5. D, K. 1962/2204; Danıştay 5. D, K. 2121/1961; Danıştay 5. D, K. 1515/1962; Danıştay 12. D, E. 1967/779, K. 2338; Danıştay 5. D, 30.03.1953, E. 1951/194, K. 923, DKD., 59, s. 223; Danıştay 5. D, 5.12.1961, E. 1959/4231, K. 3221, DKD. 87-88, s. 165. Bu kararlarda artık fazla ödenen miktarın ya da İdarece yanlışlıkla alınan kararın ilgilileri lehine sonuçlar doğurduklarından geri alınamayacağına karar verilmiştir.” Oğurlu, a.g.e., s. 194.

⁴³² Danıştay 12. D, E. 1967/1197, K. 1967/1738. Turgut Tan, İdari İşlemin Geri Alınması, SBF Yayınları, Ankara 1970, s. 82’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 194.

diplomasının 1955 yılında onaylandığı, diplomanın uzun bir süre kullanıldığı, onaydan bir yıl sonra, onayın iptal edilerek işlemin davacıya üç yıl sonra tebliğ edilmesini idari istikrar ilkesi açısından hukuka aykırı bulmuştur. Başka bir kararında⁴³³ Danıştay; doktora öğrenimi sonrasında, Adalet Komisyonu kararıyla dokuz aylık staj yapan davacının stajının geçersiz sayılması işlemi hakkında, yasaya ve usulüne uygun bir şekilde yapılan staj esnasınca ilgiliye “yükletilecek bir kusur” olmadığından stajın geçerli sayılması gerekirken, bu stajın önceden izinsiz olarak yarıda bırakılan üç aylık stajla ilişkisi olduğunun kabul edilmemesini, hukuka, “hak ve nesafet ilkelerine” aykırı bulunarak iptal etmiştir.”⁴³⁴ Danıştay farklı konularda uç örneklerde bile kazanılmış hakları “idareye güven” ilkesini esas alarak korumuştur.

İdari işlemlerin hukuka uygunluğu, işlemin yapıldığı andaki hukuki duruma göre değerlendirilmelidir. Eğer idari işlem yapıldığı tarihte hukuka uygun ise, işlemin mevzuattaki değişiklik ya da yargı kararı sonucu hukuka aykırı hale gelmesi, o işlemin iptalini gerektirmez. Danıştay 1. Dairesi 19.12.1988 tarihli 1988/336 E. 1988/355 K. sayılı kararında “*İdari işlemler hakkında, hukuka aykırı olduklarından bahisle iptalleri istemiyle açılan idari davalarda, hukuka uygunluk denetiminin, idari işlemlerin tesis edildikleri tarih itibarıyla yapılması gerekir. ... Hukuka aykırı bir işlemin ise kazanılmış hak doğurabileceğini söylemek pek kolay olmamakla beraber, sakat bir işlemin de bundan yararlananlar lehine bir hak doğurabileceği ve sübjektif sonuçlar meydana getireceği açıktır. Yok hükmünde olan işlemler, ilgilinin hilesine dayalı işlemler, idarenin açık hatası sonucu yapılan işlemler ve hemen hak doğurmaya elverişli olmayan işlemlerin kazanılmış bir hak doğurmayacağı da tartışmasızdır. Bunlar dışındaki idarenin bazı hukuka aykırı işlemlerinin, hukuka uygun olmasalar bile ilgili lehine yarattığı hukuki durumların belli bir süreden sonra değiştirilmesi idarenin istikrarı ilkesine aykırı düşer. Bu işlemler hukuka aykırı olsalar bile yargısal başvurma süresi geçirildikten sonra hukuki sonuçlarının korunması gerekir. Bu durum idari işlemin kişisel sonuçlarının dokunulmazlığı ilkesinin doğal bir sonucudur*” demekle kazanılmış hak olgusunu açıklamıştır. Burada Danıştay hukuka aykırı işlemlerin bile doğurduğu hakların idarenin istikrarı ilkesi gereği korunacağını belirtmektedir.

Kazanılmış hak ve haklı beklentiler konusunda uluslararası hukuka ve iç hukuka dayanan bu açıklamalar doğrultusunda; “*imar planlarının İdare tarafından değiştirilmesi halinde; imar planlarına dayanan inşaat ruhsatlarının durumu ne olmalıdır?*” sorusunu kolayca cevaplayabiliriz:

İmar planları, hukuken güvence altına alınmış mülkiyet haklarını yasalara dayanarak sınırlayan idari işlemlerdir. İmar plânları düzenleyici işlemler olduğundan kural olarak hak doğurmazlar. Başka bir ifadeyle sadece önceki imar plânına dayanarak kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz. Hak doğuran işlemler (inşaat ruhsatı verilmesi gibi) bireysel idari işlemlerdir. İnşaat ruhsatı vermekle İdare bir kişiye bireysel bir hak kazandırır. İmar plânının

⁴³³“ Danıştay 8. D, 02.01.1978 gün, E. 1977/2651, K. 1978/1, DD., S. 34-35, s. 579; Bu yöndeki benzeri bir kararda da, “Davacının Yargıtay’da başkatip ve raportör kadrolarında geçen hizmet süresinin, fiilen tetkik hakimlerinden farksız olarak göz önüne alınması ve birinci sınıf incelemesinin koşulu olan on yıllık sürenin hesabında dikkate alınması gerekirken, aksine işlem tesisinde hukuka, hak ve adalete uyarlık bulunmamaktadır.” DDDK., 08.06.1979 gün, E. 1978/982, K. 1979/284, DD., S. 36-37, s. 269 vd.’den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 194.

⁴³⁴Oğurlu, a.g.e., s. 194.

değişmesinin, bireysel idari işlemleri etkileyip etkilememesi konusunda kazanılmış haklara saygı ilkesi gündeme gelecektir. Kazanılmış haklara saygı amacıyla Yasama Meclisi tarafından çıkarılmış olan İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" kuralı da bireysel işlemler ile kazanılmış hakların yasalardan ve idari kararlardan etkilenmemesini sağlamaktadır.

Ancak bu konudaki Danıştay kararlarına baktığımızda; kararların uluslararası hukuktaki mülkiyet hakkı uygulamalarına ve İmar Kanunu'nun 29. maddesine tam anlamıyla uymadığını söyleyebiliriz:

Ülkemizdeki uygulamalarda, 80'li yıllarda Danıştay bu konuyla ilgili olarak çelişkili kararlar vermiştir. 1983'de verdiği bir kararda; "*...eski plâna göre yapılan iki katı müktesep hak teşkil eden yapının sonradan yapılan imar plânı değişikliği ile umumi hizmetlere ayrılan yerde kalması nedeniyle ruhsatın 3. katla ilgili bölümünün iptalinde isabetsizlik bulunmadığı...*"na⁴³⁵ hükmetmiş ancak 1984'de verdiği bir kararda ise, "*...imar plânında değişiklik yapılarak kat adedi düşürüldüğünden, plân değişikliğinden önce verilen ruhsat üzerine yapılmakta olan yapının 4. kat kolonu atılmış durumdayken durdurulmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı...*"nı⁴³⁶ belirtmiştir. Bir başka kararda da inşaat ruhsatına göre korunması gerekirken İdare tarafından yıkılan kat için ilgilinin zararının tazmini gerektiğini belirtmiştir⁴³⁷.

"...*Davacı, imar plânında konut alanında kalan taşınmazı üzerinde yaptırmak istediği inşaat nedeniyle davalı idareye başvurmuş, 31.12.1992 gününde inşaat ruhsatını almış, inşaatın verilen ruhsata uygun olarak tamamlanması üzerine de 22.9.1994 gününde yapı kullanma izni belgesini almıştır. Bu işlemler nedeniyle davacının hatası, hilesi veya davacıya isnat edilebilecek bir kusur olmadığı gibi söz konusu inşaat o tarihte yürürlükte olan imar plânına uygun olarak inşa edilmek suretiyle kullanılabilir hale gelmiştir. Böyle bir yapı nedeniyle yapı kullanma izin belgesini de almış olan davacının artık kazanılmış hakkı doğmuştur.*"⁴³⁸

Yeni tarihli bir karar: "...*İlgilinin hatası, hilesi veya kendisine isnat edilebilecek bir kusurunun bulunmaması halinde yürürlükteki imar planı ile ruhsatına uygun olarak yapılan inşaatın kazanılmış hak kapsamına girdiğinin kabulü gerektiği hususu Dairemizin istikrar kazanmış içtihatlarındandır. Uyuşmazlık konusu otel binasının da uygulama imar planı ve yapı ruhsatlarına uygun yapıldığının görülmesi karşısında ilgilinin kazanılmış hakkının doğduğu...*"⁴³⁹

⁴³⁵ Danıştay, 6. Daire, 3/3/1983, E. 81/1983, K. 83/939.

⁴³⁶ Danıştay, 6. Daire, 29/3/1984, E. 79/1943, K. 84/1468.

⁴³⁷ "...Olayda, yıkımına karar verilen 3. kat inşaatın davacı tarafından ruhsat alınarak yapılmış, daha sonra da iskân ruhsatı alınmış olması nedeniyle davacının, yıkımına karar verilen yapı nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesi gerektiği tartışmasızdır. İdarenin hizmet kusuru nedeniyle zararı tazmin edilecek olan davacının, gerçek zararının tespitinde, bu zararın gerçekleştiği tarihin birim fiyatları üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir." Danıştay, 6. Daire, 2/6/2003, E. 2002/5832, K. 2003/3421.

⁴³⁸ Danıştay, 6. Daire, 3/12/1998, E. 1997/6294, K. 1998/5931.

⁴³⁹ Danıştay 6. Daire E. 2014/6095 K. 2014/9235 T. 23.12.2014 naklen: Kara, a.g.e., s. 118, dn. 226.

1990- 2014 yılları arasındaki 25 yıllık dönemde Danıştay'ın bu konudaki kararları bir düzen içinde verilmiş (birkaç istisna dışında⁴⁴⁰) mevcut imar plânına uygun şekilde alınan inşaat ve iskân ruhsatlarına göre yapılmış bölümlerin ve katların kazanılmış haklara saygı ilkesine göre korunacağı, yine iskan alınan yapıların korunacağı benimsenmiştir⁴⁴¹.

Aktardığımız Danıştay kararları; bu bölümün başında açıkladığımız “kazanılmış hak”, “haklı beklentiler”, “hukuka güven” ve “idarenin istikrarı” kurallarına kısmen uygun olarak, başlanmış inşaatın ruhsat ve projeye göre mahkeme kararının tebliğine kadar yapılmış olan kısmını korumaktadır. Kanun koyucu tarafından yasalaştırılan İmar Kanunu'nun 29. maddesinde belirtilen “**başlanmış inşaatlardaki kazanılmış hak**” ilkesi gereğince, bireysel bir hak veren inşaat ruhsatına, eki projelere göre ve yeni yapılan imar planından etkilenmeden ruhsatta belirtildiği şekilde yatırımcının inşaatı tamamlanması bu Danıştay kararlarıyla genel olarak (birkaç aykırı karar haricinde) gerçekleştirilmektedir.

Bu kararlar doğrudur çünkü, inşaat ruhsatı ve eki projesiyle verilmiş olan yapılaşma hakkını, dayanağı olan imar planının değişikliği ile geriye etkili olarak yok saymak, inşaatı için yatırım yapılan milli servetin yok olmasına neden olacağı gibi İdareye olan güveni sarsacağından insanları inşaat yapımından vazgeçirebilir. İmar planlarının değişikliği halinde, kamu yararı ve hizmetin yürütülmesi engellenmeden, bireylerin elde etmiş olduğu haklarının korunması gelişmiş ülkelerdeki ve AB ülkelerindeki Hukuk'un gereğidir. Bu nedenle İdare Hukuku'nun temel ilkelerinden biri olan kazanılmış hakların ve bu doğrultuda inşaat ruhsatı ile verilmiş olan yapılaşma hakkının idari düzenleyici karar olan imar planı değişikliklerinden

⁴⁴⁰ Danıştay 6. Daire E. 2014/3790 K. 2014/7607 T. 24.11.2014: “...uyuşmazlık konusu parsel üzerinde bulunan yapının plan değişikliği sonrası mühürlenerek durdurulduğu anlaşıldığından davacının kazanılmış hakkından da söz etmek mümkün bulunmadığı...” (Seyfettin Kara, Danıştay Kararları Işığında İmar Planı Değişikliği, Ankara, 2016, s. 137, dn: 267.); Danıştay 6. D'nin 2008/10834 E. ve 2009/608 K. sayılı ve 23.01.2009 tarihli karar: “imar planının yürütmesi durdurulmuşsa, idarenin inşaatı durdurması zorunludur. İptal kararı olursa yapının korunup korunmayacağı idarece değerlendirilmelidir, yapı korunmayacaksa ruhsat iptal edilir⁴⁴⁰” (Ayanoğlu, a.g.e., s. 238, dn. 161).

⁴⁴¹ Danıştay 6. Daire E. 1991/482 K. 1991/3229 T. 24.12.1991: “...Davacılar tarafından ileri sürülen kazanılmış hak iddiasına gelince, Danıştay'ın süregelen içtihatlarında, kazanılmış hakların tespitinde yapı izin belgesinin düzenlenmiş bulunması yeterli olmayıp, bu izin belgesine bağlı olarak inşa edilen yapının ulaştığı seviye ölçü olarak alınmaktadır. Olayda da, yukarıda sözü edilen ruhsatın yürürlükte olduğu dönemde inşaatla başlamış olması ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararına kadar taraflarca ulaşılan seviyenin kanıtlanması halinde bu kısımların kazanılmış hak olarak değerlendirilmesinin yapının yıkımına ilişkin davada incelenmesi gerekmektedir.” Danıştay 6. Daire E. 2012/2223 K. 2014/6165 T. 21.10.2014: “... Bir imar planı değişikliği ve bunun sonucunda verilen yapı ruhsatı üzerine tamamlanmış ve yapı kullanma izni almış yapılar ile başlanılan ve belirli bir aşamaya kadar getirilen inşaatların kazanılmış hak olarak görülmesi ve bu suretle söz konusu yapı ve inşaat seviyelerinin, hakkında verilen yargı kararlarından olumsuz etkilenmemesi gerektiği...” (Seyfettin Kara, Danıştay Kararları Işığında İmar Planı Değişikliği, Ankara, 2016, s. 118, dn: 227.) Danıştay 6. Daire E. 2013/3596 K. 2014/8973 T. 30.10.2014: “...Düzenleyici işlem niteliğindeki imar planlarının, idarece kaldırılması veya değiştirilmesi durumunda, bu planların yürürlükte oldukları süre içerisinde ve bu planlara dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemlerin kişiler bakımından subjektif nitelikte kazanılmış hak doğuracağı tabiidir. İdari işlemlerin geriye yürümeyeceğine ilişkin idare hukuku ilkesi ile bu gibi durumlarda kazanılmış hakların korunması ve idari istikrarın sağlanması amaçlandığı...” (Seyfettin Kara, Danıştay Kararları Işığında İmar Planı Değişikliği, Ankara, 2016, s. 130, dn: 249.)

etkilenmeden korunması gereklidir. Ki bu kural Hukuk Devleti ilkesi gereği uluslararası hukuk açısından Meclisin çıkardığı kanunlarda bile “geriye yürümezlik ilkesi” ile uygulanmaktadır.

Zaten, İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" kuralı da kazanılmış haklar için koyulmuş bulunduğundan; inşaat ruhsatı ile verilmiş olan başlanmış inşaatla ilişkin yapılaşma haklarının İdareden kaynaklanan imar planı değişikliği gibi düzenleyici işlemlerden etkilenmemesi gerekeceği kanaatindeyiz. Kanunlar bile kazanılmış hakları korumak için bireysel hak oluşturmuş durumlarda (bir tapu alındığında, bir diploma alındığında, memuriyet statüsüne girildiğinde, bir mesleğe girildiğinde) geriye yürümezken; yargı kararlarıyla, İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki düzenlemeye aykırı karar verilemeyeceği düşüncesindeyiz.

“...Düzenleyici işlem niteliğindeki imar planlarının, idarece kaldırılması veya değiştirilmesi durumunda, bu planların yürürlükte oldukları süre içerisinde ve bu planlara dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemlerin kişiler bakımından sübjektif nitelikte kazanılmış hak doğuracağı tabiidir. İdari işlemlerin geriye yürümeyeceğine ilişkin idare hukuku ilkesi ile bu gibi durumlarda kazanılmış hakların korunması ve idari istikrarın sağlanması amaçlandığı...⁴⁴²” yönündeki bir başka karar da, bizim İmar Kanunu 29. maddesine dayanan inşaat ruhsatında tanınan yapılaşma hakkının kabulü yönündedir.

Ancak Danıştay 6. Dairesi 20-30 yıldır uyguladığı kazanılmış haklar ilkesi gereği yapılan inşaatı koruma eğiliminden son birkaç yıldır dönme yönünde kararlar da vermektedir. Bu dönüşü gösteren bir kararı bilginize sunalım: “...uyuşmazlık konusu parsel üzerinde bulunan yapının plan değişikliği sonrası mühürlenerek durdurulduğu anlaşıldığından davacının kazanılmış hakkından da söz etmek mümkün bulunmadığı...⁴⁴³”

Bu karar İmar Kanunu'nun 29. maddesinde belirtilen başlanmış inşaatlardaki kazanılmış hakkı, yani ruhsata uygun yapılaşma hakkını gerçekleştirmeye yönelik inşaatı yeni bir idari düzenleyici işlemden etkilenmeden tamamlanması kuralına tümüyle aykırıdır. Bu bölümün başında genişçe belirttiğimiz gibi "*hukuk güvenliği*" ve "*idari istikrar*" ilkeleri gereği olarak, ruhsat tarihinde hukuka uygun olan imar planına dayanılarak başlanmış inşaatlarda sonradan imar planı değişikliği sebebiyle kazanılmış haklar korunarak, alınan hukuka uygun inşaat ruhsatı ve eki projesine göre inşaatın tamamlanması gerekirken, Danıştay bu kararıyla uluslararası hukuka, AB Hukuk'una ve önceki istikrar kazanmış içtihatına aykırı bir karar vermektedir.

Bu arada belirtmeliyiz ki eğer inşaat başladıktan sonra yapılan imar planı değişikliği ile var olan ruhsata nazaran daha fazla kat veya alan yapma olanağı ortaya çıkmışsa, yeni imar durumuna göre yeniden inşaat ruhsatı müracaatı yapıp ya da tadili istenerek lehe ek haklar edinilebilir.

Bunun yanında Danıştay, imar plânı değişikliği nedeniyle kişilerin uğradığı maddi ve manevi zararların idarenin sorumluluğu ilkesine göre ilgili belediyece tazmin edilmesi

⁴⁴² Danıştay 6. Daire E. 2013/3596 K. 2014/8973 T. 30.10.2014 naklen: Seyfettin Kara, Danıştay Kararları Işığında İmar Planı Değişikliği, Ankara, 2016, s. 130, dn. 249.

⁴⁴³ Danıştay 6. Daire E. 2014/3790 K. 2014/7607 T. 24.11.2014 naklen: Kara, a.g.e., s. 137, dn. 267.

gerektiğini belirtmekte ancak ortada verilmiş bir inşaat ruhsatı ve buna göre başlanmış bir inşaat yoksa sadece imar durumu değişmesi sebebiyle değer kaybına bağlı tazminatı kabul etmemektedir⁴⁴⁴.

Danıştay'ın kazanılmış haklar ilkesine aykırı bazı kararlarından oldukça etkilenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında değiştirilen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile önemli bir düzenleme getirilmiştir. Yönetmeliğin 54. maddesinin 9. fıkrası ile getirilen bu düzenleme şöyledir:

“Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlanabileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine göre de tadilatlı olarak ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılardan Kanunun 29’uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsat hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde yürürlükteki planın taban alanı kat sayısı ve kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki planın kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu aranır. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, Kanunun 18’inci maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece seviye tespiti yapılır. Şuyu’nun giderilmesinde bina bedeli bu tespiti göre belirlenir, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturmaz. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zorundadır”.

Yönetmeliğin 54/9. maddesindeki düzenlemenin ilk cümlesine baktığımızda “imar planı değişikliğine rağmen yapıların ruhsat eki projelerine göre tamamlanacağı” düzenlemesinin İmar Kanunu’nun 29. maddesi ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Ancak maddedeki “Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. ...Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zorundadır” kısımları üstteki cümlede verdiği “inşaatı ruhsata göre tamamlama hakkı”nı ortadan kaldırmakta olduğundan İmar Kanunu’nun 29. maddesine aykırıdır ve bu maddenin dayanağı olan AB ve uluslararası hukukta kabul edilmiş olan kazanılmış hak ilkesine aykırıdır.

⁴⁴⁴ "...İmar plânı değişikliğinden önceki imar durumuna uygun olarak düzenlenen proje nedeniyle yapılan masrafların plân değişikliğinden önce henüz inşaat ruhsatının alınmaması, imar durumunun geçersiz kalması göz önünde bulundurularak belediyenin hizmet kusuru bulunmaması gerekçesiyle tazminat isteminin reddi..." Danıştay, 6. Daire, 19/11/1984, E. 83/1277, K. 84/3059. "...Binanın önünden geçen yolun imar plânı değişikliği yapılarak oto üst geçidine bağlanmak suretiyle yükseltilmesi sonunda binanın ön yüzünde eski yol ile hemzemin bulunan giriş ve iki dükkânın yol zemininden aşağıda kalması sonucu uğranılan zararın tazmini gerektiği..." Danıştay, 6. Daire, 28/5/1986, E. 86/296, K. 86/553.

Bu arada Yönetmeliğin 54. maddesinin 9. fıkrası Anayasa'ya da aykırıdır. Anayasa'mızın 124. maddesi, "*Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler*" şeklindedir. Bu düzenleme doğrultusunda bir Yönetmelik ancak "kanuna aykırı olmamak şartıyla" çıkarılabilir. Burada ilgili kanun İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" şeklindeki düzenlemedir. Kanunda başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır derken, Yönetmeliğin 54/9. Maddesinde "Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle... Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. ...Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zorundadır" düzenlemesi sonucu; imar planında eğer başlanmış inşaatın inşaat ruhsatına göre kat adedi dört iken yeni yapılan imar planında kat adedi üçe indirilmişse inşaatı yapan artık başlanmış inşaatı eski imar planı hükümlerine göre devam ettiremez hale gelmekte, inşaat uygulamasını yeni plana göre 3 kat olarak devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Bu Yönetmelik düzenlemesine göre, başlanmış inşaatlarda ruhsata göre var olan kazanılmış hakları (örneğin kat adedini), imar planı değişikliği doğrultusunda İdare kolayca sınırlandıracak ve "*planda kat adedi 3 kat oldu, artık ruhsata göre verdiğimiz 4. katı yapamazsın*" diyerek inşaatı durduracak ve inşaat ruhsatını iptal edebilecektir. Bu Yönetmelik hükmü ile, inşaat ruhsatına göre dört kat verilen "*başlanmış inşaatteki kazanılmış hak*" saklı kalamayacak ve inşaat üç kat yapılmak durumunda kalacaktır. Bu Yönetmelik düzenlemesi "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" şeklindeki İmar Kanununun 29. maddesine aykırıdır. Kanuna aykırı bir yönetmelik maddesi düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik maddesinin İdare tarafından kaldırılması hukuki bir zorunluluktur.

III- İMAR PLANININ YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ HALİNDE YAPI İNŞAATININ DURUMU VE YAPI RUHSATINA ETKİSİ

İmar planlarının idari yargı mahkemeleri tarafından iptal edilmesi durumunda, iptal kararıyla birlikte yapı inşaatında gelineen seviyenin ve inşaat ruhsatının hukuki durumunun ne olacağı konusu çok sorunlu ve önemli bir konudur.

Bir önceki bölümde belirttiğimiz üzere; İdare tarafından yapılan imar planı değişikliğiyle yapılaşma durumunu değiştiren kararların, yapılaşmada gelineen seviyeyi ve ruhsatla verilmiş yapılaşma hakkını etkilemeyeceği; "*idareye güven*" ve "*idari faaliyetlerde istikrar*" ilkeleri gereği, yapılaşmada ruhsattaki inşaatın gerçekleşmesinin gerekeceği açıktır. Buna karşılık, imar durumunda değişiklik oluşturan irade, bir yargı kararı şeklinde ortaya çıkmışsa durum biraz daha karmaşıktır. İnşaat ruhsatı düzenlendikten ve yapılaşma belli bir seviyeye geldikten sonra imar planının iptali yönünde bir yargı kararı alınması durumunda, inşaatın durumu ne olacaktır?

Konunun başında İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" kuralını hatırlatmakta fayda görüyoruz.

İdari yargı yeri tarafından imar planlarının iptali yönünde ortaya konulan iradenin, o günün şartları gereği hukuka uygun olarak verilen inşaat ruhsatına ve ortaya çıkan yapıya olumsuz bir etkisinin olmaması İdare Hukuku'nun genel prensipleri açısından doğru bir yorum

olacaktır. Bir düzenleyici işleme dayanılarak tesis edilmiş birel işlemin (inşaat ruhsatı ile verilmiş olan yapılaşma hakkının), dayanak imar planı iptal edildi diye doğrudan hükümsüz hale gelmesi İdare Hukuku açısından mümkün değildir. İmar planının mahkemece iptal edilmesi durumunda, İdarenin vermiş olduğu inşaat ruhsatını otomatik olarak iptal etmesinin zorunlu olduğunu söylemek de olanaklı değildir. İnşaat ruhsatı verilmesi ayrı bir idari işlemdir. İmar planına karşı dava açan tarafın, inşaat ruhsatına da dava açması gerekir. Hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği inşaat ruhsatı verme işlemine karşı dava açmayan kişinin, imar planının iptali üzerine ruhsat işleminin İdare tarafından iptal edilmesi gerektiği ya da ruhsatın geri alınmasının zorunlu olduğu zorlama bir yorum olacaktır. Planı dava eden tarafın, inşaat ruhsatını da dava etmesi sonrasında her ikisi için iptal kararları alırsa bu kararlar ile İdareden ruhsat iptalini istemesi olanaklıdır.

İmar planının mahkemece iptaliyle inşaat ruhsatının da dayanağının kalmadığı ve bu durumda verilen ruhsata göre inşaata devam edilemeyeceği yönündeki Danıştay görüşü⁴⁴⁵, İdare tarafından ortaya konulan (imar planı yapma, inşaat ruhsatı verme gibi) muhtelif irade açıklamalarına güvenerek hareket eden kişileri, kamu gücü karşısında savunmasız ve çaresiz bırakmaktadır. Çevre düzeni planıyla başlayan süreçte, nazım imar planı, uygulama imar planı, parselasyon uygulaması, imar durum belgesi ve inşaat ruhsatı düzenlenmesi şeklinde, birbirini teyid eden irade açıklamalarına güvenerek Devletten inşaat ruhsatı alarak inşai faaliyete başlayan kişilerin, kanaatimizce inşaat ruhsatı ile elde etmiş olduğu yapılaşma hakkının gerçekleşmesini isteme ve bekleme haklarının bulunması gerekir. Aksi takdirde, hiç kimse inşaat yapmaya cesaret edemeyecektir. Başlamış ya da bitmiş bir inşaatın geriye dönük olarak verilen yargı kararı nedeniyle, “*hukuki dayanağı ortadan kalktı*” denilerek korunmaması, mülkiyet hakkının özüne dokunan ve zarar veren bir yaklaşım olacaktır.

Danıştay, mahkemece imar planının iptal edilmesi sonucunda; kimi kararlarda kararın tebliğine kadar inşaatların yapılan kısımlarının kazanılmış hak olduğu yönünde kararlar vermiş ise de kimi kararlarda ve özellikle son zamanlarda kısmi bir kazanılmış hak uygulama ilkesinden bile vazgeçerek, bazen konuyu yeni imar planına bırakmış, bazen de idarenin yeni bir işlemle inşaatı durdurması, yıkımı veya inşaat ruhsatının iptali yönünde kararlar vermesini işaret etmektedir. Bu kararlara tarihsel bir sıralama doğrultusunda bakmakta fayda görüyoruz:

Danıştay 20 yıl önce, “*Yapı ruhsatı almış yapıda kazanılmış hak sebebiyle yapı ruhsatı ve iskan iptal edilemez*”⁴⁴⁶ demektedir.

Aynı yönde bir kararda Danıştay; “*İmar planı iptal edildikten sonra iptal edilen plan doğrultusunda yapılan 4. katın belediyece yıkımına ilişkin işlemde, imar plan iptaliyle ruhsatın*

⁴⁴⁵ Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 12/11/2014, E. 2012/477, K. 2014/3990: “Yapı ruhsatının ve dayanağı uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davada, yapı ruhsatına dayanak alınan imar planının hukuka aykırılığı saptanarak yargı yerince iptal edilmiş olması karşısında inşaat ruhsatının da dayanağının kalmadığı, hukuka aykırı olan ruhsata göre inşa edilen yapının ilgilie ileriye yönelik olarak koşulsuz bir kazanılmış hak tanınması olanaklı değildir.” (www.legalbank.net).

⁴⁴⁶ Danıştay 6. D’nin 1997/6294 E. ve 1998/5931 sayılı ve 03.12.1998 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 228, dn. 147.

kendiliğinden hükümsüz olmayacağını (belediyece ruhsat iptal edilmeden) yıkım yapılmasında hukuka aykırılık olduğuna”⁴⁴⁷ hükmetmiştir.

“...İnşaat devam ederken idare mahkemesi kararıyla alanda kat artışı getiren imar plânı değişikliğinin iptaline karar verilmiş, ancak davalı idarece iptal hükmü uyarınca kararın verildiği tarihte inşaatın durdurulması gerekirken bu tarihten sonra 5.7.2001 tarihinde yapının mühürlenmesi yoluna gidilmiştir. Davacının yapısı için inşaat ruhsatının düzenlenmesi kazanılmış hak için tek başına yeterli olmasa da İdare Mahkemesince iptal hükmünün verildiği tarihe kadar ilgilinin hatası, hilesi ya da kusuru olmadan yapıya devam edilmesi durumunda, mahkeme kararının verilmesini takiben davalı idarece yapının ruhsatının iptal edilerek inşaatın mühürlenmesi, bu aşamaya kadar gelmiş yapının fiili durumunun da kazanılmış hak olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Olayda ise imar plânı değişikliğinin iptaline ilişkin idare mahkemesi kararının 10.11.1998 tarihinde verilmesine ve davacıya 20.3.1999 gününde yapı kullanma izni verilmesine karşın davalı idarece yapı bittikten sonra 20.4.2001 günlü işlemle inşaat ruhsatının, 17.7.2001 günlü işlemle de yapı kullanma izninin iptal edildiği ve yapı tatil zaptının 5.7.2001 tarihinde düzenlenerek yapının mühürlendiği anlaşıldığından, yıkım kararının alındığı tarihte davacının kazanılmış hakkının bulunduğu kabulü zorunludur. Bu durumda, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda kat artışı getiren imar plânı değişikliğinin 10.11.1998 günlü mahkeme kararı ile iptal edildiği gerekçesiyle yapı bittikten sonra inşaat ruhsatı iptal edilerek yapının yıktırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”⁴⁴⁸ Danıştay bu kararlarıyla önceki içtihadından farklı olarak iptal kararıyla birlikte yapının mühürlenmesini ve durdurma anına kadar yapılan inşaatın kazanılmış hak oluşturduğunu, yani iptal karardan sonra ruhsata göre inşaatın tamamlanamayacağını belirterek, kazanılmış hakkı koruyormuş gibi görünmekle birlikte aslında tam tersi bir ifadeyle İmar Kanunu madde 29’a aykırı olarak daraltıcı bir yorum yapmıştır.

Konuyu yeni yapılacak imar planına bağlayan bir karar ise şöyledir: “İmar planı iptal edilse de yeniden imar planı yapılacağı ve yapının bu yeni imar planına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğine ve bu sebeple yıkımın hukuka aykırılığına...”⁴⁴⁹

Danıştay sonraki bir kararında eski kararlarına dönerek inşaat ruhsatını kazanılmış hak olarak kabul edip; “*tamamlanan inşaatın ruhsata aykırılığı tespit edilmeden imar planı iptaline dayanılarak durdurulmasında mevzuata uygunluk yoktur*”⁴⁵⁰ demiştir.

Danıştay bir başka davada; “...Olayda, 24.10.1995 günlü inşaat ruhsatı, verildiği tarihte yürürlükte olan imar plânına uygun olarak düzenlenmiş, bu ruhsata dayalı olarak inşaat başlanılmış, anılan plânın 22.5.1997 tarihinde İdare Mahkemesince iptal edilmesine karşın inşaat mühürlenmeyerek devamına izin verilmiştir. Davalı idarece iptale ilişkin Mahkeme kararının onandığı 26.11.1998 tarihi itibarıyla dahi işlem yapılmamış, yeni plânın

⁴⁴⁷ Danıştay 6. D’nin 2001/4142 E. ve 2002/5462 K. Sayılı ve 21.11.2002 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 229, dn. 149.

⁴⁴⁸ Danıştay, 6. Daire, 2/6/2004, E. 2002/607, K. 2004/344.

⁴⁴⁹ Danıştay 6. D’nin 2003/1431 E. ve 2003/5283 K. sayılı ve 10.03.2003 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 229, dn. 150.

⁴⁵⁰ Danıştay 6. D’nin 2003/3434 E. ve 2004/6885 K. Sayılı ve 22.12.2004 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 234, dn. 156.

yürürlüğe girdiği tarihten yaklaşık 2 yıl sonra inşaat ruhsatı iptal edilmiştir. Bu durumda, davalı idarece 22.5.1997 günlü Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için ancak 25.2.2000 gününde bir işlemin tesis edilmesi ve inşaat ruhsatının iptal edildiğinden bahisle tadilat projesi yapılmasının da istenilmesi nedeniyle arada geçen bu sürede yapımına devam edilen inşaatın bu tarihe kadar tamamlanmış kısmının korunması zorunlu olduğundan, bu hususun göz önünde bulundurulması suretiyle İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir⁴⁵¹” demiştir. Danıştay bu kararda aslında imar planı iptal edilir edilmez idarenin inşaatı durdurmasını, durdurma anındaki bu seviyeyi kazanılmış hak olarak kabul ettiğini belirtmekle beraber; inşaatı durdurmayan idarenin kusurunu yapı sahibine yüklememiş ve ruhsat iptaline kadar geçen sürede bitmiş inşaatın korunmasını (istemeyerek de olsa) kabul etmiştir.

Sonraki tarihte verdiği bir kararında Danıştay; “...Bir bölgede yapılaşmaya olanak veren imar plânı mahkemece iptal edildiği takdirde iptal tarihine kadar ilgilinin hilesi, hatası ya da kusuru olmadan yapıya ruhsatına uygun olarak devam edilmesi durumunda mahkeme kararının verilmesini takiben davalı idarece inşaatın mühürlenmesi, yapının bu tarihe kadar tamamlanmış kısmının ise kazanılmış hakkın varlığı nedeniyle korunması gerekmektedir ⁴⁵²” diyerek imar planı iptali ile inşaatın mühürlenmesini ve bu tarihe kadar olan inşaat seviyesinin kazanılmış hak olarak kabulü yaklaşımını teyit etmiştir.

“Yapı bittikten sonra inşaat ruhsatının iptal edilmesinde ve yapının mühürlenmesinde hukuka uygunluk bulunmadığına, imar planı iptalinin ruhsatı geçersiz hale getirmeyeceğine...”⁴⁵³ şeklindeki bu kararıyla da Danıştay, idarelerce mahkeme kararıyla birlikte inşaatın durdurulmaması sorumluluğunu yapı sahibine yüklememiş, doğrudan ruhsata uygun yapılaşmayı ve bu doğrultuda kazanılmış hakkı kabul etmiştir.

Ancak yukarıdaki kararlar ile görülen genel eğiliminin tersine olarak “iskan izni yoksa kazanılmış hak oluşmaz”⁴⁵⁴ şeklinde bir karar da bulunmaktadır.

Danıştay bir ara imar planının iptalinden sonra inşaat durdurma veya ruhsat iptaline karşı açılan davalarda belediyelere “*duruma bakalım, nasıl olsa iptal edilen planın yerine yeni imar planı yapılacaktır, onu bekleyelim, o plan yapının şu anki inşaat durumunu koruyorsa inşaatı koruruz*” demiştir. Danıştay bu kararında imar planı iptalinden sonra yeni bir plan yapılacağından bu plan değerlendirilmeden inşaatın durdurulmasını (genişletirsek ruhsatın iptalini) hukuka aykırı bulmuştur⁴⁵⁵. Danıştay tersi bir yaklaşımla daha yeni bir tarihte “imar planının yürütmesi durdurulmuşsa, idarenin inşaatı durdurması zorunludur. İptal kararı olursa yapının korunup korunmayacağı idarece değerlendirilmelidir, yapı korunmayacaksa ruhsat

⁴⁵¹ Danıştay, 6. Daire, 20/2/2004, E. 2003/6430, K. 2004/948.

⁴⁵² Danıştay, 6. Daire, 17/6/2005, E. 2003/6692, K. 2005/3650.

⁴⁵³ Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2005/1721 E. ve 2008/1837 K. sayılı ve 23.10.2008 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 236, dn. 160.

⁴⁵⁴ Danıştay 6. D’nin 2008/10486 E. ve 2009/12881 K. Sayılı ve 28.12.2009 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 238, dn. 162.

⁴⁵⁵ Danıştay 6. D’nin 2003/2547 E. ve 2004/6226 K. sayılı ve 07.12.2004 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 232, dn. 154 ve Danıştay 6. D’nin 2003/1431 E. ve 2003/5283 K. sayılı ve 10.03.2003 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 229 dn. 150.

*iptal edilir*⁴⁵⁶” şeklinde hüküm vermiştir. Danıştay bu kararıyla planın iptali ile inşaatın derhal durdurulması gerektiği görüşüne geri dönmüş ancak inşaatın geleceğini yeni yapılacak olan imar planına bağlamıştır. Danıştay’ın bu kararına göre, inşaat yeni bir plan yapıncaya kadar 1-2 yıl duracak ve bu zararı inşaatçı, yapı sahibi ve bu projeden mülk alan üçüncü kişiler sineye çekecektir. Ancak bu son karar Danıştay 6. Dairesinin önceki kararlarına aykırıdır. Bu karar gereğince, eğer yeni planda kat adedi sınırlanmışsa bu katın fiilen yapıldığı için korunması yerine yıkılması yönünde İdareye bir yol çizmekte ve kazanılmış hakkı tanımamaktadır.

Danıştay 2011’de, “*yargı kararından önce, yapının ruhsata uygun yapıldığı belirlenmişse yapı için inşaatın bittiği kısımlar kazanılmış haktır; iptal kararı ile inşaat faaliyetini durdurması gerekir*”⁴⁵⁷ diyerek; yargı kararı anındaki inşaat seviyesine kazanılmış hak tanıyarak son dönemdeki genel yaklaşımını teyit etmiştir.

Aynı yönde son dönem kararlardan bir örnek: “*Bir imar planı değişikliği ve bunun sonucunda verilen yapı ruhsatı üzerine tamamlanmış ve yapı kullanma izni almış yapılar ile başlanılan ve belirli bir aşamaya kadar getirilen inşaatların kazanılmış hak olarak görülmesi ve bu suretle söz konusu yapı ve inşaat seviyelerinin, hakkında verilen yargı kararlarından olumsuz etkilenmemesi gerektiği*...*...Mahkemenin plan değişikliği ve yapı ruhsatına ilişkin iptal kararının davalı idareye tebliğ edildiği tarihte ulaştığı seviyedeki duruma göre yapı kullanma izinlerinin davalı idare tarafından verilmesi gerekirken, davalı idarece, taşınmaza verilen yapı kullanma izninin geri alınarak yapının yıkılmasına karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı*...⁴⁵⁸”

Danıştay’ın kimi kararlar ile “imar planı hakkında mahkemece iptal kararı verilene kadar yapılan inşaat kazanılmış haktır” görüşüne ve iptal kararı ardından belediyenin inşaatı durdurması işaretine rağmen, belediyenin durumu inşaatçıya geç bildirmesi ve bu süreçte yapının tamamlanmasına göz yumarak inşaatçıyı kollaması şeklindeki töleranslı davranışları, son dönemlerdeki kararlar incelendiğinde Danıştay tarafından tepkiyle karşılanmaktadır.

“*Olayda, uyuşmazlık konusu taşınmazın konut alanı olarak belirlenmesine ilişkin imar planları ile parselasyon planları ve bu planlara göre verilmiş olan yapı ruhsatı, yapılar tamamlanmadan ve yapı kullanma izni düzenlenmeden iptal edilmiş olduğundan, yargı kararı gereği yerine getirilmeksizin aynı içerikte düzenlenen yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerekirken aksi yöndeki idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır*.”⁴⁵⁹

Danıştay’ın (yukarıda aktardığımız kararlar dışında da) iskan izni alınmasını kazanılmış hak açısından çok önemli gördüğü bazı kararları vardır. Danıştay aşağıdaki kararıyla artık iskan izninin alınmış olması sebebiyle yapılmış olan inşaatın hukuka uygun olduğunu belirtmiştir: “... *Uyuşmazlık konusu taşınmaza 20.04.2007 tarihli, 235 sayılı verilen yapı ruhsatının*

⁴⁵⁶ Danıştay 6. D’nin 2008/10834 E. ve 2009/608 K. sayılı ve 23.01.2009 tarihli karar naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 238, dn. 161.

⁴⁵⁷ Danıştay 6. D’nin 2010/9076 E. ve 2011/469 K. Sayılı ve 07.03.2011 tarihli kararı naklen: Ayanoğlu, a.g.e., s. 239, dn. 164.

⁴⁵⁸ Danıştay 6. Daire E. 2012/2223 K. 2014/6165 T. 21.10.2014 naklen: Kara, a.g.e., s. 119, dn. 228.

⁴⁵⁹ Danıştay, 6. Daire, 10/3/2010, E. 2009/5525, K. 2010/2414 (www.kazanci.com).

yürürlükte olan nazım ve uygulama imar planlarına uygun olarak düzenlendiği, taşınmaz üzerinde inşaat başlandığı ve yapımına devam edildiği, yapı sahibinin hatası, hilesi ya da kusurunun olmadığı, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olduğu yolunda herhangi bir saptamanın da bulunmadığı, ortada söz konusu inşaat açısından yapı kullanma izninin de alınmış olduğu anlaşıldığından; yapı ruhsatının iptali istemiyle açılan davanın reddine karar veren temyize konu İdare Mahkemesi kararının yapı ruhsatına ilişkin kısmı açısından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49/1. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı...⁴⁶⁰

Aynı yönde başka bir karar: “... Yapı için yargı kararlarından önce (tebliğinden, inşaatın durdurulmasından veya ruhsatın iptalinden değil), yapı kullanma izin belgesinin düzenlemiş olduğunun belirlenmesi halinde, izin alınan yapı ya da yapı kısımları için inşaatın bittiği ve kazanılmış hakkın doğduğunun kabulü gerektiği...⁴⁶¹”

İskan izni açısından 2014 yılında verilen daha yeni bir karar da şöyledir: “... bir imar planı değişikliği ve bunun sonucunda verilen yapı ruhsatı üzerine tamamlanmış ve yapı kullanma izni almış yapılar ile başlanılan ve belirli bir aşamaya kadar getirilen inşaatların kazanılmış hak olarak görülmesi ve bu suretle söz konusu yapı ve inşaat seviyelerinin, hakkında verilen yargı kararlarından olumsuz etkilenmemesi gerektiği...⁴⁶²”

Ancak Danıştay 6. Daire aradan üç yıl geçtiğinde 2017 yılında, daha önce verdiği kararın tam tersi karar verip, mahkemenin imar planını iptal kararından önce alınmış yapı ruhsatını, hatta iskan iznini bile yapının tamamlanması açısından kazanılmış hak olarak kabul ememiştir: “...imar planı değişikliğine karşı diğer komşu parsel (59 ada, 9 sayılı parsel) maliki tarafından 04.12.2008 tarihinde açılan davada Malatya İdare Mahkemesinin 25.11.2009 tarihli, E:2008/1821, K:2009/1320 sayılı kararı ile anılan plan değişikliğinin iptaline karar verildiği ve bu kararın temyiz edilmeden kesinleştiği, bu arada uyuşmazlığa konu 59 ada, 4 sayılı parselin maliki tarafından 13.11.2008 tarihinde sözü edilen yapı için yapı ruhsatı başvurusunda bulunduğu, 28.11.2008 tarihinde yapı ruhsatı, 30.12.2008 tarihinde de yapı kullanma izin belgesi verildiği, imar planı değişikliğine karşı açılan davanın kesinleşmesi üzerine anılan yapı ruhsatının iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Malatya İdare Mahkemesinin yukarıda anılan kararı ile 59 ada, 4 sayılı parsel için yapılan imar planı değişikliği, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına kamu yararına aykırı bulunarak (2009 yılında) iptal edildiğine göre, uyuşmazlığa konu (2008 tarihli) yapı ruhsatının da dayanağının kalmadığı, dolayısıyla hukuka aykırı olan ruhsata göre inşa edilen yapıya yönelik olarak koşulsuz bir kazanılmış hakkın varlığından söz edilemeyeceği, böyle bir yaklaşımın kamu yararı ve planlama ilkeleri bakımından olanaklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, yapı ruhsatı almadan hukuka aykırı olarak inşa edilen yapılarda kazanılmış haktan bahsedilemeyeceği ve dava konusu yapı ruhsatının, ruhsat alınmadan inşa edildiği gibi yapıyı hukuka uygun hale getirmeye dönük imar planı değişikliği de yargı kararı

⁴⁶⁰ Danıştay 6. Daire E. 2013/276 K. 2013/1030 T. 20.2.2013 naklen: Kara, a.g.e., s. 119, dn: 229.

⁴⁶¹ Danıştay 6. Daire E. 2012/7014 K. 2014/2590 T. 2.4.2014 naklen: Kara, a.g.e., s. 118, dn: 225.

⁴⁶² Danıştay 6. Daire E. 2012/2223 K. 2014/6165 T. 21.10.2014.

ile iptal edildiğinden, dava konusu yapı ruhsatının iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır”⁴⁶³. Burada Danıştay 2009 yılındaki imar planı iptal kararından önce 2008 yılında alınan iskan iznini daha önceki kararlarıyla çelişerek yok saymaktadır. Maalesef kazanılmış hak teorisini yok eden bir karardır.

Aynı Danıştay Dairesi 2018 yılında verdiği başka bir kararda ise imar planının iptali kararından önce alınmış olan iskan izni doğrultusunda tamamlanmış olan yapıya kazanılmış hak ilkesi koruması vermiştir⁴⁶⁴. Bu oynak kararları anlamak bizce olanaklı değildir.

Bu kararların tarihi sırasıyla incelenmesi sonucu günümüzdeki durum açısından, Danıştay 6. Dairesinin; inşaat ruhsatının dayanağı olan imar planı mahkemece iptal edilirse belediyenin derhal inşaatı durdurmasını işaret etmekte olduğunu, durdurma aşamasında yapılmış olan inşaatın durumunu kazanılmış hak olarak kabul ettiğini, **inşaat ruhsatıyla verilen yapılaşmanın tamamlanmasını ise kabul etmediğini** söyleyebiliriz. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 2014 tarihinde aynı görüşte içtihatla bulunmuştur. Ancak bu yaklaşımlar çarpık kentleşmeyi durduramadığı gibi, inşaat yapma işini de olumsuz etkilemektedir. Zira on katlı bir inşaat yapacağını düşünen bir yapı sahibi veya inşaatçı yedinci katta durdurulmuş bir inşaatı koruyamaz. Çünkü tüm proje on kat için verimlilik esasına göre kurgulanmıştır, ortak alanlar ve işin fizibilitesi on kat olarak yapılmıştır. Yine binanın bir blokuna ilişkin imar planı iptali ile iki blokluk proje zarar eder ve yapı sahibi ya da inşaatçı iflas eder. Bu inşaatın daire almış kişiler de mağdur olur. Sonuçta yargı kararıyla bir kaybedenler kitlesi yaratılmış olur. Devlet ise hiçbir işe yaramayan bu inşaatı yıkmak için kaynak bulamazsa yarım inşaat harabeleri olan şehirlerde yaşarız. Bu sorunlar cezalandırıcı yargı kararlarıyla çözülemez. Çarpık şehirleşme veya imar vurgunları sorunu, kendi çıkarı için yaşadığı alanı mahvetmeyen insanlar (arsa sahipleri) yetiştirerek ve iyi ahlaklı meslek adamlarına iyi ve kamu yararına uygun imar planları yaptırarak çözümlenir. Çarpık şehirleşme ve imar yolsuzluğu sorununun temeli “Ahlak” ve “Saygı” kavramlarında günümüzde yaşadığımız erezyon ve eksikliklerdir. Ahlaklı insanlar ve meslek adamları bu eğitim ve kültür ortamında yetişemiyor. Ahlaklı insanları toplumun iş hayatı, kamu yönetimi ve siyasal sistemi dışlıyor. İnsanlarda topluma, diğer insanlara, ülkeye ve doğaya saygı yok. Ancak, bu sorunu çözecek olan Yargı değil, Yasama ve Yürütme organlarıdır. Ülkede cahilliği, yolsuzluğu, kadına şiddeti ve çarpık şehirleşmeyi ancak Yasama ve eğitim yoluyla Yürütme çözer. Yargı kararlarıyla cahilleri cezalandırmak cehaleti ortadan kaldırmaz; yolsuzluk yapanları hapse atarak yolsuzluk engellenemez; kadına şiddet uygulayanları cezalandırarak kadına şiddet yokolmaz ve imar planı iptal edilen yapıları yıkmakla çarpık şehirleşme/imar vurgunu sona ermez. O yüzden Yargı; toplumdaki sıkıntılara tepki koyarak, cezalandırma amacına yönelik kararlarıyla uluslararası hukukun ortak payda olarak tanıdığı adalet, mülkiyet hakkı, kazanılmış hak, haklı beklentiler, idareye güven, idarenin istikrarı gibi temel hukuk kavramlarını yok etmemelidir.

⁴⁶³ Danıştay 6. Daire, 12.12.2017, E. 2013/3764, K. 2017/10621.

⁴⁶⁴ Danıştay 6. Daire, 24.04.2018, E. 2017/785, K. 2018/3807. “...dava konusu edilen yapı ruhsatına ilişkin mahkemece verilen ilk iptal kararının 19.09.2008 tarihli olduğu dolayısıyla bu tarihten çok önce anılan yapı için 09.03.1999 tarihli, 1999/2 sayılı yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmiş olduğu hususu da gözden uzak tutulmamalıdır.”

Sorun belirttiğimiz üzere “Ahlak” ve “Saygı” sorunudur. Yasama ve Yürütme organları eliyle eğitim ve kültür oluşturma yoluyla çözülür. Bu kısa kanaat açıklamamızdan sonra konumuza dönelim.

Danıştay 14. Dairesi ise, 6. Dairenin dar kapsamda tanıdığı kazanılmış hak ilkesinden uzaklaşarak; imar planı iptali ile inşaat ruhsatının otomatik olarak dayanaksız ve geçersiz olacağını ve yapılan yapının yıkılması gerektiğini söyleyen kararlar vermektedir.

Danıştay 14. Dairesi bu kararlarla, imar planı iptali kararı verildikten sonra belediyeye adeta “*inşaat ruhsatını da iptal et*” demek ve iptal kararı anına kadar geline seviyenin bile korunmayacağını artık kazanılmış hakkın olmadığını açıkça dile getirmektedir.

Bu yöndeki bir karara göre, “*Yargı yerince iptal edilen plana dayalı olarak verilmiş olan inşaat ruhsatının idarece iptal edilmesi veya söz konusu ruhsatla ilgili olarak açılmış bir davanın mevcut olması halinde; her ne kadar ruhsat işlemi tesis edildiği tarihte plana uygun ise de hukuka aykırılığı saptanan plana dair olarak verilen iptal kararı sebebiyle imar planı tesis tarihi itibarıyla yürürlükten kalkacağından inşaat ruhsatının da hukuki dayanağı kalmayacağı ve iptali gerekeceği gibi, ruhsatsız konuma düşen yapının da yıkılması gerekmektedir...Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, yapının inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda kazanılmış hakkın bulunmaması sebebiyle yapının yıkılması gerekmektedir.*”⁴⁶⁵

Danıştay 14. Dairesi kazanılmış hakkı tanımamakla beraber yıkım sonucu zarara uğrayan inşaat sahibini korumak için yapı sahibinin zararlarının İdarece karşılanması gerektiği yönündeki kararlarıyla kendince bir denge oluşturmuştur. Bu yönde bir karar: “*Dava, yapının yapı ruhsatının yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle ruhsatsız hale geldiğinden bahisle, yıkımına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemine ilişkindir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, yapının inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda kazanılmış hakkın bulunmaması nedeniyle yıkılması gerekmektedir. Ancak, yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan yapan ve bu plana göre ruhsat veren idare tarafından, kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere bina bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bina bedeli davacıya ödenmeden ruhsatsız yapının yıkımı yolunda tesis edilen işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığından, İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen karar hukuka aykırıdır*”⁴⁶⁶ ve daha yeni bir karar: “*Sağlıklı ve düzenli şehirleşmenin sağlanması bakımından, yapının inşaa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve mevzuata uygun olmadığı tespit edilerek yargı merciince iptaline karar verilmesi durumunda kazanılmış hakkın varlığından söz edilemeyeceği, ancak; yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan*

⁴⁶⁵ Danıştay 14. Daire E. 2011/3942 K. 2012/4150 T. 4.6.2012 (www.kazanci.com).

⁴⁶⁶ Danıştay 14. Daire E. 2011/9441 K. 2012/7203 T. 16.10.2012 (www.kazanci.com).

oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle iyi niyetli kişilere, yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerekir⁴⁶⁷

Danıştay 14. Dairesi daha sonra Danıştay 6. Dairesi ile birlikte verdiği bir kararı ile çok dar kapsamda kazanılmış hakkı şu şekilde kabul etmiştir: “Yapı ruhsatının ve ruhsatın dayanağı imar planı tadilatının yargı kararıyla iptal edildiğinden bahisle, (tadilata konu) bu ilaveye ilişkin yapı kullanma izni belgesinin iptaline ve ilave yapının yıkımına ilişkin Erzincan Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesince; “İmar hukukunda bir müktesep haktan söz edilebilmesi için, düzenlendiği tarih itibarıyla imar planına ve imar yönetmeliğine uygun bir projenin ve buna dayanılarak verilmiş bir ruhsatın varlığı ve İdare Mahkemesince iptal hükmünün verildiği tarihe kadar ilgilinin hatası hilesi ya da kusuru olmadan yapının tamamlanarak yapı izninin alınması gereklidir. Uyuşmazlık konusu olayda, inşaat ruhsatının 30.12.2008 tarihinde o zaman ki mevcut hukuki duruma göre düzenlendiği ve davacı tarafından inşaatın söz konusu ruhsata dayanılarak tamamlandığı ve 12.02.2009 tarihinde yapı kullanma izni alındığı, Mahkeme kararının ise 05.11.2009 tarihinde verildiği göz önüne alındığında İdare Mahkemesince iptal hükmünün verildiği tarihe kadar ilgilinin hatası hilesi ya da kusuru olmadan o tarihteki düzenlemelere göre yapının tamamlandığı anlaşıldığından müktesep hakkın doğduğu açık olup, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı...” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, söz konusu kararın temyizi sonucunda Danıştay Kanununun Ek-1. maddesi uyarınca Danıştay 6. ve 14. Daireleri tarafından yapılan müşterek toplantı sonucu esasta oybirliği ve gerekçede oyçokluğu sonucu verilen kararda, söz konusu İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.⁴⁶⁸ Bu kararıyla Danıştay 14. Dairesi de kimi kararlarda 6. Dairenin yaptığı gibi kısmen kazanılmış hakkı tanımış ancak kazanılmış hakkı, imar planının iptal kararının verildiği tarihteki yapının geldiği seviye itibarıyla (tebliği ya da yapı tatil tutanağı itibarıyla değil) sınırlamıştır.

Ancak Danıştay 14. Dairesi 2013'de 6. Daire ile ortak kararındaki dar kapsamlı kazanılmış hak tanıma düşüncesinden 2014'de vazgeçerek “...yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerektiği...”⁴⁶⁹ yönündeki kararıyla, imar planı iptali sonucu yapının yıkılmasına hüküm vermiştir.

Aynı yönde yeni tarihli başka bir karar daha sunalım: “Dayanağı imar plan değişikliğinin yargı kararı ile iptal edilmesi sonucu ruhsatı iptal edilmekle ruhsatsız duruma düşen yapının yıkımı yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. İnşaat ruhsatına dayanılarak yapılan bir yapıya ait inşaat ruhsatının ve dayanağı olan imar planının sonradan yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda, imar planının yürürlükte olduğu süre içerisinde bu plana uygun olarak verilmiş olan inşaat ruhsatları ve bu ruhsata dayalı olarak yapılmış olan yapılar kazanılmış hak doğurmaz. Yapıya ait yapı ruhsatı ve dayanağı plan

⁴⁶⁷ Danıştay 14. Daire E. 2011/14794 K. 2013/1444 T. 28.2.2013 (www.kazanci.com).

⁴⁶⁸ Danıştay 14. Daire E. 2011/15285 K. 2013/3842 T. 21.05.2013 (Dan. 6. ve 14. Dairelerin Ortak İçtihadı) (<http://hukuk.istanbul.edu.tr/idarehukuku/wp-content/uploads/2015/12/KAZANILMIŞ-HAK-İmar-Planı-Dışında-Ruhsat-ya-da-İskana-da-Dava-Açılması-Halleri-27.11.2015.docx>).

⁴⁶⁹ Danıştay 14. Daire E. 2013/11200 K. 2014/4184 T. 2.4.2014 naklen: Kara, a.g.e., s. 137, dn: 265.

*tadilatı kesinleşen mahkeme kararıyla iptal edildiğinden, idarenin yargı kararının gereğini yerine getirerek iptal edilen işlemlere dayanılarak tesis edilen işlemleri geri alması ve ruhsatsız hale gelen yapının yıkımına karar vermesi kanuni bir zorunluluktur. Aksi durumda; yapı ruhsatının ve dayanağı imar planı tadilatının iptal edilmiş olmasının herhangi bir sonucu olmayacak, yargı kararı etkisiz hale gelecektir.*⁴⁷⁰

Özellikle 14. Dairenin verdiği son kararlar ile Danıştay başlanmış inşaatlarda kazanılmış hak teorisinden vazgeçmiş ve mahkemece iptal edilen imar planına göre ruhsat alarak yapılmış yapıların yıkılması gerektiğini, ancak bu tarihe kadar idarenin kusuruyla yapılmış olan inşaatın veya bina bedelinin bedelinin ilgili kişilere tazminat olarak ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç olarak imar planlarının mahkeme tarafından iptalinde Danıştay 6. Dairesince imar planının mahkemece iptali tarihine kadar inşaatın geldiği seviyenin korunması yönündeki dar kapsamlı (kısmi) kazanılmış hak tanındığını; Danıştay 14. Dairesince ise imar planının iptali yapının ruhsatının iptal edileceği ve ruhsatsız yapının yıkılması gerektiği yaklaşımıyla kazanılmış hakkın yok sayıldığını söyleyebiliriz. Her iki daire kararları sonucu Danıştay; İmar Kanunu 29. maddesindeki başlanmış inşaatlara ilişkin müktesep hakkı, uluslar arası hukuk ve AB Hukukundaki kazanılmış hak kuralını yok saymaktadır.

Kanaatimizce bu yaklaşımlar doğru değildir. Zira, inşaat ruhsatı ve eki projesiyle verilmiş olan yapılaşma hakkını; dayanağı olan imar planının plan değişikliği veya yargı kararı sonucu iptali ile geriye etkili olarak yok saymak, milli servetin yok olmasına neden olacağı gibi İdareye olan güveni sarsacağından insanları yatırım yapmaktan vazgeçirebilir. Bir önceki bölümde de belirttiğimiz üzere, kural olarak yasal veya idari düzenlemeler, yürürlüğe girdikleri tarihten sonra ortaya çıkan olaylara uygulanır⁴⁷¹. Düzenlemelerin geçmişe yürümemesi kuralı, Hukuk'un bireylere sağladığı güvenin sürekli olduğu varsayımının ürünüdür. Aksi halde, yürürlükteki bir düzenlemeye göre işlem yapan ve bu işleminden sonra çıkarılan bir düzenleme ile yaptığı işlemi geçersiz sayılan kimsenin, hukuka duyduğu güven ve inanç sarsılır⁴⁷². Hukuki güven ve idarenin istikrarının korunması için kazanılmış hak kavramına ihtiyaç vardır. Kazanılmış hak, her ne şekilde olursa olsun, kişilerin Devlet ve Hukuk'a güvenerek geleceklerini planlamalarına imkân tanınması, yine bu güvene dayanarak kurdukları ilişkilerin tanınması ve korunması gereğinin bir ürünüdür. İnşaat ruhsatı vermekle İdare bir kişiye bireysel bir hak kazandırır. İmar plânının mahkemece iptali, bireysel idari işlemleri etkileyecekse işte bu halde kazanılmış haklara saygı ilkesi gündeme gelecektir. Zaten bu amaçla Yasama Meclisi tarafından çıkarılmış olan İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" kuralı da kazanılmış hakların mahkeme kararlarından etkilenmemesini sağlamaktadır.

İmar planlarının bir yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, bireylerin elde etmiş olduğu haklarının korunması gelişmiş ülkelerdeki ve AB ülkelerindeki Hukuk'un gereğidir. Bu nedenle İdare Hukuku'nun temel ilkelerinden biri olan kazanılmış hakların, haklı beklentilerin ve bu

⁴⁷⁰ Danıştay 14. Daire E. 2015/10132 K. 2016/92 T. 20.1.2016 (www.kazanci.com).

⁴⁷¹ " Akıllıoğlu, "Yasaların Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Bazı Sorunlar", a.g.e., s. 36; Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla, a.g.e., s. 78 naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 46.

⁴⁷² Güriz, a.g.e., s. 134'den naklen: Oğurlu, a.g.e., s. 46.

doğrultuda inşaat ruhsatı ile verilmiş olan yapılaşma hakkının bırakın idari düzenleyici karar olan imar planı değişikliklerinden; imar planı iptali yönündeki yargı kararlarından bile etkilenmeden korunması gereklidir. Ki bu kural Hukuk Devleti ilkesi gereği uluslararası hukuk açısından Meclisin çıkardığı kanunlarda bile “geriye yürümezlik ilkesi” ile uygulanmaktadır.

Zaten, İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" kuralı da kazanılmış haklar için koyulmuş bulunduğundan; inşaat ruhsatı ile verilmiş olan başlanmış inşaatla ilişkin yapılaşma haklarının yargı kararlarıyla imar planlarının iptalinden etkilenmemesi gerekeceği kanaatindeyiz. Kanunlar bile kazanılmış hakları korumak için bireysel hak oluşmuş durumlarda (bir tapu alındığında, bir diploma alındığında, memuriyet statüsüne girildiğinde, bir mesleğe girildiğinde) geriye yürümezken; yargı kararlarıyla, İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki düzenlemeye aykırı karar verilemeyeceği düşüncesindeyiz.

Eklemeliyiz ki, imar planı değişikliği gibi idari kararlarla veya imar planı iptali gibi yargı kararlarıyla (uluslararası hukukun ve Türk Hukukunun farklı bir çok konuda kabul ettiği) kazanılmış hakları yok sayarak ruhsata göre yapılan başlanmış inşaatı yeni düzenlemeye ve kurallara tümüyle tabi tutmak, yapılan yatırım tutarında milli servetin yok olmasına neden olacağı gibi İdareye olan güveni sarsacağından insanları kaçak yapılaşmaya yönlendirebilir. İmar planlarının değiştirilmesi veya mahkemece iptali halinde, bireylerin elde etmiş olduğu haklarının korunması gereklidir. İdare Hukuku'nun ilkelerinden biri olan kazanılmış hakların korunması temel ilkesi pek çok temel hakta uygulandığı gibi mülkiyet hakkına ilişkin inşaat ruhsatları açısından da uygulanmalıdır.

Tam da bu nedenle İmar Kanunu'nun 29. maddesi "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" diyerek, kazanılmış hak ilkesini İdareden ve mahkemelerden gelecek müdahalelere karşı Kanuna derç etmiştir. Başlanmış inşaatlarda müktesep hakkın dayanağı inşaat ruhsatıdır. Bir inşaatın yasal olarak başlayabilmesi için (mevzuattaki ruhsat gerektirmeyen inşaat ve yapılar hariç) inşaat ruhsatının alınmış olması gerekir. Bu yüzden başlanmış bir inşaatın ruhsat ve eki projesine uygun olan yapılaşma hakkı nasıl bütün halkı temsil eden TBMM tarafından getirilen kanun değişikliğinden bile “geriye yürümezlik” kuralı doğrultusunda etkilenmiyorsa sonraki imar planı değişikliği şeklindeki idari kararlardan ve imar planı iptali şeklindeki mahkeme kararlarından etkilenmemelidir.

Kazanılmış haklar görüşüne karşı çıkanlar imar planı değişikliği ile o arsaya kamuya yönelik bir hizmet koyularak veya kamusal alanı arttırarak daha çok sayıda insanın yararına hizmet yapılacağını ifade etmektedirler. Eğer Devlet, üstün bir kamu yararı sonucu o arsaya ihtiyaç duyuyorsa Anayasa ve Kamulaştırma Kanunu gereği, bedelini peşin ödemek kaydıyla zaten burayı kamulaştırabilmektedir. Elimizde kamulaştırma gibi bir araç varken "idarenin istikrarı" ve "hukuk güvenliği" ilkeleri gereği Devletçe verilmiş bir inşaat ruhsatı ne İdare ve ne de mahkemeler tarafından yok sayılmamalıdır. Bireysel olarak tanınmış hak ilgisine kullandırılmalıdır.

Bu noktada, Danıştay'ın İmar Kanunu'nun 29. maddesindeki "*başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır*" kuralına uymayarak ve kazanılmış hakları yok sayarak verdiği kararlardan anlaşılmaktadır ki, inşaat ruhsatına dayalı kazanılmış hakkı İmar Kanunu'nun 29. maddesinin yanı sıra Anayasa'ya da koymak mülkiyet hakkını daha güvenli hale getirecektir.

İnşaat ruhsatına dayalı kazanılmış hak ilkesi Anayasaya koyulduğunda, artık Devletin yaptığı bir imar planı doğrultusunda Devletçe verilen inşaat ruhsatına dayanarak tüm birikimiyle ülkesine hizmet için fabrika kuran bir sanayici, konutunu yapan bir vatandaş, büyük bir sermaye koyarak bir konut sitesi yapan yatırımcı veya ülkemize sermaye getirerek fabrikalar, alışveriş merkezleri kuran yabancı şirketler imar planı değişikliği veya mahkemece iptalinden korkmadan yatırım yapabileceklerdir.

SONUÇ

Planlama faaliyeti, Devletin ana görevlerinden biri olan toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kamu hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir. Kamu hizmetlerinin plansız biçimde yürütülmesi amaçlanan kamu yararının gerçekleştirilmesinde önemli ölçüde başarısızlığa neden olacak ve mali kaynakların verimsiz kullanılmasına sebep olacaktır.

Şehircilik de önemli kamusal ekonomik bir faaliyet olduğundan kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için planlanarak yapılması gerekir.

Şehirler için yapılan imar planlaması; 2-30 yıllık gelecek hedeflenerek, yerleşim alanlarında su, kanalizasyon, ulaşım gibi alt yapının ve konutlar, iş merkezleri, fabrikalar, kamu hizmet yapıları, parklar, okullar, hastaneler, spor salonları gibi üst yapılaşmanın sağlıklı insan yaşamının gereklerine uygun olarak tasarlanmasıdır.

İmar planları genel olarak o bölgede yaşayacak halkın kamu yararını hedeflerken o bölgedeki arsa ve yapı sahiplerinin haklarını sınırlar. Bu sınırlama ya arsaya bina yapamamak şeklinde veya sadece on katlı bir ticaret merkezi yerine sadece iki katlı ev yapabilmek şeklinde olabileceği gibi, kimi zaman da arsanın bir kamu hizmeti için onun elinden bedeli karşılığı alınması sonucunu doğurur. Bakanlıklar veya belediyeler tarafından yapılan imar planları, hukuk açısından arazi ve yapı sahiplerinin mülkiyet hakkını sınırlayan genel düzenleyici işlemler olduğundan, mahkemeler tarafından denetlenir.

İmar planları şehirlerin anayasasıdır. Düzenli, sağlıklı ve güzel bir şehir oluşturmak için imar planları işin temelidir. İmar planları yeterliliğe sahip, yerli ve yabancı işin ehli uzmanlarına hazırlatılmalıdır. İhale yolu ile en ucuz fiyatı verene imar planı yaptırılması yönteminden vazgeçilmelidir. Merkezi yönetim, yeterli personeli olmayan belediyelerin kötü hazırlanmış planlarından şehri ve geleceği kurtarmalıdır.

İmar planlarının, kalkınma planı ve mekansal strateji planlarının ışığında il bütününde tüm alanları kapsayarak bütüncül olarak hazırlanması; il ve büyükşehir belediyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaya bağlı uygulanması ve sürekli denetlenmesi bir zorunluluktur. Yine imar planları hazırlanırken orada yaşayan halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kamu kurumlarının katılımının sağlanması ve süreçlerin paylaşılması katılımcı demokrasinin gereğidir.

İmar Hukuku'nda planlar arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilkenin getirilme amacı; imar planlamasında ülke çapında bütünlüğün sağlanmasıdır. Kademeli plan anlayışı başka bir deyişle plan hiyerarşisi planlamada ülke çapında bütünlüğün sağlanmasında önemli bir araçtır.

Ülkemizde halkın mutluluğuna ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik şehirleşme gerçekleştirilememiştir. Bu duruma; çağın gereklerine uygun hazırlanmış planların olmayışı, mevcut imar planlarının kişisel menfaat uğruna kolayca değiştirilebilmeleri ve yapılan değişikliklerin yargıya taşınması gibi faktörlerin katkısı olduğu açıktır. Ayrıca idarenin, artık

içtihat haline gelmiş yargı kararlarına önem vermemesi, yine yargıya taşınmış uyuşmazlık sonrasında verilen karar ve karar gerekçesinde belirtilen hususlara dikkat etmeksizin plan veya planlarda revizyon yapması da önemli sorundur.

Arsa sahiplerinin, onların aracılarının ve karar yetkisine sahip idarelerin yasal boşlukları kötüye kullanan uygulamalarının önüne geçilmesi; Şehirciliğin daha sistemli bir yapıya kavuşturulması ve bu yapıda plan hiyerarşisine en alt basamağından en üst basamağına kadar uyulmasıyla mümkün olacaktır. Bu uygunluğu sağlamak önce doğru kurallar koymakla, sonra da bu kurallara uymakla ve gerektiğinde bu kurallara zorla uydurmakla mümkün olur.

Bugün yaşadığımız çarpık şehirleşmenin; yeşil alanların yokluğunun, okul, hastane, çocuk yuvası, spor salonları, kültür merkezi gibi sosyal ve kültürel donatıların eksikliğinin, insanların yaşadığı alanlarda mahalle kültürünü kaybetmesinin ve yalnızlaşmalarının sorumluları ihtirasları uğruna imar kurallarına uymayarak yaşadığı çevreyi yok eden arsa sahipleri ve bunların ihtiraslarını engellemeyen ve doğru kuralları koyamayan belediyeler ve merkezi yönetimdir. İlave olarak kamuda ve özel sektörde mesleklerini kamu yararına değil, özel ihtirasları tatmin ve para için yapan meslek adamlarını da sorumlular arasında sayabiliriz. Görüldüğü gibi sorunun temelinde “*Ahlak*” ve “*Saygı*” yoksunluğu bulunmaktadır. İnsanlarımızın topluma, diğer insanlara ve doğaya saygılı olması yönünde eğitim ve kültür ortamı oluşturulmalıdır. Arsa sahiplerinin, kamu yöneticilerinin, şehir plancılarının, inşaatçıların iyi ahlaklı bir insan olarak olarak yaşaması ve görevini yapması için ortam oluşturulmalıdır. Bu ise toplumun örgütlenerek ahlaka ve kurallara uymayanların yakasına yapışması ile olur. Örgütlü toplum kural koyan devletin de despotik olmasını engeller.

Sonuç olarak, yaşadığımız sağlıklı, düzensiz ve çirkin şehirleri zaman içinde değiştirip; çocuklarımızın yaşayacağı güzel, sağlıklı ve düzenli şehirleri oluşturmak için devleti ve kurumları yönetenlerin vizyon ve bilgi sahibi kişilerin yardımını alarak geleceği doğru kurgulaması, ahlaklı davranması, doğru kuralları koyması, kurallara uymayanları denetlemesi gerekir. Daha da önemlisi toplumca örgütlenerek kurallara uymayan kamu yöneticileri ve kötü niyetli kişileri ifşa etmemiz, sonrada birlikte eylemlerimizle onları durdurmamızdır.

Gördük ki insan kendine ve doğaya zarar verme eğilimindedir.

Hepimize kolay gelsin...

KAYNAKÇA

A. Faruk Göksu, Planlamada Stratejik Yaklaşımlar; Klasik Planlama Anlayışı Temelli Askıya mı Çıkıyor ?, Kent Gündemi (Dergi), 7. Sayı

A. Kürşat Öztürk, Bir İdari İşlem Olarak Yıkım Kararı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIX, Y. 2015, s.3

Abdulkadir Özdemir, İmar Planlarında Hiyerarşi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2011

Asım Mustafa Ayten / Okan Murat Dede / Kadir Hakan Yazar, Kentsel Yerleşimlerde Yeni Gelişen Konut Alanlarının Yer Seçiminde Eşik Analizinin Uygulanması ve Sonuçları, Kocaeli Üniversitesi, Deprem Sempozyumu, Bildiri, 2005

Aziz Şişman / Derya Öztürk / Yasemin Şişman / E. Erdem Maraş, İmar Planı Değişikliklerinin Yaşam Alanları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi TUCAUM, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, (http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_0.pdf)

Bayram Öz, İdari İşlemin Bir Parçası Olarak İmar Planlarının Yargısal Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011

Burçak Bal, İdari Bir İşlem Türü Olarak İmar Planı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010

Cafer Ergen, İmar Planları, Ankara, 2006

Denizer Şanlı, Planlama Yetkisinin Analizi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 3, Yaz 2009

Durmuş Tezcan / Mustafa Ruhan Erdem / R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2010

Elif Orta, İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışması, İstanbul, 2006

Elvin Evrim Dalkılıç, İdarenin Denetim Yetkisinin Devrine Anayasa Mahkemesi'nin Yaklaşımı, ABD, 2013, S. 2.

Eraslan Özkaya, Açıklamalı ve İçtihatlı İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı, Ankara, 2000

Eraslan Özkaya, İmar Hukuku Ders Notları, İstanbul, 2007

Ercüment Akış, İmar Hukukuna Giriş, İzmir, 2012

Erol Türk, İfraz, Parselasyon ve İmar Planları, (<http://www.3ehukuk.com/?p=makale&id=6>)

Gülay Çolak, İmar Hukuku Bağlamında Kazanılmış Haklar, (www.turkhukusitesi.com/makale_1182.htm)

Gürsel Öngören / N. İlker Çolak, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İstanbul, 2013

Gürsel Öngören, İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, İstanbul, 1990

H. Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasında "Adil Denge" İlkesi, İÜHFM, C. LXIX, S. 1-2, İstanbul, 2011

Halil Kalabalık, İmar Hukuku, Ankara, 2012

- Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, Ankara 2014
- Hasan Nuri Yaşar, İmar Hukuku, İstanbul, 2008
- Hüseyin Bilgin / Yasin Sezer, İmar Kanunu Uygulama Rehberi, Ankara, 2010
- Hüseyin Erğün, İmar Planlarının Değiştirilmesi ve Revizyonu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013
- Hüseyin Koçak / Metin Beyaz, İmar Uygulamaları, Ankara, 2015
- Hüseyin Koçak, Tapu-Fen İşlemleri, Ankara, 2013
- İ. Zekai Özdil, Taşınmazlara İlişkin Mülkiyet Hakkının İmar Hukukundaki Yeri, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1986, Sayı: 3
- İlhan Üzülmez, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2012
- İlker Hasan Duman, İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, Muğla Barosu İnternet Sitesi, (<http://hukuk.istanbul.edu.tr/?p=13912>)
- Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Karşı İşlenen Suçlar, Meslek İçi Eğitim Semineri Notları, 16-18 Aralık 2016, Antalya
- Kerem Canbazoğlu / Dilhun Ayaydın, İmar Planlarının Yargısal Denetimi – I, TBB Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 93
- Kerim Tosun / Mustafa Artuç, Asliye Ceza Davaları, Ankara
- M. Emin Artuk / Ahmet Gökçen / Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2011
- Mehmet Emin Artuk / Ahmet Gökçen / A. Caner Yenidünya, TCK Şerhi, C. 5
- Melikşah Yasin, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılış Süreci, e-akademi (Dergi), Ocak 2007, Sayı: 59
- Muhittin Abacıoğlu / Ali Abacıoğlu, İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması, Ankara, 2012
- Murat Ulusoy, İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda İlk İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012
- Mustafa Genç, İmar Hukuku, Ankara, 2015
- Mustafa Yılmaz, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Ankara 2002
- N. İlker Çolak / Gürsel Öngören, İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları, İstanbul, 2011
- Nusret İlker Çolak, İmar Hukuku, İstanbul, 2010 ve 2014
- Necati Meran, İmar Kirliliğine Neden Olma, Ankara, 2010
- Nuh Uzun, Denetçi Mimar ve Mühendislerin Yapı Denetimine İlişkin Cezai Sorumlulukları, TAAD, Yıl: 5, Sayı:18

Nurgül Kutlu, Kaçak Yapıların Hukuki Durumu, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, (www.gayrimenkulhukuku.org)

Oğuz Sancakdar, Belediyenin İmar Plânını Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası, Ankara, 1996

Osman Özkan, İmara Aykırı Yapılar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Sayı:11, Kasım 2006

Ramazan Çağlayan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara, 2016

Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, Ankara, 2016

Seçil Özalp / Gülden Erkut, Kamu Yararı Perspektifinden İstanbul'da Kentsel Müdahaleler, (https://www.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN_26_3_234_250.pdf)

Sefa Erkün, Türk İmar Hukuku'nun Ana Çizgileri, İstanbul, 1999

Seyfettin Kara, Danıştay Kararları Işığında İmar Planı Değişikliği, Ankara, 2016

Taner Ayanoglu, Yapı Hukukunun Genel Esasları, İstanbul, 2014

Yücel Oğurlu, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Ankara, 2003

Yücel Oğurlu, İdarî Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, İdarî Ceza Hukuku ve İdarî Cezalara Karşı Başvuru Yolları, 2001

Yücel Ünal, Türk Şehir Planlama Hukuku, Ankara, 2003

Zeynep Akkaş Çağlar, Karşılaştırmalı Hukukta İmar Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 7

www.tdk.gov.tr

www.kazanci.com

www.legalbank.net

emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/

www.tapu-kadastro.net/index.php/accordion-a/kadastro-islemleri-talebe bagli/birlestirme/tevhid

http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/ifraz-ayirma